البيانات الرئيسة للمقرر

اسم البرنامج : بكالوريوس الشريعة عن بعد

اسم المقرر : الحكم الشرعي

رمز المقرر : أصل٠٣١١

المستوى : الأول

عدد الوحدات : ٤٥ وحدة

المتطلب السابق (إن وجد) : لا يوجد

اسم المقرر : رمز المقرر :

نواتج تعلم المقرر واستراتيجيات تدريسه وطرق تقييمه (مأخوذة من التوصيف)

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
١,٠	المعرفة والفهم			
١,١	أن يذكر الطالب المراد بمبادئ علم أصول الفقه ونشأته ومؤلفاته	ع١	المحاضرة المتزامنة عن بعد الحوار والمناقشة التكليفات البحثية التعليم الفردي الذاتي	الاختبار التحريري المناقشة الشفهية تقييم الأبحاث التقييم المستمر
١,٢	أن يبين الطالب أصول الاستنباط عند أئمة المذاهب الفقهية الأربعة	ع١		
١,٣	أن يبين الطالب المراد بحقيقة الحكم الشرعي وتقسيماته	ع١		
١,٤	أن يذكر الطالب المراد بالتكليف وشروطه	ع١		
٢,٠	المهارات			
٢,١	أن يكون الطالب قادرا على إدراك مناهج الأصوليين في التأليف	م٣	**المحاضرة المتزامنة عن بعد** **الحوار والمناقشة** **التكليفات البحثية** **التعليم الفردي الذاتي**	**الاختبار التحريري** **المناقشة الشفهية** **تقييم الأبحاث** **التقييم المستمر**
٢,٢	أن يفرق الطالب بين أصول الاستنباط عند أئمة المذاهب الأربعة	م٣		
٢,٣	أن يميز الطالب بين أقسام الحكم الشرعي	م٣		
٢,٤	أن يدرك الطالب أثر عوارض الأهلية على التكليف	م٣		
٣,٠	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
٣,١	أن يكون الطالب قادرا على التواصل العلمي من خلال التقنية الحديثة	ق٦	**التكليفات**	**-تقييم التكليفات** **-الملاحظة**
٣,٢	أن يشارك في الأنشطة المتعلقة بالعملية التعليمية	ق١-ق٢		
٣,٣				

اسم المقرر :



رمز المقرر :

خريطة المنهج لمقرر الحكم الشرعي، ونواتج تعلم كل درس

الدرس	(نواتج) التعلم المستهدفة	محتوى المقرر (عناوين الدروس)
١	. أن يبين اتجاهات الأصوليين في تعريف أصول الفقه ٢–أن يوضح تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً ٣–أن يذكر إطلاقات (الأصل) في الاصطلاح ٤–أن يستنتج الطالب الفرق بين تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا، وتعريفه باعتباره لقبا ٥– أن يورد ملاحظاته على تعريفات الأصوليين لعلم أصول الفقه من خلال كتبهم الأصولية وذلك في ضوء ما تعلمه في الدرس ٦–أن يوضح الزيادات التي أضافها الأصوليون على التعريف اللغوي لكلمة(أصل) وكلمة (فقه)	مبادئ أصول الفقه١
٢	١– أن يذكر آراء العلماء في موضوع علم أصول الفقه ٢–أن يدلل على استمداد علم أصول الفقه من العلوم الأخرى ٣–أن يبين فضل علم أصول الفقه وفائدة تعلمه ٤–أن يوضح الرأي الراجح في واضع علم أصول الفقه ٥–أن يقارن بين الفقه وأصول الفقه ٦– أن يستخرج مسائل علم أصول الفقه من كتب الأصول بناء على الآراء المختلفة في تحديد موضوعه ٧–أن يرد على من ادعى عدم الحاجة لتعلم أصول الفقه أو قلة فائدته ٨–أن يميز بين الحكم الشرعي الأصولي والحكم الشرعي الفقهي المستفاد من الأدلة الشرعية في المسائل الشرعية	تكملة مبادئ أصول الفقه، والفرق بينه وبين الفقه
٣	١– أن يذكر مناهج التأليف في أصول الفقه ٢–أن يوضح خصائص كل منهج وعيوبه ٣–أن يمثل للكتب المؤلفة في كل منهج ٤– أن يستنبط مناهج العلماء في التأليف من خلال كتبهم ٥–أن يستخرج سمات كل منهج وعيوبه من كتبه المؤلفة فيه ٦–أن يطبق قواعد مناهج التأليف على مسائل فقهية متنوعة	مناهج التأليف في أصول الفقه
٤	١–أن يقارن بين أصول الاستدلال في المذاهب الأربعة. ٢. أن يعدد أهم مصادر التشريع المعتمدة في كل مذهب. ٣. أن يذكر أمثلة على استخدام أصول الاستدلال في كل مذهب من المذاهب الأربعة ٤–أن يعدد أهم المؤلفات المعاصرة في أصول الفقه. ٥–أن يستخرج الأحكام الشرعية من أصول الاستدلال عند المذاهب الأربعة ٦. أن يُطبق الطالب منهج أحد المذاهب الأربعة في استنباط حكم مسألة فقهية جديدة. ٧. أن يُحلل الطالب مسائل فقهية بناءً على أصول الاستدلال لكل مذهب	أصول الاستدلال في المذاهب الأربعة إجمالاً
٥	١–أن يقارن بين أصول الاستدلال في المذاهب الأربعة. ٢. أن يعدد أهم مصادر التشريع المعتمدة في كل مذهب. ٣. أن يذكر أمثلة على استخدام أصول الاستدلال في كل مذهب من المذاهب الأربعة ٤–أن يعدد أهم المؤلفات المعاصرة في أصول الفقه. ٥–أن يستخرج الأحكام الشرعية من أصول الاستدلال عند المذاهب الأربعة ٦. أن يُطبق الطالب منهج أحد المذاهب الأربعة في استنباط حكم مسألة فقهية جديدة. ٧. أن يُحلل الطالب مسائل فقهية بناءً على أصول الاستدلال لكل مذهب	أصول الاستدلال في المذاهب الأربعة إجمالاً

٦	١– أن يعرّف الحكم الشرعي ٢–أن يذكر أقسام الحكم الشرعي ٣–أن يبين الخلاف في أقسام الحكم التكليفي ٤–أن يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي ٥– أن يميز بين الحكم التكليفي والوضعي في النصوص الشرعية والأمثلة الفقهية ٦–أن يميز بين أركان الحكم الشرعي في النصوص الشرعية والأمثلة الفقهية	مقدمة الحكم الشرعي
٧	١– أن يعرف الواجب لغة واصطلاحا ٢–أن يبين الصيغ الدالة على الواجب ٣–أن يوضح الخلاف في الفرق بين الفرض والواجب ٤– أن يبين أثر الخلاف في مسألة التفريق بين الفرض والواجب في الفروع الفقهية ٥–أن يدفع التعارض بين التنظير الأصولي والتطبيق الفرعي لمصطلحي (الفرض) و(الواجب) عند العلماء ٦–أن يستخرج صيغ الواجب من النصوص الشرعية	تعريف الواجب وحكمه وصيغه، والفرق بينه وبين الفرض وأثر ذلك
٨	١– أن يذكر أقسام الواجب باعتبار ذاته وباعتبار فاعله ٢–أن يبين الخلاف في الواجب المخير ٣–أن يفرق بين الواجب العيني والكفائي ٤– أن يميز الواجب المخير والواجب المعين في نصوص الكتاب والسنة. ٥–أن يميز الواجب العيني والكفائي في نصوص الكتاب والسنة ٦–أن يطبق أحكام الواجب العيني والكفائي على المسائل الفقهية	أقسام الواجب باعتبار ذاته وباعتبار فاعله
٩	١– أن يبين أقسام الواجب باعتبار وقته ٢–أن يذكر حالات تأخير الواجب الموسع ٣–أن يوضح حالات تضيق الواجب الموسع ٤– أن يبين ثمرة الخلاف في الوقت الذي يتعلق به الإيجاب في الواجب الموسع بين الجمهور والحنفية من خلال الفروع الفقهية ٥–أن يطبق حالات تأخير الواجب الموسع على الفروع الفقهية	تقسيم الواجب باعتبار وقته(ومسائل تأخير الواجب الموسع)
١٠	**١– أن يبين طرق العلماء في تقسيم مسألة ما لا يتم الواجب إلا به.** **٢–أن يوضح الخلاف بين الأصوليين في مسألة: ما لايتم الواجب إلا به** **٣.أن يطبق مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به على الفروع الفقهية في أبواب الفقه المختلفة**	مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟
١١	١–أن يذكر أقسام الواجب باعتبار تحديده ٢–أن يبين الخلاف في القدر الزائد عن الواجب ٣–أن يبين الثمرات الفقهية المترتبة على الخلاف في القدر الزائد عن الواجب	تقسيم الواجب باعتبار تحديده (مسألة: الزيادة على القدر المجزئ من الواجب وأثرها)
١٢	١– أن يعرف المندوب لغة واصطلاحاً ٢–أن يذكر صيغ المندوب ٣–أن يفرق بين أسماء المندوب عند الجمهور والحنفية ٤–أن يبين الخلاف في مسألة: الشروع في النفل ملزم ٥– أن يستخرج صيغ المندوب من نصوص الكتاب والسنة. ٦–أن يطبق مسألة الشروع في النفل ملزم على الفروع الفقهية الواردة في كتب الفقهاء	المندوب(تعريفه–صيغته–حكمه)

١٣	–أن يبين الخلاف في مسألة: الشروع في النفل ملزم أن يبين مواطن الاتفاق والخلاف في المسألة –أن يطبق مسألة الشروع في النفل ملزم على الفروع الفقهية الواردة في كتب الفقهاء –أن يطبق المسألة على وقائع معاصرة تتعلق بالنوافل.	هل يلزم الندب بالشروع؟
١٤	١– أن يعرف المباح لغة واصطلاحا ٢–أن يذكر حكم المباح ٣–أن يبين صيغ المباح ٤–أن يفرق بين أقسام المباح ٥– أن يستنبط صيغ المباح من نصوص الكتاب والسنة. ٦–أن يطبق أحكام المباح على الفروع الفقهية	المباح(تعريفه–وحكمه–وصيغته)
١٥	١.أن يوضح الطالب فائدة الكلام عن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وبعده. ٢.أن يعدد أقوال العلماء وأدلتهم في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وبعده. ٣.أن يوضح الرأي الراجح في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وبعده. ٤.أن يستخرج الطالب الأحكام الفقهية المتعلقة بالأصل في الأشياء من النصوص الشرعية. ٥.أن يطبّق الطالب قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" على المسائل الفقهية ذات العلاقة. ٦.أن يحلل الطالب أدلة الأقوال المختلفة ويوازن بينها للوصول إلى الرأي الراجح.	حكم الأفعال و الأعيان المنتفع بها
١٦	١– أن يفرق بين تعريف الحرام عند الجمهور والحنفية ٢–أن يبين حالات توارد الأمر والنهي على شيء واحد ٣–أن يقارن بين أقسام الحرام ٤–أن يوضح صيغ التحريم ٥–أن يبين الحكم الشرعي في مسألة: ما لا يتم الحرام إلا به ٦– أن يستنبط صيغ الحرام من نصوص الكتاب والسنة. ٧–أن يطبق الفروع الفقهية على قاعدة: ما لا يتم الحرام إلا به ٨–أن يطبق على أقسام الحرام من كتب الفقه الإسلامي	الحرام (تعريفه، وحكمه، وصيغته، وأقسام المحرم–ومالا يتم ترك الحرام إلا به)
١٧	١– أن يعرف المكروه لغة واصطلاحا ٢–أن يوضح الفرق بين المكروه عند السلف وفي استعمال الأصوليين ٣–أن يقارن بين المكروه عند الجمهور وفي اصطلاح الحنفية ٤–أن يبين حكم المكروه ٥–أن يوضح صيغ المكروه وإطلاقاته ٦–أن يبين الحكم في دخول المكروه في الأمر ٧– أن يستنبط أحكام المكروه من النصوص الشرعية الجزئية ٨–أن يطبق على الفرق بين المكروه والحرم عند الجمهور، والمكروه تحريماً والمكروه تنزيها عند الحنفية	المكروه(تعريفه–وحكمه–وصيغته)
١٨	١– أن يعرف الحكم الوضعي ٢–أن يذكر أسماء الحكم الوضعي ٣–أن يبين أقسام الحكم الوضعي ٤– أن يستنبط الأحكام الوضعية من النصوص الشرعية ٥–أن يطبق الأحكام الوضعية على المسائل الفقهية	مقدمة الحكم الوضعي

١٩	–أن يعرف السبب لغة واصطلاحا أن يبين إطلاقات السبب عند الفقهاء أن يوضح أنواع السبب عند الأصوليين أن يقارن بين السبب وغيره من المصطلحات ذات الصلة –أن يطبق أنواع السبب في مسائل فقهية متنوعة أن يستنبط السبب من النصوص الشرعية	السبب
	١– أن يعرف الشرط لغة واصطلاحا ٢–أن يمثل للشرط عند الأصوليين ٣–أن يوضح أقسام الشرط ٤–أن يفرق بين الشرط والمصطلحات ذات الصلة ٥– أن يستنبط الشروط من نصوص الكتاب والسنة. ٦– أن يطبق أنواع الشرط في مسائل فقهية متنوعة	الشرط
	١– أن يعرف المانع لغة واصطلاحاً ٢–أن يشرح أقسام المانع ٣–أن يميز بين المانع والسبب. ٤–أن يفرق بين المانع والشرط. ٥– أن يستنبط الأحكام المتعلقة بالمانع من نصوص الكتاب والسنة. ٦–أن يقارن بين تأثير الشرط والمانع في الأحكام الفقهية. ٧–أن يطبق أحكام المانع على المسائل الفقهية.	المانع وأقسامه
	١– أن يعرف الصحة والفساد لغة واصطلاحا ٢–أن يفرق بين الصحة في العبادات وفي المعاملات. ٣–أن يفسر مفهوم الفساد والبطلان عند الجمهور والحنفية. ٤–أن يشرح مفهوم الكمال والنقص في العبادات. ٥–أن يوضح العلاقة بين الإجزاء والإثابة. ٦– أن يستنبط أحكام الصحة والفساد من نصوص الكتاب والسنة. ٧–أن يطبق مفهوم الصحة في العبادات والمعاملات على المسائل الفقهية ٨–أن يطبق مفهوم الفساد والبطلان على المسائل الفقهية.	**الصحة والفساد والبطلان**
	١ . أن يعرّف الرخصة لغةً واصطلاحًا. ٢ . أن يفرق بين العزيمة والرخصة ٣. أن يميّز بين أنواع الرخصة ٤ . أن يستنتج العلاقة بين الرخصة ومقاصد الشريعة ٥–أن يفرق الطالب بين الرخصة والمخصوص من عموم التحريم ٦– أن يستنبط أحكام الرخصة من نصوص الكتاب والسنة. ٧–يطبّق أمثلة فقهية على تعريف الرخصة وأنواعها ٨–أن يناقش قضايا الرخصة في ضوء مقاصد الشريعة. ٩–أن يقارن بين الأحكام الشرعية وفق حالتي العزيمة والرخصة.	العزيمة والرخصة

الأداء والقضاء والإعادة	.أن يبين المراد بالأداء والقضاء والإعادة ٢.أن يفرق بين دلالة المصطلحات الثلاث ٣–أن يوضح المسائل المرتبطة بكل مصطلح ٤.أن يميز بين الأحكام الشرعية المرتبطة بالمصطلحات الثلاث. يطبق مسائل الأداء والقضاء والإعادة على الفروع الفقهية ذات العلاقة	
مقدمة التكليف (مفهومه – أركانه – شروطه)	١–أن يتعرف على مفهوم التكليف لغةً واصطلاحًا. ٢–أن يميّز بين أركان التكليف وشروطه ٣–أن يبين شروط التكليف العائدة للمكلف. ٤–أن يوضح الشروط العائدة للفعل المكلف به ٥.أن يستنبط شروط التكليف من النصوص الشرعية ٦.أن يطبق شروط التكليف على مسائل فقهية معاصرة. ٧.أن يستخرج أدلة أركان وشروط التكليف من القرآن الكريم والسنة النبوية	
عوارض الأهلية	١ . أن يُعرّف الأهلية بمفهوميها اللغوي والاصطلاحي. ٢.أن يوضح أقسام الأهلية (الوجوب والأداء) وأنواع كل قسم. ٣. أن يعدد العوارض السماوية والمكتسبة للأهلية. ٤. أن يبيّن أثر العوارض على الأحكام الشرعية والحقوق والواجبات. ٥. أن يستنبط الأحكام الشرعية المتعلقة بعوارض الأهلية من النصوص الشرعية. ٦. أن يطبق الأحكام الفقهية على مسائل عوارض الأهلية	
تكليف الجاهل	١.أن يعرّف الطالب الجهل. ٢. أن يدلل على كل نوع من أنواع الجهل ٣. أن يميّز الطالب بين أنواع الجهل التي ترفع التكليف والتي لا ترفع ١.أن يطبق الطالب الضوابط المتعلقة بعارض الجهل على أمثلة اعتقادية وفقهية. ٢.أن يستنبط أحكام الجهل من نصوص الكتاب والسنة.	
تكليف الغافل	١–أن يبين مفهوم الغافل وأصنافه. ٢–أن يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بالنسبة للغافل. ٣–أن يوضح بمذاهب العلماء في مسألة تكليف الغافل وأدلتهم. ٤– أن يستنبط الأحكام المتعلقة بالغافل من نصوص الكتاب والسنة. ٥– أن يطبق الطالب الحكم التكليفي والوضعي على الحالات الفقهية المختلفة للغافل	
تكليف السكران	١.أن يوضح مفهوم السكر وأقسامه. ٢.أن يحرر محل النزاع بين العلماء في تكليف السكران ٣. أن يبين أقوال الفقهاء في تكليف السكران وأدلتهم. ٤– أن يستنبط أحكام تكليف السكران من نصوص الكتاب والسنة. ٥.أن يطبق الأحكام الفقهية على الخلاف الأصولي في تكليف السكران. ٦.أن بين أثر الخلاف في مسألة تكليف السكران على المسائل المعاصرة المرتبطة بالسكر وما يشابهه	

اسم المقرر :



رمز المقرر :

	١–أن يتعرف على مفهوم الإكراه وأقسامه عند العلماء. ٢–أن يوضح شروط تحقق الإكراه وأثره على التكليف. ٣–أن يبين الخلاف الفقهي بين الحنفية والجمهور حول أحكام الإكراه. ٤–أن يستنبط من النصوص الشرعية الأحكام المتعلقة بالإكراه. ٥–أن يطبق الطالب المسائل المتعلقة بالإكراه على المسائل الفقهية ٦–أن يقارن بين الآراء الفقهية المختلفة حول تأثير الإكراه على الأحكام الشرعية.	تكليف المكره
	١.أن يوضح الطالب الفرق بين الصبي المميز وغير المميز. ٢. أن يبين الطالب موقف العلماء من تكليف الصبي المميز وغير المميز. ٣. أن يستعرض الطالب أدلة كل قول من الأقوال الثلاثة في المسألة ومناقشتها. ٤. أن يحدد الطالب أثر التصرفات الشرعية للصبي في العبادات والمعاملات. ٥.أن يستنبط الأحكام الشرعية المتعلقة بتصرفات الصبي من النصوص الشرعية. ٦.أن يطبق الفروع الفقهية المندرجة تحت المسألة.	تكليف الصبي
	١.أن يعرّف النسيان لغة واصطلاحًا. ٢. أن يوضح محل النزاع بين العلماء حول تكليف الناسي. ٣. أن يستعرض الأدلة الشرعية والعقلية لكل قول في المسألة. ٤. أن يستنبط الطالب الأحكام الفقهية المتعلقة بالنسيان من النصوص الشرعية. ٥. أن يُحلّل الطالب الخلاف بين الفقهاء حول قضايا النسيان	تكليف الناسي
	–أن يبين سبب الخلاف في المسألة. –أن يذكر نقاط الاتفاق ومحل الخلاف في المسألة. –أن يوضح الخلاف في المسألة بالتفصيل بذكر الأقوال والأدلة ومناقشاتها –أن يبين نوع الخلاف في المسألة. –أن يطبق أحكام المسألة على الأحكام الفقهية في أبواب الفقه المختلفة –أن يكيف أحكام المسألة على النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالكفار	تكليف الكفار بفروع الشريعة
	•أن يعرّف مفهوم التكليف بالمحال •أن يبين أقسام المستحيل. •أن يحرر محل النزاع في مسألة التكليف بالمحال. •أن يفرق بين المستحيل لذاته والمستحيل لغيره. •أن يوضح الأقوال المختلفة في جواز التكليف بما لا يطاق ووقوعه. •أن يستنبط الأدلة الشرعية المرتبطة بمسألة عدم التكليف بالمحال. •أن يطبق المسائل الفقهية على قاعدة:"لا تكليف بما لا يطاق"	التكليف بالمحال

مراجع المقرر:

المرجع الرئيس : روضة الناظروجنة المناظرلابن قدامة

المراجع المساندة :

١) المستصفى للغزالي
٢) شرح مختصر الروضة للطوفي
٣) نزهة الخاطر العاطر لابن بدران
٤) شرح الكوكب المنير لابن النجار
٥) قواطع الأدلة للسمعاني

المواقع الإلكترونية :

٦) موقع الجمعية الفقهية السعودية
٧) موقع الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة (أصول)

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

مبادئ أصول الفقه١

عنوان الوحدة الرئيسية :مقدمة أصول الفقه

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	**١– أن يبين اتجاهات الأصوليين في تعريف أصول الفقه**
	٢–أن يوضح تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً
	٣–أن يذكر إطلاقات (الأصل) في الاصطلاح
	٤–أن يستنتج الطالب الفرق بين تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا، وتعريفه باعتباره لقبا
المهارات	**١– أن يورد ملاحظاته على تعريفات الأصوليين لعلم أصول الفقه من خلال كتبهم الأصولية وذلك في ضوء ما تعلمه في الدرس**
	٢–أن يوضح الزيادات التي أضافها الأصوليون على التعريف اللغوي لكلمة(أصل) وكلمة (فقه)

المقدمة

جرت العادة في أي علم من العلوم الكلام عن مبادئه ومقدماته، وحصرها الصبان في حاشيته المشهورة على ألفية ابن مالك في عشرة مبادئ فقال:

إنَّ مَبَادِئ كُلَّ عِلْمٍ عَشرَة ✻ الحَدُّ والمَوْضُوعُ ثُمَّ الثَمَرَة

ونِسْبَةٌ وفَضْلُهُ وَالوَاضِع ✻ وَالاسْمُ وَالاسْتِمْدَاد حُكْمُ الشَارِع

مَسَائِلٌ وَالبَعْضُ بالبَعْضِ اكْتَفَى ✻ وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَازَ الشَرَفَا

ومن هذه العلوم علم أصول الفقه، حيث جرت عادة الأصوليين بالبدء في الكلام عن مقدماته ومبادئه قبل الكلام عن أبوابه ومسائله وأحكامها.

وفي هذا الدرس نتعرف على المبدأ الأول وهو حد علم أصول الفقه وتعريفه، حيث جرت عادة الأصوليين البدء بتعريف أصول الفقه، فلا تكاد تجد كتابا أصولياً إلا قد افتتح ببيان تعريف هذا العلم وحدّه.

محتوى المادة العلمية

أولا: تعريف أصول الفقه

اختلف الأصوليون في طريقة تعريف "أصول الفقه على اتجاهين:

الاتجاه الأول: تعريفه باعتباره مركباً إضافياً من كلمتين "أصول و"فقه" أولاً؛ إذ تتوقف معرفته على معرفة كل كلمة من الكلمتين على انفرادها ثم تعريفه باعتباره لقباً على فن مخصوص وهو علم أصول الفقه.

الاتجاه الثاني: تعريفه أصول الفقه باعتباره لقباً على علم مخصوص.

وسنتبع هنا الاتجاه الأول في تعريف أصول الفقه، وذلك:

١- بتعريفه باعتباره مركباً إضافياً أولاً .

٢- ثم تعريفه باعتباره لقباً على فنّ مخصوص.

أولا: تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً من كلمتي: "أصول" و"فقه".

أ-تعريف لفظ أصول :

الأصول لغة : جمع أصل ، وهو في اللغة أسفل الشيء،، يقال : قعد في أصل الجبل ، أي في أسفل الجبل.

وقد ذكر الأصوليون عددا من المعاني في اللغة، منها:

أ) ما يُبنى عليه غيرُه سواء كان البناء حسياً : كبناء السقف على الجدران ، أو معنوياً : كبناء الحكم على دليله ، وبناء المعلول على علته ، وهذا هو المعنى المشهور عند العلماء.

ب) منشأ الشيء أو ما منه الشيء، كقولنا : أصل الخبز حنطة ، وأصل الإنسان من طين، أي : خلق من طين، والقطن أصل للمنسوجات، لأنها ناشئة منه، وقد نسب الإسنوي هذا القول إلى بعض الأصوليين.

ج) أسفل الشيء وأساسه، يقال: أصل الحائط أي أسفله وأساسه، وهذا هو المعنى المذكور في أغلب المعاجم العربية.

د) ما يستند وجود ذلك الشيء إليه ، فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول، وقد نص عليه علماء المعاجم اللغوية .كما اختاره الآمدي والطوفي، وعلل اختياره بأن الفقه مأخوذ من الأدلة، وهو مستند وجوده إليها.

وبناء على هذه المعاني فأصول الفقه : ما يُبنى عليه الفقهُ ، أو ما منه الفقهُ ، أو ما يستند إليه الفقهُ ، **أو ما يحتاج إليه الفقهُ .**

تعريف الأصول اصطلاحا:

لكلمة أصل عدة معانٍ عند العلماء، أهمها :

١ . الدليل : يُقال : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة : أي دليلها.

مثاله: الأصل في وجوب الصيام قوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة ١٨٥) .

٢ . الرجحان: كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة ، أي الراجح عند السامع أن معنى اللفظ ينصرف إلى الحقيقة إذا كان اللفظ له معنى حقيقي وآخر مجازي .

٣ . القاعدة المستمرة: يقال: الأصل أن اللفظ العام يُعمل بعمومه ما لم يرد ما يُخصصه، أي القاعدة المستمرة .

٤ . الصورة المقيس عليها : إذ إن أركان القياس أربعة : (الأصل . وهو المقيس عليه، والفرع . وهو المقيس . ، وحكم الأصل ، والعلة المشتركة بين الأصل والفرع) .

٥-المستصحب : كقولهم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في زوالها فالأصل الطهارة أي المستصحب الطهارة.

المعنى المراد هنا: إذا أُضيف لفظ أصول إلى الفقه ترجح أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة المستمرة ، فيكون المراد بأصول الفقه : أدلة الفقه ، أو قواعد الفقه التي يتوقف عليها.

٣-تعريف لفظ " الفقه".

الفقه في اللغة:

اختلف الأصوليون في معنى الفقه في اللغة على أقوال:

الأول: يأتي الفقه في اللغة بمعنى مطلق العلم والفهم سواء أكان فهماً للأشياء الدقيقة أو الواضحة، وهذا المعنى يتسق مع معنى المفردة عند علماء اللغة.

وقد ورد استعمال لفظ الفقه في القرآن الكريم بمعنى الفهم مطلقاً ، ومن ذلك قوله تعالى : { فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً } (النساء٧٨) ، وقوله تعالى في شأن مدين : {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ }.

الثاني: بمعنى فهم الأشياء الدقيقة فقط، سواء كان ذلك غرضاً للمتكلم أم لغيره، وبناء على هذا القول لا يقال للشيء الواضح "فقه"، فلا يقال: فقهنا أن السماء فوقنا.

الثالث: الفقه: فهم غرض المتكلم من كلامه سواء كان الغرض واضحاً أم خفيا، فلا نسمي لغة البهائم والطيور فقهاً؛ إذ ليس فيها غرض لمتكلم يمكن فهمه.

تعريف الفقه في الاصطلاح:

أطلق العلماء لفظ "الفقه" في الاصطلاح بإزاء إطلاقين:

الإطلاق الأول: عرفه أبو حنيفة بأنه : " معرفة النفس ما لها وما عليها " .

وهو بهذا الإطلاق يشمل أحكام الاعتقاديات كوجوب الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، وكذلك أحكام الوجدانيات مثل: الصبر والتواضع والرضا، وكذلك أحكام العمليات كوجوب الصلاة وحرمة الربا وجواز البيع.

وهذا الإطلاق غير مراد هنا، كما أنه غير مرجح حتى عند علماء الحنفية أنفسهم؛ لما فيه من التعميم والإبهام.

الإطلاق الثاني: عند جمهور العلماء، ومن أشهر تعريفات هذا الاتجاه: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية) .

والمقصود (بالعلم): مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن.

الأحكام: فهذا قيد يخرج العلم بغير الأحكام، كالذوات مثل: زيد، والصفات مثل: بياض زيد، والأفعال مثل: قيام زيد وقعوده.

والأحكام جمع حكم وهو إسناد أمر إلى آخر سواء إيجاب أو سلبا كإدراك ثبوت وجوب الزكاة في قولنا الزكاة واجبة,

الشرعية: المنسوبة إلى الشرع، وهذا قيد ثان في التعريف يخرج الأحكام غير الشرعية كالعلم بالأحكام العقلية والحسية وغيرها مما ليس شرعيا.

العملية: أي المنسوبة إلى العمل، وهذا قيد ثالث في التعريف يحترز به عن الأحكام غير العملية كالاعتقاد بأن الله واحد، والاعتقاد بوجود الملائكة والرسل، والوجدانية كأحكام الأخلاق.

المكتسب: قيد يخرج به علم الله سبحانه، فلا يسمى فقهاً؛ لأنه غير مكتسب.

من أدلتها: هذا قيد يخرج ما علم من غير دليل وأيضا يخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يستفده من الأدلة وإنما تلقاه من طريق الوحي، وكذلك علم الملائكة فإنه مكتسب من إعلام الله تعالى لهم أو مكتسب من اللوح المحفوظ، كما يخرج بهذا القيد علم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة.

التفصيلية: هذا قيد يحترز به عن الأدلة الإجمالية، مثل: مطلق الأمر للوجوب، ومطلق النهي للتحريم، والشروع في الندب غير ملزم، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فالبحث في هذه الأدلة الإجمالية محله أصول الفقه وليس الفقه.

ثانياً: تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً :

بعد أن عرفنا معنى أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً من كلمتين(أصول) و(فقه) ننتقل إلى بيان معناه باعتباره لقبا على هذا الفن المخصوص اسماً لهذا العلم.

وكلمة(أصول الفقه) بعد جعلها علماً على فن مخصوص، صارت لفظاً واحداً لا يفيد أحد جزئية معناً دون الآخر، والذي يدل على المعنى المراد هو مجموع الكلمتين.

وقد اختلفت تعاريف العلماء لأصول الفقه، من حيث اختلافهم في الالتفات إلى معناه الوصفي ومعناه الاسمي.

أولا: تعريف علم الأصول بمعناه الوصفي

وقد اختلفت عبارة علماء أصول الفقه في تعريف هذا العلم بهذا الاعتبار، ومن أهم تعريفاته بهذا الاعتبار:

١) تعريف القاضي البيضاوي:" معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد".

٢) تعريف **ابن الحاجب رحمه الله:** " العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية " **وهو أشهرها**.

٣) تعريف الشوكاني رحمه الله:" إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية"

ثانياً: تعريف علم الأصول بمعناه الاسمي

١) تعريف **أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله** :"الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال".

٢) **تعريف أبي الخطاب** رحمه الله: "الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها".

٣) تعريف **أبي حامد الغزالي** بأنه "عبارة عن أدلة الأحكام الفقهية وعن معرفة دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل".

❁ **أهم الملاحظات على التعريفات السابقة:**

أولا: أن بعض هذه التعريفات كتعريف الأصول بأنها "الأدلة" أو "معرفة الأدلة" أو "طرق الأدلة" جاءت تعريفا لموضوع العلم لا للعلم نفسه، وموضوع العلم يختلف عن العلم نفسه.

ثانياً: يلاحظ على هذه التعريفات أن بعضها فيها زيادات أو تفاصيل على ما هو شائع بين الأصوليين فمثلاً تعريف البيضاوي الذي أضاف إلى معرفة الأدلة "كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد" نصّ بعض الأصوليين على اشتمال الإضافة على موضوعات خارجة عن علم الأصول.

وبناء على ما سبق فإننا نصل إلى تعريف مختار ذكره بعض المعاصرين؛ لتفادي التعقيبات والملاحظات الواردة على تعريفات الأصوليين السابقة، حيث عُرِّف أصول الفقه **باعتباره لقباً** بأنه: **القواعد الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.**

❁ **وشرح هذا التعريف على النحو الآتي :**

القواعد: جمع قاعدة، **والقاعدة في اللغة** : الأساس وقاعدة كل شيء أساسه.

اصطلاحا: القاعدة هي قضية كليةّ ينطبق حكمها على جزئياتها مثل: قاعدة: الأمر المطلق للوجوب، يندرج تحت موضوعها جزئيات كثيرة تتعلق بالأوامر المطلقة الواردة في أدلة الكتاب والسنة.

(**الإجمالية**) قيد يخرج به قواعد الفقه التفصيلية.

(**يتوصل بها إلى استنباط الأحكام**):يعني التي يتحقق بها الوصول إلى استخراج الأحكام الشرعية العملية.

وبهذا القيد تخرج القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، مثل: قواعد علم الجدل وقواعد الحساب واللغة والكلام ونحوها.

(**من الأدلة**): جمع دليل ، ويشمل هنا: الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها بين الأصوليين.

عنوان الدرس :

تكملة مبادئ أصول الفقه، والفرق بينه وبين الفقه

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	**١- أن يذكر آراء العلماء في موضوع علم أصول الفقه**
	٢-أن يدلل على استمداد علم أصول الفقه من العلوم الأخرى
	٣-أن يبين فضل علم أصول الفقه وفائدة تعلمه
	٤-أن يوضح الرأي الراجح في واضع علم أصول الفقه
	٥-أن يقارن بين الفقه وأصول الفقه
المهارات	**١- أن يستخرج مسائل علم أصول الفقه من كتب الأصول بناء على الآراء المختلفة في تحديد موضوعه**
	٢-أن يرد على من ادعى عدم الحاجة لتعلم أصول الفقه أو قلة فائدته
	٣-أن يميز بين الحكم الشرعي الأصولي والحكم الشرعي الفقهي المستفاد من الأدلة الشرعية في المسائل الشرعية

المقدمة

نتكلم في هذا الدرس عن بقية مبادئ علم أصول الفقه وتشمل: موضوع علم أصول الفقه، واستمداده.

ومن المبادئ المهمة لعلم أصـــول الفقه: فائدة تعلمه وفهم قواعده وفضـــله، وحكم تعلمه، ونختم المبادئ بالتعرف على واضعه ومؤسسه.

ونختم مباحث الدرس بالكلام عن الفرق بين أصول الفقه والفقه.

محتوى المادة العلمية

أولا: موضوع علم أصول الفقه

اختلف الأصوليون في ذلك على عدة آراء:

الرأي الأول : أن موضـوع علم أصـول الفقه هو الدليل الشـرعي الإجمالي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي مثلا يبحث في الأمر وما يفيده فهو باستقرائه للنصوص يتوصل مثلاً إلى أن الأمر يفيد الوجوب.

وبه قال الغزالي والآمدي وكمال الدين ابن الهمام وتاج الدين ابن السبكي.

مسـتند هذا الرأي: أن مفهوم أصـول الفقه هو القواعد التي يتوصـل بها إلى اسـتنباط الأحكام وهذه القواعد مصـدرها الأدلة التي منها استنبطت، فالمبحوث في هذا العلم على رأيهم هو أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية أما الأحكام الشرعية فهي ثمرة الأدلة وثمرة الشيء تابعة له لا أنها أصيلة مثله. ولذلك ليست من موضوع علم أصول الفقه.

الرأي الثاني :أن موضـوع علم أصـول الفقه هو الأحكام الشـرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، وهي الأحكام التكليفية من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة، والأحكام الوضعية من السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد وغيرها.

ولا يبدو أن لهذا الرأي حجة مقبولة في قصر الموضوع على الأحكام واستبعاد الأدلة من موضوع علم أصول الفقه، ولهذا فإنه قد قلَّ من قال بهذا القول.

– **الرأي الثالث** : أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام، ويدرج بعضهم المكلف ضمن الأحكام.

وذهب إليه صدر الشريعة الحنفي، وهو ما جرى عليه عمل الحنفية وإن لم يصرحوا بذلك، ورجحه الشوكاني.

ومســـتند هذا الرأي: أن البحث في علم أصـــول الفقه إنما هو عن العوارض الذاتية للأدلة وهي إثباتها للأحكام، وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة، ولما كانت بعض مباحث علم أصـول الفقه ناشـئة عن الأدلة كالعموم والخصـوص، وبعضـها ناشـئ عن الأحكام ككون الحكم متعلقاً بفعل هو عبادة أو معاملة ولا رجحان لأحدهما على الأخر فالحكم على أحدهما بأنه موضوع وعلى الآخر بأنه تابع تَحَكُّم وهو باطل.

ثانيا: استمداد علم أصول الفقه:

١–الوحي: أول ما أستمد منه هذا العلم هو الوحي (الكتاب والسنة)

وجه الاستمداد: استمد علم أصول الفقه من القرآن الكريم والسنة النبوية وما يتصل بهما من أدلة، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان حيث إن علم أصول الفقه علمٌ شرعيٌ يحتج على قواعده بدلالة الكتاب والسنة.

٢–علم العقيدة، وقد يطلق عليه بعضهم (علم الكلام)، ووجه الاستمداد منه من وجهين:

الأول: أن علم أصول الفقه يُبحث فيه الأدلة الشرعية، والعلم بكون هذه الأدلة حجة مفيدة للأحكام شرعاً متوقف على معرفة الباري سبحانه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم المبلِغ عنه فيما قال، فلا تُكتسب هذه الأدلة حجيتها إلا بعد الإيمان بالله تعالى وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك يتقرر من خلال مباحث علم العقيدة.

الثاني: استمد كثير من الأصوليين من هذا العلم جملة من المباحث التي نقلوها إلى علم أصول الفقه وبحثوا مسائلها من خلال ما يخدمُ بُغيتهم في هذا العلم، مثل: مسألة الحاكم وهل هو الشرع أو العقل؟،ومسألة الحسن والقبح وهل هما عقليان أم شرعيان؟.

٣– علوم اللغة العربية، ووجه استمداد علم أصول الفقه من علوم اللغة العربية: أن معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة تتوقف على معرفة موضوعاتها من اللغة العربية، مثل: الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والاشتراك والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارةُ والتنبيه ومعاني الحروف وغيرها.

وهذه مسائل تبحث أصالةً في علوم اللغة العربية على اختلاف فئاتها، وبحْث الأصوليين في هذه المسائل كان أكثر عمقاً وأوفى تحقيقاً مما بحثه علماء اللغة العربية، وسبب ذلك: أن علماء أصول الفقه عندما بحثوا هذه المسائل التفتوا إلى دقائق الدلالات اللفظية وإلى معانٍ لم يلتفت إليها علماء اللغة العربية وغيرها

٤– علم الأحكام الشرعية أو ما يعرف اصطلاحاً بعلم الفقه، وقد يتساءل سائل كيف يكون علم أصول الفقه مستمداً من علم الفقه وعلم الفقه ثمرةٌ لعلم أصول الفقه والثمرةُ متأخرة فكيف يُستمد المتقدم من المتأخر؟

والجواب: لا يعني استمداد علم الأصول من الحكم الشرعي أن تكون القاعدةُ الأصولية مستمدةً من حكم فقهي، وإنما يعنى بالاستمداد هنا أن يستعان بأحكام الفقه لإيضاح قواعد أصول الفقه وذلك بضرب الأمثلة والشواهد الفقهية، بحيث تعرض القاعدة الأصولية ثم يعرض ما يوضحها من أمثلة الحكم الشرعي.

ثالثا:فضل علم أصول الفقه:

يظهر فضل علم أصول الفقه من خلال أمور أهمها:

الأمر الأول: من جهة تعلقه، فهو علم شرعي يرتبط بالشريعة الإسلامية، ويتقيد بحدودها وضوابطها.

الأمر الثاني: من جهة عموم موضوعه؛ إذ يحتاج إليه المفسرون والمحدثون والفقهاء والقضاة وعلماء القانون وغيرهم، وما كانت الحاجة ماسّة إليه في علوم مختلفة زاد شرفه على ما لا حاجة إليه ماسّة.

الأمر الثالث: أن فضل علم أصول الفقه من فضل علم الفقه، والفقه محتاج إلى أصول الفقه، وله فضل وشرف، فالأصول التي هي مستنده من باب أولى.

الأمر الرابع: من جهة جمعه بين النقل والعقل، مع التنبيه إلى أن الأدلة العقلية في أصول الفقه إنما هي تابعة للنقل؛ إذ لا يمكن للعقل أن يكون مشرّعاً.

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنها تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها أو ما شابه ذلك، لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع".

رابعا: فائدة علم أصول الفقه:

١-: تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة على أسس سليمة.

٢- أنه يُمَكّن العالم من تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليها وفق قواعد مذهبه أو أن يجد لها وجهاً أولى من الوجه الذي خرجت عليه في مذهبه.

٣- القدرة على الموازنة بين أقوال العلماء والترجيح بينها.

٤- أن علم أصول الفقه يفيد القضاة ودارسي القانون في تطبيق النصوص على جزئياتها وفي تفهم ما يحتمله النص من دلالات مما يخلق الملكةَ القانونية ويوسع المدارك.

٥- حماية أصول الاستدلال، والرد على شبهات المنحرفين.

٦- معرفة أسباب اختلاف العلماء ومآخذهم في الأحكام الشرعية.

٧- يشعر بالاطمئنان أن الأحكام الشرعية لم تصدر عن هوى، بل التزم العلماء في التوصل لها بقواعد شرعية لا يحيدون عنها وكانت لهم قواعد وقوانين مضبوطة.

٨- العلم بأن هذه الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، وأنه لا يوجد من قضايا مستجدة أو حوادث ونوازل إلا وهذه الشريعة قادرة على تنزيل الأحكام عليها.

خامسا: حكم تعلم علم أصول الفقه:

تعلم علم أصول الفقه من فروض الكفايات فهو فرض كفاية شأنه في ذلك شأن الفقه وبذلك قال جمهور العلماء، إلا أنه نقل عن بعضهم كما حكاهُ ابن عقيل الحنبلي وغيره أن تعلم علم أصول الفقه فرض عين، وقد فسر ذلك ابن مفلح الحنبلي بأن مقصودهم بأنه فرض عين على العالم المجتهد.

سادسا: واضع هذا العلم:

المقصود به أول من صنف في هذا العلم وجعله علماً قائماً بنفسه متميزاً عن غيرهِ من سائر العلوم، وهنا تنازع أصحاب المذاهب في أول من ألّف في أصول الفقه، على آراء:

الأول: زعم الحنفية أن أئمتهم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن هم أصحاب السبق والتدوين، مع اختلاف بينهم في أول من دوّن منهم.

الرأي الثاني: زعم الرافضة الإمامية أن محمد الباقر بن علي زين العابدين هو أول من ألف في هذا العلم.

الرأي الثالث: أن الإمام **محمد بن إدريس الشافعي المتوفى عام ٢٠٤ هـ هو واضع هذا العلم** وهو أول من دون وألف في هذا العلم استقلالاً.

و الرأي الثالث هو الصواب الذي يدل عليه الواقع ، إذ إن الإمام الشافعي أول من ألف كتاباً مستقلاً وصل إلينا وهو **كتابه (الرسالة)**،فهو أول كتاب عالج القواعد الأصولية معالجة تأليفية متكاملة ودونها في مؤلف مستقل.

كما حكى بعض الأصوليين الإجماع على أن الإمام الشافعي هو أول من كتب في أصول الفقه

يقول الفخر الرازي:" اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم الشافعي" .

سابعا: الفرق بين الفقه وأصول الفقه:

يرتبط أصول الفقه بالفقه ارتباط الأصل بفرعه، فكل منهما محتاج للآخر ولا ينفك عنه، فالهدف من أصول الفقه استنباط الحكم الفقهي أو معرفته.

وتتضح هذه العلاقة من عدة وجوه أبرزها:

١. أن الفرع الفقهي يستنبط بواسطة القاعدة الأصولية، فالأصول هي المناهج التي تبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استخراج الحكم الفقهي من دليله التفصيلي.
٢. أن معرفة قواعد أصول الفقه وإتقان الأصول شرط للفقيه، وبدون ذلك يكون مقلداً.
٣. يشترك أصول الفقه والفقه في الكشف عن الحكم الشرعي والتوصل إليه.
٤. أنه بواسطة أصول الفقه يحاط بأحكام الفقه؛ إذ لا مطمع للإحاطة بالفروع الفقهية مع تقريرها والوقوف على حقيقتها إلا بعد تمهيد الأصول وإتقانها.

يقول الزنجاني: "ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه، لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال، فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علماً".

وبالرغم من هذه العلاقة والارتباط الوثيق بين الفقه وأصوله إلا أن هناك فروقا ذكرها العلماء، ومن أبرزها:

الفرق الأول: من جهة موضوعه: أصول الفقه: موضوعه الأدلة الإجمالية من حيث ما يثبت بها من الأحكام الكلية ، مثل: دلالة الألفاظ كقاعدة: الأمر للوجوب، وأما الفقه فموضوعه فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته وصومه وصلاته وحجه.

الفرق الثاني من جهة الدليل المرتبط به: فأصول الفقه مرتبط بالدليل الإجمالي وطرق استنباط الحكم الشرعي منه ولا ينظر إلى الدليل التفصيلي إلا من جهة استنباط قاعدة عامة متعدية ، وأما الفقه فمرتبط بالدليل التفصيلي من جهة استنباط الحكم الجزئي العملي مع التقيد بقواعد أصول الفقه.

الفرق الثالث من جهة المستفيد منه: أصول الفقه يُفيد العلماء المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة، وأما الفقه فيستفيد منه جميع المسلمين، سواء علماء أو عامة؛ وذلك لمعرفة الأحكام الشرعية التي يجب عليهم اتباعها.

الفرق الرابع من جهة نوع احتياج كل منهما إلى الآخر: فأصول الفقه مستمد ومتوقف على معرفة علم الفقه على ما سيأتي بيانه، فعلم الفقه مدلول أصول الفقه، وأصول الفقه أدلته، ولا يعلم الدليل مجرداً من مدلوله.

وأما احتياج الفقه لأصول الفقه من جهة أن الفقه يعتمد اعتمادًا أساسيًا على أصول الفقه لتكون عملية الاستنباط صحيحة ومبنية على قواعد منهجية.

الفرق الخامس من حيث القوة: يرى كثير من الأصوليين أن أصول الفقه قطعية، والظن لا مجال له في أصول الفقه، وأن الفقه ظني، وهذا التفريق عندهم راجع لتفريقهم بين الأصول والفروع من حيث القطعية والظنية، حيث ربطوا الأصول بالقطعية والفروع بالظنية.

وذهب المحققون من العلماء إلى أن القطعية والظنية هنا نسبية، فمسائل أصول الفقه منها ما هو قطعي، ومنها ما ليس قطعياً، فيجوز الاستدلال على مسائلها بكل دليل صحيح، فما كان دليلا قطعياً كانت القاعدة الأصولية عليه قطعية، وما كان دليلا ظنياً ظاهراً فلا تخرج القاعدة بذلك من عداد أصول الفقه، ومثله يقال في الفقه.

الفرق السادس من حيث الغاية: فائدة أصول الفقه في ضبط أصول الاستدلال ومعرفة طرق استنباط الحكم الشرعي من الدليل الجزئي، وأما غاية الفقه تطبيق الأحكام الشرعية الجزئية على أفعال الناس وأقوالهم.

اسم المقرر : **رمز المقرر :**

عنوان الدرس :

نشأة علم أصول الفقه

عنوان الوحدة الرئيسية : مقدمة أصول الفقه

عدد وحدات الدرس: ساعة واحدة

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١– أن يبين أصول الاستدلال التي اعتمد عليها الصحابة والتابعون في استنباط الأحكام
	٢–أن يوضح سبب تأليف كتاب الرسالة ومنهج الإمام الشافعي فيها
المهارات	١– أن يستخرج –من كتب أصول الفقه– القواعد الأصولية التي دونها الصحابة والتابعون في فتاويهم
	٢–أن يطبق الأمثلة على أصول الاستدلال التي اعتمد عليها الصحابة والتابعون في استنباط الأحكام من كتب الآثار والسير والتراجم وكتب الفقهاء

المقدمة

عندما نتحدث عن واضع هذا العلم **فلا نقصد بذلك أن نشأة أصول الفقه بدأت في عهد الإمام الشافعي أو أنه أول من تكلم في مسائل أصول الفقه**, فالذين تكلموا في مسائل أصول الفقه قبل الإمام الشافعي عدد كثير سواء في عصر الصحابةِ والتابعين ومن بعدهم، وفي هذا الدرس نسلط الضوء على نشأة علم أصول الفقه بدءاً من عهد النبوة حتى ظهور الأئمة الأربعة.

محتوى المادة العلمية

١–أصول الفقه في عهد النبوة: نشأ علم أصول الفقه باعتباره أصلا للاستنباط منذ عهد النبي ﷺ فقد كان القرآن المصدر الأول للأحكام، كما أن السنة النبوية المصدر الثاني للأحكام، كما استعمل النبي ﷺ القياس، كما كان يجتهد برأيه ووجه أصحابه رضي الله عنهم للاجتهاد في الأحكام التي لم ينزل بشأنها وحي.

وقد علم النبي ﷺ أصحابه أصول الاستدلال، ويدل على ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، وقال له: بم تقضي؟ فقال: أقضي بكتاب الله. قال:" فإن لم يكن في كتاب الله؟" قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال:" فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ؟" قال: أجتهد رأيي، فقال رسول الله ﷺ:" الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله".

٢-أصول الفقه في عهد الصحابة

- كان استنباط الأحكام سليقةً في نفوس الصحابة؛ فهم كانوا على علم تام باللغة العربية، وكانوا يعرفون الأسباب التي من أجلها نزلت الأحكام الشرعية، وقد لازموا النبي ﷺ في سفره، وإقامته، مع ما امتازوا به من فطنة وذكاء وصفاء ذهنوكانوا حريصين على نشر الدين؛ كل هذا ساعدهم على استنباط الأحكام.
- ولذا لم تكن قواعد الأصول في هذا العهد اصطلاحًا متعاهداً عليه؛ لكنها كانت جِبِلة ومَلَكَة عندهم، فكانت النازلة إذا نزلت بهم طلبوا حكمها من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فإن لم يجدوا حكم الله فيهما اجتهدوا، كما ظهر في عهدهم بعد وفاة النبي ﷺ أصل من أصول الاستدلال وهو الإجماع، كما ظهرت في عهدهم بعض الأصول الأخرى، مثل: سدّ الذرائع والمصلحة.
- وظهرت أيضا في وقائع اجتهادات الصحابة قواعد أصولية فرعية تعد أساساً في مبادئ الترجيح بين الأدلة المتعارضة، ومثال ذلك: ما ورد عن الإمام علي رضي الله عنه بقياسه حد السكران على المفتري القاذف، وكما أفتى ابن مسعود بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، لأن سورة الطلاق وفيها عدة الحوامل نزلت بعد سورة البقرة وفيها عدة الوفاة، والمتأخر من النصوص ينسخ المتقدم أو يخصصه

٣-أصول الفقه في عهد التابعين:

أ-استمر العمل بهذا المنهج في عصر التابعين فقدموا القرآن أولا ثم السنة ثم الإجماع ثم الرأي والاجتهاد وكان بعضهم يميل إلى العمل بالقياس الضيق بإلحاق الأمور غير المنصوص على حكمها بالمنصوص عليه وبعضهم مال إلى العمل بالمصلحة المتّفقة مع مقاصد التشريع، وذلك إن لم يكن في المسألة نص على حكمها وكان التابعون يأخذون بآراء الصحابة ويقدمونها على العمل برأيهم.

بل إن النقول دلت على أنهم زادوا على الصحابة في استنباط القواعد والأدلة والضوابط من خلال اجتهادهم في كثير من المستجدات التي طرأت في عصرهم، وهذا شأن المتأخر فإنه يضيف على من تقدمه باجتهاده بناء على ما يطرأ من وقائع وحوادث تستدعي استنباط ما يلائمها من حكم وسنده.

وعلى الرغم من معرفة التابعين بكثير من قواعد أصول الفقه وما زادوه منها من خلال اجتهادهم إلا أن قواعد أصول الفقه لم تبلغ حدّ النضج، ولم تبلغ من الكمال من حيث هيأتها وعددها حداً تصير به علماً قائماً بذاته.

ب–ظهرت في عهد التابعين مدرستان:

الأولى: مدرسة أهل الحديث بالحجاز، ويغلب على منهجها الأخذ بالحديث الذي ثبت عندهم والوقوف عنده، وقلّت حاجتهم إلى الاجتهاد بالرأي.

الثانية: مدرسة أهل الرأي في العراق، ويغلب على اجتهاد هذه المدرسة العمل بالرأي وكثرة القياس والبحث عن العلل والمعاني، إذ لم تكن الأحاديث منتشرة كما عند فقهاء المدينة، فضلاً عن ظهور الوضّاعين الذين يضعون الحديث على النبي ﷺ .

٤–أصول الفقه في عهد أتباع التابعين والأئمة الأربعة والأئمة المجتهدين:

أ–تبلور علم أصول الفقه في عهد أئمة المذاهب ابتداءً من عصر **الإمام أبي حنيفة** رحمه الله المتوفى عام ١٥٠ هـ، حيث **كان لأئمة المذاهب** قواعد في الاستدلال وأصول يعتمدونها في استنباط الأحكام الشرعيةِ من أدلتها، وما تزال هذه الأصول والقواعد منقولةٌ عنهم متميزةٌ فيهم تميز كل مذهب عن غيره، ولا تزال آثارها واضحةً في الاجتهادات المنقولة عن أولئك الأئمة الأعلام.

فالإمام أبو حنيفة ورد عنه بعض المناهج المحددة لاستنباط الأحكام، وكذلك أشار الإمام مالك إلى بعض قواعد علم أصول الفقه، كما ألف الإمام أحمد بعض المصنفات التي أبان فيها عن منهجه في الاستدلال، مثل: (كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم) وكتاب (الناسخ والمنسوخ) وكتاب (العلل).

بل إن تلاميذ الإمام الواحد قد يختلفون معه في بعض المسائل، ويختلفون فيما بينهم أيضاً كاختلاف أبي حنيفة مع صاحبيه (القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن) وبين هؤلاء وزفر، وفي هذا دليل على استدلال كل منهم لرأيه بقاعدة أصولية.

ب– كذلك ظهرت في هذه المرحلة كثير من المصطلحات الأصولية، مثل: القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، ومصطلح عمل أهل المدينة ونحو ذلك من المصطلحات التي بحثها وقررها الأصوليون بعد ذلك في مؤلفاتهم.

ج–وفي هذه المرحلة بدأ تدوين علم أصول الفقه بنحو متكامل على يد الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) وفق ما وضحناه سابقا، حتى صار اسم أصول الفقه مقروناً باسم الشافعي، كما ارتبط اسم المنطق بأرسطو، وعلم النحو بسيبويه، وعلم العروض بالخليل بن أحمد الفراهيدي.

والواقع أنه لم يبتدع قواعد أصول الفقه كما وضحنا في مقدمة الدرس ولكن كان له السبق في جمع شتات هذه القواعد وتدوينها في سفر مترابط الأجزاء.

28/0

سبب تأليف كتاب (الرسالة): أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي من خراسان أرسل إلى الإمام الشافعي يطلب منه أن يكتب له كتاباً فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجية الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب الرسالة، وقد كتبه عن الإمام الشافعي تلميذه الربيع المرادي إملاءً من الإمام الشافعي.

ويجدر التنبيه هنا أن الإمام الشافعي لم يسمّ الرسالة بهذا الاسم، وإنما كان يقول عنه:(كتابي) أو (كتابنا)، ولكن غلبت تسمية (الرسالة) فيما بعد بسبب إرساله كتابه لعبد الرحمن بن مهدي بناء على طلبه، وقد أعجب ابن مهدي بالرسالة إعجابا شديداً وكان بعد ذلك يكثر من الدعاء للشافعي وكان يقول لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني لأنني رأيت كلام رجل عاقلٍ فصيحٍ ناصح فإني لأكثر الدعاء له.

موضوعات الكتاب: بحث الشافعي في كتابه هذا مصادر التشريع فأوضح البيان في القرآن وأبان حجية السنة ومنزلتها من القرآن حتى لقب بأنه ناصر السنةِ وإمام المحدثين وتحدث عن الناسخ والمنسوخ وعلل الأحاديث وأثبت حجية خبر الواحد، ثم أفاض لكلام عن الإجماع والقياس والاستحسان وما يجوز الاختلاف فيه ومالا يجوز، فضبط أصول الخلاف ووضع قواعد الاستنباط وأنار الطريق لمن بعده من العلماء لتأصيل مباحث هذا العلم وقواعده ومناهجه وتبيان طرق الاجتهاد والاستنباط، وكان في هذا الرائد الأول في تحديد المفاهيم الأصولية وضبطها وإبرازها للعلماء.

منهج الإمام الشافعي في الرسالة: اتبع الإمام الشافعي في منهجه أمرين إجمالاً:

الأول: تحرير القواعد الأصولية ولإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، وإيضاح منهجه في الاستدلال، وتأييده بالشواهد من اللغة العربية.

الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح، والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها مع مناقشة المخالفين ونقض حججهم.

٥–أصول الفقه بعد عصر الأئمة المجتهدين وقبل بروز مناهج التأليف في أصول الفقه.

قسمت المؤلفات في أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رحمه الله وقبل مرحلة تطور هذا العلم وظهور مناهج التأليف فيه إلى ثلاثة أقسام:

الأول: مؤلفات في موضوعات أصولية خاصة، وتتميز في الغالب بالاختصار، ومن أمثلتها:

-كتاب خبر الواحد، وكتاب إثبات القياس وكتاب اجتهاد الرأي وكلها ألفها عيسى بن أبان الحنفي (ت٢٢٠هـ).

-كتاب إبطال التقليد، وكتاب إبطال القياس، وكتاب خبر الواحد، وكتاب الخصوص والعموم لأبي سليمان داود الظاهري (ت٢٧٠هـ).

-كتاب الخصوص والعموم، لأبي إسحاق إبراهيم المروزي الشافعي (ت٣٤٠هـ).

الثاني: مؤلفات جامعة لمختلف موضوعات أصول الفقه، ومن أمثلته:

-كتاب اللمع لأبي الفرج عمر بن محمد البغدادي المالكي (ت٣٣١هـ).

-مآخذ الشرائع، لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي (ت٣٣٣هـ).

-الجامع في أصول الفقه، لأبي بكر محمد بن عبد الله البردعي المعتزلي (ت٣٤٠هـ).

-الإشراف على أصول الفقه، لأبي حامد أحمد بن عامر البصري الشافعي(ت٣٦٢هـ).

الثالث: شروح كتاب الرسالة للإمام الشافعي، حيث أوردت كتب التراجم عدداً من شروح الرسالة لم يصل إلينا شيء منها، ومن أمثلتها:

-شرح الرسالة لأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي (ت٣٣٠هـ)

-شرح الرسالة، لمحمد بن علي بن إسماعيل المشهور بـ:القفال الكبير الشاشي (ت٣٦٥هـ).

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

مناهج التأليف في أصول الفقه

عنوان الوحدة الرئيسة : مقدمة أصول الفقه

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	**١- أن يذكر مناهج التأليف في أصول الفقه**
	٢-أن يوضح خصائص كل منهج وعيوبه
	٣-أن يمثل للكتب المؤلفة في كل منهج
المهارات	**١- أن يستنبط مناهج العلماء في التأليف من خلال كتبهم**
	٢-أن يستخرج سمات كل منهج وعيوبه من كتبه المؤلفة فيه
	٣-أن يطبق قواعد مناهج التأليف على مسائل فقهية متنوعة

المقدمة

تنوعت مناهج العلماء في التأليف في أصول الفقه بعد عصر الإمام الشافعي رحمه الله وفق ما ذكره المؤرخون إلى ثلاث طرق أو مناهج:

أولاً: منهج المتكلمين أو طريقة الشافعية.

ثانياً: منهج الحنفية أو ما يسمى بطريقة الفقهاء.

ثالثاً: منهج المتأخرين أو الجمع بين الطريقتين.

محتوى المادة العلمية

أولاً: منهج المتكلمين أو طريقة الشافعية:

التعريف بها: تقوم هذه الطريقة على تقرير قواعد أصول الفقه المأخوذة من الأدلة النصية النقلية واللغوية والكلامية والعقلية وتحقيقها تحقيقا نظريا تجريدياً من غير نظر إلى الفروع الفقهية، والعناية بالاستدلال على الآراء الأصولية بالأدلة النقلية والبراهين العقلية معتمدين في ذلك على منهج الجدل.

أسماؤها:

١-طريقة المتكلمين، وسميت بذلك لأن المؤلفين فيها نهجوا نهج علماء الكلام في البحث والتصنيف من حيث العناية بتقرير القواعد الأصولية بناء على الأدلة وعدم الإكثار من الفروع.

٢-طريقة الشافعية، وقيل في سبب تسميتها بطريقة الشافعية أن أغلب الذين دونوا في أصول الفقه من علماء الشافعية.

٣-طريقة الجمهور، وسميت بذلك لأن الجمهور من علماء المالكية والشافعية والحنابلة قد ألفوا في أصول الفقه على هذه الطريقة.

خصائص طريقة المتكلمين:

١) إثبات القواعد الأصولية بالأدلة العقلية والنقلية دون التفات إلى موافقة فروع المذهب أو مخالفتها له.

٢) عنايتها بالاستدلال العقلي المجرد، وإقامة البراهين العقلية.

٣) أنها لا تتعصب لمذهب فقهي معين؛ إذ لا يلتزم أصحابها بالمذهب فيما يتوصلون له من قواعد.

٤) تجريد القواعد الأصولية عند تقريرها عن الفقه، ولا تذكر الفروع الفقهية إلا لمجرد التوضيح والتمثيل.

عيوب طريقة المتكلمين:

- لا تهتم بخدمة المذهب الفقهي، بخلاف طريقة الحنفية والفقهاء.
- هناك تقصير في جانب الأمثلة والتطبيقات، إذ لا توجد في هذه الكتب أمثلة أو فروع فقهية إلا على سبيل الإيضاح فقط.
- عدم التنويع والتجديد في الأمثلة.
- الإكثار من الجدل والخيال والفروض والاحتمالات، مما يتسبب في صعوبة فهم هذه الكتب.
- في هذه الكتب ذكرت مسائل لا حاجة لها، كالمباحث الكلامية والإسهاب في المقدمات اللغوية.

أبرز المؤلفات على طريقة المتكلمين:

- ذكر ابن خلدون أن أصل هذه الطريقة وأبرز المؤلفات فيها:
  - العمد للقاضي عبد الجبار، من علماء المعتزلة.
  - المعتمد لأبي الحسين البصري، من علماء المعتزلة.

- البرهان لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني الشافعي ت ٤٧٨هـ.
- المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت٥٠٥هـ.

● ثم صنفت عدد من المؤلفات الأصولية على منهج المتكلمين تأثرت بهذه الكتب منها:

- كتاب المحصول لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ت ٦٠٦هـ؛ إذ لخص فيه كتاب المعتمد والمستصفى والبرهان وزاد عليها.

■ من أشهر شروحه كتاب نفائس الأصول لشهاب الدين القرافي ت٦٨٥هـ، وك

■ ومن شروحه: شرح المحصول، لشمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني(ت٦٨٨هـ).

■ ومن أهم مختصراته: الحاصل لتاج الدين محمد بن الحسن الأرموي (ت٦٥٦هـ)، ومختصر "الحاصل" اختصره القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي ت٦٨٥هـ في كتابه المشهور:"منهاج الوصول إلى علم الأصول" الذي قامت عليه شروح كثيرة، أهمها:"نهاية السول في شرح منهاج الوصول" لجمال الدين الإسنوي (ت٧٧٢هـ).

■ ومن مختصرات المحصول للرازي: كتاب "المحصول" لسراج الدين الأرموي (ت٦٨٢هـ).

■ ومن مختصراته: "تنقيح الفصول" لشهاب الدين القرافي، ثم شرح المؤلف مختصره في "شرح تنقيح الفصول" في مجلد لطيف.

- كتاب الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن علي الآمدي ت ٦٣١هـ، حيث جمع مؤلفه فيه ما في الكتب الأربعة المذكورة سابقاً (وهي: العهد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد للبصري، والبرهان للجويني، والمستصفى للغزالي) ولكتاب الإحكام مختصرات منها:

■ منتهى السول في علم الأصول للآمدي نفسه.

■ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل أو المختصر الكبير لابن الحاجب، ثم اختصر ابن الحاجب مختصره هذا في كتاب سماه:"مختصر المنتهى" وهو الأشهر حيث تداوله العلماء وشروحه، ومن شروحه:

● بيان المختصر لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت ٧٤٩هـ، وهو شرح لمختصر ابن الحاجب.

● شرح عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ت ٧٥٦هـ على مختصر ابن الحاجب.

ثانيا: منهج الفقهاء أو طريقه الحنفية:

هذه الطريقة تقوم على استنباط القواعد الأصولية في ضوء الفروع الفقهية التي قررها أئمة المذهب، فجعلوا القاعدة الأصولية منسجمة مع الفرع الفقهي للمذهب، والأصول قائمة على الفروع.

وغالب الذين ألفوا على هذه الطريقة هم من متأخري الحنفية الذين اشتهروا بالحماس لمذهبهم والدفاع عنه والشهادة بسلامة فروعه، واثبات أن له أصولاً سابقه، فحينما لم يجدوا لأئمتهم من علماء المذهب الحنفي قواعد أصولية مدونة كما فعل الإمام الشافعي، وجدوا فروعاً فقهية كثيرة يتخللها بعض القواعد المنثورة، فصارت هذه القواعد أو الأصول أداة للدفاع عن مذهبهم في مقام المناظرة والجدل بينهم وبين أتباع المذاهب الفقهية الأخرى، ثم أصبحت أساساً في استنباط الأحكام الشرعية للوقائع والمسائل الجديدة عند علماء الحنفية.

أسماؤها:

١-طريقة الحنفية، وسميت هذه الطريقة بطريقة الحنفية، لأن أغلب الذين ألفوا عليها هم من علماء المذهب الحنفي.

٢-طريقة الفقهاء؛ وتسمى بطريقة الفقهاء لشدة تعلقها بالفرع الفقهي وإخضاع الأصل أو القاعدة لذلك الفرع.

- خصائص ومميزات هذه الطريقة:

١) العناية بالمذهب من خلال إثبات قواعد المذهب وتقريرها على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمة المذهب

٢) قاربت هذه الطريقة بين الأصول والفقه ومزجت بينهما بأسلوب مفيد، فلم تَذكر قواعد الأصول بصورة مجردة بل هي مطبقة على فروع عندهم .

٣) خدمت هذه الطريقة الفقه على نحو جلي في مجال التأليف في باب الخلاف والتخريج.

٤) كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية؛ لأنها في الحقيقة هي الأصول التي أقيمت عليها تلك القواعد.

٥)الابتعاد عن الخوض في القضايا الكلامية؛ لبعدها عن الفقه.

٦) الاهتمام بدقة تقسيم الأبواب والمباحث الأصولية في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة.

عيوب هذه الطريقة:

- اقتصارهم في بناء القواعد الأصولية على الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب، دون الأدلة العقلية والنقلية.
- الانتصار لمذهب معين، حيث إن هذه القواعد مبنية على الفروع المذهبية.
- التزامهم بالمذهب فيما يتوصلون إليه من قواعد؛ نتيجة لكون هذه القواعد مبنية على فروع المذهبوليست مبنية على الأدلة والبراهين المجردة عن فروع مذهب معين.

أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:

أهم الكتب أو المؤلفات التي ألفت على هذا المنهج أو على هذه الطريقة:

- (**الفصول في الأصول** المعروف بـــ "**أصول الجصاص**") وهو لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (ت٣٧٠هـــ)، وإليه انتهت رئاسة الحنفية، وكتابه أول كتاب في أصول فقه الحنفية متكامل متسق مترابط، وقد اعتمد عليه علماء الحنفيةالذين جاؤا بعده، وقد جعله مؤلفه مقدمة لكتابه "أحكام القرآن".
- كتاب (تقويم الأدلة) **لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي (ت٤٣٠هـــ)** وله أيضاً كتاب آخر في هذا العلم وهو كتاب (تأسيس النظر).
- (أصول البزدوي) **لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت٤٨٢هـــ)، واسمه:"كنز الوصول إلى معرفة الأصول"** وقد شرحه **عبدالعزيز البخاري (ت٧٣٠هـــ)** شرحاً وافياً في كتابه (كشف الأسرار على أصول البزدوي) وهو من الكتب المهمة والمفيدة في طريقة الحنفية.
- أصول السرخسي، لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت٤٩٠هـ)
- كتاب (المنار) أو "منار الأنوار" **للحافظ أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت٧١٠هـــ)، وهو من الكتب الموجزة على طريقة الفقهاء الحنفية، التي لاقت رواجاً كبيراً لدى علماء الحنفية الذين شرحوه ووضعوا عليه الحواشي، ومن أهم شروحه:** شرح (كشف الأسرار شرح المنار) للمؤلف نفسه، ومن شروحه أيضاً: (شرح المنار في أصول الفقه) للشيخ عبداللطيف بن عبد العزيز بن ملك الحنفي (ت٨٨٥هـــ).، ومن أهم الحواشي على كتاب المنار وعلى شرح لابن ملك (حاشية الرهاوي) شرف الدين يحيى الرهاوي (توفي بعد سنة ٩٤٢هـ).

هناك طريقة رابعة تخريج الفروع على الأصول

ثالثا:طريقة المتأخرين وتسمى طريقة الجمع بين منهجي الشافعية والحنفية:

هذه الطريقة ظهرت في القرن السابع الهجري في عصر التقليد وتعد مدرسة فريدةً في التأليف في علم أصول الفقه، وتقوم هذه الطريقة على الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، فتقوم على تحقيق القواعد الأصـــولية وإثباتها بالأدلة ثم تطبيقها على الفروع الفقهية، فهي جمعت بين طريقة المتكلمين في تقرير الأدلة وإثباتها بالأدلة العقلية والنقلية وأيضًـــا طريقة الفقهاء في الإكثار من الفروع الفقهية وبنائها والتعصب للمذهب.

وغالب من ألف على هذه الطريقة علماء الحنفية وبعض علماء الشافعية.

أسماؤها:

١-طريقة المتأخرين: سميت هذه الطريقة بطريقة المتأخرين، لأنها ظهرت في وقت متأخر بعد اســـتقرار التأليف في علم أصول الفقه.

٢-طريقة الجمع بين الطريقتين، وسميت بذلك لكونها جمعت بين طريقة المتكلمين في تقرير الأدلة وإثباتها بالأدلة العقلية والنقلية وأيضًا طريقة الفقهاء في الإكثار من الفروع الفقهية.

وانتُقد هذا الاسم

خصائص طريقة الجمع بين الطريقتين:

- إقامة القواعد الأصولية على الأدلة النقلية والفروع الفقهية؛ فهي جمعت بين إقامة القواعد الأصولية على الأدلة النقلية والفروع الفقهية؛ وبذلك جمعت بين فائدتين: فائدة ذكر الأدلة، وفائدة خدمة الفقه بذكر فروعه.
- تمتاز بالاختصار في العبارة.
- صلاحية الكتب التي كتبت على هذه الطريقة لأن تكون أنموذجًا لأصول الفقه المقارن، مع عيب الالتزام المذهبي فيها.

عيوب طريقة الجمع بين الطريقتين:

- لأنها جمعت بين طريقتين فجمعت بعض عيوب طريقة المتكلمين وبعض عيوب طريقة الفقهاء.
- ذكر مسائل لا تدعوا إليها الحاجة؛ إما لكونها من علوم أخرى أو أنها مسائل منطقية جدلية أو مقدمات لغوية.
- الأمثلة مكررة ولا يوجد تنويع فيها؛ نفس الأمثلة التي نذكرها في الطريقتان السابقتان نذكرها هنا ولا يوجد فيها خدمة للقضايا المستجدة، فهي أمثلة تقليدية يرثها الآخر عن الأول ولم تتناول ما جَدَّ من القضايا رغم أنها طريقة متأخرة لكنها تأثرت بما قبلها.
- التزام معظم من كتب عليها بالمذهب فيما يرجحه من قواعد أصولية وجزئيات فقهية.
- الاختصار المخل؛ هناك كتب في هذه الطريقة فيها اختصار مخل جدًا وصل إلى عد الإلغاز والإعجاز لذلك هذه الكتب عليها الكثير من الشروح بسبب أنها اختصرت اختصارًا مخل يعجز من خلاله فهم المسائل.

– ومن أهم الكتب والمؤلفات على هذه الطريقة منها:

- **كتاب التحرير في أصول الفقه لكمال الدين ابن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام**، ومن شروحاته
  - شرح شمس الدين ابن أمير الحاج في كتابه **التقرير والتحبير في شرح التحرير**.
  - شرحه محمد أمير بادشاه في كتابه **تيسير التحرير**؛ أخذ من شروح ابن الحاجب وبالغ في الإيجاز.
- **مسلم الثبوت لمحب الله بن عبدالشكور الهندي البهاري**، وهو من أدق المؤلفات التي ألفت على هذه الطريقة، ومن أحسن شروحه شرحه محمد بن نظام الدين الأنصاري واسمه: (**فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت**).
- **كتاب تنقيح الأصول وشرحه التوضيح في حل غوامض التنقيح** لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ت٧٤٧هـ؛ وبعد الانتهاء منه رأى مؤلفه أن كتاب التنقيح أوجز فيه إيجازًا وصل فيه حد الإغلاق فشرحه بعد ذلك في التوضيح، جمع فيه مؤلفه بين كتابين: المحصول للرازي وكتاب أصول البزوي الحنفي وكتاب ابن الحاجب المالكي.

وهناك شرح آخر للتنقيح وهو أشهر شروحه، وهو كتاب **التلويح إلى كشف حقائق التنقيح** لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت ٧٩٢هـ .

- كتاب **بديع النظام** لمظفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتي؛ جمع بين كتابي البزدوي (طريقة الفقهاء) والإحكام للآمدي

(طريقة المتكلمين)، وهو مفهوم العبارة بعكس التنقيح.

- كتاب **جمع الجوامع لابن السبكي**؛ وهو من علماء الشافعية، جمعه مما يقارب مئة مصنف ووضعه في كتابه، وهو عبارة عن جمع للأقاويل المختلفة، وأخلاه من الاستدلال، فهو مختصر جدًا؛ لذلك قامت عليه شروح كثيرة جدًا وهو من أكثر الكتب التي قامت عليها الشروحات بالإضافة لكتاب ابن الحاجب، ومن أهم شروحه:

-تشنيف المسامع بجمع الجوامع لمحمد بن عبد الله الزركشي (ت٧٩٤هـ)

-الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لأحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت٨٢٦هـ).

-البدر الطالع شرح جمع الجوامع المعروف بـ"شرح المحلي" لمحمد بن أحمد المحلي (ت٨٦٤هـ).

تنبيهات:

التنبيه الأول: أن حصر المناهج أو الطرق في هذه الثلاث حصراً غير دقيق رغم أن المصنفين في مناهج التصنيف في هذا العلم قد درجوا على ذكر هذه الطرق الثلاثة، والسبب فيما يظهر في حصرهم هذا أنهم اعتمدوا على مقولة لابن خلدون الذي يعد أول من ذكر هذه المناهج الثلاث بناء على نظره لمؤلفات مشتهرة في فترة زمنية محددة في القرن الرابع والخامس الهجري، وتناقلوها عنه دون مناقشـــته، وإلا في الحقيقة فإننا عندما نتأمل التأليف في علم أصـــول الفقه نجد هناك طرقا أخرى للتأليف، يمكن أن نذكر منها طريقتين أخريين:

١) **طريقة بناء الفروع على الأصول أو تخريج الفروع على الأصول:**

فهذه الطريقة تعنى بذكر القاعدة الأصولية ثم ذكر ما يتفرع عليها من المسائل الفقهية.

ومن أبرز المؤلفات على هذه الطريقة كتاب (تخريج الفروع على الأصـــول) **لشـــهاب الدين للزنجاني** وهو من علماء الشـافعية، ومن المؤلفات أيضـا كتاب (مفتاح الوصـول إلى بناء الفروع على الأصـول) **للشـريف التلمسـاني** وهو من علماء المالكية تعرَّضَ فيه للقواعد الأصـــولية التي وقع فيها الخلاف وبيَّن أثرها في المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشـافعي، و كتاب (التمهيد في تخريج الفروع على الأصـول) **لجمال الدين الأسـنوي** وهو من علماء الشـافعية، و (كتاب القواعد والفوائد الأصولية) **لعلاء الدين ابن اللحام الحنبلي**.

فهذه مؤلفات من مختلف المذاهب ألفت على هذه الطريقة التي عدها بعض المحققين طريقة أخرى من طرق التأليف في علم أصول الفقه.

٢) **طريقة المنهج الاستقرائي:**

وهذه تبناها **الإمام الشاطبي**-رحمه الله- من علماء المالكية في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة) حيث أنه ركز على معرفة كليات الشريعة ومقاصدها بناءً على النظر للاستنباط الاجتهادي لمعرفة كليات الشريعة ومقاصدها وأسرار التكليف، ثم التوصل إلى هذه الكليات ومعرفة المقاصد من خلال الاستقراء لأحكام الشريعة وجزئياتها مع الاستدلال بالأصول النقلية وأطراف من القضايا العقلية، وهاتان طريقتان أخريان يمكن أضافتهما للمناهج السابقة التي ذكر أنها مناهج التأليف في علم أصول الفقه.

التنبيه الثاني: أن إدخال كثير من المصنفات الأصولية تحت طريقة المتكلمين غير دقيق؛ إذ لا يصدق كل ما ذكر في هذا المنهج على بعض المؤلفات، مثل: الرسالة للإمام الشافعي، واللمع للشيرازي، وقواطع الأدلة للسمعاني، ومقدمة عيون الأدلة للقصار، فهذه المؤلفات ليس فيها أثر واضح لعلم الكلام ولا لطريقة المتكلمين .

التنبيه الثالث: أن إطلاق طريقة الحنفية الفقهاء على مصنفات الحنفية في أصول الفقه غير دقيق؛ إذ إن هناك عدد من مؤلفات الحنفية هي أقرب لطريقة المنكلمين مثل: ميزان الأصول للسمرقندي.

التنبيه الرابع: في تسمية كل من عدا الحنفية من المالكية والشافعية والحنابلة بالمتكلمين فيه نظر، إذ إن علم الكلام الذي ينسب إليه المتكلمون علم مذموم عند السلف، وهو شعار لمن ترك الاستدلال بالكتاب والسنة ومال إلى أقوال الفلاسفة وقواعد المنطقيين.

اسم المقرر : **رمز المقرر :**

عنوان الدرس :

أصول الاستدلال في المذاهب الأربعة إجمالاً

عنوان الوحدة الرئيسة : مقدمة في أصول الفقه

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	**١-أن يقارن بين أصول الاستدلال في المذاهب الأربعة.** **٢. أن يعدد أهم مصادر التشريع المعتمدة في كل مذهب.** **٣. أن يذكر أمثلة على استخدام أصول الاستدلال في كل مذهب من المذاهب الأربعة** **٤-أن يعدد أهم المؤلفات المعاصرة في أصول الفقه.**
المهارات	**١-أن يستخرج الأحكام الشرعية من أصول الاستدلال عند المذاهب الأربعة** **٢. أن يُطبق الطالب منهج أحد المذاهب الأربعة في استنباط حكم مسألة فقهية جديدة.** **٣. أن يُحلل الطالب مسائل فقهية بناءً على أصول الاستدلال لكل مذهب**

- المقدمة

معرفة أصول الاستدلال في المذاهب الأربعة أساس مهم لفهم قواعد أصول الفقه وتطورها في المدارس الفقهية. وفيما يلي بيان لأصول الاستدلال في كل مذهب.

محتوى المادة العلمية

أصول الاستنباط في المذاهب الأربعة:

أصول الاستنباط متفق عليها بين المذاهب الأربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وقد اشتهر كل مذهب بأصول أخرى، فهم إما قد تفردوا بالعمل بها عن غيرهم، أو أنهم أكثر عملا بها من غيرهم من المذاهب الأخرى، وقلّ أن ينفرد أحد الأئمة بأصل إلا و يوافقه آخر في بعض صور هذا الأصل وحالاته.

وفيما يلي تفاصيل أصول الاستنباط في المذاهب الأربعة.

أولا: أصول المذهب الحنفي:

تمهيد:

ينسب المذهب الحنفي إلى الإمام أبو حنيفة، وفيما يأتي ترجمة مختصرة لإمام المذهب:

هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، وُلد عام ٨٠هـ في الكوفة.

نشأته: بدأ حياته بالتجارة، ثم انصرف إلى طلب العلم، خاصة علم الفقه والحديث، والتقى بكبار التابعين وأخذ العلم عنهم.

- **أشهر شيوخه:** عطاء بن أبي رباح، وحمّاد بن أبي سليمان، فقيه الكوفة، الذي لازمه أبو حنيفة قرابة ١٨ عامًا.
- **أشهر تلاميذه:** أبو يوسف القاضي وهو أول قاضي قضاة في الدولة العباسية وأحد أئمة المذهب، ومحمد بن الحسن الشيباني وهو مدوّن المذهب الحنفي وجامع أصوله، وزفر بن الهذيل وقد كان بارعا في القياس والتفريع.
- **وفاته:** تُوفي عام ١٥٠هـ في بغداد.

وأما أصول المذهب فهي على النحو الآتي:

الأصل الأول: الكتاب، وهو المصدر الأول للتشريع عند الحنفية.

الأصل الثاني: السنة، ويأخذون منه بالمتواتر والمشهور، وأما الآحاد فيأخذون به بشروطه، ومنها: ألا يكون فيما تعم به البلوى، ومنها فقه الراوي وخاصة إذا خالف القياس، وألا يخالف الراوي ما رواه.

الأصل الثالث: إجماع الصحابة.

الأصل الرابع: قول الصحابي.

الأصل الخامس: القياس.

الأصل السادس: الاستحسان، وقد توسع الحنفية في الأخذ به أكثر من غيرهم، ويدرجون تحته المصلحة المرسلة، ويقصدون بالاستحسان العدول عن القياس الظاهر لدليل أقوى، ومثاله: جواز عقد الإجارة بناءً على الاستحسان رغم كونه يخالف قياس البيع.

الأصل السابع: العرف بشروطه.

ومن أشهر كتب الحنفية في علم أصول الفقه:

١) الفصول في الأصول المعروف بـ "أصول الجصاص" لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (ت٣٧٠هـ).

٢) كتاب (تقويم الأدلة) لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي (ت٤٣٠هـ).

٣) أصول البزدوي لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت٤٨٢هـ)، واسمه:"كنز الوصول إلى معرفة الأصول".

٤) أصول السرخسي، لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت٤٩٠هـ).

٥) كتاب (المنار) أو "منار الأنوار" للحافظ أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت٧١٠هـ)، وشرحه:"كشف الأسرار" للمؤلف نفسه.

٦) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت٧٣٠هـ) .

٧) تنقيح الأصول وشرحه التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ت٧٤٧هـ.

٨) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت ٧٩٢هـ .

٩) شرح المنار في أصول الفقه للشيخ عبداللطيف بن عبد العزيز بن ملك الحنفي (ت٨٨٥هـ).

١٠) فصول البدائع في أصول الشرائع، لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري ت ٨٣٤هـ.

إمام المذهب:

ثانياً: أصول المذهب المالكي:

تمهيد:

ينسب المذهب المالكي إلى الإمام مالك، وفيما يأتي ترجمة مختصرة لإمام المذهب:

نسبه: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري، وُلد عام ٩٣هـ في المدينة المنورة.

•**نشأته العلمية:** نشأ في بيئة علمية في المدينة المنورة، وبدأ طلب العلم صغيرًا، حتى أصبح إمام دار الهجرة، وحاز الإمامة في الفقه والحديث

• **شيوخه:** نافع مولى ابن عمر، ومحمد بن شهاب الزهري، وربيعة بن عبد الرحمن المعروف ب: ربيعة الرأي، فقيه أهل المدينة.

• **تلاميذه:** الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وعبد الله بن وهب، وأسد بن الفرات.

- **مؤلفاته:** ألف "الموطأ"، وهو من أعظم كتب الحديث والفقه.
- **وفاته:** تُوفي عام ١٧٩هـ في المدينة المنورة ودُفن في البقيع.

وأما أصول المذهب فهي على النحو الآتي:

الأصل الأول: الكتاب، نصه، وظاهره، ودليله، وتنبيهه.

الأصل الثاني: السنة، نصها، وظاهرها، ودليلها، وتنبيهها، وهم يقبلون خبر الواحد ولا يشترطون الشهرة فيما تعم به البلوى ويوافقهم على ذلك بقية المذاهب عدا الحنفية، إلا أنهم يشترطون عدم مخالفة خبر الواحد لعمل أهل المدينة.

الأصل الثالث: الإجماع

الأصل الرابع: القياس.

الأصل الخامس: عمل أهل المدينة، وهو من الأصول التي انفرد بها الإمام مالك، ويقصد به: اتفاق الصحابة وتابعيهم من أهل المدينة فيما كان سبيله النقل، كاتفاقهم على صفة الأذان ونقلهم لمقدار الصاع والمد.

الأصل السادس: قول الصحابي إذا صح سنده ولم يخالف الحديث المرفوع

الأصل السابع: الاستحسان، وقد قالوا به في مسائل كثيرة، مثل: تضمين الصَّنّاع، إلا أن المالكية لم يتوسعوا فيه كتوسع الحنفية.

الأصل الثامن: سد الذرائع.

الأصل التاسع: مراعاة الخلاف

الأصل العاشر: الاستصحاب.

الأصل الحادي عشر: شرع من قبلنا.

الأصل الثاني عشر: المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص خاص، ولكن ترجع إلى حفظ مقصد شرعي.

ومن أشهر كتب المالكية في أصول الفقه:

١) التقريب والإرشاد، لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت ٤٠٣هـ

٢) إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ت٤٧٤هـ.

٣) المحصول في أصول الفقه، لأبي بكر ابن العربي المعافري ت ٥٤٣هـ.

٤) مختصر المنتهى المعروف بـ"مختصر ابن الحاجب" لعثمان بن عمر بن الحاجب ت ٦٤٦هـ.

٥) شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت ٦٨٤هـ.

٦) نفائس الأصول شرح المحصول، لشهاب الدين القرافي.

٧) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني ت ٧٧١هـ.

٨) تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول؛ لشرف الدين يحيى بن موسى الرهوني ت ٧٧٣هـ.

٩) الموافقات، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت ٧٩٠هـ.

١٠) نشر البنود على نظم مراقي السعود، لسيدي الحاج عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ت١٢٠٣هـ

ثالثا: أصول المذهب الشافعي:

تمهيد:

ينسب المذهب الشافعي إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وفيما يأتي ترجمة مختصرة لإمام المذهب:

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي.

.**مولده:** وُلد عام ١٥٠هـ في غزة بفلسطين.

•**نشأته العلمية:** نشأ يتيمًا في مكة، حفظ القرآن صغيرًا، وطلب العلم في مكة، ثم المدينة عند الإمام مالك، ثم في العراق ومصر، جامعًا بين مدرستي الحديث والرأي.

•**شيوخه:** الإمام مالك بن أنس، ومحمد بن الحسن الشيباني، سفيان بن عيينة وغيرهم.

•**ومن أشهر تلاميذه:** الربيع بن سليمان المرادي، وإسماعيل بن يحيى المزني، وأبو يعقوب البويطي.

•**أشهر مؤلفاته:** "الرسالة"، وهو أول كتاب في علم أصول الفقه كما سبق، وكتاب "الأم" وضمنه آراءه في مذهبه الجديد بمصر.

•**وفاته:** تُوفي عام ٢٠٤هـ في مصر ودُفن في القاهرة.

وأما أصول المذهب فهي على النحو الآتي:

الأصل الأول: الكتاب

الأصل الثاني: السنة، ومنها: خبر الواحد إذ يقولون بالعمل بخبر الواحد الصحيح المتصل، ولا يحتج الشافعي بالمرسل إلا بشروطه ومنها أن يكون الإرسال من كبار التابعين كسعيد بن المسيب

الأصل الثالث: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.

الأصل الرابع: قول الصحابي إذا لم يعارضه نص من كتاب أو سنة أو إجماع، وهو مقدم على القياس في المذهب.

الأصل الخامس: القياس، ويدرجون تحته: المصلحة المرسلة، وإعمالهم لها أقل من إعمال المالكية.

وقد ترك الشافعي الاستحسان وأنكره، وقال:" من استحسن فقد شرّع"، وألّف فيه كتاب إبطال الاستحسان، كما أنه أنكر الاحتجاج بعمل المدينة وأطال في كتابه "الأم" في ردّه.

ومن أشهر كتب الشافعية في أصول الفقه:

١) اللمع وشرحه:"شرح اللمع" لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت ٤٧٦هـ.
٢) البرهان لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني الشافعي ت ٤٧٨هـ.
٣) المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت٥٠٥هـ.
٤) كتاب المحصول لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ت ٦٠٦هـ.
٥) الإحكام في أصول الأحكام، أبي الحسن علي بن أبي محمد الآمدي ت ٦٣١هـ.
٦) منهاج الوصول، لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ت ٦٨٥هـ.
٧) نهاية السول في شرح منهاج الوصول" لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت٧٧٢هـ).
٨) جمع الجوامع، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت ٧٧١هـ
٩) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لأحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت٨٢٦هـ).
١٠) البدر الطالع شرح جمع الجوامع المعروف بـ"شرح المحلي" لمحمد بن أحمد المحلي (ت٨٦٤هـ).

رابعا: أصول المذهب الحنبلي:

تمهيد:

ينسب المذهب الحنبلي إلى الإمام أحمد، وفيما يأتي ترجمة مختصرة لإمام المذهب:

اسم المقرر : **رمز المقرر :**

نسبه: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني الذهلي.

•**مولده:** وُلد عام ١٦٤هـ في بغداد.

•**نشأته العلمية:** نشأ يتيمًا في بغداد، وبدأ طلب العلم صغيرًا. رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن، وبرز في الحديث والفقه، حتى صار إماماً، وقد امتحن وأوذي بسبب عدم قوله بخلق القرآن وذلك في زمن المأمون والمعتصم والواثق

•**أشهر شيوخه:** الإمام الشافعي، ووكيع بن الجراح، وعبد الرزاق الصنعاني.

•**تلاميذه:** أبو بكر المروذي, وعبد الله بن أحمد بن حنبل (ابنه)، وأبو داود السجستاني وغيرهم.

•**مؤلفاته:** "مسند الإمام أحمد"، وكتاب "العلل ومعرفة الرجال" و"فضائل الصحابة" وغيرها.

•**وفاته:** تُوفي عام ٢٤١هـ في بغداد ودُفن بها.

هذا المذهب يأخذ بحديث ضعيف الاكن بالشروط

وأما أصول المذهب فهي على النحو الآتي:

الأصل الأول: الكتاب

الأصل الثاني: السنة، وهو من الأصول الكبرى عندهم ولا يقدم المذهب على الكتاب والسنة شيئاً لا رأياً ولا عملاً ولا قياساً ولا قول صحابي ولا عدم العلم بالمخالف "الإجماع" ، بل ويقبلون الحديث المرسل و الضعيف إذا لم يكن له معارض ولم يكن حديثا منكراً أو باطلا ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، والضعيف المقبول في المذهب قسم من الصحيح والحسن.

الأصل الثالث: فتاوى الصحابة، فإذا وجد لأحدهم فتوى لا يعرف لها منهم مخالفاً فيها لم يأخذوا بغيرها، ولا يقدم عليها رأياً ولا عملاً ولا قياساً.

وإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم.

الأصل الرابع: القياس عند الضرورة، بحيث إذا لم يجد حديثاً، ولا قول صحابي، ولا مرسلا قال به، وقد فسر إنكار الإمام أحمد للقياس بالقياس الباطل الصادر من غير أهله أو المخالف للنص، وأما القياس الصحيح فقد دعى إلى الأخذ به.

الأصل الخامس: الاستصحاب.

الأصل السابع: الاستحسان.

الأصل الثامن: سد الذرائع وإبطال الحيل.

وأما أصل "**الإجماع**" فقد اختلف النقل عن الإمام أحمد؛ إذ جاء عن الإمام أحمد ما يفيد ردّه الإجماع وإنكار وقوعه، فقال: "من ادعى الإجماع فقد كذب" كما ورد عنه الاحتجاج بإجماع الصحابة في بعض المسائل، وهذا التعارض الظاهري في الروايات دفع العلماء في تخريج كلام الإمام أحمد فحملوه على محامل، أبرزها:حمله كلامه على الورع، وهذا المحمل يظهر في كلام الإمام أحمد في رده الإجماع، حيث قال: "ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه"، أو حمله على إنكار الإجماع النطقي، أو إجماع عير الصحابة...الخ من الوجوه التي سيتم الكلام عنها عند الكلام عن حجية الإجماع.

ومن أشهر كتب الحنابلة الأصولية:

١) مقدمة كناب الإرشاد إلى سبيل الرشاد وعنوانها:"الأصول التي عليها مدار الفقه" لأبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الحنبلي ت٤٢٨هـ.

٢) العدة في أصول الفقه، للقاضي محمد بن الحسين، المعروف بـ:"أبي يعلى الفراء" ت ٤٥٨هـ.

٣) التمهيد، لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني، المعروف بـ"أبي الخطاب" ت ٥١٠هـ.

٤) الواضح، لأبي الوفاء علي بن عقيل ت ٥١٣هـ

٥) روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت ٦٢٠هـ.

٦) مختصر الروضة المعروف بـ"البلبل"، وشرحه المعروف ب:"شرح مختصر الروضة" لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي ت ٧١٦هـ.

٧) قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ت٧٣٩هـ.

٨) أصول الفقه، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت ٧٦٣هـ

٩) كتاب التحرير المعروف بـــ"تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" وشرحه: التحبير شرح التحرير، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي ت ٨٨٥هـ.

١٠) مختصر التحرير وشرحه "شرح الكوكب المنير" لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المصري ت ٩٧٣هـ.

١١) الذخر الحرير شرح مختصر التحرير، لأحمد بن عبد الله البعلي ت ١١٨٩هـ

خامسا: مؤلفات معاصرة في أصول الفقه

١. علم أصول الفقه، الشيخ عبد الوهاب خلاف (جزء واحد)
٢. مذكرة أصول الفقه، للعلامة محمد الأمين الشنقيطي (مجلد واحد)
٣. الأصول من علم الأصول، العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (مجلد واحد)
٤. أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة (تأصيلا وتدليلا وتفريعا) وليد بن راشد السعيدان (٤ أجزاء).
٥. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، للأستاذ الدكتور محمد حسين الجيزاني. (مجلد واحد)
٦. المهذب في علم أصول الفقه المقارن، للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة (٥ مجلدات)
٧. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة (٨مجلدات)
٨. الجامع لمسائل أصول الفقه، وتطبيقاتها على المذهب الراجح، للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة (مجلد لطيف)
٩. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي (مجلد واحد)
١٠. التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة، مصطفى بن محمد سلامة (مجلد واحد)
١١. تيسير علم أصول الفقه، عبد الله بن يوسف الجديع (مجلد وحد)

5/10/2020.

اسبوع عد

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

مقدمة الحكم الشرعي

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم التكليفي

عدد ساعات الدرس: ٣ ساعات

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على: (يلزم أن تكون مناسبة لنواتج تعلم المقرر)

المعارف	١- أن يعرّف الحكم الشرعي
	٢-أن يذكر أقسام الحكم الشرعي
	٣-أن يبين الخلاف في أقسام الحكم التكليفي
	٤-أن يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي
المهارات	١- أن يميز بين الحكم التكليفي والوضعي في النصوص الشرعية والأمثلة الفقهية
	٢-أن يميز بين أركان الحكم الشرعي في النصوص الشرعية والأمثلة الفقهية

المقدمة

جرت عادة بعض العلماء أن يبدؤوا كلامهم في مسائل أصول الفقه الخاصة بهذا العلم بمسائل الحكم الشرعي فيتعرض لجملة من مسائله و أقسامه وتعريفاته ونحو ذلك ويعد الحكم الشرعي هو الدائرة الثانية التي يدور حولها كلامنا في هذا العلم وفي هذه الحلقة سيكون كلامنا على الحكم الشرعي حقيقته وأقسامه، وفي هذا سنتكلم عن المراد بالحاكم وما يترتب على تحديد من هو الحاكم, ثم نتكلم عن المراد بالحكم الشرعي ويشمل ذلك تعريفه وشرح هذا التعريف ثم نعرض للكلام على أقسام الحكم الشرعي مع تبيين قسمي الحكم الشرعي وتعريف كل قسم وشرح التعريف لكل قسم منها وبيان الفروق بين هذه الأقسام.

محتوى المادة العلمية

- الحُكْم في اللغة:
  - المنع؛ فيقول حَكَمه حَكْمًا إذا منعه، كما قال جرير:

أَبَني حَنيفَةَ أَحكِموا سُفَهاءَكُم ✻ إِنّي أَخافُ عَلَيكُمُ أَن أَغضَبا

- القضاء؛ يقال، حكم له عليه إذا قضى، إذا حكمت على زيدٍ بشيء، فأنك تمنعه من شيء، كظلم فلان، أو منعه من خلاف غير المقضي فيه. الأصل هو المنع، ومعنى القضاء مأخوذ من المنع، فالقضاء يعود إلى المنع لأن فيه منع.
- الإتقان؛ يقال أحكم الشيء إذا أتقنه، وهو أيضًا يعود على معنى المنع.

- الحكم في **الاصطلاح العام** هو إثبات أمرٍ لأمر أو نفيه عنه.
- **أقسامه:** ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام:
  - حكم عقلي: ما استفيدت فيه النسبة عن طريق العقل، كأن تقول: الواحد ليس نصف الأربع.
  - حكم حسي أو عادي: ما استفيدت فيه النسبة عن طريق الحس والعادة، كقول: الشمس مشرقة، والنار محرقة، النار ليست مظلمة.
  - حكم شرعي: ما استفيدت فيه النسبة عن طريق الشرع، وهو المراد في إطلاق الأصوليين، كقول: صيام رمضان واجب، والحج واجب على من استطاعه.
- وأما **الحكم في الشرع**: فمعناه أن الحُكم منسوب إلى الشرع، ومعنى نسبته إلى الشرع إن الحُكم مستفادٌ من أدلة الشرع.

وقد عرف جمهور الأصوليين الحكم بأنه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا.

– **وهناك تعريفٌ ثان اختاره بعض الأصوليين**: وهو تعريف مشى عليه كثير من الفقهاء فقالوا في تعريف الحُكم بأنه: **أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً**، وقد يعبر عنهم بعضهم بقريب من هذا المعنى فيقول الحُكم هو: **مدلول خطاب الشارع**، فيتضح من هذا التعريف الأخير أن الفقهاء جعلوا أثر الخطاب ومدلوله هو الحُكم، ولم يعتبروا الخطاب نفسه حُكما كما فعل جمهور الأصوليين ، فالحُكم عند هؤلاء في قوله تعالى " وأقيموا الصلاة " هو وجوب الصلاة المستفاد من هذا النص الشرعي، أما جمهور الأصوليين فيعتبرون النص نفسه هو الحكم.

التعريف المختار: الذي يترجح في تعريف الحُكم الشرعي هو التعريف الثاني الذي اختاره بعض الأصوليين ومشى عليه كثيرٌ من الفقهاء وهو:

تعريف الحُكم الشرعي بأنه: **أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعا.**

سبب الترجيح:

أ- أن هذا التعريف الأخير ميز الحكم الشرعي عن دليله تمييزاً واضحا، فجعل الحُكم ما ثبت بالخطاب والدليل هو الخطاب نفسه، بخلاف تعريف جمهور الأصوليين الذي دمج بينهما تقريباً بجعل الخطاب الشرعي دليلاً وحكماً في آن واحد.

ب- باختيار هذا التعريف نسلم من كثير من الانتقادات التي وجهت لتعريف الأصوليين للحُكم الشرعي ولا نتكلف الأجوبة

التي اضطر إليها جمهور الأصوليين دفاعاً عن مصطلحهم بما لا يقطع النزاع ولا يؤدي إلى نتيجةٍ سليمة، ومما يؤيد هذا التكلف أن جمهور الأصـــوليين عندما أرادوا تعريف الخطاب الوارد في تعريف الحكم قالوا: إن المراد به ما خوطب به فأطلق المصدر وأريد به اسم المفعول مجازاً، لا لأن الخطاب في حقيقته هو توجيه الكلام، وتوجيه الكلام ليس بحكم ولو عرفوا الحُكم بأثر الخطاب لما اضطروا للجواب وإيضاح المقصود.

شرح التعريف الراجح:

قولهم:(**أثر خطاب الله**): أي ما يترتب عليه من وجوب وندب وكراهة وتحريم وإباحة.

وخرج بقيد **خطاب الله** تعالى خطاب غير الله تعالى من الجن والإنس والملائكة إذ لا حُكم إلا لله تعالى، ودخل فيه ما ثبت بخطابات الســـنة والإجماع والقياس، وقد ظن بعضـــهم خروج هذه الأمور عن حكم الله تعالى فاعترض على هذا التعريف بمثل هذا، إلا أن الحق أنها داخلة في هذا، لأن خطابات الله تعالى منها ما ينســـب إليه مباشـــرة كالتي وردت بالقرآن الكريم ومنها ما ينسب إليه بواسطةٍ، كالتي ثبتت بالسنة وغيرها من الأدلة الشرعية المعتبرة، فكل هذه الأدلة في حقيقتها راجعةٌ إلى خطاب الله عز وجل ومُعَرِّفات بحكمه، وليست بمثبتاتٍ ولا منشئات

وقولهم:"المتعلق بأفعال المكلفين"؛ أي المتعلق بأعمال العباد، ويخرج به:

- الخطاب المتعلق بذات الله عز وجل، والمتعلق بفعل الله تعالى، والمتعلق بصفات الله سبحانه، كقوله عز وجل: ((شهد الله أنه لا إله إلا هو)) وقوله تعالى: ((الله لا إله إلا هو الحي القيوم)).
- الخطاب المتعلق بذوات المكلفين لا بأفعالهم كقوله تعالى: ((ولقد خلقناكم ثم صورناكم)).
- الخطاب المتعلق بغير المكلف؛ كالجمادات والحيوانات وغير المكلفين من البشر كالصبيان والمجانين كقوله تعالى: ((ويوم نسير الجبال)) ..

والمراد **بـــقولهم**: (**اقتضـاء**): ما جاء من الخطابات على سبيل الطلب سواء أكان ذلك الطلب طلب إتيان بفعل أم طلب كفٍ عنه وسواء أكان ذلك الطلب جازماً أم غير جازم، لأن كلمة الاقتضاء و الطلب تشمل هذه الأنواع كلها.

والمراد **بقولهم**: (**تخييراً**): ما جاء من الخطابات على سبيل التخيير بين العمل والترك.

وخرج بقيد **الاقتضاء والتخيير** الخطابات المتعلقة بأفعال العباد ولا تفيد طلبا ولا تخييرا، وإنما تعلقت بأفعالهم على سبيل الإخبار عما جرى لهم كما ورد في قصص القرآن عن أحوال الأمم السابقة.

والمراد بقولهم في التعريف (**أو وضعاً**): ما كان من الخطابات الشرعية المتعلقة بأفعال العباد خاليا عن الطلب والتخيير ، وإنما تضمنت وضع أشياء لهم كجعل الشيء سببا في الشيء أو شرطا له أو مانعا منه، فحكم الله عز وجل بجعل الطهارة مثلاً شرطاً في صحة الصلاة، وجعل القتل مانعا من موانع الميراث وأمثاله، أحكام وضعيةٌ شرعية وليست بتكليفية. (تشترط القدرة) حكم تكليفي = خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين

" ——— " = حكم الوضعي (لا يرتبط بالقدرة)

❁ أركان الحكم الشرعي:

قبل الكلام عن أقسام الحكم الشرعي لابد من الإشارة إلى أن العلماء عندما يريدون البحث في الأحكام الشرعية فإنهم يتناولون أركان الحكم الشرعي، وهي أربعة:

الحاكم / والحُكم / والمحكوم فيه / والمحكوم عليه.

وما ذلك إلا لتعلق أبحاث هذه الأحكام بكل منها.

– **فأما الحاكم فالمراد به هنا:** هو الله جل وعلا، إذ أنه مما لا مجال للشك فيه أن الحاكم عند المسلم هو الله عز وجل وأن الحاكمية المطلقة له وحده سبحانه وهو مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلفين، لأنه الخالق البارئ العليم الحكيم المتصرف في ملكه كما يشاء ولم يعرف التاريخ خروجاً عن هذه الحاكمية المطلقة لله تعالى إلا من شرذمة من الملحدين الذين تنكروا لوجود الله تعالى واستبدلوا بعبادته سبحانه عبادةَ شهواتهم وأهوائهم

– **وأما مسألة الحُكم فإن المراد بالحُكم هنا:** أثر خطاب الله تعالى عند الفقهاء أو خطاب الله وما يثبت به الحُكم عند الأصوليين .

– **وأما المحكوم فيه فالمراد به:** فهو ما تعلق به خطاب الشارع، وهو فعل المكلف سواء كان هذا الفعل امتثالاً أم اجتناباً وسواء أكان فعل الجوارح أم فعل القلوب، وسيأتي الكلام عنه عند الكلام عن شروط التكليف.

مثاله: ((ولا تقربوا الزنى)) تحريم الزنى، حكم شرعي تعلق به فعل المكلف وهو الزنى، فجعله محرماً.

– **وأما المحكوم عليه فهو:** المكلف الذي توجه إليه الخطاب وتعلق بفعله، وسيأتي بيان مسائل المحكوم عليه في شروط التكليف عند الحديث عن المكلف.

❁ أقسام الحكم الشرعي:

أما أقسام الحكم الشرعي فإن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين:

١- **حكم شرعي تكليفي، وهو** أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد طلباً أو تخييرا.

٢- وحكم شـرعي وضـعي، وهو أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد وغيرهم عن طريق الوضـع وذلك بجعل الشيء ركناً في شيء آخر أو شرطاً له أو سبباً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.

العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي:

أولا: اجتماع الحكمين:

قد يجتمع الحكم التكليفي والوضعي في الأحكام الشرعية، ومن أمثلة ذلك:

-الزنى، حكمه التحريم وهذا حكم تكليفي، وهو سبب للحد وهذا حكم وضعي.

-البيع، تتعلق به الأحكام التكليفية الخمسة، كما يتعلق به الحكم الوضعي من جهة كونه سبباً لانتقال الملك في البيع الجائز أو سبباً لامتناعه.

ثانياً: تمايز الحكمين والفرق بينهما:

قد يفترق الحكمان التكليفي والوضعي في كثير من الأمثلة الفقهية، على النحو الآتي:

-انفراد الحكم الوضـعي: حولان الحول شـرط وهو من خطاب الوضـع، وليس فيه أمر ولا نهي فلا يدخل في الحكم التكليفي من حيث هو كذلك.

-انفراد الحكم التكليفي: أداء الواجبات مثل:الصلوات الخمس، والزكاة، وصوم رمضان، والحج، فهذه أحكام تكليفية، ولم يجعلها الشارع علامة على شيء آخر نؤمر به أو ننهى.

وقد ذكر العلماء للفرق بينهما عدة أمور:

- الأمر الأول: أن الحكم التكليفي في تعلقه بأفعال المكلفين إنما يكون بطلب شيء منهم أو تخييرهم فيه، أما الحكم الوضـعي فتعلقه بأفعال المكلفين بوضـع شـيء لهم وترتيب أحكامهم التكلفية عليه، ولذلك أطلق عليه بعض العلماء خطاب الإخبار.

- الأمر الثاني: في الفرق بين الحكمين التكليفي والوضـعي أن الأحكام التكليفية تكون دائما مقدوره وفي قدرة الإنسان، لأن التكليف بما لا يقدر عليه المرء نوع من التكليف بالمحال الخارج عن القدرة، وهذا تكليف غير واقع شرعا، أما الأحكام الوضـعية الشـرعية فإنها يمكن أن تكون مقدورة للمكلف، كما يمكن أن تكون خارجةً عن قدرته، فزوال الشمس مثلا يعد سبباً في وجوب الصلاة ومع ذلك غير داخلٌ في قدرته، وقد توجد أحكام وضعيه تدخل في قدرته مثل: السرقة فإنها حكم وضعي لأنها سبب في قطع اليد وهو داخل في قدرة المرء.

– **الأمر الثالث**: في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أن الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفرداً عن الحكم الوضعي, بخلاف الحكم الوضعي فإنه من الممكن انفراده عن الحكم التكليفي كما يمكن اجتماعهما معا، ومن أمثلة انفراد الحكم الوضعي عن التكليفي أوقات العبادات وجعل الشارع البلوغ شرطاً في التكليف، ومن أمثلة اجتماعهما كون الزنا حراماً وهو في الوقت نفسه سبب لوجوب الحد على صاحبه.

– **الأمر الرابع**: والأخير في الفرق بين الحكمين التكليفي والوضعي أن الحكم التكليفي يتعلق بأفعال العباد دون أفعال الحيوانات وغيرها مما لا يمكن تكليفهم خلافا للحكم الوضعي فإنه يتعلق بكل هذه الأشياء مثلاً فلو أتلفت الدابة شيئاً ضَمِن صاحبها فكان إتلافها سبباً في الضمان، وهذه أبرز الفروق بين الحكمين التكليفي والوضعي.

❁ أقسام الحكم التكليفي:

فإنه ينقسم بحسب تعريفه الذي ذكرناه إلى عدة أقسام اختلف العلماء في عددها، على أقوال:

الأول: قال جمهور الأصوليين إن عددها خمسة أقسام، هي: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، وقد يعبر عنها بعضهم بلفظ الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح.

الثاني: قال الحنفية إن عددها سبعة أقسام، وهي: الفرضية والوجوب والحرمة والكراهة التحريمية والندب والكراهة التنزيهية والإباحة، وقد يعبرون عنها بألفاظ أخرى فيقولون: الفرض والواجب والحرام والمكروه تحريما والمندوب والمكروه تنزيها والمباح.

منهج فقهاء الحنفية: الفرض × الحرمة، الندب × كراهة تنزيهية
الواجب × كراهة تحريم

سبب تقسيم الجمهور: قالوا: بالاستقراء وجدنا أن خطاب الله تعالى إما أن يكون وارداً بطلب الفعل، وإما أن يكون وارداً بطلب الترك، وإما يكون وارداً بالتخيير، فإن ورد بطلب الفعل فننظر إن ورد على سبيل الجزم فهذا نسميه واجب أو وجوب، وأن ورد بطلب الفعل على غير سبيل الجزم والحتم فهذا نسميه ندب أو مندوب، وطلب الترك إما أن يرد على سبيل الجزم فهذا نسميه محرماً أو حرام، وإن ورد على غير سبيل الجزم فإننا نسميه مكروها، وأما إن ورد خطاب الله تعالى بطلب التخيير فنسميه إباحة.

سبب تقسيم الحنفية: أنهم يقولون: بالاستقراء وجدنا أن خطاب الله تعالى إما أن يرد بطلب الفعل وإما أن يرد بطلب الترك وإما أن يرد بالتخيير.

نظر و إلى طلب / دلالة تدل على طلب . و نظر إلى قوة سند الدليل

فإن ورد بطلب الفعل فإما أن يكون على سبيل الجزم أو ليس كذلك، فإن ورد بطلب الفعل على سبيل الجزم والحتم فننظر إن كان دليله قطعيا فهذا هو الفرض، وأما إن كان دليله ظنيا فهذا نسميه الواجب، وأما إن ورد طلب الفعل على

يقولون : لصلاة فرض ليس واجب لتواتر ثبوت دليله أما لفاتحة واجبة ليس فرض

غير سبيل الجزم والحتم فهذا هو المندوب أو الندب، ثم قالوا: ننظر في طلب الترك، فإما أن يرد على سبيل الجزم أو على غير سبيل الجزم، فإن ورد على سبيل الجزم والحتم فننظر إن كان دليله قطعياً فهذا هو المحرم، وإن كان دليله ظنيا فهذا هو المكروه تحريما، وأما إن ورد طلب الترك على غير سبيل الجزم والحتم فهذا نسميه مكروها كراهة تنزيه أو المكروه تنزيها.

وقالوا: قد يرد الخطاب على سبيل التخيير فهذا هو الإباحة.

الثالث: أضاف **ابن السبكي** في كتابه (جمع الجوامع) إلى أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور نوعا أو قسما آخر سماه **خلاف الأولى** ، وهو في الحقيقة يرجع إلى القسم المعروف بالمكروه.

الرابع: أضاف بعض الشافعية قسما آخر على ما ذكره الجمهور وسموه **العفو**.

ودليلهم: أن هناك أحكام لا توصف بحل ولا حرمة مع أن الله تعالى قد حكم فيها، ومُثِّلوا لذلك بوطء الشبهة، وقالوا: بأن ذلك لا يوصف بحل ولا حرمة ولابد أن يكون لله تعالى حكم فيه فنطلق عليه وصف العفو ويأخذ قسما آخر من أقسام الحكم التكليفي.

والذي يظهر أن العفو في الحقيقة يرجع للمباح، وورود العفو في النصوص الشرعية إنما يراد به المعنى اللغوي الذي حاصله يرجع للمباح. الذي يظهر في المسألة هو عدم اعتبار العفو نوعاً خاصا من الأحكام التكليفية متميزاً عنها، وحاصله يرجع للمباح في النصوص الشرعية ومن ذلك: قوله تعالى: ((يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم))

كما أنه يمكن أن يتعلق العفو بجميع أنواع الحكم فيكون أثراً مترتباً على فعلها أو تركها، فقد يكون حكم ترك الواجب العفو عند عدم القدرة على القيام به، ويعني ذلك عندئذٍ رفع الحرج والعقاب على الترك، كما يمكن أن يكون حكم فعل الحرام العفو عندما تدعو الضرورة الشرعية إليه ويعني ذلك رفع الحرج والعقاب على الفعل.

تنبيهات مهمة:

- هناك إشكالات متعلقة بأقسام الحكم الشرعي منها:

○الأول: استشكال إدخال المندوب والمكروه تحت الحكم الشرعي؛ لكون التكليف من الكلفة وهي لا تطلق إلا على الواجب والمحرم: فكيف تدخلون الندب والكراهة؟

■ الجواب: هذا الاستشكال سببه راجع إلى خلاف العلماء أو الأصوليين في المراد من التكليف، هل هو إلزام ما فيه كلفة أو هو طلب ما فيه كلفة؟ فلو قلنا إلزام ما فيه كلفة فيشمل الإيجاب والتحريم فقط. أما لو الطلب ما فيه كلفة فيشمل إلى جانب ذلك الندب والكراهة.

- الثاني: كيف تدخلون الإباحة في الحكم التكليفي فالإباحة ليس فيها لا إلزام ولا طلب بل تخيير فكيف يكون تكليفًا؟

■ الجواب: العلماء اعتبروا الإباحة حكمًا تكليفيًا من باب التغليب والتبعية؛ لأن القسمة العقلية هي هذه الأربعة، والمباح هو أيضًا فعل وفيه نوع من الطلب، وإن كان تخييرًا فهو من باب التغليب؛ لأن أغلب أنواع الفعل هي في هذه الأربعة فيدخل المباح تبعًا لأن فيه فعل، ليس على سبيل الخبر وإنما على سبيل التخيير أو الطلب وبالتالي يدخل تبعًا للأنواع الأربعة.

- لم يدخل بعض الأصوليين الحكم الوضعي ضمن الأحكام الشرعية، لأنهم يرون أن الأحكام الوضعية علامات وضعها الشارع، فلماذا تدخل في الحكم الشرعي؟

■ الجواب: هي ليست أمور عقلية أو علامات لمجردها وإنما هي علامات على حكم شرعي، على حكم تكليفي، كخروج هلال رمضان هو علامة على صوم رمضان فهي لها علاقة بالحكم الشرعي.

8/10/25

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

تعريف الواجب والفرق بينه وبين الفرض

عنوان الوحدة الرئيسية : **الحكم التكليفي**

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	**١- أن يعرف الواجب لغة واصطلاحا**
	٢-أن يبين الصيغ الدالة على الواجب
	٣-أن يوضح الخلاف في الفرق بين الفرض والواجب
المهارات	**١- أن يبين أثر الخلاف في مسألة التفريق بين الفرض والواجب في الفروع الفقهية**
	٢-أن يدفع التعارض بين التنظير الأصولي والتطبيق الفرعي لمصطلحي (الفرض) و(الواجب) عند العلماء
	٣-أن يستخرج صيغ الواجب من النصوص الشرعية

المقدمة

بعد أن تكلمنا عن مقدمة الحكم الشرعي وأقسامه، والتعريف الموجز بالقسم الأول من أقسامه نتكلم في هذا الدرس عن القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي وهو الواجب وسنتكلم بإذن الله عن تعريفه وصيغه والمصطلحات المرتبطة به، قبل الخوض في تقسيماته والمسائل المتعلقة بها.

محتوى المادة العلمية

❁ تعريف الواجب، لغة و اصطلاحا:

- **فأما تعريفه باللغة** : الواجب في اللغة اسم فاعل من وجب يجب وجوبا، ويطلق في اللغة بإزاء معنيين:

الأول: الساقط، فإن الواجب مشتق من الوجوب وهو السقوط ومنه قوله تعالى " فإذا وجبت جنوبها " أي سقطت على الأرض.

الثاني: الثابت واللازم، يقال: وجب عليه الدين أي: ثبت ولزم في حقه.

جمهور : عرفوا باعتبار حكمه
حنفية : باعتبار ذاته

– **وأما الواجب في الاصطلاح** ، فإننا نجد أن للجمهور تعريفاً له في الاصطلاح وللحنفيةِ تعريف آخر بناءً على تفريقهم بينه وبين الفرض.

والجمهور يختلفون فيما بينهم في تعريف الواجب، ومرجع الاختلاف إلى اختلاف نظرتهم للواجب على وجهين:

الأول: تعريف الواجب باعتبار حكمه، ومن التعريفات بهذا الاعتبار:

١–عرفه بعضهم بأنه:" ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب"

٢– وزاد بعضهم **كابن عقيل الحنبلي** فعرفه بأنه : " إلزام الشارع بما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب".

٣– وعرفه بعضهم **كالقاضي البيضاوي** عرفه بأنه: ما يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقا" وانتقد هذا التعريف .

الثاني: تعريف الواجب باعتبار حقيقته وذاته، وهو المختار لأن الأصل في التعريفات مجيئها لبيان الحقيقة.

ومن أبرز تعريفاته بهذا الاعتبار: **"ما أمر به الشارع أمرا جازما"** ← اختارها الحنفية ، بدليل ظني

شرح التعريف:

ما أمر به الشارع: قيد أول في التعريف يخرج به المحرم والمكروه والمباح.

أمراً جازماً: قيد ثان في التعريف يخرج به المندوب.

أما الحنفية فإنهم عرفوا الواجب بما يميزه عن الفرض فقالوا في تعريف الواجب هو ما ثبت طلبه من الشارع طلباً جازما بدليل ظني, ويميزون بينه وبين الفرض لأنهم يقولون إن الفرض ما ثبت طلبه من الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي، ومرادهم (في التعريف) سواء كان الظن متعلقا بالدليل عن طريق الثبوت أو عن طريق الدلالة، فقد يكون خبر آحاد فيكون من طريق الثبوت عند أكثر العلماء، وقد يكون طريق الدلالة كأن يكون لفظ الدليل مشتركاً أو نحو ذلك فيكون مفيداً للظن وحين إذٍ يكون حكمه الوجوب، هذا فيما يتعلق بتعريف الواجب عند الحنفية. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى له عند الكلام عن الخلاف في التفريق بين الفرض والواجب.

صيغ الواجب:

١) صيغ الأمر الدالة على الوجوب، وهي: ٤

أ– **فعل الأمر** كقوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " فإن لفظ (أقيموا وآتوا) فعل أمرٍ يدل على الوجوب وكقوله تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم " (فخذ) فعل أمر يدل على الوجوب.

ب- **فعل المضارع المقترن بلام الأمر** كقوله تعالى " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق" وإن (ليقضوا وليوفوا وليطوفوا) أفعال مضارعة اقترنت بلام الأمر فتدل على الوجوب وكقوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته " فإن قوله (لينفق) فعل مضارع مقترن بلام الأمر فيدل على الوجوب.

ت- **اسم فعل الأمر** كقوله تعالى " عليكم أنفسكم " فإن (عليكم) هنا فعل أمر بمعنى ألزموا فهو يفيد الوجوب.

ث- **المصدر النائب عن فعل الأمر** كقوله تعالى " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " فقوله (فضرب) مصدر نائب عن فعل الأمر بمعنى اضربوا فيدل على الوجوب.

٢) التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " (فيأمركم) تصريح بالأمر، لأداء الأمانات فيدل على الوجوب .

٣) التصريح بلفظ الإيجاب والفرض والكتب وغيرها كقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام " فلفظ كتب لفظ أمر يدل على الإيجاب وقوله تعالى " فريضةً من الله " فهو يدل على الإيجاب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الوتر " الوتر حق " فلفظ حق يدل أيضاً على الإيجاب والإلزام ولذلك استفاد الحنفية من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الوتر أن حكمه الوجوب .

٤) ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل به مثل قوله تعالى:((لئن أشركت ليحبطن عملك))" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا " فهذه ألفاظ تدل على الإيجاب والإلزام

٥) كل أسلوب في اللغة العربية يفيد الوجوب مثل قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا " فعبارة ولله على الناس لفظ يدل في اللغة العربية على الوجوب، فيكون دالاً على الإيجاب والإلزام،

❁ مسألة التفريق بين الواجب و الفرض:

تحرير محل النزاع في المسألة:

١- أولا: لا خلاف في تفاوت حكم ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني؛ فعند التعارض ما ثبت بدليل قطعي يقدم على ما ثبت على دليل ظني، ومن جحد قاطعا يختلف حكمه عمن جحد مظنونا.

٢- ثانيا: اختلفوا في محل تسمية ما ثبت الأمر بفعله أمرأ جازما هل يطلق عليه فرض وواجب بصرف النظر عن طريق الثبوت أو لابد من التفريق في التسمية؟ على قولين:

في كتب الفقه احيانا يفرقا بين الواجب و الفرض

القول الأول: لا فرق بين الفرض والواجب في الاصطلاح. وبه قال جمهور الأصوليين، فهم لا يفرقون بين الفرض وبين الواجب، ولذلك يعرفون الفرض ولواجب بتعريف واحد. فكل واجب فرض وكل فرض واجب.

دليلهم:

أن الواجب والفرض متوعد بالعقاب على تركهما؛ إذ إن كليهما مما ألزم الشارع المكلفين بفعله، وتساويهما في الحد يستوجب تساويهما في الحقيقة، وحينئذ ينتفي الفارق بينهما، ويكونان اسمين لمسمى واحد.

القول الثاني: التفريق بين الفرض والواجب، والفرض آكد من الواجب عندهم، واختلف هؤلاء في الفرق على أقوال، أشهرها:

١-الفرض ما ثبت طلبه من الشارع طلبا جازماً بدليل قطعي الثبوت والدلالة، ومثلوا له بالصلوات الخمس والأمر بالطهارة والزكاة والصيام والحج، فقالوا إن هذه الأمور كلها ثبت طَلَبُها من الشارع طلبا جازما بطريق قطعي متواتر من نصوص الكتاب والسنة والواجب ما ثبت طلبه من الشارع طلباً جازماً بدليل ظني في الثبوت أو الدلالة، مثل: قراءة الفاتحة في الصلاة فإنهم قالوا ثبتت بدليل ظني، وهو ثبوتها بخبر الآحاد بقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وما ثبت بخبر الآحاد يفيد الظن، فيكون حكم قراءة الفاتحة بالصلاة أنها واجبه وليست فرضاً. وبه قال الحنفية.

٢-الفرض: ما لا يتسامح في تركه عمداً ولا سهواً مثل: أركان الصلاة، والواجب يتسامح في تركه سهوا لا عمدا. وهو رواية عن الإمام أحمد.

دليل هذا القول:

أن اللغة العربية تساعد على التفريق بين الفرض والواجب، فبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية نجد أن معنى الفرض "الحز"، ومعنى الواجب "الساقط"، والحز أقوى من السقوط من حيث التأثير، إذ التأثير ملازم للحز دون السقوط؛ لإمكان حدوث سقوط من غير تأثير، ولا يستوي ما تحقق فيه التأثير مع ما يحتمل التأثير وعدمه، وبذلك يتأكد الفرض على الواجب في الشرع بناء على تأكد تأثيره في اللغة.

اعتراض الجمهور: ردوا على الحنفية على هذا الاستئناس اللغوي، وقالوا: بأن كلمة وَجَبَ كما تأتي بمعنى سقط تأتي بمعنى ثبت ولزم، والثبوت كالحز في التأثير أيضاً فيبقى الترادف بين الاسمين الفرض والواجب.

الراجح:

ما ذهب إليه الجمهور من عدم التفريق بين مصطلحي "الفرض" و" الواجب" في الاصطلاح الأصولي لقوة دليلهم، وضعف مستند الحنفية في التفريق.

ويجدر التنبيه هنا إلى أن الجمهور وإن ذهبوا إلى عدم التفريق بين الفرض والواجب في الاستعمال الأصولي، إلا أنهم لجؤوا إلى التفريق بين المصطلحات الدالة على الإلزام بالفعل في بعض أحكام الفقه كتفريقهم في مسائل الحج والصلاة بين الأركان وبين الواجبات.

ثمرة الخلاف في المسألة:

اختلف الأصوليون في نوع الخلاف بين الجمهور والحنفية ومن معهم في ترادف الفرض والواجب على قولين:

القول الأول: الخلاف معنوي يترتب عليه آثار وثمرات، منها:

١-أنه يترتب على الحكم بفرض شيء كفر جاحده، وعدم إمكان جبره، وأما الحكم بوجوب الشيء فلا يكفر جاحده، ويمكن جبره، ويترتب على تركه العقاب ولكنه أخف من العقاب المترتب على ترك الفرض عند الحنفية.

٢-قالوا: قراءة القرآن في الصلاة فرض؛ لأنه ثبت بقطعي وهو قوله تعالى:((فاقرأوا ما تيسر من القرآن)).

وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة؛ لأنها ثبتت بخبر الواحد وهو قوله ﷺ:" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

فعندهم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه يأثم ولا تفسد الصلاة بخلاف من ترك القراءة مطلقاً.

القول الثاني: الخلاف لفظي لا ثمرة له، فالجمهور والحنفية متفقون على المعنى واختلافهم في اللفظ والتعبير والاصطلاح فقط.

وهذا القول هو الراجح؛ لما يأتي:

١- لأن حاصل الخلاف بين الجمهور والحنفية أن ما ثبت بدليل قطعي هل يسمى واجبا كما يسمى فرضاً، وما ثبت بدليل ظني هل يسمى فرضاً كما يسمى واجباً؟

ولا نزاع بين الفريقين في انقسام ما أوجبه الشارع علينا إلى: مقطوع ومظنون، واتفق الفريقان على تسمية الظني واجبا، وبقي النزاع في القطعي، فالجمهور يسمونه واجباً وفرضاً بطريق الترادف، والحنفية يخصّونه باسم الفرض، وهذا خلاف في التسمية ولا يضر.

٢-وما ذكر من ترتب آثار على الخلاف فلا نسلم به، وهو لا يرجع لهذه المسألة، وبيان ذلك كما يأتي:

أ- ما ذُكر من أن الحكم بكفر جاحد ما ثبت بالدليل القطعي وعدم إمكان جبره هو محل اتفاق بين الجمهور والحنفية، وإنما الخلاف هل يخص ما ثبت بالقطعي باسم الفرض، وما ثبت بالظني باسم الواجب أو لا؟ وهذا خلاف في

التسمية.

ب- ما ذكروه من أن ترك الفاتحة لا يفسد الصلاة فهو أمر فقهي لا مدخل له في تسمية الفرض والواجب، وذلك لأن الجمهور يرونها ركناً من أركان الصلاة، وأما الحنفية لا يرونها كذلك؛ لكونها ثبتت بخبر آحاد.

13/10/24

١- عنوان الدرس :

agame de Pahan.

أقسام الواجب باعتبار ذاته وباعتبار فاعله

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم التكليفي

عنوان الوحدة الفرعية الواجب

الساعات المخصصة للدرس: ساعتان

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١- أن يذكر أقسام الواجب باعتبار ذاته وباعتبار فاعله
	٢-أن يبين الخلاف في الواجب المخير
	٣-أن يفرق بين الواجب العيني والكفائي
المهارات	١- أن يميز الواجب المخير والواجب المعين في نصوص الكتاب والسنة.
	٢-أن يميز الواجب العيني والكفائي في نصوص الكتاب والسنة
	٣-أن يطبق أحكام الواجب العيني والكفائي على المسائل الفقهية

المقدمة

الواجب في الواقع ينقسم إلى أقسام متعددة، وهذه الأقسام باعتبارات مختلفة.

فينقسم باعتبار ذاته إلى أقسام وينقسم باعتبار وقته إلى أقسام وينقسم باعتبار المكلف به إلى أقسام، الخ ... من الأقسام.

تقسيم الواجب بعدة اعتبارات
- ذاته
- مكلف / فاعل (عيني كفائي)
- وقته
- تحديد
- وسيلة

اسم المقرر : رمز المقرر :

وفي هذا الدرس نتكلم عن تقسيم الواجب باعتبار ذاته وباعتبار فاعله.

محتوى المادة العلمية

❁ أولا: أقسام الواجب باعتبار ذاته:

وعلماء الأصول يقسمون الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين:

القسم الأول: الواجب المعين. **القسم الثاني:** الواجب المخير.

– فأما القسم الأول: وهو (الواجب المعين)

فهو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره.

مثال هذا القسم: الصلوات المفروضة والزكاة وصيام رمضان ورد المغصوب، فهذه قد عينها الشارع على المكلفين بها عيّنه الشارع ولم يخير بينها وبين واجبات أخرى بديلة عنها.

وهذا القسم أي الواجب المعين هو أكثر الواجبات في أحكام الشرع.

حكم الواجب المعين : لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعل ذلك الواجب بعينه.

– القسم الثاني : وهو الواجب المخير:

وهو ما طلبه الشارع على سبيل التخيير بينه وبين أشياء أخرى محصورة.

مسمياته: الواجب المبهم ويسمى أيضاً الواجب المخير .

ومن أمثلته: كفارة اليمين فقد خير الشارع المكلف بأداء أحد ثلاثة أشياء في قوله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " فهذه الواجبات الثلاثة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، من قبيل الواجب المخير أو المبهم، وقد جاء التخيير بينها بلفظ (أو) التي تفيد التخيير.

من الأمثلة أيضاً تخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن والفداء كقوله تعالى " فإما مناً بعدُ وإما فداءً".

حكم الواجب المخير: تبرأ ذمة المكلف بفعل واحد من تلك الأمور المخير بينها، فإن تركها جميعاً صار آثماً مستحقاً للإثم والعقاب.

❖ **أمور لابد منها للحكم بكون الواجب مخيراً:**

أولاً: أن تكون الأشياء المخير بينها معلومةً للمخاطب ومحصورةً ومعينة، حتى يحيط بها المكلف ويوازن بينها.

ثانياً: أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة، بمعنى أن تكون متساوية في الوجوب فلا يمكن التخيير بين واجب ومندوب ولا بين واجب ومباح ونحو ذلك.

ثالثاً: أن تكون الأشياء المخير بينها متميزة للمكلف، فلا يجوز التخيير بين متساويين من جميع الوجوه.

رابعاً: أن يتعلق التخيير بما يستطيع المكلف، فعله، فلا يصح التخيير بين شيء يستطيعه وشيء لا يستطيعه.

⌗ **مسألة متعلقة بهذا النوع وهي: حكم الواجب المخير .**

صورة المسألة: تعلق الإيجاب في الواجب المخير ومعنى ذلك، هل الإيجاب في الواجب المخير متعلق بجميع أفراده, أم انه متعلق بواحد منها فقط ؟

مثلاً كفارة اليمين، المرء مخير فيها ابتداءً بين ثلاثة أمور، فهل المكلف مأمور بهذه الأمور الثلاثة ابتداءً أم أنه متعلق بواحد منها فقط، هذا محل خلاف بين العلماء.

فقد **اختلف العلماء** في تعلق الإيجاب في الواجب المخير على جملة من الأقوال، أوصلها بعضهم إلى ثلاثة هذه الأقوال على النحو الآتي:

– **القول الأول**:وهو أن الخطاب في الواجب المخير يتعلق بواحد مبهم من الأمور المخير بينها. وبه قال أكثر علماء الأصول.

دليلهم:

١- **الجواز العقلي**: أن فرض وقوعه لا يمنع منه محال، قلو قال الرجل لخادمه مثلاً: أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم أيها فعلت اكتفيتُ به وأثبتُك عليه وإن تركت الجميع عاقبتك ولستُ أوجب الجميع وإنما أوجب واحداً لا بعينه فأي واحدٍ أردت، فإن هذا الكلام الصادر من الرجل لخادمه يعد كلاماً معقولاً لا يمكن أن يقال فيه: إنه لم يوجب عليه شيء لأنه عرضه للعقاب بترك الكل، ولا يمكن أن يقال: أوجب الجميع عليه لتصريحه بنقيضه، ولا يمكن أن يقال: أوجب عليه واحداً بعينه لتصريحه بالتخيير، فلا يبقى إلا أن يقال: أوجب عليه واحداً لا بعينه.

٢-**الوقوع الشرعي**: قالوا ورد في كفارة اليمين وجزاء الصيد على المحرم وعقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين لها وغير ذلك مما هو كثير في الأمور الشرعية، ولا يمكن أن يقال في هذه الأمور المراد وجوبها جميعا فالجمع بين الإمامين معاً حرام كما أن الأمة أجمعت أن خصال الكفارة غير واجبة كلها.

القول الثاني: الإيجاب في الواجب المخير متعلق بكل فرد من أفراده. وبه قال المعتزلة.

رأي الجمهور و المعتزلة

وقد اختلف العلماء في تفسير مراد المعتزلة هؤلاء إلى رأيين :

الرأي الأول: فقال بعضهم في تفسير هذا الرأي أنهم أرادوا بتعلقه بكل الأفراد، أنه لا يجوز تركها كلها وإذا فعل المكلف كلها أثيب ثواب واجب واحد، وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد فقط، وإذا فعل واحداً منها يكون قد فعل ما وجب عليه، وبناءً على هذا التفسير لمراد قول المعتزلة يصبح قولهم موافقاً لقول جمهور العلماء ويعود الخلاف لفظياً في المسألة، وعلل الزركشي رأي المعتزلة هذا بأنه بناءً على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين وإيجاب الأصلح على الله، حيث قالوا: إن الحكم على الشيء يتبع حسنه أو قبحه فإيجاب شيء ما تابع لحسنه الخاص به، فلو كان الواجب واحداً لا بعينه والباقي غير واجب لخلا الباقي عن المقتضي للوجوب وأصبح التخيير بين ما هو واجب وما ليس بواجب، وهذا لا يقول به أحد فلا بد من أن يكون واحد لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضي وجوبه وحينئذ يوصف كل منها بالوجوب والتخيير

الرأي الثاني: أن هناك من فسر رأي المعتزلة بتفسير آخر، فقال: مرادهم بأن الإيجاب في الواجب الموسع متعلق بكل فرد من الأفراد، بأنه إذا فعل الأمور كلها فقد فعل واجبات ويثاب عليها ثواب واجبات وإذا تركها كلها عوقب عليها عقاب تارك واجبات وإذا فعل واحداً منها سقط عنه غيره يصبح الخلاف بين الجمهور وبين المعتزلة خلافاً معنوياً وله ثمرة. كما سيأتي الكلام على ذلك في نوع الخلاف.

- **جمهور المعتزلة استدلوا بدليلين نعرض لهذين الدليلين ومناقشتهما:**

الدليل الأول: قالوا إننا نقول بوجوب الجميع بالواجب المخير قياساً على الواجب الكفائي، فكما أن الوجوب بالواجب الكفائي على الجميع ويسقط بفعل بعضهم فكذا هنا في الواجب المخير.

نوقش هذا الدليل: أن حاصله قياس فاسد لأنه وقع في مقابلة النصوص الشرعية التي تفيد وجوب واحد من عدة أمور.

كما أنه قياسٌ مع الفارق لأن تأثيم الواحد المبهم في الواجب الكفائي غير معقول، أما التأثيم بترك واحد مبهم في الواجب المخير فهو أمر معقول، ومن هنا تحقق الفارق بين الواجب الكفائي والواجب المخير فلا يصح قياس أحدهما على الأخر.

الدليل الثاني: قالوا: يستحيل التكليف بواحد مبهم؛ لأنه مجهول، والتكليف بالمجهول محال، فلا بد أن يجعل التكليف بكل واحد من هذه الأمور.

نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بجهالة الواحد المبهم، إذ الواجب المخير هو القدر المشترك الذي يتحقق حصوله بحصول جزءٍ من جزئيات المخير فيه، ولا جهالة في هذه الحالة.

الراجح: **يترجح قول الجمهور القائلين بأن الإيجاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم من أفراد الواجبات المخير بينها**، وذلك لأن ظاهر النصوص الشرعية في الواجبات المخيرة تؤيد قولهم فإن لسان العرب يقتضي إذا خير الإنسان بين أمور متعددة فيجب عليه أحدها ويخير بأداء أي منها فإن كلمة (أو) في اللغة العربية لأحد الشيئين أو الأشياء، سواء وقعت في الخبر أو الإنشاء.

وأما نوع الخلاف في متعلق الإيجاب في الواجب المخير فقد حصل خلاف بين الأصوليين في هذا الجانب هل الخلاف لفظي أو أنه خلاف معنوي؟

فمنهم من قال: الخلاف لفظي لا ثمرة له ولا يترتب عليه أي أثر، لأن الفريقين قد اتفقا على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد من الأمور المخير بينها ولا يجوز تركها كلها كذلك.

واتفقوا أيضا على أنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق في العمل هذه وجهة نظر بعض الأصوليين.

وجهة نظر أخرى تقول: إن الخلاف في متعلق الإيجاب في الواجب المخير خلاف معنوي، وذكروا لذلك بعض الآثار الفقهية منها :

أولاً: قالوا إذا ترك جميع خصال الكفارة وقلنا للإمام المطالبة بالكفارات، فعلى المذهب الأول يجبر الإمام هذا المكلف على فعل واحد منها من غير تعيين، وعلى المذهب الثاني يجبره على فعل واحد منها بعينه.

هناك من فصل في ثمرة الخلاف في هذا الجانب وقال إن الخلاف في هذا القول لفظي أو معنوي يرجع إلى تفسير مراد جمهور المعتزلة في قولهم إن الخطاب في الواجب المخير متعلق بكل فرد من أفراد الواجب المخير، فمن قال إن جمهور المعتزلة

أرادوا بتعلقه بكل الأفراد أنه لا يجوز تركها كلها، وإذا فعل المكلف كلها أثيب ثواب واجب واحد، وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد، وإذا فعل واحد منها يكون قد فعل ما وجب عليه، فإن الخلاف هنا يكون لفظي.

أما من قال أن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلقه بكل الأفراد أنه إذا فعل الأمور كلها فإنه يثاب عليه ثواب واجبات وإذا تركها كلها عوقب عليها عقاب تارك واجبات وإذا فعل واحد منها سقط عنه غيره فإن الخلاف هنا معنوي.

و**الراجح أن الخلاف لفظي** لا ثمرة له، حيث إن مراد جمهور المعتزلة هو نفسه ما يريده جمهور العلماء ولا فرق لأن المعتزلة لا يخالفون في أمور ثلاثة:

الأمر الأول: أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخير بينها.

الأمر الثاني: أن من أتى بواحد منها فقد برئت ذمته .

الأمر الثالث: أنه لا يقع التخيير بين الواجب وغيره من مباح ومندوب، وبهذا يتفقون مع جمهور العلماء في حاصل هذا القول فإذن لا خلاف في الحقيقة.

❁ ثانيًا: تقسيم الواجب باعتبار المكلف به أو فاعله

ينقسم إلى قسمين:

١-**واجبٌ عيني**:و هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً من كل واحدٍ من المكلفين بعينه.

مثاله: الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه كلها من قبيل الواجبات العينية.

سبب التسمية: لأنه مأمور بها كل شخصٍ بعينه، أو كل مكلف بعينه.

حكم الواجب العيني: أنه يلزم من كل واحدٍ من المكلفين أن يأتي به بعينه، ولا تبرأ ذمته إلا بفعله.

٢- **واجبٌ كفائي**: ما طلب الشارع حصوله طلباً جازماً من مجموع المكلفين، بحيث إذا قام به بعضهم سقط الطلب عن الباقين.

مثاله: أصل الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن النفير عاما، ،والصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه, ورد السلام وإنقاذ الغريق.

سمي الواجب الكفائي بذلك لأنه منسوب إلى الكفاية و السقوط, حيث أن فعله من أي فاعلٍ يسقط طلبه عن الآخرين.

حكم الواجب الكفائي: يجب على مجموع المكلفين، وإذا قام به من يكفي منهم سقط عن الباقين, وإذا لم يُؤَدِه أحدٌ منهم أثم الجميع.

يقول الإمام الشاطبي: (إنّ القيام بذلك الفرض-يعني فرض الكفاية- قيامٌ بمصلحةٍ عامة هم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم قادرٌ عليها مباشرةً وذلك من كان أهلاً له، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوبٌ بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوبٌ بأمرٍ آخر هو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها، فالقادر إذاً مطلوبٌ بإقامة الفرض وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر, إذ لا يتوصل القادر إلى القيام إلا بالإقامة من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) انتهى كلامه.

الفروق بين هذين القسمين:

١) أن الواجب العيني يتوجه الخطاب فيه إلى كل مكلف بعينه، أما الواجب الكفائي فإن الخطاب يتوجه إلى جماعة المكلفين.

٢) أن الواجب العيني يتوقف سقوط وجوبه على أدائه من كل مكلف بعينه, أما الواجب الكفائي فيسقط وجوبه بمجرد حصول المقصود منه وتحقق الكفاية مُن القيام به ولو قام به أفرادٌ قليلون.

٣) أن الواجب العيني يقتصر الإثم في تركه على تاركه فقط كما يقتصر ثواب فاعله فقط، أما الواجب الكفائي فيشمل الإثم بتركه جميع المتمكنين من أدائه أو تحقيق وجوده كما يشمل ثواب عمله جميع القائمين به والساعين لأجله ولو كان الأداء من بعضهم, لأن الدال على الخير والمساعد على تحقيقه كفاعله.

٤) أن الواجب العيني ثابت لا يتحول إلى واجب كفائي، أما الواجب الكفائي فيتحول بحسب تحقق الكفاية منه وعدمها، فقد يصبح في بعض الأحوال واجباً عينياً كما سيأتي الكلام عن ذلك.

٥) أن الواجب العيني تتكرر مصلحته بتكرر وجوده,كأداء الصلوات وملازمة الصدق فإن المصلحة في ذلك متكررة، أما الواجب الكفائي فلا تتكرر فيه المصلحة بتكرر وجوده، لذلك اكتفي بمجرد حصولها دون طلبها من كل فرد فإنقاذ الغريق وغسل الميت وغير ذلك أمور لا تتكرر مصلحتها بعد وجودها وتحققها.

مسألة: تحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني:

صورة المسألة: المقصود من الواجب الكفائي الفعل بغض النظر عن فاعله، لكن قد تطرأ بعض الأحوال التي تجعل الواجب الكفائي واجباً عينياً، ويذكر العلماء لهذا عدة صور منها :

١- يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني عند بعض العلماء في حال الشروع فيه, فإذا شرع شخص في واجب كفائي فإنه يكون بهذه الصورة عند بعض العلماء يلزم الإتمام فيكون بهذه الحالة واجباً عينياً.

مثاله: من شرع في الجهاد وهو في أصله واجب كفائي, فإنه يتعين عليه إتمام الجهاد في هذه الحالة فيكون في هذه الحالة واجباً عينياً بدل أن كان واجباً كفائياً، وكذلك صلاة الجنازة فمن شرع في صلاة الجنازة وهي في الأصل واجب كفائي فإنه يتعين عليه إتمامها لأنها في هذه الحالة تكون واجباً كفائياً ، ذكر ذلك جماعة من العلماء.

٢-في حال أمر الإمام أو الحاكم به، فإذا أمر الحاكم بفعل واجب كفائي على شخص، فإنه في هذه الحالة يتعيّن القيام به.

مثاله: إذا أمر الإمام أو الحاكم بإقامة الجهاد فإنه في هذه الحالة يكون واجباً عينياً ويتعين الجهاد مثلاً من الجميع بأمر الإمام، والجهاد في الأصل فرض كفاية.

٣- إذا لم يوجد إلا من يقوم بهذا الواجب عيناً، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه القيام بهذا الواجب.

مثاله : إذا شهد حادثة الغرق شخص واحد قادر على الإنقاذ تعيّن عليه ذلك.

- **مسألة: من هو المخاطب بفرض الكفاية؟**

صورة المسألة: هل أصل الخطاب الموجه في فرض الكفاية خطاب للجميع ثم يسقط بفعل بعضهم أو خطاب موجه لذلك البعض الذي يسقط بفعلهم ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أشهرها أو أقواها **قولان**:

القول الأول: أن الخطاب في الواجب الكفائي موجه إلى جميع المكلفين، وفعل بعضهم لهذا الواجب يسقط الطلب عنهم وعن غيرهم. وبه قال جمهور العلماء.

وفي هذا يقول الشافعي في الأم " حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه ولا يسع عامتهم تركه وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم، ويقول أيضا:" إن الواجب الكفائي مطلوب على العموم ومرادٌ به الخصوص"، ويقول الإمام أحمد في هذا السياق أيضا "الغزو واجب على الناس كلهم, فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم".

- دليلهم:

استدلوا بدليلين أساسين هما:

الدليل الأول: بالآيات العامة الواردة في أمر المسلمين جميعاً بالقتال مثل قوله تعالى:"وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " ويقول الله تعالى أيضا " يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة " فإن وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الخطاب في هذه الآيات يعم كل الأفراد بدليل واو الجماعة واسم الموصول المفيدين للعموم،

مع الاتفاق بين العلماء على أن القتال فرضٌ كفائي وليس بفرضٍ عيني, فإن هذا التعميم في هذه الآيات بتوجيه الخطاب إلى مجموع المسلمين دليل على أن الواجب الكفائي مطلوب من الجميع.

والدليل الثاني: اتفاق العلماء على ترتب الإثم على الجميع إذا لم يقم بالواجب الكفائي أحد، إذ أن تأثيم الجميع موجبٌ لتكليفهم جميعاً، لأنه لا يمكن أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يكلفه، فدلّ على وجوبه على الجميع أيضا

القول الثاني: أن الخطاب في الواجب الكفائي موجهٍ إلى بعض غير معين، فيكون فعل بعضهم لهذا الواجب مُسْقِطاً للطلب عنهم فقط, إذ لا يتوجه في الأصل إلى غيرهم؛ وهذا قولٌ اختاره الرازي وابن السبكي.

دليلهم:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول: أن سقوط الواجب الكفائي بفعل بعض المكلفين دليلٌ على توجيه الخطاب فيه إلى بعض المكلفين لا إلى كلهم، لأن الأصل عدم سقوط الشيء إلا بفعل من وجب عليه ومادام الاتفاق على سقوطه بفعل بعض المكلفين فيكون الواجب موجهاً إلى هؤلاء فقط.

نوقش: بأن سقوط الواجب عن الجميع بفعل بعضهم لا لأنه مطلوب من هؤلاء فقط, بل لأن الغاية المقصودة من وراء هذا الواجب قد تمت وحصلت بفعلهم، وبقاء الواجب على الباقين بعد حصول المصلحة من هذا الواجب يصبح تكليفاً بما لا طائل وراءه وتحصيلا للحاصل.

الدليل الثاني: استدلوا بآياتٍ تفيد الوجوب أو وجوب الخطاب إلى بعض المبهم عندهم، كما في قوله تعالى:" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة".

وجه الاستدلال: قالوا: إن الخطاب في هذه الآية إلى البعض المبهم، وهم طائفة من كل فرقة للخروج إلى التفقه أو إلى الجهاد مع أن كل من التفقه والجهاد واجب كفائي، فكان التوجيه في الواجب الكفائي إلى بعض مبهم وليس إلى جميع المكلفين.

نوقش:بأنه ليس في الآية ما يدل على وجوب خروج بعضهم، إنما فيها تحريض على خروج بعضهم لتحصل لهم فائدة التفقه.

أثر الخلاف:

من ظن أو علم أن غيره قد فعل الواجب الكفائي فإنه يسقط عنه الطلب على رأي الجمهور ولا يتوجه إليه الخطاب على الرأي الثاني.

ومن علم أو ظن أن غيره لم يقم بالفعل توجه إليه الخطاب على الرأي الثاني ووجب عليه الفعل على الرأي الأول لتعلق الخطاب به.

مثاله: من علم بوجود ميت مثلاً وشك، هل قام غيره بما يلزم له من غسل وتكفين ودفن... الخ، أو لم يقم أحد بذلك؟

فعلى مذهب الجمهور: يجب على هذا الشخص السعي لِتَبين حقيقة الأمر، ولا يسقط عنه الطلب بهذا الشك لأن الطلب متعلق به على سبيل التحقيق والوجوب المحقق لا يسقط بالشك، لأن الخطاب عندهم متوجه إلى الجميع.

أما على القول الثاني: فلا يجب عليه السعي للتحقق من الأمر لعدم توجيه الخطاب إليه والأصل عدم تعلقه به في هذا الأمر.

14/10/20 .

١:د ، ٢:ج، ٣:ب ، ٤:أ

عنوان الدرس :

تقسيم الواجب باعتبار وقته، وتأخير الواجب الموسع

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم التكليفي

عنوان الوحدة الفرعية: الحكم التكليفي (الواجب).

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	**١– أن يبين أقسام الواجب باعتبار وقته**
	٢–أن يذكر حالات تأخير الواجب الموسع
	٣–أن يوضح حالات تضيق الواجب الموسع
المهارات	**١– أن يبين ثمرة الخلاف في الوقت الذي يتعلق به الإيجاب في الواجب الموسع بين الجمهور والحنفية من خلال الفروع الفقهية**
	٢–أن يطبق حالات تأخير الواجب الموسع على الفروع الفقهية

المقدمة

سنتناول في هذا الدرس أقسام الواجب بالنسبة لوقت الأداء، مع التركيز على تصنيف الواجب إلى مؤقت ومطلق، والتفصيل في الواجب المؤقت من حيث كونه موسعاً، مضيقاً، أو ذا الشبهين. كما سنتعرف على نشأة هذه التقسيمات والأدلة عليها، والخلافات الفقهية المتعلقة بها، مع التطبيقات العملية لتوضيحها

محتوى المادة العلمية

❁ ثالثا: أقسام الواجب بالنسبة لوقت الأداء.

ينقسم إلى قسمين:

١- **الواجب المؤقت.** ٢- **الواجب المطلق.**

القسم الأول: الواجب المؤقت، هو الواجب الذي عين الشارع وقتاً لأدائه، مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان وغير ذلك.

القسم الثاني : الواجب المطلق، ويسمى الواجب غير المؤقت، وهو الواجب الذي لم يعين الشارع وقتاً لأدائه، مثل كفارات الأيمان وقضاء رمضان عند الحنفية.

❖ **القسم الأول**: (الواجب المؤقت بالنظر إلى وقته): منه ما يكون واسع، ومنه ما يكون وقته بقدر الواجب نفسه، فالعلماء قسموا الواجب المؤقت إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: واجب موسع، ويطلق عليه الحنفية اسم الظرف، وتعريفه:ما كان وقته واسعاً يتسع للواجب نفسه ولأداء غيره من جنسه، ولهذا المعنى أطلق عليه الحنفية اسم الظرف الذي يتسع لأشياء كثيرة من الواجبات، فوقت صلاة الظهر مثلاً وقت موسع يمكن المكلف بأداء صلاة الظهر وأداء غيرها من جنسها.

النوع الثاني: الواجب المضيق، ويطلق عليه الحنفية اسم المعيار، وتعريفه:هو ما كان وقته يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه، ولهذا يطلق عليه الحنفية اسم المعيار الذي لا يسع لغيره، مثلا صوم رمضان فوقته مضيق لأنه فقط في شهر رمضان، فلا يمكن للإنسان أن يصوم في هذا الشهر أي صوم آخر سوى صوم الواجب.

النوع الثالث: زاده بعضهم وهو الواجب ذو الشبهين، ويسميه بعضهم الواجب المشْكل وهو الذي يشابه الواجب الموسع من جهة، ويشابه الواجب المضيق من جهة أخرى.

فمثلاً الحج إذا نظرنا إليه من جهة أن المكلف لا يستطيع أن يؤدي في السنة كلها إلا حجاً واحدا، فإنه في هذه الحالة يشبه الواجب المضيق وإذا نظرنا إليه من جهة أن أعمال الحج لا تستغرق سوى جزء صغير من العام، فإنه في هذه الحالة يشبه الواجب الموسع فهو، بهذا الاعتبار سمي واجباً ذو الشبهين وسمي واجباً مشكلاً.

منشأ هذه التقسيمات:

الوجه الذي أستند إليه العلماء في هذه التقسيمات، هو أن وقت الواجب، إما أن يكون مساوياً لقدر الفعل كما في الواجب المضيق كصيام رمضان، وأما أن يكون أقل من المدة من مدة الفعل، وهذا غير واقع لأنه يعتبر من التكليف بالمحال والله عز وجل يقول : " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " فإذا وُجد فإنما يراد به وجوب الابتداء بالفعل فقط، أما أكماله فيكون عندئذ خارج وقته، وذلك مثل أن تطهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة لمدة لا تكفي لأداء الصلاة كلها، بل إنما تكفي للبدء فيها فقط فيجب عندئذ عليها البدء بالصلاة في هذه المدة المتبقية، فإذا لم تبدأ بها وجب عليها قضاءها، فالواجب هنا وقته أقل منه، لكنه ليس في أصل الشرع كذلك بل إنما بحسب فعل المكلف ولذلك لم ينظر العلماء إلى هذا الاعتبار في تقسيم أوقات الواجب، وإما أن يكون وقت الواجب أكثر من المدة اللازمة لأدائه كما في الواجب الموسع إذ إن وقت الصلاة مثلاً يسعها ويسع غيرها من الصلوات والعبادة.

مسائل هذا التقسيم:

المسألة الأولى: ثبوت الواجب الموسع.

صورة المسألة: هل الواجب الموسع ثابت أصلاً أو هو غير ثابت في الشريعة.

اختلف الأصوليون على قولين:

القول الأول : أن الواجب الموسع ثابت وموجود في الشريعة. وهذا مذهب جمهور الأصوليين.

دليلهم:

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول قوله تعالى: ((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)).

ووجه الدلالة من هذه الآية: أن هذا الأمر عام يتناول جميع أجزاء الوقت المذكور الذي هو من دلوك الشمس إلى غسق الليل من غير إشعار بالتخصيص من بعض أجزائه، فليس المراد من الأمر في الآية تطبيق أول فعل الصلاة في أول الوقت وآخر الفعل في آخر الوقت، لأن هذا خلاف الإجماع، وليس المراد من الأمر إقامة الصلاة في كل وقت من أوقاته فلا يخلو جزء من الوقت من الصلاة فهذا أيضا خلاف الإجماع، وليس المراد من الأمر تعين جزء من الوقت

لاختصاصه بوقوع الواجب فيه، لأن اللفظ الوارد في الآية عام ولا يوجد مخصص، فلم يبق إذن عندنا من الاحتمالات إلا أن يكون المراد من الأمر هو أن كل جزء من الوقت صالح لإيقاع الواجب فيه باختيار المكلف لأجل امتناع الأقسام الأخرى فتعين من ذلك أن عندنا واجبا موسعا بدلالة هذه الآية .

الدليل الثاني: ما ورد في حديث قصة جبريل عليه السلام حينما صلَّى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، ثم قال له بعد ذلك:" يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين"، وفي رواية:" الوقت فيما بينهما ".

ووجه الدلالة من ذلك: أن الله تعالى حينما فرض الصلاة أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أوقاتها وأفعالها، فصلى به مرة في أول وقتها وصلى به مرة أخرى في آخر وقتها، ثم قال له ذلك القول الذي ذكرناه، وهذا يفيد تخيير المكلف في أداء الصلاة في جزءٍ من أجزاء الوقت المحدد لها.

الدليل الثالث على ثبوت الواجب الموسع **دليل عقلي**، حاصله أن فرض وقوعه لا يبنى عليه محال لذاته ولا لغيره، فلو قال الرجل لخادمه:أوجبت عليك بناء هذا الجدار في هذا اليوم في أي جزء منه، إن شئت في أوله أو في أوسطه أو في آخره فمهما فعلت تكون قد امتثلت أمري، وإن لم تفعل تكون قد خالفت أمري، فإن هذا الكلام من الرجل يكون معقولاً، ولا يمكن أن يقدح في صحته أحد، فلا يمكن أن يقول أحد: إن الرجل لم يوجب على خادمه شيئا، لأن العبارة واضحة أنه أوجب عليه شيئا ولا يمكن أن يقال: أن الرجل قد أوجب على خادمه بناء الجدار في وقت واحد فقط؛ لأنه صرح بأن يفعل في أيّ وقت، فلم يبق من ذلك إلا أنه أوجب بناء الجدار في ذلك اليوم ووسع عليه في الوقت فهذا هو الواجب الموسع، وبه يتقرر ثبوت الواجب الموسع عقلاً.

القول الثاني: القول بإنكار الواجب الموسع، وهذا القول نسبه بعض الأصوليين كابن قدامة إلى أكثر أصحاب **أبي حنيفة**، وهذا فيه نظر حيث لم ينكره إلا بعضهم، بل نقل بعضهم الاتفاق على انقسام الواجب إلى موسع ومضيق، وإنما حصل الخلاف في وقت الإيجاب في الواجب الموسع، كما سيأتي الكلام على ذلك في المسألة الثانية؛ فالخلاف المنقول عن الحنفية إنما هو خلاف في وقت الإيجاب في الواجب الموسع، وليس في أصل إنكار الواجب الموسع.

دليل القائلين بإنكار الواجب الموسع:

التوسع ينافي ويناقض الوجوب، ومعنى هذا أن الوجوب مع التوسعة يتنافيان، لأن الواجب لا يجوز تركه وهذا يجوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه بالوجوب فيه وهو أول الوقت وآخره فلا يكون للواجب الموسع حقيقة.

مناقشة الدليل:

من العلماء من ناقش الدليل بأننا لم نجوز ترك الفعل في أول الوقت مطلقاً، بل جوزنا ترك الفعل في أول الوقت بشـــرط العزم على الفعل في آخر الوقت.

وهناك من أجاب بأن جواز التأخير إنما يضاد الواجب المضيق أما الواجب الموسع فلا، لأنه لا يجوز ترك فعل الواجب الموسع في أول وقته وفعله في وسطه أو أخره، حيث أنه مخير بين أجزاء الوقت الموسع قياساً على الواجب المخير.

المسألة الثانية: وقت الإيجاب في الواجب الموسع عند القائلين به.

صورة المسألة: عرفنا أن الواجب الموسع عبارة عن واجب جعل له الشرع وقتاً يتسع له ويتسع لغيره من جنسه، مثل صلاة الظهر فوقتها واسع يتسع لصلاة الظهر ويتسع لغيرها من جنسها، **هذا الوقت الموسع هل يتعلق الإيجاب بأوله ؟ أو يتعلق بوسطه ؟ أو يتعلق بآخره ؟ أو يتعلق به كله ؟** هذا محل خلاف بين العلماء القائلين بالواجب الموسع.

اختلف علماء الأصول في جزء الوقت الذي يتعلق به الإيجاب في الواجب الموسع على مذاهب كثيرة منها ما يأتي :

القول الأول: أن الإيجاب في الواجب الموســع، يقتضــي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته، بمعنى أنه ليس هناك وقت محدد لتعلق الإيجاب بالواجب الموسع، بل هو متعلق بأي وقت منه سواء في أوله أو وسطه أو آخره على السواء، يستوي في هذا جميع أجزاء الوقت وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء ومن المتكلمين وغيرهم.

دليلهم:

استدلوا على هذا بالحديث الوارد الذي تقدم ذكره في قصة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه أوقات الصــلوات وأفعالها فأمَّه مرة في أول الوقت وأمَّه في الصــلاة مرة في آخر الوقت وأمره أن يعلم أمته بقوله " الوقت مابين هذين " هذا الحديث أستدل به أصحاب هذا القول في تخيير المكلف في أداء الصلاة في أي جزء من أجزاء وقتها والصلاة من قبيل الواجب الموسع، فيكون هذا دليلاً على أن الإيجاب في الواجب الموسع يتعلق بأي جزء من أجزاء الوقت أوله أو وسطه أو آخره بدلالة هذا الحديث.

القول الثاني : وهو قول يتفق مع القول الأول، فهو يشابه المذهب السابق مذهب الجمهور في أنهم يقولون إن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته، إلا أنهم يزيدون على هذا بوجوب العزم من المكلف في الجزء الذي لم يؤدّ فيه الواجب، فيقولون يجب عليه إذا أراد أن يؤدي الواجب في الجزء الأخير أن يعزم على الفعل

حتى يصل إلى الوقت الأخير، فإذا وصل إليه تعين عليه الأداء فيه، وهذا القول ذهب إليه **القاضي أبو بكر الباقلاني وتابعه على ذلك جماعة من متكلمي الأشاعرة والمعتزلة.**

دليلهم:

١-استدلوا على قولهم هذا بالدليل السابق الذي استدل به أصحاب القول الأول في قصة تعليم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات وأفعالها.

٢-وزادوا على ذلك الاستدلال على وجوب العزم: **بدليل عقلي وهو** لو لم يلزم العزم على المكلف في الوقت الذي لم يؤد فيه الواجب لزم من ذلك ترك الواجب دون بدل عنه، وترك الواجب دون بدل يخرجه عن كونه واجبا لأن الواجب مالا يجوز تركه بلا بدل.

نوقش هذا الدليل من أصحاب القول الأول: بأنه لا يلزم بترك الواجب الموسع بجزء من أجزاء وقته تركه مطلقا، وإنما الذي ينافي الواجب الموسع إنما هو تركه في جميع وقته المحدد له كما أن جعل العزم بدلاً عن الفعل لا يصلح، لأن من شأن البدل أن يقوم مقام المبدل عنه ولا يقوم العزم مقام الفعل.

القول الثالث : أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعله المكلف في ذلك الوقت كان فعله له في الباقي من الوقت قضاءً لا أداءً.

دليلهم:

استدلوا على هذا القول بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي أخره عفو الله ". وهذا يقتضي أن فعلها في أخر الوقت معصيةٌ تتطلب العفو، ولو كان الوقت كله صالحاً للأداء وكان المكلف مخيراً بأي جزء من أجزاء الوقت لما كان تأخيره للواجب عن أول الوقت موجباً للعفو والغفران.

الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بجوابين:

أولهما: جواب من حيث الإسناد، فقالوا إن في إسناده يعقوب أبن الوليد وهذا كذبه الأمام أحمد وسائر الحفاظ، وقال ابن حبان ما رواه إلا يعقوب وكان يضع الحديث على الثقات فلا يصح هذا الحديث بهذا الإسناد.

ثانيهما: من حيث متنه، أجابوا أنه يقتضي الترغيب في المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها، والمراد بالعفو هنا العفو عن تقصير المكلف عن أداء الأفضل للواجب، ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها" وفي رواية " على وقتها " وفي رواية أخرى " في أول وقتها "، فأثبت هذا الحديث أن الصلاة في أول وقتها أحب وأفضل ولا يقتضي هذا المعصية و الإثم بتأخيرها.

القول الرابع : أن الإيجاب في الواجب الموسع يتعلق بآخر جزء من أجزاء الوقت، وهذا القول نسب إلى **بعض الحنفية وذكر السرخسي وهو من علماء الحنفية أنه منسوب إلى أكثر العراقيين من الحنفية**؛ وأصحاب هذا القول اختلفوا في أدائه في أول الوقت هل يقع نفلاً أو فرضاً؟:

فقال بعضهم: إن الأداء في أول الوقت يقع نفلاً يمنع لزوم الفرض في آخر الوقت إذا بقي المكلف على صفة التكليف.

وقال بعضهم: يقع فرضا إن بقي المكلف موصوفا بصفة التكليف إلى آخر الوقت، وقال بعضهم إن المؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت.

دليل القول الرابع:

استدلوا على مذهبهم على أن الوجوب في الواجب الموسع يتعلق بأخر الوقت بأن قالوا أنه لو وجب الفعل قبل الجزء الأخير من الوقت لما جاز تركه بالأجزاء السابقة، إلا أن تركه بالأجزاء السابقة جائز باتفاق العلماء فدل على أن سبب الوجوب هو الجزء الأخير فقط .

نوقش هذا الدليل: أن ترك الواجب الموسع في أول الوقت لا يعتبر تركاً، وهذا مقتضى التوسع في وقت الواجب، فالمكلف فيه مخير بإيقاعه بأي جزء من أجزاء وقته، كما أنه في الواجب المخير كذلك، إلا أن المكلف بالواجب المخير مخيرٌ بأن يُوقع بين أي فرد من أفراد الواجب، وأما في مسألة الواجب الموسع فالتخيير في الوقت، فكما أن ترك أي فرد من أفراد الواجب المخير لا يعتبر تركا للواجب فكذلك ترك أي جزء من أجزاء الوقت في الواجب الموسع لا يعد تركاً للواجب.

القول الخامس:في هذه المسألة أن سبب الإيجاب في الواجب الموسع متعلق بالجزء الذي يليه أداء الفعل.

وهو قول منسوب للحنفية أيده كثير منهم.

وهذا القول في حقيقته متفق مع قول جمهور العلماء القائل بأن السبب هو جميع الوقت وهو القول الأول، وإنما ابتعد من قال به من الحنفية عن اعتبار سبب الوجوب جميع الوقت لأن تَقَرُر السببية موقوف على اتصال الأداء، الراجح: القول الذي ذهب إليه الجمهور هو الراجح دليلاً على تلك الأقوال كلها بما ظهر بعد مناقشتها من ضعف فيها، ولما يؤيد قولهم هذا من الأحاديث الصحيحة بأن وقت الصلاة موسع بين أول الوقت وآخره.

ويؤيد هذا القول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال" أن للصلاة أولاً وأخراً وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وأخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر

حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" .

نوع الخلاف في مسألة تعلق الإيجاب في الواجب الموسع:

الخلاف بين الجمهور وهم المثبتون للواجب الموسع وبين بعض الشافعية القائلين بأن الوجوب متعلق بأول الوقت هذا خلاف إن صحت نسبته إلى الشافعية خلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن القائلين بأن الوجوب متعلق بأول الوقت يُجَوِّزون فعله في وسط وآخر الوقت، ويقولون أنه قضاء سد مسد الأداء وهذا متفق في المعنى مع مذهب الجمهور المثبتين للواجب الموسع.

وأما بعض الحنفية القائلين إن الوجوب متعلق بآخر الوقت فهنا الراجح أن الخلاف معنوي تترتب عليه آثار وثمرات فقهية، منها:

الثمرة الأولى: إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت في الواجب الموسع، فهل تجزئ تلك الصلاة ولا إعادة عليه أم لا تجزئ ؟ وقع خلاف، **فالجمهور** المثبتون للواجب الموسع الذين يقولون أن جميع الوقت هو وقت للوجوب يقولون إن الصلاة التي صلاها في أول الوقت تجزئه ولا يلزمه إعادتها، بناء على أنه قد فعل الواجب في جزء من أجزائه، **أما الحنفية** فيقولون أن الوجوب متعلق في أخر الوقت فإن هذه الصلاة لا تجزئه لأنه حين صلاها في أول الوقت لم يكن مكلفاً.

الثمرة الثانية: إذا سافر شخص في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت، ومضى مقدار الفعل من أول الوقت، فهل يجب الإتمام على المسافر وهل يجب القضاء على الحائض؟ وقع خلاف في هذه المسألة (مبني على الخلاف في هذا التقسيم) مبنيٌ على خلاف في مسألة الواجب الموسع، **فالجمهور** يقولون يجب الإتمام على المسافر ويجب القضاء على الحائض، لأن كلاً من المسافر والحائض قد أدركا وقت الوجوب ووقت الوجوب عندهما هو جميع الوقت سواء أوله أو وسطه أو أخره، **أما الحنفية** فيقولون إن المسافر هنا لا يجب عليه الإتمام وإنما يجوز له القصر والحائض لا يجب عليها القضاء، لأنهما أدركا أول الوقت فقط والوقت ليس وقت وجوب إنما وقت الوجوب عندهم إنما متعلق بأخر الوقت.

المسألة الثالثة: حالات تأخير الفعل في الواجب الموسع:

الحالة الأولى: إذا أخَّر المكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول الوقت وغلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت، فإنه يكون عاصياً ترك الفعل في أول الوقت وإن لم يمت، لأنه قد تضيق الوقت بناء على ظنه الغالب وترك الواجب في

وقته المضيق بلا عذر فيكون ذلك عصياناً وهذا بالاتفاق.

الحالة الثانية: لو أخر المكلف الفعل حتى ضاق الوقت عن فعله ثم مات ولم يبق إلا الوقت الذي يتسع لأقل من أربع ركعات، فإنه كما قالوا يموت عاصياً لأنه لا يجوز تأخير الفعل عن هذا الوقت.

الحالة الثالثة: إذا أخر المكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن السلامة فمات فجأة أثناء الوقت الموسع فمثل هذا لو مات مثلاً بعد زوال الشمس وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها وأكثر ولم يصلها، **فقد اختلف العلماء المثبتون للواجب الموسع على قولين:**

١-هناك من يقول: يموت عاصياً. وهذا ذهب إليه أكثر المثبتين للواجب الموسع.

٤- **وهناك من يقول:** لا يموت عاصياً. وهذا ذهب **إليه إمام الحرمين وابن الخطاب والمجد بن تيمية.**

والراجح: أنه لا يموت عاصياً في هذه الحالة؛ لأن الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت ليعمله في آخر الوقت المحدد، وقد جاز الترك مع عدم علمه بالعاقبة وإذا كان تركه في أول الوقت ليفعله في آخر وقته جائزاً فكيف يعصي؟، فالحقيقة أنه لا يموت عاصياً في هذه الحالة.

2019/10/26.

المسألة الرابعة: تضيق الواجب الموسع.

صورة المسألة: هل يمكن أن يتضيق الوقت فيجب على المكلف أن يفعل الواجب في هذا الوقت المحدد فقط ولا يجوز له أن يؤخره إلى وقت آخر؟

قد يتضيق فيصبح الواجب الموسع واجباً مضيقاً وذلك في حالات:

الحالة الأولى : أن يترك المكلف الواجب إلى آخر الوقت، فإذا تركه إلى آخر الوقت بحيث لن يبقى إلا زمن يسير لا يمكن إلا أداء الواجب فيه، فإنه حينئذ يتضيق هذا الواجب الموسع فيصبح واجباً مضيقاً، وإذا خرج هذا الوقت ولم يؤده المكلف يكون عاصياً بخروج وقته.

الحالة الثانية: إذا غلب على ظن المكلف عدم البقاء إلى آخر الوقت، فإنه حينئذ يجب عليه العمل بموجب غلبة ظنه أو عدم التمكن من الفعل في آخر الوقت، فإنه يجب عليه الأداء في أول الوقت فيصبح واجبا مضيقاً في هذه الحالة، مثل المرأة التي تعرف أن الحيض يأتيها في ساعة معينة من الوقت في آخره أو في وسطه فإنها يجب عليها أداء الصلاة في أول الوقت، وهذا يكون الواجب الموسع في حقها واجباً مضيقاً وإذا أخرته تكون عاصيةً بتأخيرها.

اسم المقرر : رمز المقرر :

١- عنوان الدرس :

مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم التكليفي

عنوان الوحدة الفرعية: (الواجب)

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	**١– أن يبين طرق العلماء في تقسيم مسألة ما لا يتم الواجب إلا به.**
	٢–أن يوضح الخلاف بين الأصوليين في مسألة: ما لايتم الواجب إلا به
المهارات	**٣.أن يطبق مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به على الفروع الفقهية في أبواب الفقه المختلفة**

المقدمة

مسألة: (مالا يتم الواجب إلا به) يعبر عنها بعض الأصوليين بقولهم مسألة مقدمة الواجب، وبعضهم يعبر عنها بمسألة وسيلة الواجب، وبعضهم يعبر عنها بعبارات أعم من مسألة الواجب فيقول: مالا يتم الشيء إلا به، معنى هذا أن الشيء يشمل الواجب ويشمل غيره كمسائل المستحب وغيره، ومنهم من يعبر بقوله: مالا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به، وهذا لاشك لفظ عام يشمل الواجب ويشمل غيره من الألفاظ ومن الأحكام كالمندوب والمباح وغيرها، هناك من يذكر فيها خلافاً بين الأصوليين، كما يربطون بين هذه المسألة ومسألة تقسيم الواجب باعتبار تحديده، نظراً للشبه بين المسألتين، وذلك لأن كلا منهما زيادة في الواجب، غير أن مسألة:" ما لا يتم الواجب إلا به" كالشرط للواجب فلا يتم بدونها، والثانية متصلة به من آخره.

محتوى المادة العلمية

صورة المسألة: إذا أوجب الشارع شيئاً مثل: صلاة الجمعة، وكان حصول ذلك الواجب والإتيان به على النحو الذي طلبه الشارع متوقفاً على تحصيل مقدمته أو الإتيان به أمر لازم للواجب، كالسعي لصلاة الجمعة، فهل يكون ذلك اللازم أو تلك المقدمة واجبة كوجوب الواجب الذي أوجبه الشارع

ولكي نضبطها لابد أن نذكر أن للعلماء في تقسيم المسألة طرق، أشهرها:

❁ **الطريقة الأولى:** يقسمون مالا يتم الواجب إلا به إلى قسمين:

– القسم الأول: أن يكون مالا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف، ولا يقع تحت اختياره، فهذا القسم حكمه أنه غير واجب، فيقولون: مالا يتم الواجب إلا به إذا كان غير مقدور للمكلف غير واجب.

مثال ذلك : حضور الإمام في الجمعة وتمام العدد في الجمعة فهذا شرطان للصلاة الجمعة ومع ذلك ليس واجبين، بمعنى أنه لا يطلب من أحد إحضار الإمام وخطيب الجامع ليصلي بالناس الجمعة، ولا إحضار آحاد الناس ليكمل بهم العدد المطلوب، حتى تجب الجمعة فهذا ليس واجبا، بل أن عدمها يمنع الوجوب، ومن الأمثلة العقلية : القدرة شرط لصحة الفعل ووجود اليد شرط لصحة الكتابة، لأنه لا يتم الواجب إلا به فلا يتم الفعل إلا بالقدرة، ولا تتم الكتابة إلا بوجود اليد.

– القسم الثاني: أن يكون مالا يتم الواجب إلا به مقدوراً للمكلف، ومعنى هذا أنه يقع تحت اختيار المكلف وفي قدرته وفي استطاعته أن يفعله فهذا محل نزاع ومحل خلاف بين العلماء.

و هذه الطريقة ذكرها أبو حامد الغزالي في كتابه (المستصفى) وتبعه ابن قدامة الحنبلي في كتابه:(روضة الناظر)، وانتقد العلماء المحققون هذا التقسيم، إذ إن مما لا يتم الواجب إلا به ما يكون مقدورا للمكلف عادة ولكن لم نؤمر بتحصيله كالنصاب للزكاة.

❁ **الطريقة الثانية:** قسموا ما لا يتم الواجب إلا به على ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور للمكلف مثل: زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر.

الثاني: ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، كالنصاب لوجوب الزكاة، والاستطاعة لوجوب الحج.

وهذان القسمان لا يجبان إجماعاً.

الثالث: ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف عادة مع أنه مأمور به، كالطهارة للصلاة، وغسل جزء من الرأس في الوضوء من أجل تحقق غسل الوجه في الوضوء، وهو محل الخلاف.

وقد ذكر العلامة الشنقيطي هذه الطريقة في مذكرته في أصول الفقه.

❁ **الطريقة الثالثة:** ومؤداها لا يختلف عن الطريقة الثانية، حيث قالوا إن مقدمة الواجب أو مالا يتم الواجب إلا به ينقسم قسمين:

القسم الأول: ما يتوقف عليه وجوب الواجب (ما لا يتم الوجوب إلا به).

القسم الثاني: ما يتوقف عليه وقوع الواجب أو وجوده (ما لا يتم الواجب إلا به).

- أما القسم الأول: حكمه أنه لا يجب بالإجماع سواء كان سبباً أو شرطاً أو انتفاء مانع.

مثاله: بلوغ النصاب سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة، ومع ذلك لا يجب على أحد تحصيله حتى تجب عليه الزكاة، لأنه من قبيل ما يتوقف عليه وجوب الواجب.

وأما القسم الثاني: وهو ما يتوقف عليه وقوع الواجب أو وجوده بعد تقرر وجوبه، وهو مسألة: "ما لا يتم الواجب إلا به" كالطهارة للصلاة وغسل جزء من الرأس في الوضوء من أجل تحقق غسل الوجه في الوضوء، وهو محل الخلاف.

وهذه الطريقة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين.

الخلاف في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به.

تحرير محل النزاع:

أولا: إذا صرح الشارع بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به بنص مستقل، فهذا يجب لأجل وجود هذا النص إجماعا. مثل: الطهارة أو الوضوء للصلاة والنية للصلاة، فهذه أمور ثبتت بنصوص شرعية، فالصلاة لا تتم إلا بالطهارة، والطهارة أو الوضوء وسيلة للواجب لكنها وجبت بنص آخر كما في قوله تعالى: ((يأيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..)).

ثانياً: إذا جاء اللفظ مطلقاً لم يقيده الشارع بشيء ولم يصرح بإيجابه ولا عدم إيجابه، فهذا هو محل الخلاف والنزاع بين الأصوليين في هذه المسألة.

مثاله: وجوب غسل جزء من الرأس في الوضوء ليتحقق المكلف من غسل الوجه المأمور به كاملاً.

فيه خلاف على قولين:

القول الأول: ما لا يتم الواجب فهو واجب. وبه قال جمهور العلماء.

دليلهم:

أن مالا يتم الواجب إلا به لابد منه في الواجب، ومالا بد منه في الواجب يكون واجباً، فعندنا الآن مقدمتان:

المقدمه الأولى : أن مالا يتم الواجب إلا به لابد منه في الواجب.

المقدمه الثانية : أن مالا بد منه في الواجب يكون واجبا .

والمقدمة الأولى دليلها كما تقدم معنا في وجوب الوضوء في الصلاة ونحو ذلك إنه لابد من الوضوء في هذه الحالة، والمقدمة الثانية دليلها أن الواجب هو اللازم ومالا بد منه لازمٌ فمالا بد منه يكون واجب.

فينتج من الجمع بين المقدمتين نتيجة وهي: أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

القول الثاني: أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس واجبا. وبه قال بعض الشافعية وبعض المعتزلة.

دليله:

أن الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وما لا يتم الواجب إلا به لا عقاب على تاركه، بدليل أن من ترك الوضوء فإنه لا يعاقب على ترك غسل جزء من الرأس الذي لا يتم استيعاب غسل الوجه إلا به، وإنما يعاقب على ترك الواجب الأصلي وهو الوضوء، وكذلك من ترك الصوم فإنه لا يعاقب على ترك إمساك جزء من الليل الذي لا يحصل إتمام اليوم إلا به، وإنما يعاقب على ترك الواجب الأصلي فقط وهو الصوم، ولو كان ما لا يتم الواجب إلا به لعوقب على ترك ذلك، كما يعاقب على ترك الواجب الأصلي الذي قصده الشارع لذاته.

نوقش: بعدم التسليم بأن ما لا يتم الواجب إلا به لا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه، بل إنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه ثواب الواجب وعقابه.

أما الثواب فدليله: زيادة الأجر بزيادة العمل في الوسيلة، فلا يستوي القريب من بيت الله الحرام فيما يتعلق بالسفر لأداء الحج بالبعيد عنها في حصول الأجر من الله تعالى، إذ الثواب على قدر المشقة.

وأما العقوبة، فإنه يعاقب على ترك الأصل المخدوم والوسيلة، فإذا ترك الوضوء عوقب على هذا الترك ودخل في هذا العقاب ما تركه من غسل جزء من الرأس مع الوجه، وإذا ترك الصوم عوقب على هذا الترك ودخل فيه ما تركه من إمساك جزء من الليل مع النهار، وحينئذ لا معنى لإضافة العقاب إلى التفصيل، فلا يقال: بأن العقاب في هذه الحال موزع على أجزاء الفعل، فجزء منه على الأصل، وجزء منه على الوسيلة، بل هو على الأصل، والوسيلة تابعة له.

بعض التطبيقات الفقهية على مسألة :"ما لا يتم الواجب إلا به".

١-إذا اشتبهت أخته بأجنبية، حرم عليه الجميع: الأخت بعلة المحرمية، والأجنبية بعلة الاشتباه، ومعنى هذه القاعدة ظاهر في هذا المثال: فإن الدخول أو العقد على إحدى المرأتين: الأخت أو الأجنبية في حال الاشتباه محرم، والمحرم يجب الخلاص من الوقوع فيه، ولا خلاص من الوقوع فيه إلا بترك الدخول أو ترك العقد عليهما جميعاً، فيكون ذلك الترك واجباً.

٢-إذا اختلطت شاة مذكاة بميتة حرم أكلهما جميعاً: الميتة بعلة الموت، والمذكاة بعلة الاشتباه، ومعنى مسألة ما لا يتم الواجب إلا به ظاهر في هذا الفرع الفقهي، فإن الأكل منهما أو من أحدهما حال الاشتباه محرم، والانفصال عن المحرم واجب، ولا يتأتّى هذا الانفصال إلا بترك الأكل منهما معاً، فيكون عدم الأكل واجباً.

26/10/26.

اسم المقرر : **رمز المقرر :**

عنوان الدرس :

تقسيم الواجب باعتبار تحديده (مسألة: الزيادة على أقل الواجب)

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم التكليفي

عنوان الوحدة الفرعية: الواجب

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١-أن يذكر أقسام الواجب باعتبار تحديده
	٢-أن يبين الخلاف في القدر الزائد عن الواجب
المهارات	-أن يبين الثمرات الفقهية المترتبة على الخلاف في القدر الزائد عن الواجب

المقدمة

نواصل في هذا الدرس بيان تقسيمات الواجب، حيث نتعرف فيه على تقسيم الواجب باعتبار تحديده، وأهم مسائله وهي الزيادة على الواجب هل تعد واجبة أو مندوبة؟

ووجه علاقة هذا الدرس بالذي قبله أن من مسائل هذا التقسيم مسألة: الزيادة على الواجب، وهذه المسألة تذكر بعد قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» لشبهها بها، وذلك لأن كلا منهما زيادة في الواجب، غير أن ما لايتم الواجب إلا به كالشرط للواجب فلا يتم بدونها في متصلة بالواجب من أوله، والزيادة متصلة بالواجب ولكن من آخره.

محتوى المادة العلمية

التقسيم الرابع للواجب: **أقسام الواجب باعتبار تحديده.**

ينقسم إلى قسمين:

الأول: واجب محدد **الثاني:** وواجب غير محدد.

❁ **فأما الواجب المحدد:**

فهو الذي طلبه الشارع طلباً جازماً وعيّن مقداراً معلوماً له أو مقداراً محدداً له.

مثاله: الصلوات الخمس، فقد حددت كل صلاة بركعات محددة وكذلك زكاة الأموال وصيام رمضان،وأيضاً غسل الوجه وغسل الرجلين واليدين في الوضوء ونحو ذلك، فهذه واجبات محددة حددها الشارع بمقدار معين.

- **حكم هذا القسم:**

ألا يفعل المكلف شـــيئاً زائداً على الفعل المحدد و المعين –ولا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا فعله بالمقدار المحدد الذي أمر به الشارع وحدده.

❁ **وأما الواجب غير المحدد:**

فهو الشيء الذي طلبه الشارع طلباً جازماً ولم يحدده ولم يقدره بمقدار معين.

مثاله: الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الســـجود، ومدة القيام ومدة القعود، إذ لم يقدر الشـــارع مقداراً محدداً لمدة الطمأنينة – وكذلك أو جب الشارع القيام والقعود مدة من الزمن ولم يحدد أو يعين مدة معينة في هذا أو لهذا المقام.

- **وحكم هذا القسم:**

أنّ المكلف تبرأ ذمته بفعل أقل ما يصدق عليه الواجب من هذا الأمر على الخلاف فيه.

- **ولتعليل هذا الفرق بين الواجب المحدد والواجب غير المحدد:**

أنّ المطالبة دائماً إنما تكون بشيء مقدرٍ معلوم مثلاً: الصلاة والزكاة والنذر المحدد، أما غير المحدد – فالواقع أنه لا تتصور المطالبة به بعد مُضيه.

وهذه قاعدة في الأمور المحددة وغير المحددة– فالأمور المحددة يمكن المطالبة بها بعد مضـــي وقتها، أما الأمور غير المحددة وخاصةً الواجبات غير المحددة فلا يمكن المطالبة بها بعد مضي وقتها.

مسألة متعلقة بهذا التقسيم: وهي مسألة **(الزيادة على أقل الواجب أو الزيادة على القدر المجزئ من الواجب) والمراد بها** أنه إذا حصـــلت الزيادة على أقل ما يطلق عليه الاســـم من الواجب فهل هذه الزيادة تأخذ حكم الأصـــل الواجب فتعطى حكم الأصل الواجب أو أنها تأخذ حكماً ؟

تحرير محل النزاع:

فأولاً: أخرج بعض العلماء من محل النزاع الزيادة المتميزة على أقل الواجب أو الزيادة التي يمكن انفكاك الواجب عنها، مثل صلاة التطوع بالنسبة للصلوات المكتوبة، فهذا النوع من الزيادة قالوا بعدم وجوبها إجماعا بخلاف الزيادة غير المتميزة .

ثانياً : أخرج بعضـــهم من محل النزاع الواجب الذي يقع بجملته معاً ولا يتميز بعضـــه عن بعض, فإنه يوصـــف كله بالوجوب، ويبعد أن يقال: إن الأصل واجب والباقي مندوب.

ثالثاً: أخرج بعض العلماء الزيادة المتميزة التي تقع مرتبة فإنها لا توصف بالوجوب وبناءً على هذا فإن الزيادة غير المتميزة أو المتميزة التي لا تقع مرتبة تكون من محل النزاع.

رابعاً: أخرج بعض العلماء من هذا ما إذا كان الزائد أو هذه الزيادة واجباً في الأصـــل ثم ســـقط تخفيفا، فإنه إذا فعل المكلف الأصـــل وصـــف الكل بالوجوب اتفاقاً، ولا يتأتى القول بوجوب البعض وندب الباقي، وذلك كما إذا صـــلى المسـافر أربعاً فإن الكل يوصـف بالوجوب في حقه، ولكن الحقيقة أن الذي يظهر أن هذا الأمر ليس داخلاً في الأصـل في مسألتنا حتى يقال بإخراجه، وذلك لأن المسألة هنا التي يتكلم عنها هو في إلحاق الزيادة بالأصل في الوجوب، والذي حصل في هذا الأمر الرابع إنما هو ردٌ للزيادة إلى أصلها فإن المسافر قد رخص له في ترك البعض، فإذا ردّ الرخصة رجع الفرض إلى أصله وهو الوجوب في أصل الوضع.

وبناءً على هذا يكون محل النزاع أو محل الخلاف في مســألة الزيادة على أقل الواجب في إعطاء الزيادة غير المتميزة على أقل الواجب والتي لا تقع مرتبة حكم أصلها الواجب، فهل توصف هذه الزيادة بالوجوب أو لا توصف بالوجوب ؟) على قولين:

القول الأول: أن هذه الزيادة مندوبة. وذهب إلى هذا كثير من العلماء منهم الغزالي والرازي والبيضـــاوي و الباقلاني والشيرازي وأبو يعلى الحنبلي وأبو الخطاب الحنبلي.

أدلة هذا القول:

ولهم في هذا القول دليلان:

الدليل الأول: أن الواجب هو الذي لا يجوز تركه إلا بشـــرط البدل وهو العزم على الفعل في آخر الوقت في الواجب الموسّـــع أو فعل غيره من الخصـــال المخير بينها في الواجب المخير؛ وهذه الزيادة التي ترد معنا في مســـألتنا هنا مثل: الطمأنينة في الصـــلاة، يجوز تركها بلا شـــرطٍ ولا بدل، وهذا هو حد المندوب، فتكون هذه الزيادة مندوبة, لأنه يجوز تركها.

الدليل الثاني: أنّ من فعل من المأمور به ما يقع عليه الاسم فإنه يحسن أن يخبر عن نفسه ويقول: فعلتُ ما أُمرت به، فمثلاً من اقتصر في الاطمئنان في صلاته على الأقل أو القدر المأمور به شرعاً, فإنه يقول: فعلتُ ما أمرت به, ولو كان اللفظ يتناول أكثر من ذلك لما حسُن الإخبار عن نفسه بذلك.

القول الثاني: أن الزيادة على الواجب غير المحدد أو أقل الواجب تكون واجبة مثل أصلها، ومعنى هذا أن الزيادة على أقل ما يطلق عليه الاسم واجبة, فيكون الفعل جميعه واجب، وذهب إلى هذا بعض الحنفية, ونسب إلى الكرخي من الحنفية تخصيصاً.

ودليل هذا القول: أن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة واحدة, والأمر في نفسه أمرٌ واحدٌ لا يتجزأ وهو أمر إيجاب, والواجب وما زاد عليه لا يتميز أحدهما على الآخر بشيء, فإذا فعل المكلف الواجب، وما زاد عليه فإنه يوصف بأنه ممتثل، والامتثال واجب فيكون الواجب وما زاد عليه واجباً.

والجواب عن هذا الدليل: أن هذه الزيادة إما أن تتميز أو لا تتميز، فإن تميزت الزيادة عن الواجب الذي تناوله الاسم فلا نُسَّلم أن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة واحدة, بل الواجب نسبته إلى الأمر بالوجوب ونسبة الزيادة إلى الأمر بالندب أو بالندبية، وأما إذا لم تتميز الزيادة فيحتمل أن يكون بعضه واجباً وبعضه ندباً، قياساً على من دفع ديناراً عن زكاة عشرين ديناراً فيكون نصف الدينار عن العشرين والنصف الآخر قد دفعه ندباً و صدقة، فإذا اختلفت النسبة فيهما اختلف الحكم فيهما تبعاً.

الراجح: يترجح القول القائل بأن الزيادة غير المتميزة وهي التي لا تنفصل حقيقتها عن حقيقة الواجب حساً مندوبة ولا تأخذ حكم الواجب؛ لقوة دليلهم.

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

المندوب(تعريفه–صيغته–حكمه)

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم التكليفي

عنوان الوحدة الفرعية : (المندوب)

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على: :

المعارف	١– أن يعرف المندوب لغة واصطلاحاً
	٢–أن يذكر صيغ المندوب
	٣–أن يفرق بين أسماء المندوب عند الجمهور والحنفية
	٤–أن يبين الخلاف في مسألة: الشروع في النفل ملزم
المهارات	١– أن يستخرج صيغ المندوب من نصوص الكتاب والسنة.
	٢–أن يطبق مسألة الشروع في النفل ملزم على الفروع الفقهية الواردة في كتب الفقهاء

المقدمة

اختلفت مناهج الأصوليين في موضع إيراد المندوب:

فبعضهم يذكر المندوب بعد الواجب مباشرة؛ لاشتراكهما في طلب الفعل، فإن كل منهما – الواجب والمندوب – يثاب على فعله وإن كان ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب، وهو المعتمد هنا وسار عليه الغزالي في المستصفى وابن قدامة في روضة الناظر.

وبعض علماء أصول الفقه يذكرون المحرم بعد الواجب ويؤخرون الكلام عن المندوب، لأن كلاً من الواجب والمحرم يشتركان في صيغة واحدة: وهي صيغة الطلب الجازم سواء كان طلب فعل وهو الواجب أو طلب ترك وهو المحرم، والمندوب والمكروه يشتركان أيضا في صيغة واحدة هي أن الطلب فيهما غير جازم، وإن كان المندوب طلب فعل غير جازم والمكروه طلب ترك غير جازم.

محتوى المادة العلمية

المندوب في اللغة: هو مأخوذ من الندب، والندب هو الدعاء إلى أمر مهم، يقال ندبته أي دعوته إلى شيء مهم، ولم يرد عند العرب إلا للدعوة لأمر مهم، كما في قول قُرَيط العنبري:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم ********** للنائبات على ما قال برهان

والنائبات: جمع نائبة وهي المصيبة العظيمة، فهذا الشاعر يدعو قومه لنجدته وإعانته على استرجاع ماله ممن أخذه فقاموا بذلك – استرجاع المال –، وهو في هذا البيت المقصود به الإبل من الأعداء ليس بالأمر الهين، فيثبت بهذا أن الندب هو الدعاء إلى أمر مهم، أما الدعاء إلى فعل أمر غير مهم فحقيقة الأولى أن لا يسمى ندب. هذا فيما يتعلق بتعريف المندوب في اللغة.

– **تعريف المندوب في الاصطلاح**: وردت عدة تعريفات في الواقع تتفق في مضمونها وإن اختلفت عباراتها، فهناك من عرف المندوب باعتبار ذاته، فقال: **ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم**.

شرح التعريف:

ما طلب الشارع فعله: قيد أول في التعريف يخرج المحرم والمكروه لكونهما مطلوبي الترك، وكذلك يخرج المباح؛ لعدم طلب فعله أو تركه.

طلباً غير جازم: قيد ثان في التعريف يخرج الواجب.

وهناك من عرف المندوب باعتبار حكمه، ومن تعريفاته بهذا الاعتبار:

المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا.

شرح هذا التعريف:

(المطلوب فعله): قيد في التعريف يخرج الحرام، لأن الحرام والمكروه مطلوب تركهما، ويخرج المباح لأنه لم يطلب تركه ولا فعله.

وقولهم (شرعا): يخرج المطلوب فعله من غير طريق الشرع.

وقولهم: (من غير ذم): على تركه يخرج الواجب لأنه مطلوب فعله ويذم على تركه مطلقا.

وقولهم:(مطلقاً): لبيان أنه يجوز ترك المندوب مطلقاً أي بلا بدل، ويخرج بلفظ مطلقاً الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، لأن هذه الواجبات يجوز تركها لكن إلى بدل، فالواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت بشرط فعله

في آخر الوقت، والواجب المخير يجوز فيه ترك أي خصلة بشرط فعل الخصلة الأخرى بين الخصال المخير بينها، والواجب الكفائي يجوز المكلف ترك الواجب بشرط علمه بأن غيره قد فعله، أما المندوب فيجوز تركه بلا بدل ولا شرط، ولذلك جاء التعبير بلفظ مطلقاً ليخصص المندوب ويخرج مثل هذه الواجبات .

- **حكمه:**

يستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب، لكنَّ الثواب على الفعل مشروط بشرط القصد بأن يكون قاصداً فعله تقرباً إلى الله تعالى، أما الذي يفعل المندوب ولا يقصد به التقرب إلى الله تعالى فلا يكون محلاً للثواب في هذه الحالة.

من أمثلة المندوب: كتابة العقود مثل: كتابة الدين المؤجل، وصدقة التطوع، وصوم الاثنين والخميس، وصلاة النافلة.

- **أسماء المندوب:**

المندوب، والمستحب، والمسنون، والنافلة، والفضيلة، والرغيب، والتطوع صيغ مترادفة عند الجمهور بوجه عام فتطلق عندهم على ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم .

وتختلف دلالتها وحكمها عند الحنفية، حيث جعلوا هذه الألفاظ والصيغ على درجات:

الدرجة الأولى: سنن الهدى أو السنن المؤكدة: وهي التي واظب عليها النبي ﷺ دون أن يفترضها على الناس أو يوجبها. مثل: سنة الفجر، وقراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة، والمضمضة في الوضوء عندهم.

حكمها عند الحنفية: تاركها عندهم يستحق اللوم والعتاب لكن لا يعاقب؛ فهم يرون أن سنن الهدى تكمل الواجب..

الدرجة الثانية: السنن الزوائد أو غير المؤكدة: وهي التي فعلها النبي ﷺ من العادات التي صدرت منه باعتباره إنساناً ولم يتركها إلا أحياناً، ولم يكن لها علاقة بالتبليغ عن ربه والتشريع.

مثل: طريقة أكله وشربه ومشيه وجلوسه ونومه ونحو ذلك.

- حكمها عندهم: يستحق فاعلها الثواب إذا قصد الاقتداء بالنبي ﷺ ومن تركها لا يستحق اللوم والعتاب لأنهم يرونها مسلوكةً على وجه العادة لا العبادة.

الدرجة الثالثة: النفل، وهو ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك ويدخلون ضمنه المندوب والمستحب بتعريفه عند الجمهور، كصوم التطوع، والصدقات، وصلاة الضحى، وغيرها؛ فهذه أقل من السابقتين عندهم.

- **صيغ المندوب عند الجمهور وأساليبه:**

الصيغة الأولى: لفظ الاستحباب: ومنه حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: «كان يَستَحِبُّ أن يُؤَخِّرَ العِشاءَ التي تَدْعُونَها العَتَمةَ»

الصيغة الثانية: لفظ التطوع وما تصرف منه: ومنه قوله تعالى: {ومن **تطوع** خيرًا فإن الله شاكرٌ عليم}

الصيغة الثالثة: لفظة الفضيلة وما تصرف منه: ومنها حديث ابن عمر وإن كان فيه مقال «عليك بركعتي الفجر فإن فيهما فضيلة»

الصيغة الرابعة: لفظ النافلة: ومنه قوله تعالى:{ومن الليل فتهجد به **نافلةً** لك}

الصيغة الخامسة: الألفاظ الدالة على الترغيب:

- كلفظة "هلّا"، ومنه قوله ﷺ: «**هلا** استمتعتم بإهابها».
- وكلمة "لو"، كحديث: «**لو** أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ...».

- **مسألة: هل المندوب مأمور به أو لا؟**

اختلف الأصوليون على قولين:

القول الأول: المندوب مأمورٌ به حقيقة؛ وهو قول عدد كبير من المحققين، ونُسب إلى جمهور الأصوليين.

دليلهم:

أن الأمر يطلق حقيقة على المندوب كما يطلق على الواجب كما جاء في النصوص، مثل: قوله تعالى: {وأمر بالمعروف}، وقوله: {وافعلوا الخير}، وقوله: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}؛ الإحسان كلمة شاملة وهي تشمل المندوب والواجب.

القول الثاني: المندوب غير مأمور به حقيقة. وهو قول بعض الأصوليين.

أدلتهم:

قالوا إن النصوص الشرعية أطلقت لفظة "الأمر" على الواجب دون المندوب، ومن ذلك:

أ-قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة}؛ فهنا جاء وعيد على مخالفة الأمر، والمندوب لا يتوعد على المخالفة فيه، وإنما فاعله أفضل من تاركه.

ب- قول النبي ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» [رواه البخاري]؛ والسواك مندوب؛ فلو كان الأمر يشمل المندوب لما قال النبي ﷺ: «لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»؛ فقوله: «لَأَمَرْتُهُمْ» أفاد معنًى جديدًا وهو أن الأمر فقط للوجوب.

١- الراجح: أنَّ المندوب مأمور به حقيقة، وفق التفصيل الآتي:

١-الأمر إذا أُطلِق ابتداءً قصد به الوجوب؛ لأن الأصل أن الأمر للوجوب.

٢-دلالة الأمر على الندب تكون بقرينة؛ فإذا وجدت القرينة أصبح الأمر للندب لا للوجوب.

٣-المندوب مأمورٌ به حقيقة، لكن الدرجة الأعلى في الأمر للواجب.

ص الأصل في الأمر إذا أطلق يفيد الوجوب ولكن جاز يفيد المندوب لقرينة

28 / 10 / 25

اسم المقرر : رمز المقرر :

- عنوان الدرس :

هل يلزم الندب بالشروع؟

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم الشرعي

عنوان الوحدة الفرعية: الحكم التكليفي (المندوب)

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	-أن يبين الخلاف في مسألة: الشروع في النفل ملزم أن يبين مواطن الاتفاق والخلاف في المسألة
المهارات	-أن يطبق مسألة الشروع في النفل ملزم على الفروع الفقهية الواردة في كتب الفقهاء -أن يطبق المسألة على وقائع معاصرة تتعلق بالنوافل

المقدمة

هذا الدرس يتناول مسألة لزوم المندوب بالشروع فيه، وهو موضوع يتصل بفهم طبيعة العبادات المندوبة وحكمها بعد البدء فيها.

وقد ناقش العلماء ما إذا كانت العبادة المندوبة تصبح واجبة بالشروع فيها أم تبقى على وصفها الأصلي، وتفرع عليها عدد من التطبيقات الفقهية نذكر بعضا منها.

محتوى المادة العلمية

أولا: **صورة المسألة:** إذا شرع المكلف بالمندوب وتلبس به، كما لو شرع في صوم التطوع أو صلاة النافلة، فهل يلزمه إتمام المندوب الذي شرع فيه أو يجوز له الخروج منه؟

ثانياً: **تحرير محل النزاع:**

١-اتفقوا أنه لا يجوز الخروج من الحج والعمرة حتى لو كانا نَفْلاً، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}.

٢-اتفقوا أن إتمام المندوب أفضل من قطعه في غير الحج والعمرة.

٣- المندوب الذي حصل الهَمّ بفعله، فهذا لا يلزم إتمامه بالاتفاق، ومثلوا لهذا بالصدقة المتطوع بها، فلو أن شخص همّ أو عزم على التطوع بالصدقة ولم يفعل فإنه لا يأثم على ذلك ولا يكون همه وعزمه على فعل المندوب ملزماً له بإتمامه بعد ذلك.

٤-أن المندوب إذا كان يقبل التجزئة، ثم حصل الشروع فيه فإنه أيضا لا يأخذ حكم الواجب هنا، بل يجوز قطعه وعدم الاستمرار فيه ولا يلزم إتمامه بعد ذلك ولا يلزم قضائه، ومثلوا لهذا بقراءة القرآن أو الأذكار، فلو أن إنساناً شرع في قراءة آيات أو أنه شرع في ذكر أذكار معينة ثم طرأ عليه ما يقطع عمله فإنه لا يلزمه بعد ذلك قضاؤه، ولا يأثم بقطعه في هذه الحالة، لأن المندوب في هذه الحالة مما يقبل التجزئة بمعنى أنه يصدق الإتيان به بفعل بعضه، مثل:قراءة آية من القرآن أو ببعض الأذكار.

٥-محل النزاع: -اختلفوا في لزوم المندوب – في غير ما ذكر– بالشروع فيه على قولين:

القول الأول: لا يلزم المندوب بالشروع فيه ، وقال به الشافعية والحنابلة.

أدلتهم:

الدليل الأول: استدلوا بحديث: «الصَّائِمُ المتطوّعُ أميرُ نَفْسِه؛ إنْ شاءَ صامَ، وإنْ شاءَ أفطَرَ».

وجه الدلالة: خير النبي ﷺ المتطوع في صومه بين أن يتمه أو يقطعه، وهذا يدل على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، فتقاس باقي المندوبات كالاعتكاف والصلاة على الصوم.

نوقش: بأن الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي ﷺ، وعلى فرض صحته فهو محمول على حالة الابتداء لا بعد الشروع.

الدليل الثاني: استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ذَاتَ يَومٍ فَقالَ: هلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قالَ: فإنِّي إذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقالَ: أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فأكَلَ» [رواه مسلم].

وجه الدلالة: أنَّ النبي ﷺ قطع صومه، فلو كان المندوب يلزم لما قطع صيامه وأفطر.

الدليل الثالث: استدلوا بالقياس؛ فقالوا شُرِع المندوب ابتداءً على التخيير؛ فيثاب على فعله ولا يأثم على تركه؛ فيبقى كذلك بعد الشروع فيه؛ إذ أنَّ حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع، فيبقى على وصف الندبية سواء أتمه أم أبطله.

القول الثاني: يلزم المندوب بالشروع فيه ، وقال به الحنفية والمالكية.

أدلتهم:

الدليل الأول: استدلوا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم}.

وجه الدلالة: قالوا: نهى الله سبحانه عن إبطال الأعمال مطلقًا؛ فقالوا الأعمال هنا تشمل المفروض منها وغير المفروض؛ وفي عدم إتمام النفل إبطال، فيكون حرامًا، وبالتالي وجب الإتمام.

نوقش هذا الاستدلال من عدة وجوه:

الوجه الأول: قالوا لا نسلم لكم أن الأعمال في الآية لا يقصد بها المندوبات والواجبات، بل المراد بالأعمال هنا أعمال الرياء أو الردة التي تبطل عمل الإنسان بدليل سياق الآيات التي جاءت هنا.

الوجه الثاني: قالوا لو سَلَّمنا أن المقصود بالأعمال هنا المندوبات أيضًا، فإننا نحمل النهي هنا على نهي الكراهة والتنزيه؛ جمعًا بين الأدلة.

الدليل الثاني: استدلوا بحديث الأعرابي لما سأل النبي ﷺ عن الفرائض وقال في آخر الحديث: «هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أنْ تَطَّوَّعَ».

وجه الدلالة: قالوا معناه أنَّه يلزمك التطوع إن تطوعت؛ فإن شرعت في التطوع يصبح لازمًا عليك.

نوقش: بأن الاستثناء في قوله ﷺ: «إِلَّا أنْ تَطَّوَّعَ» استثناء منقطع أي لا علاقة له بما قبله ، بدليل أن النبي ﷺ أبطل تطوعه في الصيام.

الدليل الثالث: قاسوا النوافل على الحج؛ فكما يلزم إتمام حج النافلة بعد الشروع فيه، لزم إتمام باقي النوافل.

نوقش: بأن الحج جاء فيه نص فلا يقاس غيره عليه.

٢- نوع الخلاف:

الخلاف في المسألة معنوي له ثمرات فقهية، تمثلت في أمرين:

الأول: هل يتحول المندوب بعد الشروع فيه إلى واجب.

الثاني: هل يلزم القضاء لمن ترك نفلا شرع فيه.

ومن المسائل الفقهية المترتبة على هذه المسألة:

مسألة الإفطار في صيام التطوع بعد الشروع فيه.

فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين؛ بناء على اختلافهم في أن المندوب يلزم بالشروع فيه أو لا.

فمن رأى أن المندوب يلزم بالشروع فيه أوجب إتمام الصوم إذا شرع فيه، فإن أفطر متعمداً فعليه القضاء.

ومن رأى أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه لم يوجب إتمام الصوم إذا شرع فيه، ولا القضاء إن أفطر متعمداً.

٥

عنوان الدرس :

المباح(تعريفه–وحكمه–وصيغته)

عنوان الوحدة الرئيسية: الحكم التكليفي

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١– أن يعرف المباح لغة واصطلاحا
	٢–أن يذكر حكم المباح
	٣–أن يبين صيغ المباح
	٤–أن يفرق بين أقسام المباح
المهارات	١– أن يستنبط صيغ المباح من نصوص الكتاب والسنة.
	٢–أن يطبق أحكام المباح على الفروع الفقهية

المقدمة

في هذا الدرس نتحدث عن الحكم التكليفي الثالث وهو المباح، بعد أن تعرفنا على الأحكام التكليفية التي أمر الشارع بفعلها وهما: الواجب، والمندوب.

محتوى المادة العلمية

- **حقيقة المباح**

المباح لغة: اسم مفعول مشتق من الإباحة, وهو يطلق في اللغة على:

١ الإظهار والإعلام، يقال باح سره أي أظهره وأعلنه.

٢– الإطلاق والإذن، يقال: أباح الرجل الأكل من بستانه يعني أطلق وأذن الأكل منه، وهذا المعنى الثاني هو أقرب المعاني اللغوية لمعنى المباح في الاصطلاح، لأن المباح في الاصطلاح حاصله إذن وإطلاق.

اصطلاحاً: هناك تعريفات كثيرة تتحد في المعنى والاختلافات بينها يسيره، ومن أشهر تعريفاته:

ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.

شرح التعريف:

قولهم: (**ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله**) قيد أول في التعريف يخرج به المكروه والمحرم.

وقولهم: (**وتركه**) قيد ثان في التعريف يخرج به الواجب والمندوب.

وقولهم: (**مطلقاً**): أي من غير بدل، فيخرج بهذا الواجب الموسع والواجب المخير ، فالواجب المخير المكلف مخير فيه بين أن يفعل خصلة من الخصال المخير بينها، مثل كفارة اليمين، من غير ذم ولا مدح لو ترك الباقي، فالمكلف مخير فلا يترك خصلة إلا إذا كان عازما على فعل خصلة أخرى من خصال مثلا كفارة اليمين،

وقولهم: (**من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه**): هذا القيد يُخرج الاحكام التكليفية الأربعة:

فيخرج الواجب لأن الواجب يتعلق بفعله مدح وبتركه ذم، ويخرج المندوب لأن المندوب يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم، ويخرج المحرم لأن الحرام يتعلق بتركه مدح ويتعلق بفعله ذم، ويخرج المكروه لأن المكروه يتعلق بتركه مدح، وإن كان لا يتعلق بفعله ذم.

- وقولهم: في آخر التعريف (**لذاته**): أي أن تارك المباح أو فاعله لا يذم ولا يمدح لذات المباح من غير اعتبارات أخرى، فيخرج بهذا القيد المباح الذي يُترك به واجبا، فإنه يذم فاعل المباح ويمدح تاركه ولكن ليس لذات المباح، وإنما لكونه يترتب عليه فعل الواجب، ويُخرج المباح الذي يستعان به على فعل الواجب فإنه يمدح فاعله ويذم تاركه، ولكن ليس لذات المباح بل لاعتبارات أخرى وهي كونه وسيلة إلى فعل الواجب.

- **صيغ المباح:**

١- نفي الإثم والجناح والحرج والحرمة، مثل:

- قوله تعالى: {ليس عليكم جناح}، وقوله: {ليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن}.
- قوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج}.

- قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه}، وقوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}.
- قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا}

٢- النص على الحل، كقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}.

٣- لفظ الإذن، كقوله تعالى: {أذن للذين يُقَاتلون بأنَّهم ظُلموا}.

٤- لفظة الإباحة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما – والصحيح أنَّه موقوف –: «الطَّوافُ بالبَيْتِ صَلاةٌ إلَّا أنَّ اللهَ أباح فيه الكَلامَ، فمَن تكَلَّم فلا يتكَلَّمْ إلَّا بخَيرٍ.«

٥- إقرار النبي ﷺ وسكوته، أي: أن يسكت النبي ﷺ عن الشيء بعد الاطلاع عليه، كما جاء عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والقُرْآنُ يَنْزِلُ»؛ فهذا إقرار.

- **أقسام المباح:**

١- إباحة شرعية: هي التي عُرفت من قبل الشرع، بمعنى: نُصَّ عليها في النصوص الشرعية، مثل: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}.

٢- إباحة عقلية: تسمى بالبراءة الأصلية؛ فهي لا تحتاج إلى أدلة لأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ هذا استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقلٌ عنه.

٣- الفرق بينهما: الإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخًا أما العقلية فلا.

- فلو كان شيئًا مباحًا بالنصوص الشرعية ثم رفع؛ يسمى نسخًا، مثل: إباحة فطر رمضان في أول الأمر وجعل الإطعام بدلاً عنه في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} ثم نسخ بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
- أما العقلية فلا يسمى رفعها نسخًا، كتحريم الربا بعد إباحته؛ لأن الإباحة هنا لم ترد بنص شرعي وإنما مع البراءة؛ فرفع الإباحة العقلية هنا هو حكم شرعي ابتدائي.

- لماذا أدخل المباح في الأحكام التكليفية؟ قالوا:

١- من باب التغليب وإكمال القسمة.

٢- لأنه يجب الاعتقاد بإباحته.

❁ مسألة هل المباح حكم شرعي؟:

وهنا اختلف العلماء هل المباح حكم شرعي أو أنه حكم عقلي؟ بمعنى هل هو حكم جاء به الشرع أم أنه حكم يمكن أن يتوصل إليه العقل، **اختلف الأصوليون على قولين** :

- **القول الأول**: أن المباح حكم شرعي، فلا نعرفه إلا بطريق الشرع وذهب إلى هذا جمهور العلماء

دليلهم:

استدلوا بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: أن الإباحة تخيير بين الفعل والترك، وهذا التخيير متوقف وجوده على الشرع كبقية الأحكام الشرعية فتكون الإباحة حكما شرعيا، فحاصل هذا الدليل قائم على القياس فهو قياس للإباحة على بقية الأحكام الشرعية مثل الواجب والمندوب بجامع أن كلا منها متوقف وجوده على الشرع.

الدليل الثاني: استدلال بالسبر والتقسيم، والمقصود بهما: أن نأتي بالمسألة ونقسمها عدة أقسام ثم نختبر هذا الأقسام قسماً قسماً ونصل إلى أن القسم الصحيح هو قسم واحد وهو الذي يمكن أن نحتج به في هذا المقام، **فجمهور الأصوليين قالوا: الأفعال ثلاثة أقسام:**

٤- قسم صرح الشرع فيه بالتخيير بين الفعل والترك فقال إن شئتم افعلوا وإن شئتم اتركوا، وهذا خطاب صريح من الشارع ولا شك أن هذا حكم شرعي.

٥- قسم لم يرد من الشارع فيه خطاب صريح لا بالتخيير بين الفعل والترك، ولكن دل دليل عام من الشرع على نفي الحرج في فعله أو تركه، فهذا قد عرفنا بدليل السمع أنه لا حرج في فعله وتركه، ولولا وجود هذا الدليل الشرعي لعُرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فيبقى على النفي الأصلي، فاجتمع في هذا القسم دليل السمع ودليل العقل، ولا شك أيضا أن هذا قد دل الدليل الشرعي عليه فيبقى أن هذه الإباحة من خلال هذا القسم حكم شرعي.

٦- قسم لم يرد فيه خطاب صريح فلا دليل فيه من الشرع لا بالخصوص ولا بالعموم، فليس فيه دليل من الشرع صريح في أنه مباح وليس عندنا دليل عام يدل على نفي الحرج بفعله أو تركه، فهذا القسم لم يتعرض له الشرع بتصريح في هذا المقام، فهذا يحتمل أمرين:

الأول: يحتمل أن يقال (لا حكم له)، لأنه لم يرد فيه خطاب صـــريح من الشـــرع لا دليل خاص ولا دليل عام، ولكن هذا الاحتمال احتمال بعيد،لأنه لا توجد حادثة في الشرع إلا ولها حكم شرعي.

الاحتمال الثاني : يحتمل أن يقال: قد دل دليل الشرع أو دليل السمع بصورة عامة على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فإن المكلف مخير فيه بانعقاد الإجماع على ذلك،وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي لا نهاية لها، وعلى هذا يتعين عندنا هذا الاحتمال ويكون حينئذٍ قد دل دليل الشرع على أن الإباحة حكم شرعي.

- **القول الثاني**: أن الإباحة ليست حكما شرعياً بل هي حكم عقلي، يعني يعرف بطريق العقل، وإلى هذا ذهب بعض المعتزلة وعلى رأسهم الكعبي؛ متأثرين بأصلهم في المنهج الذي يسيرون عليه وهو أصل التحسين والتقبيح العقلي.

ودليلهم:

أن معنى المباح هو انتفاء الحرج في فعله وتركه، وهذا ثابت قبل ورود الشرع ومستمر بعد ورود الشرع، وعلى هذا لا تكون الإباحة حكماً شـرعياً بل يحكم فيها بالعقل، لأن العقل يحكم به قبل ورود الشـرع، فمعنى الإباحة: انتفاء الحرج في الفعل أو الترك، وهذا الانتفاء نعرفه أصـلاً قبل ورود الشـرع، ومعرفتنا له قبل ورود الشـرع بطريق العقل، فمادام أيضـا أنه كذلك بعد ورود الشـــرع فيه انتفاء للفعل والترك فإذن يبقى حكمه على أنه حكم عقلي نعرفه بطريق العقل. والحقيقة أن المعتزلة هنا كلامهم محتمِل ففي هذا لابد أن نقف عند تفســـيره فقد نتفق معهم في جزء وقد نخالفهم في جزء بناء على الاعتبار فيه، ولذلك يبقى الخلاف بيننا متردد هل هو خلاف لفظي أو خلاف معنوي بناء على تفسيرنا لعبارتهم.

نوقش: أن كلام المعتزلة محتمل، ففي تفسير عبارة المعتزلة بقولهم (أن الاباحة حكم عقلي، يعني انتفاء الحرج في الفعل أو الترك) إن أرادوا بها أنه مالا حرج في فعله ولا في تركه لا غير فقط، أو أرادوا بالحكم الشـرعي الحكم الذي يخالف حكم العقل الذي كان ثابتاً قبل ورود الشـرع، فالمباح في هذه الحالة ليس حكماً شـرعياً بل هو حكم عقلي، ومن هذا الاعتبار نتفق معهم، لكن إن أرادوا بالإباحة ما علموا بطريق الشـــرع على أنه لا حرج في فعله أو تركه أو أرادوا بالحكم الشـــرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، فلا بد أن يكون المباح بهذا الاعتبار حكماً شرعيا.

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وبعده

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم التكليفي

عنوان الوحدة الفرعية: المباح

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١.أن يوضح الطالب فائدة الكلام عن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وبعده. ٢.أن يعدد أقوال العلماء وأدلتهم في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وبعده. ٣.أن يوضح الرأي الراجح في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وبعده.
المهارات	١.أن يستخرج الطالب الأحكام الفقهية المتعلقة بالأصل في الأشياء من النصوص الشرعية. ٢.أن يطبّق الطالب قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" على المسائل الفقهية ذات العلاقة. ٣.أن يحلل الطالب أدلة الأقوال المختلفة ويوازن بينها للوصول إلى الرأي الراجح.

محتوى المادة العلمية

سنتكلم عن هذه المسألة قبل ورود الشرع وبعده، على النحو الآتي:

أولا:مسألة: حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع

- صورة المسألة: ما صلح للانتفاع به بالنظر إلى ذاته كالمأكولات والمشروبات والملبوسات ونحوها، هل يجوز الانتفاع بأكلها وشربها ولبسها قبل ورود الشرع، مثل: زمن الفترة التي نسي فيها الشرع، فما حكمها؟
- فائدة الكلام عن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع:

يرى بعض الأصوليين عدم فائدة بحث هذه المسألة، والكلام فيها فيه تكلف وعناء؛ لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقرارها بالشرع، والوقت ما خلا من شرع قط يعمل به، واستدلوا بقوله تعالى{أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} قالوا "**سدى**" هو الذي لا يؤمر ولا ينهى، وبقوله تعالى (وان من امة إلا خلا فيها نذير)وإذا رددنا لقاعدة:"الأصل في الأشياء الإباحة" لم نحتج لهذه المسألة.

ورأى بعضهم أن للمسألة فائدة وهي لأجل معرفة الأصل فيما لم يرد فيه نص بعد ورود الشرع, فمثلا من يقول أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هو الإباحة, يقول كذلك فيها بعد ورود الشرع الأصل في الأشياء هو الإباحة، ومن يقول في الأشياء قبل ورود الشرع هو التحريم ,يقول كذلك بعد ورود الشرع الأصل في الأشياء التحريم.

هذه المسألة وقع الخلاف فيها **على ثلاثة أقوال**:

القول الأول: أن حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هو الإباحة، فتكون مباحة إن شاء المكلف أقدم عليها وإن شاء تركها فلا ذم ولا مدح لفاعلها ولا تاركها، وذهب إلى هذا جمهور العلماء منهم أكثر الحنفية بعض الحنابلة **كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب**، وبعض المالكية **كأبي الفرج المالكي**، وبعض الشافعية **كأبي إسحاق الاسفراييني، وأبو العباس بن سريج**، وذهب إلى ذلك بعض المعتزلة **كأبي علي وأبي هاشم الجبائيان** وبنى المعتزلة قولهم هذا على التحسين والتقبيح.

دليل هذا القول:

١- أن الله سبحانه لما خلق هذه الأشياء فإنه لا يخلو إما أن يكون قد خلقها لغير حكمة، وإما لحكمة وهو أن ينتفع بها سبحانه، وإما لحكمة وهو ليضر بها غيره، وإما لحكمة لينفع بها غيره، فهذه احتمالات أربعة في هذه المسألة.

فالاحتمال الأول باطل؛ لأن الله سبحانه لا يخلق الأشياء عبثا، والدليل قوله تعالى {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ }، أما **الاحتمال** الثاني فهذا أيضا باطل لأنه سبحانه غير محتاج إلى شي، فالله غني عن أن تلحقه المضار والمنافع، و**الاحتمال** الثالث أيضا باطل لأنه لا يليق بالله سبحانه أن يضر بها إذا لم يكن في حال خلقه إياها ما يستحق العقوبة، فلم يبق إلا **الاحتمال** الرابع وهو أن الله خلقها سبحانه لحكمة وهي أن ينتفع بها غيره من خلقه، وهو الاحتمال المتعين في هذه الحالة، فقالوا : مادام أنه قد تعين عندنا الاحتمال الرابع فإذن يكون حكمها الإباحة.

نوقش:أن هذا التقسيم الذي ذكرتموه في الأقسام الأربعة تقسيم باطل، لأن الأعيان المحرمة مثل الخمر والخنزير، إما أن يكون خلقه لها لينتفع بها سبحانه، وإما ليضر بها غيره، وإما لينفعنا بها وإما خلقها لا لضرر ولا لنفع، فيبطل أن يكون خلقها لينتفع بها؛ لأنه سبحانه مستغن عنها وعن الانتفاع بها، ويبطل أيضا أن يكون قد خلقها ليضر بها غيره لأن ذلك لا يليق بالله، وأيضا بطل أن يكون قد خلقها لا لنفع ولا ضرر لأن هذا عبث، والله سبحانه منزه عن العبث كما سبق واستدللنا عليه، فيبقى أن قد خلقها لينفعنا بها وقد حرمها علينا ومنعنا من الانتفاع بها، فأيضا كل ما تذكرونه جوابه هنا عن هذا، يمكن أن يرد جواب على دليلكم أيها القائلون بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هو الإباحة.

٢-أن هذه الأعيان قد تحققت المنفعة فيها وانتفى الضرر منها، وما كان حاله كذلك فهو مباح.

❖ **القول الثاني** في هذه المسألة: أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع سواءً كانت الأفعال أو الأعيان المنتفع بها هو الحظر والتحريم، وذهب إليه جماعة من العلماء منهم من الحنابلة الحسن بن حامد وتلميذه أبويعلى الحنبلي وأيضا الحلواني، ومن الشافعية أبو علي بن أبي هريرة، ومن المالكية أبو بكر الأبهري، وكذلك ذهب إلى ذلك بعض الحنفية.

أدلة هذا القول:

– **الدليل الأول**: أن هذا الأعيان مُلك لله سبحانه، لأن الله خلقها وأنشأها ولم يأذن بها، والانتفاع بملك الغير بغير إذنه قبيح ولا يجوز.

– **الدليل الثاني**: أن الأعيان والأفعال التي يفعلها المكلف يحتمل أن يكون الانتفاع بها مباح ولا يأثم المكلف بالانتفاع بها, ويمكن أن يكون الانتفاع بها حرام ومحظور, ويأثم ويلام المكلف على ذلك ويترتب على ذلك ضرر عليه، وبناءً على هذين الاحتمالين, فإننا إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأشياء لم نأمن أن يعاقبنا الله تعالى، لأنه ربما أنه كان حراما, وإذا تركنا ذلك أمنَّا من العقوبة, فكان القول بالحظر والتحريم أبعد وأحوط عن الخطر، لأن فعل الحرام يعاقب عليه مطلقا، أما ترك المباح فهو جائز.

نوقش: بأن هذا الدليل لو كان طريقا صحيحا في إثبات التحريم لجاز أن يُجعل هذا الدليل طريقا في إيجاب العبادات، مثل الصوم والصلاة قبل ورود الشرع، فنقول: إنها واجبة خوفا من وقوع العقاب بتركها، لأننا لا نأمن من العقاب على تركها،

فيجب أن يكون ذلك واجباً قبل ورود الشرع، ولما لم يصح هذا حيث أننا لم نعلم إيجاب الصوم والصلاة إلا بعد ورود الشرع، كذلك أيضاً لم يصح تحريم شيء قبل ورود الشرع.

❖ **القول الثالث**: التوقف، وهي أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لا حكم لها، وليس المراد عدم العلم، بحيث لا ندري أنها مباحة أو محرمة.

وهذا القول ذهب إليه جماعة من العلماء، أمثال: أبو الحسن الخرزي من الحنابلة و الغزالي من الشافعية والآمدي والرازي من الشافعية وابن حاجب والصيرفي وأبو الحسن الأشعري وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وهو مذهب بعض الحنفية وعامة أهل الظاهر وجماعة كبيرة من أهل السنة والجماعة.

دليلهم:

أنه لا يطلق على الشيء أن حكمه التحريم أو الإباحة إلا بخطاب من الشرع، بنحو قد حرمت عليكم كذا أو هو محرم عليكم أو غير ذلك من صيغ التحريم، كذلك حكم الإباحة كقول: أبحت لكم أو إن شئتم افعلوا كذا، و مثل هذه الخطابات لا يمكن صدورها قبل ورود الشرع، فلذلك لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع فنتوقف فيها حتى يرد إلينا شيء من الشرع يبين لنا حكمها.

الراجح في هذه المسألة القول الثالث وهو القول بالتوقف؛ إذ إن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها من حظر وإباحة، فهو لا يبيح شيئا ولا يحرمه، والمعترض إنما قال بأن الحكم هو الحظر أو الإباحة بناء على أن العقل حاكم، وهو ممنوع؛ لأن التحريم والإباحة وغيره من الأحكام الشرعية إنما تثبت بالشرع والسمع فقط، وما لم يرد الشرع بحكم في تلك الأشياء نتوقف فيه حتى يأتي شيء من ذلك في الشرع.

ومآل القول بالتوقف مختلف فيه بين العلماء ، فقيل:موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق، لأن من قال بالوقف يقول: لا يثاب بالامتناع عنه ولا يأثم بفعله، وهذا هو رأي أبي يعلى الحنبلي وإمام الحرمين في البرهان.

ويرى فريق آخر أن التوقف أقرب إلى القول بالحظر أو التحريم، وهو رأي ابن عقيل وصوَّبه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المسودة.

ثانيا: مسألة:حكم الأشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع:

ضابط المسألة: للأعيان ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون ضرره محضاً ولا نفع فيه البتة، مثل: السم.

الحالة الثانية: أن يكون نفعه محضاً، ولا ضرر فيه أصلاً.

الحالة الثالثة: أن يكون نفعه أرجح من ضرره.

الحالة الرابعة: أن يكون ضرره أرجح من نفعه.

وعلى هذا فالخلاف فيما كان نفعه خالصا، أو كان أرجح من ضرره، وأما ما كان ضرره خالصاً أو أغلب من نفعه فهو حرام؛ لقوله ﷺ:" لا ضرر ولا ضرار".

واختلفوا في الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع علة أقوال، أشهرها قولان:

القول الأول: فمن يقول بالتحريم يستصحب القول الذي قال به قبل ورود الشرع ويأتي بالأدلة العقلية التي أثبت بها أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع التحريم.

دليلهم: (استدلوا بنفس أدلتهم في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع)، وبيان ذلك:

– **الدليل الأول:** أن هذا الأعيان مُلك لله سبحانه، لأن الله خلقها وأنشأها ولم يأذن بها، والانتفاع بملك الغير بغير إذنه قبيح ولا يجوز.

– **الدليل الثاني:** أن الأعيان والأفعال التي يفعلها المكلف يحتمل أن يكون الانتفاع بها مباح ولا يأثم المكلف بالانتفاع بها, ويمكن أن يكون الانتفاع بها حرام ومحظور, ويأثم ويلام المكلف على ذلك ويترتب على ذلك ضرر عليه، وبناءً على هذين الاحتمالين, فإننا إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأشـــياء لم نأمن أن يعاقبنا الله تعالى، لأنه ربما أنه كان حراما, وإذا تركنا ذلك أمنَّا من العقوبة, فكان القول بالحظر والتحريم أبعد وأحوط عن الخطر، لأن فعل الحرام يعاقب عليه مطلقا، أما ترك المباح فهو جائز.

نوقش: بنفس ما نوقش به دليلهم في المسألة السابقة

القول الثاني: الإباحة، وقال بها من قال: حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة والتوقف، وهو الذي مال إليه ابن قدامة بعد أن اختار القول بالتوقف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع.

دليلهم:

١- قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا).

وجه الاســـتدلال: أن الله تعالى امتن علينا بأن خلق لنا جميع ما في الأرض، وابلغ وجوه الامتنان إباحة الانتفاع، فيكون الانتفاع بجميع ما في الأرض مباحا لنا إلا ما نهانا عنه الشرع .

٢- قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْـــفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فإنهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فإن رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.

ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه ذكر المحرمات من المطعومات، وذكر هذه المحرمات على وجه الاستثناء لأنه قال (إلا أن يكون ميتة)، والقاعدة اللغوية: الاســتثناء لايكون إلا من أصــل على خلاف المســتثنى، والمســتثنى هنا هو المطعومات المحرمة فيكون الأصل الذي على خلاف هو المطعومات المباحة.

٢-قوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق) .

وجه الاستدلال أن الله تعالى قد أنكر على من حرم أشياء بدون دليل صادر عنه سبحانه، فدل هذا على أن ما لم يأت بشأنه دليل يحرمه يكون حكمه الإباحة.

٣-قوله تعالى:(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا).

وجه الدلالة: أخبر ســبحانه بأنه خلق لنا ما في الأرض للانتفاع به، وذلك على وجه المنّة منه ســبحانه، فثبت أنها على الإباحة.

٤-من الأدلة قول النبيﷺ :" إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضــيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ".

وجه الدلالة: في الحديث توجيه إلى الأخذ بالإباحة في الأمور المسكوت عنها من غير بحث عن حكمها.

والذي يظهر من مجموع الأدلة أن الأصل هو الإباحة إذا خلت هذه الأعيان عن الضرر لنفس وللغير، وأما القول بأن الأصل هو التحريم فلا يؤخذ به؛ لثبوت الأدلة الصريحة بما يناقضه.

واستثنى العلماء الأبضاع وغيرها، فقالوا: الأصل في الأبضاع التحريم، على ما يعرف في موضعه من القواعد الفقهية.

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

الحرام (تعريفه، وحكمه، وصيغته، وأقسام المحرم–ومالا يتم ترك الحرام إلا بتركه)

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم التكليفي

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١– أن يفرق بين تعريف الحرام عند الجمهور والحنفية
	٢–أن يبين حالات توارد الأمر والنهي على شيء واحد
	٣–أن يقارن بين أقسام الحرام
	٤–أن يوضح صيغ التحريم
	٥–أن يبين الحكم الشرعي في مسألة: ما لا يتم الحرام إلا به
المهارات	١– أن يستنبط صيغ الحرام من نصوص الكتاب والسنة.
	٢–أن يطبق الفروع الفقهية على قاعدة: ما لا يتم الحرام إلا به
	٣–أن يطبق على أقسام الحرام من كتب الفقه الإسلامي

المقدمة

يدور هذا الدرس حول مفهوم الحرام في الإسلام، تعريفاته وأنواعه، وأدلته من النصوص الشرعية. كما يتناول الدرس أيضًا أقسام الحرام وفق التصنيفات الفقهية، ويُختتم بمناقشة بعض المسائل المتعلقة بالحرام، مثل توارد الأمر والنهي، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه.

٤ـ محتوى المادة العلمية

- الحرام لغةً: هو الممنوع.
- الحرام اصطلاحًا:

أولا: عند الجمهور

اختلف الجمهور في تعريفه، بناء على اعتباره.

- فمنهم من عرفه **باعتباره حكماً**، ومن تعريفاته بهذا الاعتبار: **ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعلٌ له** .

شرح التعريف:

قولهم: (ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعا) يخرج به الواجب والمندوب؛ لأن فعلهما لا ينتهض سبباً للذم وإنما يكون سبباً للمدح، وكذلك يخرج به المكروه.

وقولهم: (من حيث هو فعل له) يخرج المباح الذي يستلزم فعله إما ترك واجب أو فعل محرم فإنه يذم، لكن لا من جهة كونه مباحا أو من جهة ذاته أو من جهة فعله، بل لما عرض له وبما لزم عليه.

- ومنهم من **عرفه بذاته** ومن تعريفاته بهذا الاعتبار: ما طلب الشارع الكف عنه أو المنع منه على وجه الإلزام.

شرح التعريف:

قولهم: (ما طلب الشارع الكف عنه أو المنع منه) يخرج الواجب والمندوب والمباح، لأن هذه ثبت الأمر بها ولم يثبت النهي عنها.

وقولهم: (على وجه الإلزام.) يخرج المكروه

ثانيا: عند متأخري الحنفية – وخاصة أتباع محمد الحسن :

١- الحرام هو ما ثبت المنع منه بدليل قطعي؛ ويمثلون له بالشرك والسرقة والزنا.

٢-أما ما ثبت المنع منه بدليل ظني – وهو خبر الواحد – فيسمونه كراهة تحريمية، ويمثلون له بلبس الحرير للرجال.

- **صيغ التحريم:**

١-لفظ التحريم الصريح وما اشتق منه، مثل:

- قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}.
- قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}.
- قول النبي ﷺ: «كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ مالُهُ وعِرْضُهُ ودَمُهُ.»

٢-فعل المضارع المقترن بلا الناهية؛ النهي بصيغة لا تفعل، مثل:

- قوله تعالى: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن}.
- قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}.
- قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}.
- قوله ﷺ: «لا تَخْتَلِفُوا؛ فإنَّ مَن كانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا.»

٣-الأمر بالاجتناب؛ إذا اقترن بما يدل أن هذا الاجتناب أو الترك واجب.

- كقوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}.

٤-صيغة عدم الحل.

■ كقوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا}.

■ قوله ﷺ: «لا يحِلُّ مالُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بطِيبِ نَفْسٍ منه.»

٥-صيغة ترتيب الشارع عقوبة على الفعل.

■ كقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها}.

■ قوله ﷺ: «من بَدَّل دِينَه فاقْتُلوه.»

٦-لفظ الكراهة؛ الأصل يطلق على المحرمات في النصوص الشرعية ولفظ الكراهة المصطلح عليه الآن جاء متأخرًا، كقوله تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}، فأطلق لفظ الكراهة على الحرام.

أسماء المحرم :

١-المحظور

٢-الممنوع

٣-المزجور عنه

٤-المعصية

٥-الفاحشة

٦-الإثم

٧-العقوبة

٨-الذنب

٩- القبيح

١٠-السيئة

حكمه: يستحق فاعله العقاب وتاركه قصداً الثواب، وهو على درجات متفاوتة في الإثم والعقوبة، فالشرك ليس كالزنا والقتل ليس كالسرقة، وكذلك المحرم لذاته أعظم حرمة من المحرم لغيره

- **أقسام الحرام:**

قسمان:

الأول: حرامٌ لذاته أو لعينه: ما حرمه الشارع بأصله ابتداءً لقبح عينه؛ أي من حيث النظر لأصله، فمنشأ الحرمة أو منشأ النهي وسببه عين ذلك المحل ؛ نظراً لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته.

مثاله: الميتة والدم والخنزير هذه محرمة الأكل، لأجل ذاتها أو لقبح عينها، فهذه نسميها محرمات لذاتها أو لعينها، فالحرمة في أكل الميتة مثلا ترجع إلى ذات الميتة؛ لأن أكلها يضر بالصحة؛ فمنشأ الحرمة عين الميتة.

حكمه: المحرم لذاته غير مشروع أصلاً، وعلى ذلك فإنه لا يصلح أن يكون سبباً شرعياً ولا يجوز أن تترتب على القيام به أحكام شرعية وإنما يكون باطلاً من الأصل، والنهي عنه يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه.

الثاني: حرامٌ لغيره: ما حرمه الشارع لملابسات خارجة عن ذاته؛ فمنشأ الحرمة ليست عين ذلك الشيء بل لوصفٍ مجاورٍ أو وصفٍ خارجٍ عن ذاته.

والمقصود بالمحرم لغيره أنه: أمر في الأصل ربما يكون مباح , لكن عرضت له مفاسد وأمور تجعل مفسدته غالبة على مصلحته فيُقال حينئذ بتحريمه، أو أنه أمر في الأصل مباح ولكنه فُعل أو أُدي على صفة مكروهة أو محرمة فحينئذ يُقال أن هذا من قبيل المحرم لغيره ولم يحرم لأجل ذاته, وإنما حرم لأجل غيره مثل:

١ – أكل مال الغير؛ في الأصل أن المال بذاته غير محرم، فأخذ المال بذاته غير محرم، لكن إن كان بغير حق أصبح حرامًا بسبب ملابسات فيه.

٢–البيع وقت نداء صلاة الجمعة؛ البيع بذاته ليس حرامًا لكنه اقترن بنهي: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}؛ فهو في الأصل كان مشروعًا، لكن لما اقترن بوقت النداء في يوم الجمعة أصبح محرمًا لغيره.

٣–الصلاة في الأرض المغصوبة؛ وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء.

حكمه: المحرم لغيره فهو في أصله مشروع وإنما طرأت عليه الحرمة بسبب ما اتصف به أو بسبب ما لازمه من الأوصاف المنهي عنها

أنواع المحرم لغيره ثلاثة أنواع:

النوع الأول: محرم لغيره منهي عنه لصفته.

مثل: نهي الحائض عن الصلاة لتلبسها بالحدث المانع، فالصلاة في أصلها مشروعة، ولكن حصل النهي عنها لتلبس المرأة الحدث، فصارت الصلاة هنا محرمة ليست لذاتها وإنما محرمة لغيرها لأجل أنه ارتبط بها أمر آخر جعلها محرمة، ومثل: بيع الملاقيح جهالة المبيع, فالبيع في الأصل مباح لكنه ارتبط بأمر فيه جهالة وهو أمر محذور ومنهي عنه، فصار البيع في هذه الحالة محرماً لغيره.

النوع الثاني: محرم لغيره منهي عنه لأمر لازم له مثل نهي صيام يوم العيد, فمن صام يوم العيد لاشك أنه معرض عن ضيافة الله تعالى ففي هذه الحالة هل يصح هذا الصوم أم لا يصح سيأتي فيه تفصيل.

النوع الثالث: محرم لغيره منهي عنه لأمر خارج عنه غير ملازم له، مثل الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الوضوء بالماء المغصوب الأصل أن الإنسان يتوضأ بماء مباح والأصل أن الإنسان يصلي في أرض مباحة له، لكن قد يحصل أن يفعل هذا شخص من الأشخاص وهذا الفعل التبس بأمر منهي عنه لأن الغصب منهي عنه فالتبس الوضوء هنا بأمر منهي عنه، والصلاة في هذه الحالة منهي عنها , لكن الغصب هنا داخل أجزاء الصلاة أو خارج أجزاء الصلاة ؟ الحقيقة أنه خارج أجزاء الصلاة وخارج أجزاء أركان الصلاة فهو أمر خارج عن هذا الأمر المحرم لغيره.

مسائل تتعلق بالحرام:

المسألة الأولى: توارد الأمر والنهي على الشيء الواحد.

وفي هذه المسألة سنتكلم على حالات اجتماع الأمر والنهي أو الحلال والحرام وأحكام الاجتماع في هذه الحالة، حيث إن الفعل من الأفعال قد يرد عليه أمر وقد يلتبس بنهي وحينئذ يتوارد الأمر والنهي على هذا الفعل، فهل هذا الفعل يمكن أن يعتبر باطلا مطلقاً ؟ أو هو صحيح من وجه وفاسد من وجه؟ أو هو صحيح مع الإثم ؟ هذه عدة احتمالات ترد، لكن قبل أن نتكلم في حالات التوارد أو حالات هذا الاجتماع ننبه إلى أن العلماء يتكلمون في هذه المسألة عن الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالعين, فيجعلون الواحد بالجنس إذا ورد عليه الأمر والنهي فما حكمه, والواحد بالنوع إذا ورد عليه الأمر والنهي فما حكمه، والواحد بالعين إذا ورد عليه الأمر والنهي فما حكمه, فحينئذ نحتاج أن نمهد ببيان معنى المراد بالواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالعين.

المراد بالواحد بالجنس: هو اللفظ الواحد الدال على جنس مثل: لفظ العبادة ولفظ الحيوان, فلفظ العبادة يشمل الصلاة والزكاة إلى آخره .. فهو لفظ واحد دال على جنس، وهذا الجنس يشمل أنواع مختلفة, كذلك لفظ الحيوان يشمل الإنسان الذي هو حيوان ناطق ويشمل الفرس والخيل والبغال وغيره..

الواحد بالنوع: هو اللفظ الواحد الدال على النوع مثل: لفظ الإنسان ولفظ الصلاة، فالإنسان دال على نوع من أنواع الجنس والصلاة لفظ دال على نوع من أنواع العبادة.

أما الواحد بالعين: فهو اللفظ الدال بمفهومه على شخص معين مثل: زيد فهو شخص معين وهو داخل تحت النوع، ولفظ مثلاً صلاة العشاء فهي لفظ دال على أمر معين وهذا الأمر داخل تحت النوع السابق, فالواحد بالجنس يشمل الواحد بالنوع والواحد بالعين, والواحد بالنوع داخل تحت الجنس وهو أعلى مرتبة من الواحد بالعين، والواحد بالعين داخل تحت

النوع وهو أخص هذه الأمور, فعندنا أعمها هو الجنس وعندنا أخصها وهو العين, وعندنا مرتبة بين الجنس وبين العين وهو النوع.

فإذا ثبت هذا فهل يمكن أن يتوارد الأمر والنهي على الشيء الواحد سواء كان جنساً أو نوعاً أو عيناً فيكون حراماً واجباً في وقت واحد من جهة واحدة ؟

الأمر يحتاج إلى التفصيل بحسب الحالات الآتية:

الحالة الأولى: هي ورود الأمر والنهي على الواحد بالنوع فتكون حراماً واجبا مثل الصلاة، واختلف العلماء هنا على **قولين** هل يمكن أن يرد الأمر والنهي على الواحد في النوع؟

– القول الأول: أنه يجوز أن يرد الأمر والنهي على الواحد في النوع، وحينئذ يجوز أن يجتمع الوجوب والحرمة فيه فيكون واجباً حراماً طاعة ومعصية, وهذا مذهب الجمهور.

وإنما قالوا بذلك بالنظر إلى الإضافة والاعتبارات، فيكون الواحد بالنوع مثل الصلاة واجبا وحراما، واجب باعتبار بعض الأشخاص وحرام باعتبار بعض الأشخاص الآخرين, فاختلاف الإضافات والاعتبارات والنسب و الصفات جعل الواحد بالنوع واجباً باعتبار وحراماً باعتبار.

ومثلوا له بالسجود، وهو نوع لأنه يدخل تحت جنس العبادة, فالسجود واحد من نوع قد يكون واجباً وقد يكون حراما، فقد يكون واجباً إذا كان سجوداً لله تعالى, وقد يكون حراماً إذا كان سجوداً لغير الله تعالى، فيجوز أن ينقسم إلى واجب ومحرم ولا تناقض في ذلك, نظراً لتغايرهما في الشخصية فيكون بعض أفراده واجباً كالسجود لله تعالى وبعضها حرام كالسجود للصنم.

دليلهم: استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ((لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن)) فيتصور ورود الأمر والنهي على السجود, فالسجود للشمس والقمر محرم, والسجود لله تعالى واجب.

– القول الثاني: لا يتوارد الأمر والنهي على الواحد بالنوع. وذهب إلى ذلك بعض المعتزلة منهم أبو هاشم الجبَّائي.

دليلهم:

لو أجزنا توارد الأمر والنهي على الواحد بالنوع للزم من ذلك التناقض، وذلك لأن السجود نوع واحد مأمور به، فيستحيل أن يكون منهياً عنه أي أن السجود واجب فيستحيل أن يكون محرماً.

نوقش: بأن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن النظر هنا إلى تغاير متعلق الأمر والنهي، فإذا نظرنا إلى تغاير متعلق الأمر والنهي فلا يوجد تناقض فيكون الواحد بالنوع وهو السجود واجب باعتبار وحرام باعتبار آخر فلا تناقض, فالسجود للصنم غير السجود لله تعالى، بدليل أن المأمور به ليس هو المنهي عنه في قوله تعالى (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا

لله الذي خلقهن ...) وقد انعقد الإجماع على أن الساجد للصنم أو الشمس عاص بنفس السجود والقصد جميعاً, وأن الساجد لله تعالى مطيع بالسجود والقصد جميعاً,فلا تضاد ولا تناقض بكون الواحد بالنوع حراماً واجباً.

الحالة الثانية: هي توارد الأمر والنهي على الواحد بالعين.

مثاله : الصلاة في الدار المغصوبة وهي أشهر مسألة عرض لها علماء الأصول وهي مسألة توارد الأمر والنهي على الواحد بالعين من جهتين.

فهنا اختلف العلماء هل يمكن أن يتوارد الأمر والنهي في هذه الحالة ويصبح الفعل واجباً حراماً أو لا يمكن **على قولين:**

القول الأول: أنه يجوز أن يتوارد الأمر والنهي على الواحد بالعين من جهتين، بمعنى أنه يجوز أن يكون الشيء واجباً حراماً من جهتين.

وبناء على هذا القول فإن أصحاب هذا القول يصححون الصلاة في الدار المغصوبة، فهي مأمور بها من جهة كونها صلاة ومنهي عنها من جهة كونها غصبا, فمن جهة كونها صلاة هي صلاة مكتملة الأركان و الشروط فتكون صحيحة ومجزئة، ومن جهة كونها واقعة في أرض مغصوبة يكون فاعل الصلاة هنا آثم، فيثاب على فعله للصلاة ويعاقب على فعله للغصب، ولا تناقض بينهما لأن النظر هنا إلى جهتين، وقد ذهب إليه أكثر الحنفية وأكثر الشافعية وهو قول الإمام مالك وقول بعض الحنابلة.

2/11/26.

أدلتهم:

١- أن فعل الصلاة في مكان مغصوب هو فعل واحد له جهتان متغايرتان فهو من إحدى الجهتين مطلوب الفعل وهو من جهة الصلاة والأمر بها، ومن جهة أخرى مطلوب الترك وهو الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا كان للفعل الواحد جهتان متغايرتان فيجوز أن يكون مطلوب الفعل من إحدى الجهتين مطلوب الترك من الجهة الأخرى، ولا مانع من الصحة في هذه الحالة وليس هذا بأمر محال.

ولكن المحال إذا كان الشيء مطلوب الفعل ومطلوب الترك من جهة واحدة وهذا سبق الكلام عنه، ومعنى هذا أن الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها بقطع النظر عما يلحقها من كونها في مكان معين أو نحو ذلك, والغصب من حيث هو غصب منهي عنه بقطع النظر عن كونه مرتبطاً بأفعال الصلاة أو غير مرتبط بها, وعلى هذا تكون الصلاة معقولة بدون الغصب, والغصب معقول بدون الصلاة، فيمكن وجود أحدهما بدون الآخر، قياساً على من صلى ولم يغصب أو غصب ولم يصل، فكما أن من صلى ولم يغصب له أجر ومن غصب ولم يصلي عليه الإثم فكذا هاهنا, فإذا جمع المكلف بين الصلاة والغصب أي صلى في مكان مغصوب لم يخرجهما عن حكمهما في حال انفرادهما وهو الأمر بالصلاة وكونها طاعة والنهي عن الغصب وكونه معصية فيجب حينئذ أن يثبت للصلاة وللغصب مجتمعين ما يثبت لهما منفردين، فالجمع بينهما

لا يقلب حقيقتهما في أنفسهما، فحينئذ تكون هذه الصلاة صحيحة ومجزئة من حيث هي صلاة، وفاعلها بهذه الصورة آثم من جهة كونه غاصبا.

٢-أن فرض وقوعه لا يترتب عليه محال، فإن الرجل لو قال لخادمه: خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإذا امتثلت كافأتك وإن دخلت الدار عاقبتك، فخاط الخادم الثوب في تلك الدار المنهي عن دخولها فإن الخادم يعتبر مطيعاً لصاحبه من جهة وعاصياً من جهة أخرى، فيحسن من الرجل مكافأته ومعاقبته نظراً للجهتين، حيث كان الخادم مطيعا من جهة امتثال أمر الرجل وهو خياطة الثوب فيستحق المكافأة على ذلك, وكان عاصياً من جهة دخوله للدار المنهي عن دخوله فيستحق العقوبة، وإذا ثبت هذا فكذلك الصلاة في الدار المغصوبة لأن المكلف جمع بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة، كما جمع بين خياطة الثوب ودخول الدار المنهي عنها.

القول الثاني: أنه لا يجوز أن يتوارد الأمر والنهي على الواحد بالعين من جهتين، فلا يجوز اجتماع الحرام والواجب في الواحد بالعين من جهتين، وعلى ذلك فالصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، وذهب إلى ذلك الإمام مالك في رواية عنه وهو وجه عند أصحاب الإمام الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها أكثر الحنابلة وهو مذهب الظاهرية وبعض المعتزلة.

ودليل هذا القول: الوجوب والتحريم يتعلق بفعل المكلف، والأفعال الموجودة من المصلي في الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه وهو عاصي بها آثم بفعلها، وليس له من الأفعال غير ما صدر عنه فلا يتصور أن تكون طاعة؛ لأن المحرم لا يكون واجباً، والمعصية لا تكون طاعة مثاباً عليها ولا تكون مُتَقَربا بها.

- **نوقش:** بأن المحكوم بأنه حرام ليس هو ذات الفعل من حيث هو فعل، ولكن حكم عليه بالحرمة من جهة كونه مثلا غصباً، وإذا كان الأمر هكذا فلا يلزم منه امتناع الحكم عليه بالوجوب من جهة كونها صلاة نظرا لاختلاف الجهتين، فتكون الصلاة صحيحة ومجزئة ويأثم الغاصب بالغصب مع صحة صلاته.

وهذه المسألة ترجع إلى الكلام على نوع من أنواع المحرم لغيره وهو ما كان المحرم لغيره منهيا عنه لأمر خارج عنه غير ملازم له، والمحرم لغيره لأمر منهي عنه خارج عنه مثل الصلاة في الدار المغصوبة يترتب عليه صحة الفعل مع الإثم عند الجمهور فلا تلازم بين الفساد وبين التحريم ، أما عند بعض العلماء يفيد الفساد.

❁ المسألة الثانية: في مالا يتم ترك الحرام إلا به:

شاع على ألسنة العلماء أن مالا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو محرم أو ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

- **مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه يدخل فيه نوعان:**

النوع الأول: ما كان وسيلة للمحرم، أي يعتبر وسيلة لترك المحرم فيتوقف عليه ترك المحرم إما شرعاً أو عقلاً أو عادةً، وهذا النوع يشمل عدة صور منها مثلاً:

الصورة الأولى: جزء الشيء المحرم، مثل الإيلاجات والإخراجات في الزنا.

والصورة الثانية: سبب الشيء المحرم، مثل العقد على المِحْرَم فإنه سبب في الوطء، وكذلك مقدمات الوطء من القبلة ونحوها.

الصورة الثالثة: شرط الشيء المحرم مثل الشهادة على نكاح المحرم.

النوع الثاني: ما كان وسيلة للعلم بترك المحرم، وهذا النوع له صورتان:

الصورة الأولى: أن يحصل الشك في تحقق ترك الشيء المحرم بسبب الاشتباه في الشيء المحرم، وذلك كما إذا اختلط المحرم بالحلال وعسر التمييز، فإن العلم بترك المحرم واجتنابه لا يتم إلا بترك هذا المختلط.

الصورة الثانية: أن يتعلق ترك الشيء المحرم بشيء غير متميز حساً، وذلك كتعلق ترك التطهر بالنجس بترك التطهر بالماء الطاهر المختلط بالنجس، فإن العلم بتحقق ترك التطهر بالماء النجس لا يتم إلا بترك التطهر بالمائين لاختلاطهما وعدم تميزهما، فإذا أتينا إلى كلام العلماء هنا نجد في الحقيقة أن بينهم شيئاً من الاتفاق على صور، فمثلاً جاءوا إلى إعطاء جزء الشيء المحرم حكم الكل في التحريم، وهذا محل اتفاق، وعللوا لهذا بأن النهي عن الماهية المركبة نهي مركب عن جميع أجزائها، فإنه لا فرق مثلا بين أن يقول لا تزني وبين أن يقول لا تولج ولا تُخرج، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) والذي لا يترك جزء الشيء المنهي عنه لا يصدق عليه أنه منتهي، أيضا إعطاء أسباب وشروط الشيء المحرم حكم الشيء المحرم سواء كانت هذه الأسباب والشروط شرعية أو عقلية أو عادية، فالسبب الشرعي: مثل العقد على المحرم فإنه سبب في الوطء، والسبب الشرعي مثل الشهادة في العقد على المحرم، والسبب العقلي مثل: الخطبة فإنها سبب في نكاح المحرم، والشرط العقلي مثل: انتصاب الذكر فإنه شرط للوطء في الزنا، والسبب العادي مثل: إظهار الزينة والمفاتن من المرأة أمام الرجال الأجانب فإنه سبب لوقوع الفاحشة عادة، ومقدمات الوطء من القبلة ونحوها فإنها سبب في الوطء عادة، وعصر العنب وتخليله سبب في حصول الخمر عادة، ومثال الشرط العادي: هتك الحرز فإنه شرط للسرقة عادة.

الصورة الثالث: ما يتوقف عليه العلم بتحقق ترك المحرم: فإنه يأخذ حكم المحرم نفسه، وتقدمت أمثلته في النوع الأول.

اسم المقرر : رمز المقرر :

+

عنوان الدرس :

المكروه(تعريفه–وحكمه–وصيغته)

عنوان الوحدة الرئيسة : الحكم التكليفي

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١– أن يعرف المكروه لغة واصطلاحا
	٢–أن يوضح الفرق بين المكروه عند السلف وفي استعمال الأصوليين
	٣–أن يقارن بين المكروه عند الجمهور وفي اصطلاح الحنفية
	٤–أن يبين حكم المكروه
	٥–أن يوضح صيغ المكروه وإطلاقاته
	٦–أن يبين الحكم في دخول المكروه في الأمر
المهارات	١– أن يستنبط أحكام المكروه من النصوص الشرعية الجزئية
	٢–أن يطبق على الفرق بين المكروه والمحرم عند الجمهور، والمكروه تحريماً والمكروه تنزيها عند الحنفية

المقدمة

يتناول الدرس القسم الأخير من أقسام الحكم التكليفي، وهو المكروه، ويتعلق بجانب الترك، إلا أن طلب الترك فيه عند الجمهور غير لازم، بخلاف الحرام، وللحنفية فيه تفصيل على النحو الذي سنذكره في تفاصيل الدرس.

محتوى المادة العلمية

المكروه في اللغة: ضد المحبوب، يقال كرهت الشيء – يعني إذا لم تحبه – ومنه قول الله تعالى (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) وقوله سبحانه " كره إليكم" يعني لم يحبب إليكم الكفر والفسوق والعصيان.

وقيل إن المكروه في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب، ومنه سمي يوم الحرب يوم الكريهة . وعلي هذا يكون المكروه مما نُفر منه، سواء مما نفر منه الطبع أو مما نفر من الشرع، لأن الطبع و الشرع لا ينفران إلا من شيء فيه شده ومشقة وضرر علي المكلف، وفي هذا المعنى يدخل في الممنوع من فعله الذي هو المحرم، حتى إن بعض العلماء أطلق المكروه على المحرم.

كما قال تعالى في بعض شأن المحرمات {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً } فهذا قوله مكروها إشارة إلى أنه محرم فقد يطلق علي المكروه في الشرع على المحرم .

– **المكروه في الاصطلاح**: فقد عرف المكروه بتعريفات كثيرة كما هي تعريفات الأقسام السابقة تختلف في ألفاظها وتقترب في معانيها، ويمكن تصنيفها باعتبارين:

الاعتبار الأول: باعتبار حكمه **منها تعريفه بـ:** ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله.

شرح التعريف:

(**ما تركه خير من فعله**): هذا يخرج الأحكام الثلاثة التي هي الواجب والمندوب والمباح. لأن الواجب فعله خير من تركه وفي تركه عقاب، والمندوب أيضا يخرج لأن فعله خير ولا عقاب في تركه، والمباح أيضا يخرج لأن فعله وتركه سواء، فلايوصف أحدهما بالخيرية.

– (**ولا عقاب في فعله**): يخرج الحرام لأن الحرام يعاقب على فعله.

الاعتبار الثاني: باعتبار ذاته عرفه بعضهم بأنه:

ما ثبت النهي عنه شرعا نهيا غير جازم.

شرح التعريف:

(**ما ثبت النهي عنه شرعا**): قيد يخرج الواجب والمندوب والمباح؛ لأن هذه لم يثبت النهي عنها وإنما ثبت الأمر أو الإذن بها.

(**نهيا غير جازم**):قيد يخرج المحرم؛ لأن المحرم قد ثبت فيه النهي نهيا جازم وليس غير جازم.

إطلاقاته:

١- **يطلق لفظ المكروه ويراد به**: الحرام أو المحظور، وهذا غالب في عبارات السلف، لأنهم كانوا يتورعون ويتحرزون أن يقعوا تحت طائلة النهي الوارد في قوله تعالى: { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ }، وأيضا قوله تعالى: { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } فتجنبوا لفظة "الحرام" خشية منهم أن يقولوا على الله بناء على غلبة ظنهم في الحكم فيقعوا في المحظور الوارد في النصوص الشرعية؛ لأن التعبير بلفظ حرام كان فيه جزم، فلجؤوا إلى التعبير بلفظ "مكروه".

٢- يطلق على ما نهي عنه تنزيها وهو المراد هنا.

٣- يطلق المكروه ويراد به ترك ما مصلحته راجحة، كترك المندوبات، فالمندوبات مصالحها راجحة على تركها أو فعلها تعتبر مصلحة راجحة على تركها، فيطلق بعض العلماء على ترك المندوب مكروه مثل: ترك صلاة الضحى.

٤- يطلق المكروه عند الحنفية على نوعين: أ-المكروه تنزيها وهو المراد عند الجمهور، و ب-المكروه تحريماً ؛ و يطلقونه على ما ثبت تحريمه بدليل ظني كلبس الحرير للرجال وأكل لحوم الحمر الأهلية، وذلك للتفريق بينه وبين الحرام الذي يثبت عندهم تحريمه بدليل قطعي كما سيأتي بيانه.

١- حكمه:

يستحق تاركه الثواب وفاعله لا يستحق العقاب عند جمهور العلماء، وأما الحنفية فيختلف حكمه عندهم باختلاف نوعه على النحو الآتي:

-المكروه كراهة تحريم، يستحق فاعله عندهم الإثم والعقوبة، ولكن عقوبته أقل من عقوبة فاعل الحرام.

-المكروه كراهة تنزيه، يستحق تاركه الثواب وفاعله لا يستحق العقاب.

٢- من أمثلته: أكل الثوم قبل الذهاب للصلاة.

- صيغ الكراهة:

١- صيغة النهي المقرونة بما يدل على الكراهة، كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تُبدَ لكم}؛ قوله: {وإن تسألوا عنها} هذه قرينة صرفت النهي إلى الكراهة.

٢- صيغة الكراهة إذا جاءت قسيمةً لصيغة التحريم، كقوله ﷺ: «إنَّ اللهَ حَرَّمَ عليْكُم: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، ووَأْدَ البَنَاتِ، ومَنَعَ وهَاتِ، وكَرِهَ لَكُمْ قيلَ وقالَ، وكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإضَاعَةَ المالِ»؛ فقالوا ورود لفظة الكراهة بعد لفظ التحريم يدل على تغاير المعنى وأن الكراهة هنا تدل على الكراهة التنزيهية لا التحريم.

٣- لفظة البغض وما اشتق منها، مثل حديث: «أبغضُ الحلالِ عند الله الطلاقُ.«

٤- تصريح النبي ﷺ بالترك، كقوله ﷺ: «لا آكُلُ مُتَّكِئًا» [رواه البخاري].

مسألة: هل يدخل المكروه في الأمر؟

ترجمة المسألة وصورتها: عبر عنها بعض العلماء بقولهم:" هل المكروه مأمور به؟" وبهذه الصيغة تكون محل استغراب، ولذلك استغرب بعضهم إيراد الأصوليين لهذه المسألة بهذا العنوان، إذ الأولى أن نقول: هل المكروه منهي عنه ؟ لكن إذا علمنا المقصود بحقيقة هذه المسألة فإنه يزول هذا الاستغراب، فالمراد أنه إذا أتى المكلف بالمأمور به على صفة مشتملة على أمر مكروه فهل يجزئ هذا الفعل أولا يجزئ ؟ القائلون بأن المكروه لا يدخل في الأمر بمعنى أن من أتى بفعل مأمور به على صفة مشتملة على أمر مكروه فإنه لا يجزئه، ومن جهة أخرى فإن الحنفية يقولون: إن المكلف إذا أتى بفعل مكلف به على صفة مكروهة فإن هذا الفعل يجزئه.

والمكروه غير مأمور به، عند جمهور الأصوليين، فلا يدخل في الأمر المطلق، فإذا أتى المكلف بالمأمور به على صفة مشتملة على أمر مكروه لم يجزئه .

دليلهم:

الدليل الأول: إن المكروه منهي عنه نهيا غير جازم، والنهي يقتضي ترك الفعل، أما الأمر فإنه يقتضي إيجاد الفعل، فيلزم من ذلك أن الأمر والنهي متضادان، وإذا كانا متضادين فإنه لا يمكن أن يطلب ترك الشيء في حين أنه يطلب فعله، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في وقت واحد.

الدليل الثاني: قالوا يوجد تنافي بين حقيقة الأمر وحقيقة المكروه، فالأمر هو استدعاء وطلب، والمأمور به مستدعى ومطلوب فعله مثل الواجب والمندوب، أما المكروه فهو مطلوب الترك وليس مستدعى ولا مطلوب فعله، فيكون المكروه منهيا عنه.

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

عنوان الدرس : مقدمة الحكم الوضعي

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم الوضعي

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	**١- أن يعرف الحكم الوضعي**
	٢-أن يذكر أسماء الحكم الوضعي
	٣-أن يبين أقسام الحكم الوضعي
المهارات	**١- أن يستنبط الأحكام الوضعية من النصوص الشرعية**
	٢-أن يطبق الأحكام الوضعية على المسائل الفقهية

المقدمة

تقدم معنا أن خطاب الشارع يرد بالاقتضاء والتخيير ويرد كذلك بالوضع أو الحكم الوضعي، وهو الأمر الذي وضعه الله سبحانه علامة على الحكم التكليفي وجعله مرتبطاً به ومتعلقاً، فهو وإن أخذ صفة الاستقلال عن الحكم التكليفي إلا أن له صلة وثيقة به، ولذا جرت عادة الأصوليين الكلام عنه بعد الكلام عن الحكم التكليفي.

٤- محتوى المادة العلمية

❁ تعريف الحكم الوضعي: الوضعي منسوب إلى الوضع.

الوضع في اللغة يأتي بمعنى: الإسقاط ويأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الافتراء ويأتي بمعنى الولادة، يقال وضع عنه دينه إذا أسقطه، ويقال وضعت الشيء هناك إذا تركته هناك، ويقال وضع الرجل الحديث إذا افتراه، ويقال وضعت المرأة حملها إذا ولدته.

في الاصطلاح: اختلف تعريف الأصوليين لاختلافهم في أنواعه، ومن أشهر تعريفاته:

"**خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو بجعله صحيحا أو فاسدا أو بجعل الشيء عزيمة أو رخصة أو بجعله أداء أو قضاء أو إعادة**، أو بعبارة أخرى "**الخطاب الوراد من الله تعالى**

بجعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو بجعله صحيحا أو فاسدا أو بجعل الشيء عزيمة أو رخصة أو بجعله أداء أو قضاء أو إعادة"

وهذا التعريف اختاره كثير من الأصوليين مثل الآمدي والغزالي والشاطبي والتبريزي وغيرهم ويجعلونه تعريفاً شاملا لأقسام الحكم الوضعي، وبعضهم يقتصر في التعريف على الشروط والاسباب والموانع لكونها كليات الحكم الوضعي أو الأقسام المتفق عليها.

شرح التعريف المختار:

(خطاب الله تعالى): وقد سبق الإشارة إليه في تعريف الحكم التكليفي، وهو الوارد من الله تعالى.

بجعل الشيء سببا لشيء آخر: أي وضعه الشارع وجعله علامة على معرفة حكمه وهو قيد في التعريف يخرج الأحكام التكليفية.

❁ تسميات الحكم الوضعي:

١-يسمى **بخطاب الوضع**، لأن الله تعالى وضعه ليكون علامة لوجود الحكم التكليفي أو انتفاء الحكم التكليفي.

٢-يسمى أيضاً **خطاب الإخبار**، لأنه يفيدنا فقط مجرد الإخبار إما بوجود الأحكام التكليفية أو بانتفائها، فالطهارة مثلاً تفيدنا بأن الصلاة يمكن أداؤها أو لا يمكن أداؤها، وإحصان الزاني مثلاً يدل وجوده على وجوب الرجم.

٣-الحكم التعليقي: وسمي بذلك؛ لأن الحكم فيه خطاب بتعلق شيء بشيء.

■ أقسام الحكم الوضعي:

اختلف الأصوليون في أنواع الحكم الوضعي، والسبب في هذا الاختلاف: أن بعض العلماء أفرد كل وصف يصلح أن يكون حكما وضعيا وجعله نوعا خاصا، **ومن الأقوال في ذلك:**

-**نُسب للجمهور:** أن **أنواعه سبعة** وهي: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة.

- و**قال بعضهم: أنواعه عشرة:** السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة، وهو صنيع الغزالي والآمدي وابن قدامة وغيرهم،

-**وأخرج بعضهم العزيمة والرخصة وجعلها من الحكم التكليفي**، ومنهم: ابن الحاجب وابن السبكي والزركشي وغيرهم.

-**وأخرج بعضهم الصحة والفساد** من جملة الأقسام واعتبرها من أحكام العقل لا من أحكام الشرع.

-**وأضاف بعضهم للأحكام الوضعية التقديرات الشرعية**، ويقصد بها إعطاء الشيء شرعاً حكماً بخلاف واقعه التفاتاً إلى وجه شرعي معتبر. كأن يعطى الشيء الموجود حكم المعدوم أو أن يعطى الشيء المعدوم حكم الموجود، مثلاً الماء إذا كان موجوداً ويحتاجه شخص لشربه ولا يكفي إلا للشرب فقط أو الوضوء فيعطى حكم المعدوم، ونقول لهذا الشخص تيمم فيعطى المعدوم حكم الموجود، ولكن هذا في الحقيقة راجع إلى السبب؛ لأن هذه التقديرات إنما نشأت من أسبابها فكانت من قبيل السبب.

-**وأدخل بعضهم أيضاً من أقسام الحكم الوضعي (الحِجَاج)**: وهي التي يستند إليها القُضاة في الأحكام: كالشهود والإقرار و اليمين مع النكول أو مع الشاهد الواحد، وإدخالها في أقسام الحكم الوضعي محل نظر عند الأصوليين كسابقها.

-**وأما الحنفية فقسموا الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام**، هي: الركن، والعلة، والسبب، والشرط، والعلامة.

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

عنوان الدرس : السبب

عنوان الوحدة الرئيسية :الحكم الوضعي

٢- الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على: :

المعارف	-أن يعرف السبب لغة واصطلاحا
	أن يبين إطلاقات السبب عند الفقهاء
	أن يوضح أنواع السبب عند الأصوليين
	أن يقارن بين السبب وغيره من المصطلحات ذات الصلة
المهارات	-أن يطبق أنواع السبب في مسائل فقهية متنوعة
	أن يستنبط السبب من النصوص الشرعية

المقدمة

بعد أن تعرفنا على مقدمة الحكم الوضعي نتعرف في هذا الدرس على النوع الأول من أنواع الحكم الوضعي وهو السبب.

محتوى المادة العلمية

- تعريف السبب لغةً: ما يتوصل به إلى غيره، ويطلق على عدة معانٍ:

١- الطريق، كقوله تعالى: ﴿فأتبع سببًا﴾، أي طريقًا.

٢- الجبل، كقوله تعالى: ﴿فليمدد بسببٍ من السماء﴾.

٣- الباب، كقوله تعالى في قصة فرعون ﴿وَقالَ فِرعَونُ يا هامانُ ابنِ لي صَرحًا لَعَلّي أَبلُغُ الأَسبابَ ۝ أَسبابَ السَّماواتِ﴾، أي أسبابها.

- السبب اصطلاحًا :

أولا: عند الجمهور: اختلف الأصوليون في تعريفه، ومن أشهر تعريفاته تعريف القرافي -رحمه الله -، : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

شرح التعريف:

قوله: **من وجوده الوجود** يحترز به: عن الشرط؛ الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم؛ كالوضوء (الطهارة) شرطٌ للصلاة، لكن وجود الوضوء لا يوجب الصلاة لاحتمال وجود مانع؛ كعدم وجود السبب وهو دخول وقت الصلاة، وعن المانع؛ لأن وجود المانع يقتضي العدم كالدين الذي يستغرق المال، يَعدِم وجوب الزكاة.

قوله: من عدمه العدم يحترز به: عن المانع؛ لأن المانع لا يلزم من عدمه العدم أو الوجود.

قوله: لذاته – أي: لذات السبب –: أراد أن يبين أن السبب لو قارنه فقدان الشرط أو وجود المانع، فإن العدم يعود إليهما – إلى الشرط المفقود والمانع الموجود – لا إلى ذات السبب، ومثاله: قد يملك الإنسان النصاب وهو سببٌ للزكاة، وقد يحول عليه الحول وهو شرطها، ولكن عليه دينٌ يستغرق ماله كله، فالزكاة لا تجب عليه؛ ليس لفقدان السبب، بل لوجود المانع، وقد يملك الإنسان النصاب، ولكن لم يحل عليه الحول، فالزكاة لا تجب عليه؛ لا لفقدان السبب، ولكن لعدم تحقق الشرط.

وهذا يدل على أن السبب مرتبط بالحكم؛ إذ إن وجود السبب يقتضي وجود الحكم؛ لأن الشارع رتب الأحكام على أسبابها؛ والسبب يعرف به الحكم؛ لأن الشارع ربط الحكم بوجود سببه، فالزكاة مثلا تجب عند بلوغ النصاب.

١- ثانيا: عند الحنفية:

ما كان طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل.

فالسبب عندهم الوصف المناسب للحكم مناسبة غير ظاهرة. مثل:دخول الوقت للصلاة.

أما العلة هي الوصف المناسب للسبب مناسبة ظاهرة، مثل: الإسكار لتحريم الخمر.

٢- من أمثلة الأسباب:

- زوال الشمس؛ فهو سبب في وجوب صلاة الظهر.
- ملك النصاب؛ فهو سببٌ في وجوب الزكاة.

● يطلق الفقهاء السبب على أربعة أشياء:

١–ما يقابل المُباشَرة؛ كالحفر مع التردية، بأن يحفر شخصٌ حفرةً ثم يسقط فيها آخر فالحافر متسبب، أما المردي الذي أسقَط الشخص في الحفرة فهو مباشر؛ فالقصاص يلحق المباشر، والحافر يسمى صاحب سبب، والمردي صاحب علة.

٢–**علة العلة؛** كالرمي في القتل للموت، فهو عندما رماه أصابه، فالرمي هو علةٌ للإصابة، والإصابة أدت إلى موته، فالإصابة هي علة الموت؛ وبالتالي الرمي هو علة العلة؛ ولذلك قالوا الرمي سبب للموت.

٣–**العلة بدون شرطها** (أو العلة الناقصة)، أي: أنَّ لفظ السبب يطلق على العلة التي هي بمعنى مقتضى الحكم بدون وجود الشرط وانتفاء المانع، فالعلة بدون الشرط تسمى سببًا، مثل: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وإن لم يحُلِ الحول.

٤-**العلة الكاملة:** هي العلة المستكملة شروطها المنتفية موانعه، وهي ما تحققت بها أربعة أشياء: المحل، والسبب، والأهلية، والشروط.

مثاله: قتل العمد (العدوان): هو سبب للقصاص إذا قتلَ عمدًا؛ هنا تحققت العلة الكاملة:

- محل الحكم: هو القاتل.
- السبب (المقتضي أو العلة المقتضية): قتل العمد (العدوان).
- الأهلية: القاتل أهل للوجوب، لأنه تجري عليه أحكام القصاص.
- الشروط: تحققت فيه شروط القصاص.
- أنواع السبب عند الأصوليين ينقسم إلى عدة اعتبارات:

الاعتبار الأول: من حيث الذات، وينقسم إلى قسمين:

١-سبب قولي: ما كان مصدره القول، مثل:

- التلفظ بالطلاق يؤدي إلى الطلاق.
- لفظ الإيجاب والقول (ألفاظ البيع) يؤدي إلى تملك السلعة.

٢--سبب فعلي: ما كان مصدره الفعل، بغض النظر عن القول، مثل:

- الإعطاء في البيع والشراء.
- إحياء الأرض الميتة سبب لتملكها.
- الزنا سبب للعقوبة.
- شرب الخمر سبب للعقوبة.

٢- **الاعتبار الثاني: من حيث اقترانه بالحكم،** ينقسم إلى قسمين:

١-أن يكون السبب متقدمًا على الحكم، وهذا في أغلب الأحكام، كوجوب صلاة المغرب بعد غروب الشمس، فتقدم السبب على الحكم وهو الوجوب هنا.

٢-أن يكون السبب مقارنًا للحكم؛ كإحياء الأرض الموات، فبمجرد إحياء الأرض الموات – وهو السبب – يتملكها الشخص – وهو الحكم؛ فحصل الاستيلاء والحيازة في وقتٍ واحد.

الاعتبار الثالث: من حيث مناسبته للحكم، وينقسم إلى قسمين:

١-سبب مناسب للحكم، أي: أنَّ السبب يستلزم مصلحةً معينةً يدركها العقل، مثل:

- الإسكار سبب لتحريم الخمر.
- اختلاط الأنساب سبب لتحريم الزنا.

٢-سبب لا يظهر للعقل مناسبته – وهو أفضل من قولنا "سبب غير مناسب للحكم" لأنه يشعر بنقصٍ في الشريعة –؛ كزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وهذا السبب لا يدرك العقل مناسبته.

الاعتبار الرابع: من حيث مصدره:

١- السبب الشرعي: ما ورد به الشرع. مثال: رؤية الهلال سبب لوجوب صيام رمضان، وهو المراد عند الأصوليين.

٢-السبب العقلي: ما يدركه العقل. مثال: النار سبب للإحراق.

٣-السبب العادي: ما ثبت بالتجربة والعادة. مثال: شرب الدواء سبب للشفاء

- الفرق بين العلة والسبب: للأصوليين في ذلك اتجاهان:

١- الأول: أنهما بمعنًى واحد.

٢- الثاني: أنَّ بينهما فرقًا، واختلفوا في الفرق على قولين:

القول الأول: عند الحنفية هناك تباين بين العلة والسبب، فهم يقصرون السبب على ما كانت المناسبة فيه غير ظاهرة ويقصرون العلة على ما كانت المناسبة والحكمة فيه ظاهرة ، ومثاله:

- زوال الشمس سببٌ لصلاة الظهر ولا يسمى علةً لها.
- السفر علَّةٌ لجواز الفطر ولا يسمى سببًا له.

القول الثاني: وهو قول جمهور الأصوليين: أن بينهما عموما وخصوصاً مطلقًا، فالسبب أعم من العلة؛ فكل علةٍ سبب وليس كل سببٍ علَّة؛ فإذا كانت المناسبة تدركها العقل فهي سببٌ وعلَّة، وإن لم تدركها العقول فهي سببٌ فقط، ومثاله:

- السفر سبب لجواز قصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان، والسفر يناسبه هذا الحكم؛ لأن فيه مشقةً، والمشقة يناسبها التخفيف؛ فالسفر في هذه الحال يعتبر علةً وسببًا.
- زوال الشمس هو مما لا تدركه العقول؛ فيسمى سببًا لوجوب صلاة الظهر، ولا يقال له علَّة.

■ حكم السبب:

من أتى به كاملا مستكملا لشروطه مع انتفاء موانعه، فإنه حينئذ يترتب عليه مسبَبَهُ، وهو الحكم الشرعي- فمثلا : من عقد نكاحاً صحيحاً أو بيعا أو غير ذلك من العقود لزم أن يترتب على تلك العقود أحكامها من انتقال المُلك وإباحة الانتفاع وغير ذلك مما قصده الشارع ورتب عليها أحكاماً

وفي المقابل إذا لم يأت المكلف بالسبب على ما ينبغي بأن لم يكن كاملاً مستوفياً لشروطه وأركانه وانتفاء موانعه بل اختل فيه شرط أو وُجد فيه مانع فإنه لا يترتب عليه مسببه

اسم المقرر : **رمز المقرر :**

عنوان الدرس :

عنوان الدرس :الشرط

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم الوضعي

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١- أن يعرف الشرط لغة واصطلاحا
	٢-أن يمثل للشرط عند الأصوليين
	٣-أن يوضح أقسام الشرط
	٤-أن يفرق بين الشرط والمصطلحات ذات الصلة
المهارات	١- أن يستنبط الشروط من نصوص الكتاب والسنة. ٢- أن يطبق أنواع الشرط في مسائل فقهية متنوعة

المقدمة

بعد أن تعرفنا على النوع الأول من أنواع الحكم الوضعي وهو السبب، نتكلم في هذا الدرس عن النوع الثاني وهو الشرط.

محتوى المادة العلمية

- تعريف الشَّرْط لغةً: إلزام الشيء والالتزام به، وجمعه شروط

١- الشَّرَط (بفتح الراء): هو العلامة، وجمعه أشراط.

تعريف الشرط اصطلاحًا:

أولا: عند الجمهور: عرف بتعريفات عدة أشهرها تعريف **القرافي وهو**: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

شرح تعريف

فقوله (ما يلزم من عدمه العدم): يخرج المانع لأنه لا يلزم من عدمه شيء كالدين في الزكاة فقد تجب الزكاة مع انتفاء الدين لوجود الغنى وقد لا تجب مع انتفائه لوجود الفقر.

وقوله (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته): يخرج السبب والمانع لأنه يلزم من وجوده الوجود والمانع يلزم من وجوده العدم.

وقوله (لذاته): هذا قيد يخرج ما إذا اقترن بوجود الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، ولكن ليس لذات الشرط وإنما لوجود السبب، أو يلزم من وجود الشرط عدم الحكم، ولكن ليس لذات الشرط وإنما لقيام المانع، فيلزم العدم لوجود المانع وليس لوجود الشرط مثل :حولان الحول في الزكاة فيلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة لاحتمال عدم نصابها ولا يلزم عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب عند حولان الحول.

ثانيا:الشرط عند الحنفية عرف بعدة تعريفات أشهرها (تعريف البزدوي) وهو: اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب.

فقولهم (ما يتعلق به الوجود): أي ما يتوقف عليه وجود الشيء، بأن يوجد عنده لا أن يوجد بوجوده كما لو قال شخص لامرأته: إن دخلت الدار فإنتِ طالق، فإن الطلاق يتوقف على وجود الدخول ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافاً إليه موجوداً عنده لا واجباً به، لأن وقوع الطلاق إنما بقوله أنت طالقٌ عند الدخول لا بالدخول نفسه.

وقولهم (دون الوجوب): هذا قيد في التعريف يحترز به عن العلة فإنها تؤثر في ثبوت الحكم ووجوبه.

وهذه التعريفات تتفق على حقيقة الشرط فهي تتفق في مجموعها أن الشرط يتوقف عليه وجود المشروط وينعدم المشروط عند عدمه، كما لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فمثلاً : الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، وحولان الحول شرط في وجوب الزكاة فيلزم من عدم حولان الحول عدم وجوب الزكاة، لكن * هل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ؟ أي هل يلزم من الطهارة صحة الصلاة ويلزم من حولان الحول وجوب الزكاة ؟

لا يلزم لأنه قد توجد الطهارة ولا تصح الصلاة لفقد شرط آخر أو لوجود مانع، كأن يصلي بطهارة غير مستقبل القبلة.

و قد يحول الحول على مال شخص ولا تجب عليه الزكاة، لأن المال لا يبلغ النصاب أو لأنه يوجد عليه دين مثلاً ففي هذه الحالة فيوجد الشرط ولا يوجد المشروط.

إذن فالشرط لا يؤثر إلا إذا انعدم، أما السبب والعلة فيؤثران في الوجود وفي حال العدم.

- من أمثلة الشرط:

١- الوضوء شرطٌ لصحة الصلاة.

٢- إذن ولي الزوجة شرطٌ لصحة عقد النكاح عند الجمهور.

● أقسام الشرط، تختلف باختلاف اعتباره:

● **باعتبار ذاته:**

١- **شرطٌ شرعي:** وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

■ شرط وجوب؛ وهو ما يصير الإنسان به مكلفا، كالزوال شرط لوجوب صلاة الظهر.

■ شرط صحة؛ هو ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتبار بالفعل وصحته كالوضوء شرط لصحة لصلاة، والخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة.

■ **شرط أداء** : هو عبارة عن حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، فيخرج به الغافل والنائم والمكره ونحوهم فإنهم مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم، وعلى هذا كل شرط بالوجوب هو شرط بالأداء كما في البلوغ والعقل ونحوهما ، ويختص الأداء باشتراط التمكن من الفعل فبينهما عموم وخصوص مطلق

٢- **شرطٌ لغوي:** عادةٌ يصدرونه بلفظة "إن" و"إذا"؛ كقول الزوج إن دخلت الدار فأنتِ طالق، وبعض الأصوليين يعتبرون الشروط اللغوية من قبيل الأسباب لا من الشروط، لأنه يتحقق فيها تعريف السبب .

٣- **شرطٌ عقلي:** هو ما لا يمكن وجود المشروط في العقل إلا بوجود شرطه؛ كالحياة للعلم، والعلم للإرادة.

٤- **شرط عادي،** مثل: نصب السلم شرط للصعود السطح بحكم العادة.

● **باعتبار حكمه:**

١- شرط الحكم: ويقسم إلى قسمين:

■ شرط الصحة؛ كالإسلام شرط لصحة الحج.

■ شرط الوجوب؛ كالاستطاعة شرط لوجوب الحج.

٢- شرط العلة؛ كقتل العمد (العدوان) مع وجود الشروط يترتب عليه وجود الحكم وهو القصاص؛ فالعلة هنا يلزم من وجودها وجود الحكم؛ والشروط – كالتكافؤ – هي شرطٌ للعلة.

● العلاقة بين الشرط والسبب:

١- يتفقان بأنَّه يلزم من عدمهما عدم الحكم.

■ مثل: صلاة الظهر؛ لا تصح شرعًا بفقدان الطهارة؛ لأن الطهارة شرط، وكذلك لا تصح قبل زوال الشمس؛ لأن الزوال سبب للوجوب.

٢- الفرق بينهما: أن السبب يلزم من وجوده الوجود وأما الشرط فلا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم.

■ مثل: صلاة الظهر؛ يلزم من زوال الشمس وجوبها على المكلف لأن الزوال سبب الوجوب، أي: أصبحت في ذمته، وقد يأتي مانع يمنع من الصلاة ولكن السبب تحقق، أما الطهارة – وهي شرط للصلاة – لا يلزم من وجودها وجوب صلاة الظهر على المكلف، لاحتمال عدم وجود بقية الشروط، وكذلك لا يلزم من الطهارة عدم أداء الصلاة، لاحتمال اكتمال الشروط.

● **العلاقة بين الشرط والركن:**

١- يتوقف وجود الحكم على وجودهما؛ فعدم الشرط يلزم منه عدم الحكم، وعدم الركن يلزم منه عدم الحكم.

٢- الفرق بينهما:

■ الركن جزء من ماهية الشيء؛ ملازمٌ لماهية الشيء؛ فإذا اختل الركن اختلت بقية الأركان، وأما الشرط فهو خارجٌ عن ماهية الشيء.

● كالركوع في الصلاة؛ هو ركنٌ في الصلاة وجزء منه.

● كالطهارة؛ هي قبل الصلاة فهي خارجٌ عنه

■ الركن يتوقف عليه الوجود الذهني والحكم الشرعي جميعًا، أما الشرط يتوقف عليه الحكم الشرعي فقط، بينما الوجود الذهني متحققٌ فيها.

● كالركوع؛ لا يمكن تصور الصلاة من غير ركوعٌ ولا سجود؛ فالركن يتوقف عليه الوجود الذهني والحكم الشرعي وهو الصحة.

● أما الطهارة؛ فيمكن تصور صلاةٍ بدون طهارة، كالأطفال الذين يصلون بلا طهارة؛ فلهذه الصلاة وجودًا ذهنيًا، لكن لا صحة لها فالطهارة تؤثر على حكمها.

● **الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة:**

١- شرط الوجوب هو من الحكم الوضعي، أما شرط الصحة فهو من الحكم التكليفي.

٢- شرط الوجوب لا يشترط أن يكون في قدرة المكلف؛ فقد يكون في قدرته وقد يكون في غير قدرته، أما شرط الصحة فهو مقدورٌ للمكلف، مثل: الحج؛ فإنه يشترط لوجوبه الاستطاعة، وهذا يحصل بقدرة المكلف غير أنه ليس مأمورا بالاستطاعة من حيث هي، ويشترط لوجوبه البلوغ، وهذا خارج قدرة المكلف، ويشترط لوجوبه الاستطاعة، وهذا يحصل بقدرة المكلف، لكنه ليس مأمورًا بالاستطاعة بذاتها؛ عدم تحقق شروط الوجوب لا يعني أن الحج لا يصح منه، فقد تصح من الصغير ومن غير المستطيع، ويشترط لصحته أن يقع في أشهر الحج، فهذا من الحكم التكليفي لأنه مقدورٌ للمكلف، ويؤمر المكلف بالحج في أشهر الحج حتى يصح منه؛ وكذلك الإسلام شرطٌ للصحة فلا يصح الحج من الكافر.

اسم المقرر : **رمز المقرر :**

❁حكم الشرط:

يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده الوجود، بمعنى فيتوقف المشروط عليه ولا يوجد إلا بوجوده وينتفي بانتفائه، فالشرط يؤثر في حال العدم فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط وأما إذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد، فتأثيره يقتصر على ناحية العدم فقط.



9 / 11 / 26 .

اسم المقرر : رمز المقرر :

١- عنوان الدرس :

المانع

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم الوضعي

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١- أن يعرف المانع لغة واصطلاحاً ١-أن يشرح أقسام المانع ٢-أن يميز بين المانع والسبب. ٣-أن يفرق بين المانع والشرط.
المهارات	١- أن يستنبط الأحكام المتعلقة بالمانع من نصوص الكتاب والسنة. ٢-أن يقارن بين تأثير الشرط والمانع في الأحكام الفقهية. ٣-أن يطبق أحكام المانع على المسائل الفقهية.

المقدمة

في هذا الدرس نتكلم عن الحكم الثالث من الأحكام الوضعية وهو المانع.

محتوى المادة العلمية

- تعريف المانع لغةً: الحاجز بين الشيئين.
- تعريف المانع اصطلاحًا:

١- تعريف ابن قدامة: ما رتب الشرع على وجوده العدم، أو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.

٢- تعريف القرافي: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته.

شرح التعريف:

(ما يلزم من وجوده العدم) قيد في التعريف يخرج السبب؛ إذ يترتب على وجوده وجود الحكم، ويخرج الشرط إذ لا يترتب على وجوده وجود ولا عدم.

(**ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم**) قيد في التعريف يخرج الشرط؛ إذ يلزم من عدمه العدم، ويخرج السبب؛ إذ يلزم من عدمه العدم.

(**لذاته**) قيد في التعريف يحترز به عن مقارنة عدم المانع لوجود السبب، فإنه يلزم الوجود لا لذات عدم المانع، بل لوجود السبب، كالأب القاتل لابنه إذا ارتد زمن قتله ابنه فإنه يقتل بالردة، وإن لم يقتل قصاصاً؛ لأن المانع إنما هو لأحد السببين.

٣- من أمثلته:

- الحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة.
- نواقض الوضوء مانعة من الصلاة.
- القتل العمد العدوان مانع من الميراث.

- أقسام المانع من حيث تعلقه:

١-مانع الحكم: هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم مع وجود السبب، مثل:وجود الحيض والنفاس يمنع من وجوب الصلاة مع وجود السبب وهو دخول الوقت؛ فهو منع الحكم (الصلاة) ولم يمنع السبب (دخول الوقت).

والمانع للحكم على أنواع أربعة:

النوع الأول: مانع يمنع الحكم ابتداءً ودواماً، مثل الرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح على المرأة التي هي أخته من الرضاع كما يمنع دوامه إذا طرأ الرضاع على النكاح فإنه يَمنع منه، كذلك الحدث في العبادة فإنه يمنع من انعقاد العبادة وكذلك يمنع من دوامها لو وقع في أثناءها.

النوع الثاني: مانع يمنع من ابتداء الحكم ولا يمنع من دوامه، مثل الحج فإن الحج مانع يمنع من ابتداء النكاح حال الإحرام فالمحرم ممنوع من ابتداء النكاح، لكنه لا يمنع من دوام نكاح سابق.

النوع الثالث: مانع يمنع من دوام الحكم فقط ولا يمنع من ابتدائه، مثل الطلاق فإن الطلاق يمنع من دوام النكاح، ولا يمنع من ابتداء نكاح ثان.

النوع الرابع: نوع مختلف فيه هل يمنع من الحكم ابتداءً ودواماً أو العكس ؟

ومن أمثلته الإحرام فهو بالنسبة للصيد يمنع ابتداء الصيد لمن تَلَبَّس بالإحرام، لكن لو صاد صيداً ثم أحرم * فهل يجب عليه ترك ذلك الصيد، فالإحرام منع ابتداء الصيد لكن هل يمنع من دوامه؟ أيضاً هذا محل خلاف.

ومنها أيضاً: وجود الماء فإن وجود يمنع من ابتداء التيمم، لكن لو وجد الماء وطرأ على المتيمم أثناء صلاته، فهل يمنع من استمرار الصلاة ودوامها من ابتدائها ؟فهذا مختلف فيه

٢-مانع السبب: هو الذي يلزم من وجوده عدم السبب، مثل:

- وجود الدين يمنع من ملك النصاب الذي هو سبب لوجوب الزكاة؛ فهو أثر ابتداءً على السبب (ملك النصاب) ثم أثر على الحكم (وجوب الزكاة).

- أقسام المانع من حيث استمراره:

١- مانع للدوام والابتداء:

- كالرضاع بالنسبة للنكاح؛ فإخوة الرضاع لا يمكنهم عقد النكاح مطلقًا.

٢- مانع للابتداء فقط:

- كالإحرام بالنسبة إلى النكاح؛ فالمحرم لا يمكنه ابتداء عقد نكاحٍ حتى يتحلل.

٣- مانع للدوام فقط:

- كالطلاق مانع من الدوام من النكاح الأول ولا يمنع من ابتداء نكاحٍ ثانٍ.

- الفرق بين المانع والسبب: السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، وأما المانع فيلزم من وجوده عدم الحكم.

١- كالقصاص يجب بقتل العمد (العدوان)؛ فهو سبب لوجوب القصاص، لكن يمتنع القصاص لو كان القاتل أبًا للمقتول؛ لأن الأبوة من موانع القصاص – على خلاف في المسألة –.

- الفرق بين المانع والشرط: الشرط مؤثرٌ من جهة العدم، والمانع من جهة الوجود؛ فانتفاء الشرط يلزم منه عدم الحكم، ووجود المانع يلزم منع عدم الحكم، كالصلاة؛ لا تصح بدون طهارة – وهي شرط –، ولا تصح من الحائض – وهو مانع –.

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

عنوان الدرس : الصحة والفساد

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم الوضعي

عدد ساعات الدرس: ساعة واحدة

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١- أن يعرف الصحة والفساد لغة واصطلاحا ٢-أن يفرق بين الصحة في العبادات وفي المعاملات. ٣-أن يفسر مفهوم الفساد والبطلان عند الجمهور والحنفية. ٤-أن يشرح مفهوم الكمال والنقص في العبادات. ٥-أن يوضح العلاقة بين الإجزاء والإثابة.
المهارات	١- أن يستنبط أحكام الصحة والفساد من نصوص الكتاب والسنة. ٢-أن يطبق مفهوم الصحة في العبادات والمعاملات على المسائل الفقهية ٣-أن يطبق مفهوم الفساد والبطلان على المسائل الفقهية.

المقدمة

في هذا الدرس نستكمل الكلام عن نوع من أنواع الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد

محتوى المادة العلمية

- تعريف الصحة لغةً: هي خلاف السَّقَم، وهي السلامة وعدم الاختلال، والصحيح هو السليم من المرض..
- تعريف الصحة اصطلاحًا: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفها، ولكن يجمعها تعريف:" ترتب المقصود من الفعل عليه".
- وتفصيلاً فإن العلماء يفرقون بين الصحة في العبادات والصحة في المعاملات على النحو الآتي:

❁١- إطلاق لفظ الصحة في العبادات عند الفقهاء والمتكلمين:

- اختلف الأصوليون في إطلاق لفظ الصحة في العبادات على قولين:

القول الأول: عرفها المتكلمون بأنها موافقة الأمر الشرعي في ظن المكلف لا في الواقع سواء وجب القضاء أو لم يجب.

القول الثاني: عند الفقهاء يعرفون الصحة بأنها موافقة الأمر على وجه يندفع به القضاء.

- والفرق بين كلا القولين أن الصلاة الواقعة بشرائطها وأركانها مع انتفاء موانعها مسقطة للقضاء, فكونها كافية في سقوط القضاء هو دليل على صحتها، وبناء على ذلك فصلاة من ظن الطهارة مع عدمها صحيحة عند المتكلمين، لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعاً هو حصول الظن فقط، لأنه هو الذي في وسع المكلف، ولكنها ليست صحيحة عند الفقهاء لكونها لم تسقط القضاء لاحتمال ظهور بطلان الظن؛ فيجب القضاء عند ذلك. ومذهب الفقهاء كما قال القرافي أنسب من جهة اللغة، واستدل على ذلك بأن الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الوجوه إلا من جهة واحدة فلا تسميها العرب صحيحة، وإنما يسمى صحيحاً ما لا كسر فيه البتة.

وهذه الصلاة التي مثلنا لها سابقاً صلاة مختلة على الصورة تلك يتبين فسادها ويجب قضاؤها اتفاقاً. وهذا وقد أورد الفقهاء على المتكلمين قولهم لو كانت الصحة هي موافقة الأمر فقط، لكان الحج الفاسد صحيحاً؛ لأنه مأمور بإتمامه والمضي فيه فالمتم له موافق للأمر بإتمامه، فيجب أن يكون الأمر صحيحاً على قولكم لكنه فاسد بالاتفاق، فوجب ألا تكون الصحة مجرد موافقة للأمر، بل ما كان كافياً في الإجزاء والسقوط القضاء.

و هذا الخلاف بين الفقهاء و المتكلمين في إطلاق الصحة في العبادات هو خلاف في العبارة وليس خلافاً في المعنى، لأن كلا الفريقين يقول بإعادة الصلاة فيمن صلى ظاناً أنه متطهر فبان خلافه، ولكنهم مختلفون في وصف هذه الصلاة قبل إعادتها، فيقول المتكلمون: صحيحة لموافقتها أمر الشارع، لأن الشارع أمر المصلي بأن يصلي بطهارة متأكدة أو مظنونة وقد فعل ذلك على حسب حاله، فلهذا توصف بالصحة لكونها موافقة الأمر، وأما إعادتها فقد جاء أمر آخر ألا وهو تبين الخطأ في الظن.

وأما الفقهاء قالوا: ليست صحيحة، لأنها لم تسقط القضاء، لذا فهو لا يزال مطالب بفعلها مرة ثانية.

وعلى العموم فهذه اصطلاحات لكلا الفريقين وإن اختلفت فلا مشاحة فيها، وأما المعنى فإنه متفق عليه بينهما في جميع الأحكام كما ذكر ذلك القرافي.

ومأخذ الخلاف بينهما أن المتكلمين نظروا لظن المكلف، والفقهاء نظروا لما في الواقع ونفس الأمر، وأما القضاء واجب بناء على كلا القولين كما تقدم.

❁٢- إطلاق لفظ الصحة في المعاملات:

١- الصحة في المعاملات أو العقود :

■ عرفها الجمهور بأنها: ما أفاد حكمه المقصود منه؛ أو ما تترتب عليه آثاره الشرعية من نفاذ العقد في العقود والتصرفات.

■ عرفها الحنفية بأنَّها: ما شُرِع بأصله ووصفه.

ثانيا: الباطل والفاسد:

● تعريف الباطل لغةً: الذاهب ضياعًا أو خسرًا.

● تعريف الباطل اصطلاحًا: عكس الصحيح، وهو عند الجمهور عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه لوجود خلل في ركنه أو شرطه عبادة كانت أو معاملة، كمن صلى بدون طهارة أو بغير قراءة في العبادة أو مثل بيع المجنون أو بيع الميتة أو بيع المعدوم أو الربا ونحو ذلك، ويسمونه باطلا وفاسداً

وأما الحنفية فلهم اصطلاح خاص في التفريق بين الفاسد والباطل, غير أن اصطلاحهم ذلك خاص بالمعاملات وبعض العبادات فقط؛ فالفاسد مرادف للباطل عندهم في أغلب العبادات, وقالوا إن العبادة إذا فقدت ركناً من أركانها أو شرطاً من شروطها كالصلاة بدون ركوع أو بدون وضوء فهي في كلتا الحالتين باطلة أو فاسدة كما هو الحال عند الجمهور؛ وقد ألحقوا بأغلب العبادات عقد النكاح فسووا فيه بين الفاسد والباطل فلم يفرقوا بين فاسد وباطل في الأحكام.

■ و الباطل عند الحنفية: هو ما لم يكن مشروعاً بأصله ولا بوصفه، على عكس الصحيح تماماً، فلا يسمى باطلاً عندهم إلا إذا فقد ركناً من الأركان أو شرطاً من الشروط، ومثلوا لذلك: ببيع الميتة وبيع لحم الخنزير وبيع الخمر كل هذا باطل عندهم، فيسمى عقد باطل، لأن الخلل راجع إلى ذات المعاملة وقد فقدت ركناً من أركانها، وهو أن يكون المعقود عليه مباحاً والانتفاع به مباحا.

ولذا لم يرتبوا عليه أي أثر شرعي محمود، فلا يمكن تصحيح المعاملة

■ وأما الفاسد عندهم في المعاملات وبعض العبادات: ما شرع بأصله ومُنع بوصفه؛ فالفساد يكون في الوصف لا الأصل، مثل:الربا؛ إذ قالوا أصل الربا بيع – مبادلة مالٍ بمال –؛ فينطبق عليه تعريف البيع وهو المبادلة لكن الربا

مبادلةٌ مع زيادة؛ فالذي جعله محرمًا هو وصف الزيادة.، ومن أمثلته أيضاً: نذر صوم يوم النحر؛ عند الجمهور باطل وفاسد، أما عند الحنفية فصومه فاسد؛ أي صحيح مع الأثم؛ يجزؤه هذا الصوم ويسقط عنه، بخلاف الجمهور.

وبناء عليه لا يبطل العقد الفاسد، وإنما يمكن تصحيحه وإصلاح الخلل، ففي الربا يصححون العقد بعد إلغاء الزيادة الربوية.

٢- ثمرة الخلاف:

الخلاف معنوي بين الفريقين، فالربا مثلاً:

- عند الجمهور: لا يمكن تصحيح العقد ما دام دخل فيه ربا لأن الباطل هو الفاسد عندهم؛ لأن العقد لا يصح ابتداءً وأصلاً.
- عند الحنفية: العقد صحيح لكنَّ الزيادة باطلة؛ فالعقد يصحح؛ الفساد في الوصف وليس في الأصل؛ فيقولون لا يُنقض العقد نهائيًا لكن تُنقض الزيادة.

٣-وينبه هنا أن الجمهور يفرقون بين الباطل والفاسد في مسائل أشهرها:

- الحج.
- النكاح.

ثالثا: المصطلحات ذات العلاقة بمصطلحي الصحة والبطلان:

١-الإجزاء والإثابة:

مصطلح الإجزاء معناه: أن القضاء سقط؛ فلا يحتاج إلى إعادة العبادة.

٤-العبادة مجزئة إذا وافقت أمر الشارع.

- مصطلح الإثابة: معناه أن يترتب الثواب أو الأجر على العمل.

٢- العلاقة بين الإثابة والصحة.

١-يجتمعان في العمل الذي وجدت شروطه وأركانه ولم يقترن به ما يخل بأركانه.

٢-قد يكون العمل غير صحيحٍ لكنه مثابٌ عليه؛ لو كان الخلل بدون قصد.

■ كمن صلى محدثًا دون علمه.

٣-قد يكون العمل صحيحًا لكنه غير مثابٌ عليه؛ لو أتى بالعمل على الوجه المقصود لكن اقترن بالعمل معصية تخل بالمقصود.

■ كالعبادات التي تدخلها الرياء؛ فقد يكون العمل صحيحًا لكنك تؤثم عليه.

٣- الكمال والنقص

● الكمال في العبادات نوعان:

الأول: كمال واجب: هو أن يقتصر في العبادة على الواجب فقط.

الثاني: كمال مستحب: هو ألا يقتصر في العبادة على الواجب فقط، بل بما يزيد عليه.

● النقص في العبادات نوعان:

الأول: نقصٌ في الواجبات: هو ترك بعض الواجبات؛ كإخراج بعض الزكاة دون البقية.

الثاني: نقصٌ في المستحبات: كالاقتصار على الواجب دون المستحب أو الاقتصار على بعض .

الثالث: المستحبات دون الكمال؛ كأن يقتصر المصلي على تسبيحةٍ واحدة في السجود.

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

عنوان الدرس : الأداء والقضاء والإعادة

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم الوضعي

٢ الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١.أن يبين المراد بالأداء والقضاء والإعادة ٢.أن يفرق بين دلالة المصطلحات الثلاث ٣-أن يوضح المسائل المرتبطة بكل مصطلح
المهارات	١.أن يميز بين الأحكام الشرعية المرتبطة بالمصطلحات الثلاث. ٢.أن يطبق مسائل الأداء والقضاء والإعادة على الفروع الفقهية ذات العلاقة.

المقدمة

لا تخلو العبادات من حيث الوقت إما أن يكون لها وقت محدود الطرفين أو ليس لها وقت محدود الطرفين، فالعبادات التي ليس لها وقت محدود الطرفين لا توصف بأداء ولا قضاء, لكن قد توصف بالإعادة، كما لو صلى إنسان تحية المسجد ظاناً أنه طاهر ثم تبين له أنه كان محدثاً وأتى بها بعد الطهارة مرة ثانية، فإن فعله الثاني يوصف بالإعادة في مثل هذه الحالة وإن كانت العبادة ليس لها وقت محدود الطرفين.

أما إذا كانت العبادة لها وقت محدود الطرفين فإن لها أربعة أنواع:

١- فإما أن تقع قبل وقتها المحدد شرعا.

٢- وإما أن تقع في وقتها المحدد شرعاً وتكون مفعولة للمرة الأولى.

٣- وإما أن تقع في وقتها المحدد شرعاً وتكون مفعولة للمرة الثانية.

٤- وإما أن تكون واقعة بعد وقتها المحدد شرعاً.

فإن وقعت العبادة في وقتها المحدد شرعاً دون أن تسبق بأداء مختل فتسمى حينئذٍ أداء, وإن سبقت بأداء فيه خلل فحينئذٍ تسمى إعادة, وإن فُعلت خارج الوقت بعد الوقت فتسمى قضاءً, وإن وقعت قبل وقتها المقدر شرعاً فهو تعجيل وقد أجازه الشارع في بعض العبادات، مثل:إخراج الزكاة قبل الحول، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل مرور الحول.

وفيما يأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل

محتوى المادة العلمية

- **تعريف الأداء:**

١- لغةً: الإتيان بالشيء وإعطاء الحق لصاحب الحق.

٢- **اصطلاحًا**: هو فعل العبادة أولاً في وقتها المحدد شرعًا.

شرح التعريف:

- **(أولاً)**: يخرج منه الإعادة لأن الإعادة هي الفعل ثانياً.
- **(المحدد شرعاً)**: يخرج منه القضاء لأن القضاء يكون بعد الوقت المحدد شرعاً، ويخرج أيضاً ما لم يقدر له وقت محدد، مثل النوافل مطلقاً والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد عند حصر العدو فلا يوصف ذلك بأداء ولا قضاء في الاصطلاح، لأن المقصود منه الفعل في أي زمان ومكان وإن كان يقال على فاعله أنه قد أدى الواجب.
- **(شرعاً)**: يخرج به ما فعل في الوقت المحدد عقلاً، كقضاء الدين عند المطالبة به، فإنه فعل في وقته المحدد له شرعاً, لكن ذلك التقدير ليس إلى الشرع بل بمقتضى العقل.

- **تعريف الإعادة**

لغةً: تكرير الفعل مرةً أخرى.

اصطلاحا: فعل العبادة ثانياً في وقتها المحدد شرعاً لوجود خلل في الفعل الأول.

شرح التعريف:

(**ثانياً**): يخرج الأداء, لأنه فعل في المرة الأولى.

(**في الوقت المحدد شرعاً**): يخرج القضاء لأنه قضاء بعد الوقت المحدد شرعاً.

(**لوجود خلل في الفعل الأول**): يخرج ما ليس كذلك، كالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة فإن صلاته الأولى ليس فيها خلل فلا توصف الثانية بالإعادة شرعاً بل هي أداء كالأولى، وسواء كان الخلل في الوصف كمن صلى بدون شرط كأن يكون على غير طهارة أو خلل في الماهية كمن صلى بدون ركن بأن ترك قياماً أو ركوعاً مع القدرة على ذلك أو كان الخلل في الكمال كمن صلى منفرداً فيعيدها جماعةً في الوقت لطلب الفضيلة

- **تعريف القضاء:**

لغةً: إكمال الشيء وإتمامه.

- **تعريفه اصطلاحا**: فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعاً استدراكاً لما سبق وجوبه مطلقاً.

شرح التعريف:

- (**فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعاً**): يخرج الأداء والإعادة فإن كلاً منهما فعل في وقت الأداء.

(**استدراكاً**): يخرج ما ليس بذلك كالصلاة إذا أداها في وقتها ثم أعادها بعد الوقت لإقامة الجماعة فإن فعل الثانية لا يكون قضاء.

- (**لما سبق وجوبه**): يخرج منه النوافل, فإنه إذا فعلت بعد وقتها فإن فعلها لا يسمى قضاء إلا بطريق التجوز لأنه لم يسبق لها وجوب.

مثاله: من فاتته الصلاة وخرجت عن وقتها قبل الفعل، فأداها بعد خروج وقتها سميت قضاء.

مسائل تتعلق بالقضاء والأداء والإعادة:

- **مسألة: إذا غلب على ظن المكلف أنَّ يموت قبل آخر وقت الواجب الموسع كالصلاة؛ كالمحكوم عليه بالقصاص.**

فالواجب عليه أن يبادر في فعله، وإذا لم يؤده ومات قبل خروج الوقت يؤثم بسبب التأخير، ويلقى الله عاصياً بسبب هذا التأخير.

ولو غلب على ظنه أنَّه سيموت قبل آخر وقت الصلاة لكن أخر القصاص وعاش إلى آخر الوقت ثم أدى الصلاة؛ هل تسمى قضاءً أو أداءً؟

الجواب: تسمى أداءً لأنها وقعت في الوقت.

- مسألة: **الزكاة واجبةٌ على الفور عند الحنابلة؛ فلو أخرها هل تسمى قضاءً أم أداءً؟**

تسمى أداءً؛ لأن الشارع لم يقدِّر للزكاة وقتًا محددًا يتعين المصير إليه بحيث من تأخر عنه يكون مفوّتاً لوقت الأداء، كما هو الحال بالنسبة للصلاة والصيام.

وإذا كان الشارع لم يقدّر للزكاة وقتاً معيّناً، فإن من أخر إخراج الزكاة بعد وجود سبب وجوبها، وهو حولان الحول، ثم أخرجها فإن هذا الإخراج لا يصدق عليه اسم القضاء لعدم تحديد وقت الأداء؛ لأن القضاء لا يكون إلا في العبادات التي وقّت لها الشارع أوقاتاً معينة ثم خرج الوقت المعين ولم تفعل فيه، فحينئذ يكون الإيقاع بعد ذلك قضاء لا أداء.

- **مسألة: هل يسمى فعل العبادة خارج الوقت المحدد شرعًا قضاء مطلقاً؟**

اختلفوا على قولين:

القول الأول: يسمى فعل العبادة خارج الوقت المحدد شرعًا – سواءً كان لعذرٍ، مثل: النوم، والسهو، والحيض والمرض والسفر أو غير عذر –قضاءً وهو قول الجمهور.

القول الثاني: قد يُطلق الأداء على العبادة المؤداة خارج الوقت إذا كان ذلك لعذركالحيض. وبه قال بعض الأصوليين كالباجي وابن الهمام وابن أمير الحاج في الحائض، حيث قالوا: إن الصيام بعد رمضان من الحائض لا يسمى قضاءً؛ بل هو أداء بأمر جديد مستقل.

دليلهم:

١-أنه إذا ثبت كون الصيام حراماً على الحائض زمن الحيض، فإنّ صيامها في هذه الحال ارتكاب للحرام، وارتكاب الحرام معصية، والشارع لا يأمر بالمعاصي، فلو كانت مأمورة بالصيام حال الحيض لكان ذلك أمراً لها بما تعصي به، وذلك ممتنع شرعاً، مما يدل على أن فعلها للصلاة بعد زمن الحيض يسمى أداء بأمر جديد.

٢- أن الاتفاق قائم بين أهل العلم على أن المرأة الحائض لو ماتت أثناء شهر رمضان فإنها لا تموت عاصية بسبب ترك صوم أيام حيضها، ولو كانت مأمورة شرعاً بصيامها لماتت عاصية؛ لتركها فعل المأمور به، وإذا لم تكن مأمورة بصيامها في تلك الحال لم يكن صيامها لها بعد رمضان قضاء، بل هو أداء بأمر جديد.

المناقشة: ردّه الجمهور فقالوا: إنه فاسد:

١-لأنه خالف حديث عائشة رضي الله عنها: «كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ -أي الحيض-، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ» والآمر بقضاء الصوم دون الصلاة هو النبي ﷺ المبلغ عن الله تعالى شرعه لعباده، وقد سمى الصوم في هذه الحالة قضاءً ولم يسمه أداء، فتكون الحجة فيما ثبت بقوله ﷺ.

٢-أن الاتفاق قائم بين العلماء على أن الحائض والمريض والمسافر ينوون بصيامهم بعد رمضان للأيام التي فاتتهم منه القضاء لا الأداء، قالقول بأنه لا يسمى قضاء مناقض لهذا الاتفاق، فيكون فاسداً.

٣-أن من قام به العذر الشرعي مؤهل للتكليف، لكونه عاقلاً فاهماً، وما أصابه فهو عارض زائل، وإسقاط وجوب العبادة عنه بسبب هذا العارض لا يمنع من تعلق العبادة في ذمته، فيطالب بقضائها بعد زوال العذر.

- مسألة: أسباب الإعادة قسمان:

١- إعادة بسبب بطلان الأداء: لحصول خلل في الأركان والشروط، مثل:

- الإخلال بالطهارة مع العلم والقدرة، أما مع العجز فلا إعادة.

٢- إعادة لتحصيل فضيلة مشروعة، مثل:

- حضور الإنسان مسجدًا تقام في الجماعة وهو قد صلى في مسجد آخر.
- الصلاة مع من فاتته الجماعة وليس معه آخر.

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس :

عنوان الدرس : العزيمة والرخصة

عنوان الوحدة الرئيسية : الحكم الوضعي

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١. أن يعرّف الرخصة لغةً واصطلاحًا. ٢. أن يفرق بين العزيمة والرخصة ٣. أن يميّز بين أنواع الرخصة ٤. أن يستنتج العلاقة بين الرخصة ومقاصد الشريعة ٥-أن يفرق الطالب بين الرخصة والمخصوص من عموم التحريم
المهارات	١- أن يستنبط أحكام الرخصة من نصوص الكتاب والسنة. ٢-يطبّق أمثلة فقهية على تعريف الرخصة وأنواعها ٣-أن يناقش قضايا الرخصة في ضوء مقاصد الشريعة. ٤-أن يقارن بين الأحكام الشرعية وفق حالتي العزيمة والرخصة.

المقدمة

موضوع العزيمة والرخصة من أبرز أبواب الفقه الإسلامي التي تُجسِّد مرونة الشريعة وحرصها على رفع الحرج عن المكلَّفين. فالعزيمة تمثِّل الحكم الشرعي الأصلي الذي ينبغي الالتزام به في الظروف الطبيعية، بينما تأتي الرخصة لتخفف أو ترفع بعضَ التكاليف حالَ وجود أعذار معتبرة شرعًا.

وفي هذا الدرس، سنتعرف على ماهية العزيمة والرخصة، وأنواعهما، وضوابط الأخذ بالرخصة، مع بيان بعض الأمثلة التي تُبرزهما.

محتوى المادة العلمية

تعريف العزيمة:

لغة: مأخوذة من العزم وهو القصد المؤكد.

واصطلاحا: الحكم الشرعي الأصلي الثابت بلا عذر.

- **تعريف الرخصة:**

- لغةً: مشتقة من الرخص، وهو ضد الغلاء فهي عبارة عن اليسر والسهولة ومنه قولهم: رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء، والرخص في الأمر خلاف التشديد فيه.
- **اصطلاحاً:** تختلف عبارات الأصوليين فيها ولكنها تتفق في المعنى, ومن أوضح وأشهر هذه التعريفات:

" الرخصة هي ما شرع من الأحكام لعذر خلاف حكم سابق مع قيام الدليل المحرِّم".

شرح التعريف:

- **(ما شرع من الأحكام لعذر)** شرط يعني أنه لابد أن تكون الرخصة مشروعة لوجود عذر من الأعذار.
- **(خلاف حكمٍ سابق)**؛ أي أن هناك حكمٌ سابقٌ لهذه المسألة تأتي الرخصة عكسه؛ هذا قيد يخرج ما ثبت على حكمٍ سابق وهو العزيمة
- **(قيام الدليل المحرم)**: يعني أن الأصل باقٍ على التحريم أو الوجوب ونحو ذلك؛ وهو قيد يخرج الأحكام المنسوخة مثال ذلك: أن الميتة أبيحت في حال الجوع، فهنا شرعت لعذر وهو الجوع، ولكن يبقى الدليل المحرم على أصله، فلا يزول بمجرد الترخص.

- **مسائل الرخصة والعزيمة:**
- **انبنى على تعريف الرخصة عدة مسائل:**

١- لا نسمي ما ورد في الشريعة للتيسير ورفع الحرج ولم يكن استثناءً من تحريمٍ سابق رخصةً؛ كإسقاط صوم شوال؛ هذا تيسير من الله سبحانه على العباد؛ لكنه لا يسمى رخصةً لعدم ورود نصٍ على وجوب صيام شوال أو جزءٍ منه.

٢- لا تسمى إباحة المباحات في الأصل رخصة؛ لأنها لم تكن استثناءً من تحريمٍ مسبق وإنما جاءت بناءً على البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي.

٣- ما حُطَّ[١] عن هذه الأمة من الآصار[٢] والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، يجوز أن تسمى رخصةً مجازًا؛ ووجه المجاز أن هذه الآصار والأغلال لم تكن على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء التخفيف عن هذه الأمة.

---

[١] أي: وُضِعَ.

[٢] أي: الأثقال.

٤- مسألة: الانتقال إلى التيمم هل يسمى رخصةً أم لا؟

- إذا كان الماء معدومًا لا يسمى رخصة؛ لأن التكليف هنا معدوم.
- لو كان الماء موجودًا لكن تعذر استخدامه لمرضٍ على سبيل المثال تسمى رخصة؛ لأن الأصل وجوب استعمال الماء في حال وجوبه.

٥- مسألة: الحكم الثابت على خلاف عموم التحريم.

- **أولا**: إذا كانت العلة التي من أجلها ورد التحريم في بقية صور عموم التحريم موجودة في الصورة المخصوصة أو المرخصة ومع ذلك استثناها الشارع من عموم التحريم؛ فهذه تسمى رخصة.
  - مثال: بيع العرايا[٣]؛ هي مستثناة من بيع التمر والرطب على رؤوس النخل من باب الجهالة – وهو ما يسمى ببَيعِ المزابَنَةِ؛ العلة في المزابنة موجودة في العرايا ولكن استثني هنا.
- **ثانياً**: إذا كانت العلة التي من أجلها ورد التحريم في بقية صور عموم التحريم غير موجودة في الصورة المخصوصة أو المرخصة؛ فلا تسمى رخصة.
  - مثال: استثناء الوالد من عموم النهي عن الرجوع فيما وهبه لولده؛ قالوا يجوز له ولا يسمى رخصة؛ لأن علة النهي (وهي التعدي على ملكية الآخرين) غير موجودة في الأب؛ قالوا لأن الابن وما يملك ملكٌ لأبيه.

- **أنواع الرخص:**

١- رخصة واجبة: مثل: أكل الميتة للمضطر، واستساغة اللقمة عند الغصَّة بالخمر لمن لا يجد سواه؛ لأن حفظ النفس مقدَّم.

٢- رخصة مستحبة (مندوبة): مثل: قصر الصلاة في السفر عند كثير من العلماء .

٣- رخصة مباحة، وهو الأصل في الرخصة: مثل: بيع العرايا، مستثنى من المزابنة

٤- خلاف الأولى: هي رخصة أضافها الزركشي، ومن أمثلتها: الإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم.

---

[٣] هي بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل لكنها لها شروط محددة لتفترق عن المزابنة .

اسم المقرر : **رمز المقرر :**

عنوان الدرس :

مقدمة التكليف

عنوان الوحدة الرئيسية : التكليف

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١-أن يتعرف على مفهوم التكليف لغةً واصطلاحًا. ٢-أن يميّز بين أركان التكليف وشروطه ٣-أن يبين شروط التكليف العائدة للمكلف. ٤-أن يوضح الشروط العائدة للفعل المكلف به
المهارات	•أن يستنبط شروط التكليف من النصوص الشرعية. •أن يطبق شروط التكليف على مسائل فقهية معاصرة. •أن يستخرج أدلة أركان وشروط التكليف من القرآن الكريم والسنة النبوية

المقدمة

يتناول هذا الدرس مفهوم التكليف، وهو أساس المسؤولية الشرعية، حيث يُعدّ التكليف جوهر العلاقة بين العبد وربه. يستعرض الدرس تعريف التكليف لغةً واصطلاحًا، وشروطه التي تتعلق بالمكلف والمكلف به، مع بيان الآثار المترتبة على الاختلاف في تعريفه. كما يُبرز أركان التكليف ودلالاتها، موضحًا أهمية فهم هذه الأركان لاستنباط الأحكام الفقهية.

محتوى المادة العلمية

- **تعريف التكليف في اللغة:** هو مصدرا مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، يقال: كلفه تكليفا – يعني أمره بما يشق عليه – ويقال تكلف الشيء أي تجشمه.

- **تعريف التكليف اصطلاحًا:** اختلفت عبارات العلماء في تعريفه، وينبني على هذا الاختلاف في العبارات اختلاف في المعنى والثمرة ، فهناك من عرفه بأنه:"طلب ما فيه كلفة أو مشقة" أو " الأمر بما فيه كلفة أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة"، وعرفه ابن قدامة بأنه:". الخطاب بأمرٍ أو نهي"

وهناك من عرف التكليف: بأنه "إلزام ما فيه كلف".وهذا التعريف الأخير يقرب كثيراً من المعنى اللغوي للتكليف

. ويبني على اختلاف هذه الألفاظ بعض الثمرات منها :

– أن من هذه التعريفات ما يُخْرِج من التكليف المندوب والمكروه؛ والذي يُخرجه هو من عبَّر في تعريفه بقوله (الإلزام) عندما قال :[إلزام ما فيه كلفة]مثلاً؛ فالذي يعبر باللفظ (الإلزام) يُخرج المندوب والمكروه من حقيقة التكليف، لأن المندوب والمكروه لا إلزام فيهما كما سبق معنا.

–ومن هذه التعريفات ما يشمل جميع أقسام [الحكم التكليفي] فمن عبر بقوله [الأمر بما فيه كلفة أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة] أو من قال: (إرادة المكِلف من المكلف فعل ما يشق عليه)، أو من قال: (الخطاب بأمر أو نهي)، هذه التعريفات كلها تشمل جميع أقسام الحكم التكليفي، فعندنا مثلاً المندوب فيه أمر والمكروه فيه نهي فيدخل في التعريف كل منهما، وفي كل منهما نوع من المشقة، والمندوب خطاب بأمر والمكروه خطاب بنهي، ومن خلال هذه التعريفات الثلاثة يدخل فيها المندوب والمكروه، ومن عبر باللفظ (الإلزام، إلزام ما فيه كلفة) يُخرج المندوب والمكروه من حقيقة التكليف.

هذا فيما يتعلق بسبب اختلاف هذه التعريفات وثمرة هذا الاختلاف؛ لكن هذه التعريفات جميعها تتفق على إخراج الإباحة من التكليف، على أن المباح خارج عن التكليف فلا تكليف بالمباح، إذا ليس في الإباحة إلزام ولا طلب، وفي هذا **يقول الزركشي** عن التكليف (أنه يتناول الحظر والوجوب قطعا ولا يتناول الإباحة قطعا إلا عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني كما سبق معنا قال وفي تناوله الندب والكراهة خلاف)، انتهى كلامه من (كتابه البحر المحيط).

- **أركان التكليف:**
  - أربعة أركان:

١ –المُكلِّف [بتشديد اللام وكسرها]: وهو الآمر أو الناهي وهو الشارع الله سبحانه وتعالى، أو المبلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى: {إن الحكم إلا الله} الآية.

٢–المكَلَّف [بتشديد اللام وفتحها]: الإنسان التي اجتمعت فيه شروط التكليف المتعلقة بالمكلف. (وهو الشخص الذي تعلق به خطاب الشرع).

٣– المكلَّف به: وهو الفعل أو القول المطلوب فعله أو المطلوب تركه.

٤– صيغة التكليف: الأمر أو النهي وما جرى مجراهما.

- **شروط التكليف على نوعين:**

١- أولا: شروطٌ عائدةٌ إلى المكلَّف:

الشرط الأول: الحياة؛ فلا تكليف على الميت، وإن جاز أن تبقى عليه آثار التكليف, وقد نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على عدم تكليف الميت, و الزركشي فرَّعَ على عدم تكليف الميت فروعاً منها قال: (أنه لو وُصِلَ عظم الميت بنجس لم يُنزع على الصحيح) لأن الميت صار ليس أهلا للتكليف بعد موته ولذلك لا ينزع منه هذا الشيء النجس، وأيضا من الفروع التي ذكرها على عدم تكليف الميت أو فاقد الحياة (لو ماتت المعتدة فإنه يجوز تطييبها على الصحيح عند الشافعية، نظراً لأن الخطاب سقط بالموت فلم تصبح هذه المرأة مكلفة بعد الموت)، وأما بقاء اثر حكم التكليف بعد الموت فله أمثله، منها مثلا عدم جواز تكفين الرجل بكفن حرير, وتحريم تطييب الميت المحرم وإزالة شعره وظفره, وأيضا من آثار تعلق التكليف بعد الموت تعلق الثواب والعقاب به على ما قدم من عمل، هذه أمور متفق عليها، فالميت لا يكلف بما يكلف به الحي لكنه يبقى له آثار تكليفه في حال الحياة بعد الموت

الشرط الثاني (كون المكلف من الإنس والجن): وهذا الشرط نص عليه الزركشي في البحر المحيط، وفي وقت اعرض عن ذكره الكثير من العلماء, وإعراض كثير من العلماء عن ذكر هذا الشرط لأنه يوجد اتفاق على عدم تكليف الحيوان والجماد, لذلك لا داعي من أن يذكر مثل هذا الشرط.

والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى:((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)).

الشرط الثالث:(البلوغ): المراد به الوصول إلى الحد الذي إذا وصله الشخص فإنه تحسب له الحسنات وتحسب عليه السيئات، والبلوغ يكون بعلامات معينه منها: أن يبلغ الشخص خمسة عشر سنة، أو أن يحتلم وينزل المني، أو بأن ينبت له شعر حول القبل هذا بالنسبة للذكر والمرأة معاً وتزيد المرأة على هذه الثلاث بالحيض.

ويخرج بهذا الشرط تكليف الصبي، وسيأتي بيانه بإذن الله مفصلاً.

والدليل على كون البلوغ شرطا للتكليف: حديث : "رفع القلم عن ثلاثة"، وذكر منهم: "الصغير حتى يحتلم "أخرجه أحمد وأصحاب السنن.

الشرط الرابع: العقل، وهو آلة التمييز والإدراك فمن لم يكن مميزا لا يوصف بالعقل ومن لم يكن مدركا لا يوصف بالعقل هذا إجمالاً.

والدليل على كون العقل شرطا للتكليف: حديث : "رفع القلم عن ثلاثة"، وذكر منهم:" المجنون حتى يفيق" أخرجه أحمد وأصحاب السنن.

الشرط الخامس: شرط الفهم، ويقصد به جودة الذهن من حيث أو من جهة تهيئه لاقتناص ما يرد عليه من المطالب.

و قد جرى كثير من العلماء على التفريق بين الشرطين العقل والفهم، وقد مر بنا الكلام فيما سبق عن شرط العقل: ١) منهم من يقول العقل وفهم الخطاب يعد شرطا واحداً.

٢) ومنهم من يفرق بين هذين الشرطين فيجعل العقل شرطا مستقلا ويجعل فهم الخطاب شرطا مستقلا آخر.

و الذين يفرقون بين شرطي العقل وفهم الخطاب، يريدون بشرط العقل ما يتعلق بمباحث العاقل وما يخالف مباحث العقل فيما يتعلق بالجنون ونحوه، ويريدون بالفهم ما يتعلق بمباحث فهم الخطاب ويكون بناء على ذلك ما يخالف الفهم من النوم مثلاً أو الغفلة والسهو والنسيان.

والدليل على هذا الشرط: حديث : "رفع القلم عن ثلاثة"، وذكر منهم:" المجنون حتى يفيق" ويلحق بالمجنون كل من لا يعقل الخطاب من نائم أو مغمى عليه أو ذاهل ناس فإنه حال نسيانه لا يخاطب.

الشرط السادس (القصد والاختيار)، وهذا الشرط مركب من جزئيتين:

– الجزئية الأولى (شرط القصد): ويقصد به أن يكون الشخص قاصدا للفعل، فمتى كان قاصدا للفعل فهو مكلف، وإذا لم يكن قاصدا للفعل كأن يكون أخطا في قصده فإنه يكون غير مكلف في هذه الحالة.

الجزئية الثانية (الاختيار): وهو وجود الحرية في التصرف للمكلف بالفعل أو عدمه.

فالعلماء يذكرون شرط الاختيار ليُخرجوا بذلك تكليف المكره، حيث إنه لا يتصرف بإرادته واختياره بل يتصرف بإملاء غيره عليه.

والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: ((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))، فالآية تدل على عدم مؤاخذة من أكره على النطق بكلمة الكفر، وإذا عذر في النطق بكلمة الكفر فمن باب أولى عذره فيما عدا ذلك من حقوق.

الشرط السابع (شرط الإسلام): وهو من الشروط المختلف فيها.

الشـــرط الثامن (شـــرط القدرة على الامتثال): والمقصـــود بالقدرة على الامتثال: القدرة على امتثال المأمور به، لأن المأمور به يطلب فيه فعل، وهذا الفعل لابد أن تتحرك الجوارح للقيام به.

والدليل عليه: قوله تعالى:((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها))، وقوله:((فاتقوا الله ما استطعتم))، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

الشـــرط التاســـع (العلم بالتكليف): ويعني أن من لم يعلم بالتكليف لا يعد مكلفا، بمعنى أن من لم يعلم أنه مكلف لا يعد مكلفا، مثلا من لم يعلم أن الصلاة واجبة لا نقول أن الصلاة واجبة.

والدليل على اشتراط هذا الشرط قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فقد نفى الله تعالى وقوع العذاب هنا على الأمم إلا بعد بعثة الرسل إليهم وتبليغهم أحكام الشرائع.

٢- ثانياً: شروطٌ عائدةٌ إلى المكلَّف به (الفعل أو المحكوم فيه).

❁**الشـــرط الأول**: أن يكون الفعل المكلَّف به معلوم الحقيقة للمكلَّف، فالمراد بهذا أن تكون حقيقة الفعل المأمور به معلومة غير مجهولة، ويكون الأمر به معلوماً لدى أهل العلم من المكلفين بأن تكون الأدلة عليه منصـوبةً ظاهرةً، فالشـرط مقصود به إمكان العلم لا حصول العلم.

ووجه التعليل لاشتراط هذا الشرط: أن الأمر بغير المعلوم عبث ينزه الله تعالى عنه، وليس المراد بهذا الشرط أن يعلمه كل مكلف، بل يكفي أن تكون الدلائل منصوبة على التكليف بحيث يعرفها من طلبها.

الشرط الثاني: أن يكون الفعل المكلَّف به معدومًا؛ لأن إيجاد الموجود محال؛ فالتكليف إنما يكون بإيجاد ما لم يوجد منه، لا إيجاد ما قد وجد، والتكليف بإيجاد الموجود لا يرد به الشرع فهو محال.

- وأثر الشرط: أنَّ المكلف مأمورٌ بالفعل قبل مباشرة الفعل ويستمر التكليف إلى زمن مباشرة الفعل.
- مثال توضيحي: صلاة الظهر ؛ فلا يكلَّف بصلاة الظهر من أداها لأنها في هذه الحال موجودة وليست معدومة؛ وإنما يكلف بها من لم يؤدها بعد؛ كأن تقول للمكلَّف قبل الزوال أنَّك مكلفٌ بصلاة الظهر وكذلك بعد دخول وقتها إذا لم يؤدها.
- قال الطوفي في توضيحه: "كَمَا يُقَالُ لِمَنْ بَنَى حَائِطًا أَوْ كَتَبَ كِتَابًا: ابْنِهِ، أَوِ اكْتُبْهُ بِعَيْنِهِ، مَعَ بَقَائِهِ مَبْنِيًّا مَكْتُوبًا مَرَّةً أُخْرَى".

الشرط الثالث: أن يكون الفعل المكلَّف به ممكنًا؛ وفسر الإمكان بأن لا يكون واجب الوقوع ولا ممتنع الوقوع عقلا؛ فلا تكليف بالمحال، كما سيأتي بيانه.

دليل هذا الشرط؛ قول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}، والحديث: «وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استَطَعْتُم»، وغيرهما من الأدلة.

عنوان الدرس :

عوارض الأهلية

عنوان الوحدة الرئيسية : التكليف

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	**١. أن يُعرّف الأهلية بمفهوميها اللغوي والاصطلاحي.** **٢.أن يوضح أقسام الأهلية (الوجوب والأداء) وأنواع كل قسم.** **٣. أن يعدد العوارض السماوية والمكتسبة للأهلية.** **٤. أن يبيّن أثر العوارض على الأحكام الشرعية والحقوق والواجبات.**
المهارات	**١. أن يستنبط الأحكام الشرعية المتعلقة بعوارض الأهلية من النصوص الشرعية.** **٢. أن يطبق الأحكام الفقهية على مسائل عوارض الأهلية**

المقدمة

تناول هذا الدرس موضوع الأهلية باعتبارها الركن الأساسي لثبوت الحقوق وأداء الواجبات الشرعية، ويعرض مفهومها، وأقسامها، وعوارضها السماوية والمكتسبة، ومدى تأثيرها على أهلية الوجوب والأداء. يتطرق الدرس أيضًا إلى التطبيقات الفقهية المتعلقة بالأهلية، كالجنون والصغر والإكراه وغيرها من العوارض، مع إبراز العلاقة بين الأهلية والأحكام الشرعية.

محتوى المادة العلمية

- الأهلية في اللغة: الصَّلاحِيَّةُ و الجَدَارَةُ.
- **الأهلية في الاصطلاح**: صلاحية الإنسان للزوم الحقوق أو المطالبة بالأداء.
- **أقسام الأهلية**: تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أهلية الوجوب ويعبرون عنها بقولهم (الوجوب في الذمة): وهي صلاحية الإنسان للزوم ووجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ولهذا يصح أن يقال للشخص النائم أو الساهي أهل للوجوب، بمعنى أن ذمته صالحة لأن يتعلق بها التكليف.

- وهي تثبت للإنسان وتبدأ من نفخ الروح فيه حتى موته، وشرط ثبوتها للإنسان الحياة.
- أنواعها: وهي على نوعين:

النوع الأول: أهلية وجوبٍ قاصرة (ناقصة):

- تبدأ من كون الإنسان جنينًا في بطن أمه، وله حقوق من غير أن تلزمه واجبات؛ فهي قاصرة على الحقوق دون الواجبات، وتجب له الحقوق بشرط ولادته حيًا، كالإرث فهو يستحقه في بطن أمَّه لكنه لا يجب له حتى يخرج حياً

النوع الثاني: أهلية وجوبٍ كاملة (تامة):

- تثبت للإنسان منذ ولادته وحتى وفاته ولا تفارقه بسبب الصبا والجنون ونحوه، ولكنه إذا لم يبلغ سن التمييز، أو بلغ ولكنه مجنون فلا ينضم إلى هذه الأهلية أهلية الأداء، وما عليه من واجبات يقوم وليّه بأدائها من ماله، فيخرج عنه ما يجب عليه من نفقة أو زكاة أو ضمان متلف من ماله.
- له حقوق وعليه واجبات؛ والواجبات يتولاها بنفسه أو يتولاها عنه وليه إن كان صبيًا أو مجنونًا.

القسم الثاني: أهلية الأداء أو يعبرون عنها بلفظ (وجوب الأداء)، وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً.

- تثبت منذ بلوغ الإنسان سن التمييز وحتى موته؛ فإذا كان الإنسان مميزاً اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة، وقيل: منذ بلوغه وحتى موته.
- وهي على نوعين:

الأول: أهلية أداءٍ قاصرة (ناقصة):

المراد بها: أهلية تثبت للإنسان من سن التمييز حتى البلوغ، ولا تثبت للمجنون الذي لا يعقل، ولكنها تثبت لضعيف الإدراك ومن به تخلف عقلي..

وهذه الأهلية يترتب عليها صحة ما يفعله من العبادات –كالحج والصيام والحج – دون إيجابها عليه إلا من باب التمرين والتأديب.

وسميت أهلية أداء قاصرة؛ لأن الأداء غير واجب عليه، ولأن أفعاله التي فيها ضرر عليه لا تصح منه وليس له أهليةٌ فيها، مثل: عطاء هديةٍ من ماله فهذا يلحق الضرر في مال الصبي.

الثاني: أهلية أداءٍ كاملة:

المراد بها: أهلية تثبت للإنسان منذ بلوغه وحتى وفاته، وتنفذ جميع التصرفات في هذه الأهلية غير التصرفات المالية إذا لم يكن راشدًا؛ فقد يكون بالغًا ولكنه سفيه.

عوارض الأهلية:

- عوارض الأهلية هي: أشياء تعرض على الأهلية وتشوبها، وهو مصطلح معروف عند الحنفية، أما الجمهور فيوردونه تحت عنوان:"موانع التكليف" كما تقدم بيانه.

- **أقسام عوارض الأهلية:**

تقسم العوارض الأهلية إلى قسمين:

القسم الأول: عوارض سماوية.

القسم الثاني: عوارض مكتسبة

القسم الأول: العوارض السماوية: وهي عوارض لا دخل للإنسان فيها؛ فهي تقع على الإنسان من غير اختيارٍ منه، وأبرزها:

١- **الصغر**، وهو من العوارض التي ليس للإنسان دخل فيها، وللصغر إجمالا مرحلتان: ما قبل التمييز وتثبت للصغير فيها أهلية الوجوب كاملة دون أهلية الأداء، فلذلك أبطلت الشريعة عقوده وسائر تصرفاته.

والمرحلة الثانية: بعد التمييز، وتبدأ من بلوغ الصبي سن السابعة حتى البلوغ، وفيها يميز الصغير من الحسن والقبيح والخطأ والصواب، ولذلك تثبت له أهلية الوجوب كاملة وأما أهلية الأداء فتثبت له أهلية ناقصة تتعلق بتصرفاته، وفي ذلك تفصيل سيأتي الكلام عنه عند الكلام عن تكليف الصبي المميز بإذن الله.

٢- **الجنون**؛ وهو اختلال العقل بحيث يمنع من صدور الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً.

والجنون لا يمنع أهلية الوجوب؛ لأنها تثبت بمجرد الحياة، فله أهلية وجوب كاملة، لكن ليس له أهلية أداء فهي منعدمة في حقه ؛ لزوال العقل، وتقدم فيه حديث:"رفع القلم عن ثلاثة: ومنها:" المجنون حتى يفيق".

٣- **العَتَه**؛ وهو اختلالٌ في العقل يصير به صاحبا مختلطا يشبه أحيانا العاقل وأحياناً المجنون، وهو أقل من الجنون؛ فهو عنده إدراك معين لكن يختل عقله ويؤدي إلى اختلاط الأفعال والأقوال ويكون أحيانًا مضطربًا في أفعاله.

فهذا له حالان: الإلحاق بالمجنون حين تغلب عليه أوصافه، وبالعاقل حين تغلب عليه أوصافه، لكنه لا يكون له منزلة العاقل البالغ من أجل ما يعتريه من وصف المجانين، ولهذا تثبت له أهلية وجوب كاملة، وتنعدم في حقه أهلية الأداء عندما يلحق بالمجنون، وتثبت له أهلية أداء ناقصة حين يلحق بالعقلاء.

٤- **النسيان**؛ هو عذر في حقوق الله عز وجل (العبادات)، لكنه لا يعذر في حقوق العباد؛ فعليه ضمان ما يتلفه مثلاً لكنه لا يأثم، أما المطالبة بالأداء فثابتة عليه لا تسقط بالنسيان إلا فيما استثناه الشرع من ذلك، ولذلك فإن النسيان لا ينافي أهلية الوجوب وأهلية الأداء.

ومن أمثلته: من نسي صلاة فلا يعذر بتركها بعد التذكر، وكذلك من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه.

٥- النوم؛ هو ينافي أهلية الأداء وقت النوم؛لانعدام التمييز فيه؛ فلا يعتد بأقواله وقت نومه كالطلاق وصيغة البيع والشراء والهبةوغيرها، وكذلك بأفعاله إذا كانت متعلقةً بحقوق الله عز وجل؛ ومطالب بما فاته منها بسبب النوم بعد زوال هذا العارض،وأما حقوق العباد فإنه يضمنها ويؤديها لأنَّها أحكام وضعية.

- ضابط النوم هو الاستغراق في النوم.
- يجب عليه قضاء وأداء كل الواجبات عند استيقاظه.

٦- **الإغماء** (الغيبوبة)؛ وهو مرض في الدماغ يعطل القوى والحركات عن الأفعال مع بقاء العقل مغلوبًا.

- وهو مانع من التكليف وقت الإغماء، حيث ألحق كثير من العلماء الإغماء بالنوم من باب أولى إذ هو أشد منه؛ لأن النائم لو نبه لصحا من نومه بخلاف المغمى عليه، وشبه بعض الفقهاء المغمى عليه بالمجنون، وهو مرجوح..
- واختلف الفقهاء في حد الإغماء الذي بموجبه يقضي المكلف العبادة، فقال بعضهم: يطالب بالفعل إذا كان إغماؤه:يوم.، وقيل: ثلاثة أيام.، وقيل غير ذلك والله أعلم.

٧- **المرض**؛ تثبت أهلية الوجوب والأداء في حق المريض، لكن إذا غلبه المرض وأزال عقله فإنه يأخذ حكم المجنون؛ وإذا كان المرض دون ذلك فإنه يخفف على المريض في العبادات، أما عقوده وتصرفاته فهي صحيحة؛ إذ له تمام العقل وكمال الأهلية، فبيعه ونكاحه وطلاقه وغير ذلك من عقوده صحيح نافذ، لكن اختلف الفقهاء في نكاحه وطلاقه في مرض الموت على النحو الآتي:

أ-النكاح:صححه الجمهور، وأبطله بعضهم، وقول الجمهور هو الموافق للأصل.

ب-الطلاق: يقع عند الجمهور إن كان بائناً مع توريث المطلقة؛ معاملة له بنقيض قصده.

٨- **الحيض**؛ ليس له تأثير في أهلية الوجوب والأداء، لكنَّه يؤثر في عدم جواز الصلاة والصيام أثناء الحيض مع وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وكذلك الإتيان بطواف الإفاضة في الحج، أما سائر العبادات فلا يحول بين المرأة وبينها عارض على التحقيق. .

٩- **النفاس** و يأخذ النفاس حكم الحيض.

١٠-**الموت**؛ من أكبر عوارض الأهلية ؛ إذ تنعدم معه أهلية الأداء وأهلية الوجوب إلا إن بقي في ذمة الإنسان شيء لغيره فهي لا تسقط إلا بأدائها عنه؛ فحقوق العباد لا تسقط بالموت وخصوصًا الحقوق المالية كالدين.

- **عوارض مكتسبة**: للإنسان دخلٌ في وقوعها؛ فتقع على الإنسان باختياره إما باكتسابه لها أو تركه لإزالتها.

١- **الجهل**؛ اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه؛ وهو ضد العلم.

- لا ينافي في أصله أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء ولا يعذر به عند إمكان التعلم؛ لحداثة العهد في الإسلام، أو وجوده في مكانٍ لا يجد فيه من يعلمه، أو لم يصله العلم المراد أو تكون تفاصيل دقيقةً جدًا فيعذر من ناحية الإثم لكن لا يعذر إن ارتبطت بحقوق العباد.

٢- **السُكْر**؛ وهو زوال العقل بسبب شرب الخمر، ويقسم على نوعين:

- ما كان طريقه غير محظورٍ؛ كالبنج والسكر المتعلق بالدواء وشرب الخمر للاضطرار أو تداوى بالخمر لأنه لم يجد غيره أو كان سكره بفعل غيره – على خلاف –؛ فهذا يأخذ حكم الإغماء والنوم.
- ما كان طريقه محظورًا؛ كالذي يشرب للهو واللعب؛ وفيه خلاف على قولين:

القول الأول: لا يبطل التكليف ولا ينفي أهلية الأداء والوجوب؛ فتتوجه عليه أحكام الشرع بأكملها زجرًا له؛ كالطلاق والبيع والقتل وغيرها، وهو قول الجمهور.

دليلهم: قوله تعالى:((يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)).

وجه الدلالة: أن الله سبحانه نهاه حال سكره عن الصلاة، فدل ذلك على أنه أهل للخطاب والتكليف.

٢-أنه مرتكب لمحرم، فلا يكون ذلك سبباً في عذره، وإلا لجعله الناس ذريعة لارتكاب الجرائم، فيسكر ثم يقتل أو يزني أو يسرق.

القول الثاني: يبطل التكليف وتنتفي معه أهلية الأداء؛ فلا تصح تصرفات السكران من بيع ونكاح وطلاق ونحوه لكنه يضمن ما يتلفه، وبه قال بعض الحنابلة، ووافقهم الظاهرية في عدم نفوذ القصاص عليه في القتال.

وردوا الاستدلال بالآية السابقة بأن المراد بها: لا تسكروا قرب وقت الصلاة حتى لا تدخلوا في الصلاة وأنتم سكارى، وقالوا: هذا نظير قوله تعالى:((ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون)) أي: لا تفارقوا الإسلام حتى لا تموتوا على الكفر. .

٣- **السَفَه**؛ خِفةٌ تعتري الإنسان تبعثه على العبث والتصرف في ماله بخلاف مقتضى الشرع والعقل.

- ضابطه: عدم وجود علة مفسرة للتصرفات تقتضي الإضرار وهي تصرفات خلاف العقل الصحيح.
- والسفه لا ينافي الأهلية بنوعيها؛ لأنه إنسان فتثبت له أهلية الوجوب، ولأنه عاقل فتثبت له أهلية الأداء، ولذلك لا يمنع شيئًا من أحكام الشرع؛ فهو مكلف بالعبادات كلها، كما أنه مؤاخذ على أفعاله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فكل جناية يرتكبها يعاقب عليها بالعقوبة المشروعة كاملة غيرمنقوصة، وهذه أمور لا خلاف فيها بين الفقهاء، غير أنه يحجر عليه في التصرفات المالية حفظًا لماله عن الضياع، واختلف الفقهاء فيما لو استمر السفه مدة طويلة، فذهب الجمهور إلى أن السفيه لا تسلم له أمواله حتى يثبت رشده مهما بلغ من السن، وأما الحنفية فيرون أن السفيه تسلم إليه أمواله ببلوغه خمساً وعشرين سنة حتى لو لم يؤنس منه رشد.

والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى:((وابتبوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)).

٤- **الخطأ**؛ صدور قول أو فعل من الإنسان من غير إرادة وقصد، كأن يريد أن يرمي حيوانًا فيصيب إنسانًا بالخطأ ويقتله.

والخطأ من العوارض المكتسبة؛ لأن خطأ الإنسان ينشا غالباً عن قلة التثبت والاحتياط، فسببه نوع من التقصير في اتخاذ وسائل الاحتياط.

- وهو لا يؤثر في أهلية الوجوب والأداء، غير أن له تأثيرا في بعض الأحكام على النحو الآتي:

أ-في حقوق الله هو مثل النسيان يعذر في باب العبادات؛ لقوله تعالى:((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)).

ب- وأما في حقوق العباد، فإنه لا يعذر؛ فعليه الضمان إن أتلف وعليه الدية إن قتل خطأً.

- يُرفَع به الإثم فلا يأثم بالخطأ؛ قال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}.

٥- **السفر**؛ لا ينافي الأهلية بنوعيها، ولا يمنع وجوب شيء من الأحكام، غير أنَّ الشارع جعل السفر مخففًا لبعض الأحكام؛ كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وإباحة الفطر للصائم الذي يشق عليه الصيام.

٦- **الإكراه**؛ وهو الحمل على فعل الشيء بغير رضًا منه أو اختيار، وسيأتي الكلام عنه.

عنوان الدرس :

تكليف الجاهل

عنوان الوحدة الرئيسية : التكليف

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١.أن يعرّف الطالب الجهل. ٢. أن يدلل على كل نوع من أنواع الجهل ٣. أن يميّز الطالب بين أنواع الجهل التي ترفع التكليف والتي لا ترفع
المهارات	١.أن يطبق الطالب الضوابط المتعلقة بعارض الجهل على أمثلة اعتقادية وفقهية. ٢.أن يستنبط أحكام الجهل من نصوص الكتاب والسنة.

المقدمة

يُعد الجهل من القضايا المركزية في الفقه الإسلامي، حيث يتناول أثر الجهل في الأحكام الشرعية ومدى تأثيره على المسؤولية والتكليف. ويتطرق الدرس إلى أنواع الجهل وأثره على الفرد من الناحية العقدية والفقهية، مع توضيح الفرق بين الجهل الذي يُعد عذراً والجهل الذي لا يُعد عذراً وفقًا لاعتبارات مختلفة.

محتوى المادة العلمية

الجهل: هو انعدام العلم ممن يتصور منه العلم.

وهو من حيث كونه رافعا للتكليف على أربعة أنواع:

أولها: الجهل بالله عز وجل وإنكار وجوده أو قدرته أو صفاته الثابتة بالنصوص القطعية، وما يجب له من العبادة، فهذا لا يعذر به الإنسان بعد علمه بإرسال الرسل إلى الخلق.

وأما قبله فيعذر.

الأدلة على هذا النوع:

١- قول الله تعالى: ((**وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا**)).

وجه الدلالة: تدل الآية على أن الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد إرسال الرسل وقيام الحجة عليهم، وهذا يشمل من جهل أصول الإيمان ولم تصله دعوة الإسلام، فجهله يعتبر عذرًا حتى تبلغه الرسالة، ومفهومه أنه ببعثة الرسل لا عذر لأحد بجهل أصول الإيمان وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

٢-وأيضاً قوله تعالى: ((**قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً{} الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً{} أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً**)).

وجه الدلالة: تدل الآيات الكريمة على أن الجهل بالله وأصـــول الإيمان لا يعذر به، لأن الله أوجد في الكون آيات تدل عليه، وزوّد الإنســـان بعقل وفطرة تمكنانه من التفكر والبحث عن الحق. فلا يعذر من جهل ذلك أو تقاعس عن طلبه، حتى لو ظن أنه على صـواب، فهؤلاء كانوا يظنون أنهم يُحسـنون صـنعًا في الحياة الدنيا، ومع ذلك لم يُعذروا بجهلهم، بل حُبطت أعمالهم بسبب كفرهم بالله ولقائه.

٣-قال تعالى: (**وإن من أمة إلا خلا فيها نذير**).

وجه الدلالة: تدل الآية على أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نذيرًا إلى كل أمة على مر العصور، مما يعني أن الحجة قد أُقيمت على البشر جميعًا بواسطة الرسل والأنبياء، فلا عذر لمن جهل أصول الإيمان بالله أو أنكر وجوده وصفاته، لأن الرسالة الإلهية وصلت إلى كل أمة.

٤-قوله ﷺ:"والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار ".

وجه الدلالة: دل الحديث صراحة على أن مجرد السماع يوجب على العاقل التفكر في الدين، فإذا تفكر عرف أنه الحق، وإن أعرض كان مقصراً ملوماً مستحقاً للعقاب على تقصيره فلا نقول هنا: إن الجهل عذر.

النوع الثاني: الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل الجهل بوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الربا والزنا، فهذا لا يعذر به أحد ممن عاش بين المسلمين، لأن جهله إما أن يكون ناشئا عن تقصير وتفريط أو أن يكون ناشئاً عن دعوى كاذبة فيدعي الجهل وهو يعلم، فلا يكون الجهل عذراً لشخص نشأ بين المسلمين، أما حديث العهد بالإسلام فسيأتي الكلام عنه في القسم الرابع.

أدلة عدم العذر بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة ممن عاش بين المسلمين:

١-قوله تعالى:''وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا'' .

وجه الدلالة: تدل الآية على أن مخالفة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين توجب العقوبة بعد تبين الهدى، فمن عاش بين المسلمين يكون قد تبين له ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل وجوب الصلاة والزكاة، فلا يعذر بجهله لأنه في بيئة تُقيم شعائر الدين وتعلمها.

٢-قوله تعالى: ''وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ''

وجه الدلالة: الأمر بإقامة الصلاة والزكاة من أوضح ما أُمر به المسلمون، فمن عاش بين المسلمين لا يُعذر بجهله بوجوبها، لأنها شعائر يومية تُقام علنًا.

٣-قول النبي ﷺ:''العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر''

وجه الدلالة: يبين الحديث أن الصلاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأن تركها كفر لمن عاش بين المسلمين، لأن شعيرتها ظاهرة ومعروفة للجميع

وأما عذر من جهل معلوما من الدين بالضرورة وكان حديث عهد بإسلام، فيدل عليه عدد من النصوص الشرعية، أهمها: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال:

"يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع."

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يؤاخذ الرجل بجهله بفرائض الصلاة قبل أن يسأل عنها، مما يدل على أن الجهل بأمور الدين المعلومة بالضرورة يُعذر به من لم يكن يعلمها؛ لكونه حديث عهد بالإسلام.

النوع الثالث: الجهل في مواضع الاجتهاد والاشتباه، مثل حرمة بعض أنواع البيوع وبعض الأحوال العارضة للإنسان في صلاته أو حجه ونحو ذلك مما يصعب على عامة الناس معرفة أحكامها و الإحاطة بها، فهذا النوع يسقط عن الجاهل اللوم والذم والعقاب، ولكنه يلزمه استدراك ما فعله على غير الصفة الصحيحة إذا أمكن ذلك من غير مشقة خارجة عن المعتاد.

أدلة العذر بالجهل بهذه المسائل:

١-قال الله تعالى:(وما جعل عليكم في الدين من حرج)

وجه الدلالة: تشير هذه الآية إلى أن الإسلام دين يرفع المشقة والحرج، ومن ذلك العذر بالجهل في المسائل الدقيقة أو الاجتهادية التي لا تكون واضحة للعامة.

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال للمسيء في صلاته: "ارجع فصلِّ، فإنك لم تصلِّ." فقال: "والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، فعلمني."

وجه الدلالة: أن المسيء لصلاته كان جاهلًا بأركان الصلاة ولم يعاقبه النبي ﷺ على صلاته الخاطئة قبل تعليمه، بل علمه ما يجب فعله، مما يدل على أن الجهل في المسائل العملية يُعذر به حتى يتعلم.

ومن أمثلة هذا النوع:

١-التنحنح في الصلاة عمدا، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يبطل الصلاة إن كان جاهلا بالتحريم؛ لأنه مما يخفى حكمه على العوام فيعتقدون جوازه.

٢-من تطيب جاهلا بالتحريم وهو على إحرامه، حيث اتفق العلماء على سقوط الإثم عنه بسبب جهله ، واختلفوا في سقوط الفدية عنه.

النوع الرابع: الجهل من حديث العهد في الإسلام أومن عاش حياته في بلاد غير الإسلام، فهذا جهله يعد عذراً مسقطا له عن المؤاخدة الأخروية، ولكنه يلزمه في هذه الحالة استدراك ما فاته إذا أمكن استدراكه، وذلك كالجاهل بالغسل من الجنابة وحرمة الأخت من الرضاعة، فهذا يعد الجهل به عذراً مسقطاً له عن التكليف، ولكنه بعد علمه يلزمه الاستدراك و تصحيح ما هو عليه من الجهل.

ومن العلماء من يرى أن الجاهل إذا جهل جهلاً مما يعد جهله عذراً مقبولاً، إذا فاته شي لا يلزمه استدراك ما فاته إلا إذا كان ذلك في حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بجهله حق الغير ؛لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.

ومن الأدلة على العذر بالجهل في هذا النوع:

١- عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال:"يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع."

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يؤاخذ الرجل بجهله بفرائض الصلاة قبل أن يسأل عنها، مما يدل على أن الجهل بأمور الدين المعلومة بالضرورة يُعذر به من لم يكن يعلمها، خاصة إذا كان حديث عهد بالإسلام.

عنوان الدرس

تكليف الغافل

عنوان الوحدة الرئيسية : **التكليف**

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١-أن يبين مفهوم الغافل وأصنافه. ٢-أن يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بالنسبة للغافل. ٣-أن يوضح بمذاهب العلماء في مسألة تكليف الغافل وأدلتهم.
المهارات	١- أن يستنبط الأحكام المتعلقة بالغافل من نصوص الكتاب والسنة. ٢- أن يطبق الطالب الحكم التكليفي والوضعي على الحالات الفقهية المختلفة للغافل.

المقدمة

يدرس هذا الدرس مفهوم الغافل في الفقه الإسلامي وتصنيفه بين المكلفين، وتحرير محل النزاع في تكليفه، مع بيان اختلاف الأصوليين في حكم ذلك. كما يعالج المسائل الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأدلة الفريقين في المسألة، ومناقشة تلك الأدلة وتوجيهها.

محتوى المادة العلمية

إذا كان الغافل هو الذي لا يدري ولا يَملك قدرةً على فهْم الخطاب فإنه يندرج تحته المجنون والصبي والناسي والساهي والنائم والمغمَى عليه والسكران وكلُّ مَن لا يَعلم المأمورَ به والمنهيَّ عنه، **ولكن الواضح من كلام الأصوليين أن الغافل هو البالغ العاقل الذي لا يدري و لا يدرك الخطاب، فيدخل تحته الناسي والنائم والمغمى عليه** .

ومعنى تكليفه: إلزام الشارع المكلف الذي لا يدري ولا يدرك خطاب التكليف المقتضي لطلب الفعل أو تركه.

تحرير محلّ النزاع في تكليف الغافل :

١- الحكم الذي اختلف في تعلقه بالغافل هو الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فقد اتفق الأصوليون على أنه لا يُشترَط فيه فهْم الخطاب أو العلم به ، كما لا يُشترَط فيه البلوغ والعقل ، فالصبي والمجنون والسكران والناسي مع أنهم ليسوا أهلاً لِلتكليف ولكنهم مخاطَبون بخطاب الوضع مِن باب ربْط المسببات بأسبابها : كإتلاف الصبي ، وإتلاف البهيمة حينما أُرسلَت ليلاً فأتلَفَت الزرع ، فإنّ الصبي والبهيمة ليسا بمكلَّفيْن ، إنما جَعَل الشارع فِعلَهما سبباً لِوجوب الضمان على وليّ الصبي أو الصبي بعْد بلوغه مِن ماله في الحالتين ، وعلى مالِك البهيمة .

٢- اتفق الأصوليون على أن الصبي والمجنون ليسا أهلاً لِلتكليف، ولا ينطبق عليهما وصْف الغافل ؛ لانعدام فهْم الخطاب أو العلم به ، ولذا فالغافل عندهم يشمل غيرهما مِن النائم والناسي والمغمَى عليه والسكران .

٣- **واختلَف الأصوليون في تكليف الغافل (تكليف المُحال) تبعاً لاختلافهم في التكليف بالمُحال** :

فمَن أحال التكليف بالمحال أحال تكليف الغافل .

ومَن جوَّز التكليف بالمحال اختلفوا في تكليف الغافل : فمنهم مَن جوَّزه؛ طرداً لِحقيقة البناء ، ومنهم مَن مَنَعه ولِذا كان لِلأصوليين مذهبان في تكليف الغافل .

المذهب الأول : امتناع تكليف الغافل وبه قال جمهور الأصوليين ومنهم: الغزالي والرازي والآمدي وابن قدامة وغيرهم، وممن قال به:

١-مَن منع التكليف بالمحال، فمن منعه قال: إن تكليف الغافل محال أيضاً بل هو أسوأ حالاً من التكليف بالمحال؛ لأن التكليف بالمحال له فائدة في الجملة وهي ابلاء المكلف واختباره، أما التكليف المحال فلا فائدة له أصلاً لأن الفعل لا يمكن الإتيان به مع الغفلة، وكذلك الابتلاء غير ممكن لعدم علمه بالخطاب، فإذا منع التكليف الذي له فائدة في الجملة فقد منع التكليف الذي له فائدة من باب أولى.

٢-بعض مَن أجاز التكليف بالمحال؛ لأنه لا فائدة منه أصلا بخلاف التكليف بالمحال له فائدة وهي الاختبار والابتلاء.

أدلتهم:

الدليل الأول : قوله ﷺ :" **رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : ومنهم:"المجنون حتى يفيق"**

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بيَّن لنا أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق ، ويَلزم مِن هذا عدم تكليف هؤلاء الأصناف ومَن على شاكلتهم ممن لا يَفهم خطاب التكليف : كالناسي والمغمَى عليه والسكران ، والغافل لا يَفهم خطابَ التكليف ، ولِذا لا يَكون أهلاً لِلتكليف .

الدليل الثاني : أن مقتضَى التكليف إتيان المكلَّف الفعلَ المأمورَ به على جهة الامتثال لأمْر الشارع ، ولا يتأتى هذا الامتثال إلا إذا عَلِم المكلَّف أنّ الشارع أَمَره بذلك ، والغافل لا يَعلم ذلك ، فلا يُمكِنه حينئذٍ الإتيان بالمأمور به على جهة الامتثال ، وإذا كان كذلك امتنع تكليفه ؛ لِعدم عِلمِه بما كُلِّف به .

مناقشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل :بأنّا لا نسلِّم لكم تَوقُّف الامتثال لأمْر الشارع وإتيان المأمور به على العلم به ؛ لِجواز أن يَصدر عنه هذا الفعل المأمور به دون عِلمِه بتكليفه .

وقد رُدّت هذه المناقشة : بأن صدور الفعل المأمور به مِن المكلَّف دون عِلمِه بالتكليف لا يُعَدّ مُجْزِئاً ولا يَكفي في حصول الامتثال إلا إن وُجِدَت معه النية ؛ لِقوله ﷺ **"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات** " ، ونية الفعل هو قصد الامتثال به ، ولا يتأتى هذا إلا بعد العلم بما كُلِّف به .

المذهب الثاني : جواز تكليف الغافل .

وهذا المذهب نُسِب قولاً مِن أحد قولَيِ الأشعري بناءً على أنه أجاز التكليف بالمحال ، وهو قول بعض الفقهاء، وبالرجوع إلى كُتُب الحنفية اتضح أنهم يرون أن الغافل ـ كالناسي والنائم والمغمَى عليه والسكران ـ مخاطَب بالتكليف.

أدلتهم:

الدليل الأول : قوله تعالى:((**لا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون**))

وجه الدلالة : أنّ الله تعالى نَهَى عن الصلاة حالة السُّكْر ، فالخطاب مُوَجَّه إلى السكران ، والسكران في حالة سُكْرِه غافل لا يَفهم الخطاب ، وإذا تَوجَّهَ الخطاب إلى السكران حالة سُكْرِه دَلّ ذلك على جواز تكليف الغافل .

مناقشة الدليل: وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهَين :

الوجه الأول : أنّا لا نسلِّم لكم أن الخطاب مُوَجَّه إلى السكران، فيَكون السكران منهيّاً عن الصلاة حالة سُكْرِه ، وإنما المراد النهي عن السكْر حالة إرادة الصلاة ، وذلك نحو أن يقال :" لا تُمُتْ وأنت ظالم " فإنه نَهْي عن الظلم حالة الحياة التي لا شك صائرة إلى الموت ، وليس نهياً عن الموت حالة الظلم .

الوجه الثاني : أن المراد بالسكرانِ الثملُ ، وهو الذي ظهرَت فيه مبادئ النشاط والطرب وما زال عقلُه ثابتاً ، وسُمِّي " سكراناً " لِمَا يؤول إليه غالباً ، نحو : قوله تعالى:((**إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا**))، **وحكمة نهيه عن الصلاة والحالة هذه** امتناع التثبت والخشوع في الصلاة ، ولِذا قال تعالى: ((**حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون**)) أي حتى تَعلم علماً كاملاً

، وليس الغرض منه نفْي العلم عنه بالمرة، وإذا كان كذلك فلا تَصلح الآية دليلاً على جواز تكليف الغافل كما ادعيتم .

عنوان الدرس

تكليف المكره

عنوان الوحدة الرئيسية : التكليف

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١-أن يتعرف على مفهوم الإكراه وأقسامه عند العلماء. ٢-أن يوضح شروط تحقق الإكراه وأثره على التكليف. ٣-أن يبين الخلاف الفقهي بين الحنفية والجمهور حول أحكام الإكراه.
المهارات	١-أن يستنبط من النصوص الشرعية الأحكام المتعلقة بالإكراه. ٢-أن يطبق الطالب المسائل المتعلقة بالإكراه على المسائل الفقهية ٣-أن يقارن بين الآراء الفقهية المختلفة حول تأثير الإكراه على الأحكام الشرعية.

المقدمة

يدرس هذا الدرس مفهوم الإكراه في الشريعة الإسلامية، حيث نتعرف على أقسامه وشروطه وآثاره الفقهية، بالإضافة إلى موقف الفقهاء من تأثير الإكراه على التكليف الشرعي. يناقش الدرس حالات الإكراه الملجئ وغير الملجئ، ويركز على الفروق بين أقوال الفقهاء وأثر الإكراه على الأحكام الشرعية المختلفة.

محتوى المادة العلمية

المقصود بالإكراه: هو حمل الغير على أمر لا يرضاه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد.

أقسام الإكراه:

يختلف العلماء في تحديد الإكراه الذي يرفع التكليف عن المكلف، واجتهدوا في تقسيم الإكراه ليتوصلوا إلى تحديد الإكراه الذي يرفع التكليف، وقد قسمه الجمهور والحنفية إلى: ملجئ، وغير ملجئ، ولكن اختلفوا في تعريف الإكراه الملجئ وغير الملجئ على النحو الآتي:

أولا:الحنفية: قسموا الإكراه إلى قسمين:

الأول: إكراه ملجئ، و عرَّفوه: بأنه ما كان فيه التهديد بقطع طرف من أطرافه أو جرح أو قتل أو ضرب مبرح أو حبس مدة طويلة ممن يستطع أن يفعل ذلك، فحددوا نوع الإكراه الملجئ من خلال النظر إلى نوع التهديد فإن كان غير محتمل سمي ملجئا.

الثاني: إكراه غير ملجئ، وعرفوه بأنه ما كان التهديد بأمر أقل من الإكراه الملجئ، كأن يكون التهديد مثلا بأخذ ماله أو بضرب يسير أو بحبس مدة قصيرة، فهذا إكراه غير ملجئا.

فهم نظروا إلى نوع أو وضع التهديد الواقع على الإنسان فإن كان بأمر شديد فهو إكراه ملجئ، وإن كان أمرا يسيرا فهو إكراه غير ملجئ وكلا الأمرين عندهم (الحنفية) للمكلف قدرة واختيار، ولكن تتفاوت نسبة القدرة والاختيار بتهديد شديد أو اقل شدة.

ثانياً: الجمهور يقسمونه كذلك إلى قسمين:

الأول: إكراه ملجئ: وهو الذي لا يكون للمُكرَه فيه قدرة على الامتناع أو الاختيار ويكون كالآلة في يد المكرِه.

المكره الملجئ مثاله: لو ألقى شخص شخصا من مكان مرتفع على شخص آخر فقتله، فهذا إكراه ملجئ عند الجمهور.

مثال ثاني: لو أن شخص ربط شخصا آخر وأدخله في دار حلف أن لا يدخلها.

فقالوا أن هذا إكراه ملجئ لأن المكرَه (الذي وقع عليه الإكراه) يكون كالألة في يد المكرِه بحيث ليس له قدرة أو اختيار في التصرف.

الثاني: إكراه غير ملجئ.: وهو ماعدا هذا فيما إذا كان هناك تهديد على فعل أو على ترك.

مثال: لو هُدد بقطع عضو من أعضائه أو أخذ ماله أو نحو ذلك.

- **شروط تحقق الإكراه:**

١) أن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع ما هدد به.
٢) أن يغلب على ظن المكرِه وقوع ما هدد به عند امتناع المكرَه عن الإتيان بالمكره عليه.
٣) أن يعجزَ المكرَه عن دفع المكرِه.
٤) أن يكون ما هدد به (المكره به) ضررًا يلحق النفس بإتلافها، أو إتلاف جزء منها، أو ما دون ذلك؛ كالضرب والحبس.

- **هل المكره مكلف؟**

تحرير محل النزاع:

لا بد أن نحرر محل النزاع بين الجمهور والحنفية بالنظر لقسمي الإكراه على النحو الآتي:

١– **المكره الملجئ** عند الجمهور كالآلة عند المكرِه وليس للمكره قدرة ولا اختيار فهذا لا شك أن المكره فيه غير مكلف بالاتفاق، لأن المكلف في هذه الحالة لا ينسب إليه شيء من العمل بل هو كالآلة في يد المكرِه إلا أن الحنفية لا يسمون هذا إكراها بل يقولوا إن الفعل هنا غير منسوب إلى الإنسان أصلا فلا يقال: إن هذا الشخص مكره.

٢– **المكره غير الملجئ** عند الحنفية: وهو المهدد بأمر أقل من القتل أو قطع عضو من أعضاءه أو طرف من جسمه أو الحبس الطويل، ،كما لو هُدد شخص بأخذ ماله أو حبس ولده أو حبسه هو مدة قصيرة فهنا لايمنع التكليف بالاتفاق بل المُكره في هذه الحالة مكلف.

٣–محل النزاع: يبقى عندنا الإكراه غير الملجئ عند الجمهور بالقتل أو قطع الأطراف أو الحبس مدة طويلة والإكراه الملجئ عند الحنفية، فهذا محل الخلاف هل يعد إكراها وعذرا رافعا للتكليف أو لا يكون كذلك على قولين:

القول الأول: أن الإكراه لا يمنع التكليف ولا يعد مسقطا للتكليف ولا يعد عذرا في رفع التكليف، وهذا هو مذهب الشافعية والحنفية وجمهور الأصوليين.

القول الثاني: أن الإكراه يمنع التكليف بما يوافق مراد الشارع، فيكون عذرا مسقطا للتكليف في هذه الحالة وهذا مذهب أكثر المعتزلة.

ومعناه عندهم أن من أكره على فعل مراد للشارع ففعله لأجل الإكراه لا يعد مكلفا فلا يثاب على هذا الفعل، وإن امتنع يعد مكلفا معاقباً على الترك، وإن أكره على فعل يخالف مراد الشارع كالزنا وسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن امتنع فهو مكلف ومثاب، وإن فعل فليس بمكلف فلا يعاقب.

والسبب في هذا القول عند المعتزلة أنهم يربطون بين التكليف والثواب والعقاب، فيقولون حيث وُجد التكليف فلا بد من الثواب والعقاب وحيث عُدم التكليف فلا ثواب ولا عقاب.

تنبيه:الجمهور مع قولهم: إن الإكراه لا يمنع التكليف ولا يرفع التكليف ولا يكون عذرا مسقطا للتكليف لا يقولون إن المكره يؤاخذ على كل ما يقوله ويفعله؛ لأن التكليف عندهم الخطاب بأمر أو نهي والمكره مخاطب وكونه مخاطباً لا يلزم منه حصول الثواب أو العقاب ولا يلزم منه صحة جميع تصرفاته.

و عندهم تفصيل فقهي في حكم المكره في هذه الحالة على النحو التالي:

١– الإكراه بحق على بيع ماله لسداد مال الغرماء أو دين الغرماء أو نحو ذلك وهذا يَنْفُذ ويصح إذا كان الإكراه بحق.

١– الإكراه بغير حق، وهذا يختلف حكمه باختلاف الفعل المكره عليه، فالفعل المكره عليه إما أن يكون قولاً أو فعلاً.

أ– **إن كان قولاً** فلا يخلو من عدة أحوال:

الحالة الأولى: العقود المالية كالبيع والإجارة ونحو ذلك، فإذا أكره على شـــيء من ذلك فهذه لا تصـــح ولا تنعقد عند الجمهور، وذهب الحنفية إلا إنها فاسدة وليست باطلة ويمكن تصحيحها برضا العاقدين بعد ارتفاع التهديد والإكراه.

الحالة الثانية: العتق والنكاح والطلاق وهي عقود لا تقبل الفسخ وهذه لا تقع مع الإكراه عند الجهور، وعند الحنفية تقع؛ لأنها تقع مع الهزل ومع عدم الرضا كذلك، ولكن يرجع على من أكرهه لضمان ما لحقه من الخسارة.

الحالة الثالثة: الأقوال المحرمة، كالنطق بكلمة الكفر وسب الرسول صلى الله عليه وسلم يعد الإكراه فيها عذراً مسقطاً لعقوبتها إن نطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان بدليل قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا) والنطق بها يعد رخصة فإن صبر على الأذى وامتنع أثيب على ذلك، وأما القذف ونحو ذلك من الألفاظ فالإكراه يسقط العقوبة والإثم المترتب عليه.

ب-**إذا كان الإكراه على الأفعال** فهذا أيضا له أحوال:

الحالة الأولى: إذا اكره على أفعال الكفر، مثل تمزيق المصحف وإهانته والذبح للصنم ونحو ذلك، فهذا النطق بالكفر يعد رخصة للمكره إذا فعلها وقلبه مطمئن بالإيمان على الصحيح لدلالة الآية السابقة الذكر.

الحالة الثانية: قتل المعصوم أو جرحه أو قطع طرف من أطرافه، إذا أكره شخص على قتل معصوم فالإكراه هنا لا يعد عذرا ولا يبيح له ذلك باتفاق العلماء، فالفاعل يأثم بالاتفاق (أي المكرَه) في هذه الحالة يكون مكلفا ولا يرتفع التكليف عنه بل يجب عليه وجوباً الصبر على الإكراه ولا يقدم على قتل أو جرح أو قطع أي طرف من أطراف المعصوم.

- لكن هل يقتص من المكرَه لو قتل معصوما مكرها؟

هناك خلاف فمنهم من يقول: يقتص من المكرَه، وقيل: يقتص من المكرَه والمكرِه معاً، وقيل: يقتص من المكرِه فقط، وقيل: يسقط القصاص.

والصواب يقتص من المكرَه، فلا يجوز على المكره أن يقتل معصوم الدم أو أن يقطع يده بل يجب عليه الصبر ولو فعل كان آثما ولكن هل يقتص منه محل خلاف.

الحالة الثالثة: الإكراه على الزنا لا يبيحه بالاتفاق ووقع الخلاف في إقامة الحد على المكرَه، فهناك من فرق بين المرأة والرجل، فقال: إن المرأة المكرَهة على الزنا لا حد ولا إثم عليها، وأما الرجل المكرَه على الزنا عليه الإثم لأنه لا يكون الزنا في الغالب إلا بنوع من اختياره، لأن الجماع لا يكون بغير شهوة وانتشار فإذن حصل ذلك فإنه يكون مطاوعاً في الغالب ومختاراً، وهناك من أطلق وقال: لا حدّ على المكرَه مطلقاً.

اسم المقرر : رمز المقرر :

عنوان الدرس

تكليف السكران

عنوان الوحدة الرئيسية : التكليف

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١.أن يوضح مفهوم السكر وأقسامه. ٢.أن يحرر محل النزاع بين العلماء في تكليف السكران ٣. أن يبين أقوال الفقهاء في تكليف السكران وأدلتهم.
المهارات	١- أن يستنبط أحكام تكليف السكران من نصوص الكتاب والسنة. ٢.أن يطبق الأحكام الفقهية على الخلاف الأصولي في تكليف السكران. ٣.أن يبن أثر الخلاف في مسألة تكليف السكران على المسائل المعاصرة المرتبطة بالسكر وما يشابهه.

المقدمة

موضوع تكليف السكران يعد من القضايا الفقهية التي تبرز فيها العلاقة بين الأصول والفقه، حيث تتداخل مبادئ أصولية كـ"العقل مناط التكليف" مع تطبيقات عملية تتعلق بمعاملات السكران (كالبيع، الطلاق، والقتل). وقد اختلف العلماء في حكم تكليفه بناءً على طبيعة سكره: هل كان باختياره أم بغير اختياره؟ وما يترتب على ذلك من مسؤوليات شرعية.

محتوى المادة العلمية

تكليف السكران

تحرير محل النزاع:

١-اتفق الفقهاء على أن السكْر إن كان سببه مباحاً فلا إثم عليه ، وأن السكران حينئذٍ ليس أهلاً لِلتكليف إلا فيما يتعلق بخطاب الوضع وضمان المتلفات.

٢-واختلفوا في السكران الذي تَعدَّى بسكْرِه بأن كان سكْرُه مِن مُحَرَّم : هل يَكون أهلاً لِلتكليف أم لا ؟

لهم أقوال في ذلك، أهمها :

القول الأول : أنه مكلّف. وبه قال الجمهور، وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية استثنوا من تكليف السكران مسائل ، وهي : الردة ، والإقرار بالحدود الخالصة ، والإشهاد على شهادة نفْسه ، وتزويج الصغير والصغيرة بأقَلّ مِن مَهْر المِثْل أو أكثر ، والوكيل بالطلاق صاحياً إذا سَكِرَ فطلَّق لم يَقع ، والوكيل بالبيع لو سَكِر.

دليلهم:

١-قوله تعالى:((يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)).

وجه الدلالة: أن الله تعالى خاطب السكارى، مما يدل على دخولهم تحت خطاب التكليف.

نوقش: بأن الخطاب موجه لمن لم يدبّ فيه أوائل النشوة، أو نهي لهم عن الشرب قريب الصلاة، وأما في حال السكر فلا يخاطبون بحال.

٢-أن حكم التكليف جار على السكران وليس كالمجنون الذي رفع عنه القلم؛ لأن زوال عقل السكران بسببه هو وليس من فعل الله تعالى، فلا يلحق بالمجنون.

نوقش: بعدم التسليم بذلك، ووجهه: أنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل، لأن من لا عقل له ولا يفهم الخطاب لم يُدلّ بشرع ولا غيره على أنه يؤمر وينهى، بل أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا.

وإن أريد أنه قد يؤاخذ بما يفعله في سكره فهذا صحيح في الجملة، لكن هذا لأنه خوطب في صحوه بأن لا يشرب الخمر الذي يقتضي تلك الجنايات، فإذا فعل المنهي عنه لم يكن معذوراً فيما فعله من المحرم، فيؤاخذ من حيث الإثم والعقوبة الأخروية حال السكر لا العقوبة الدنيوية المرتبة على ما يفعله حال سكره؛ لعدم قصده، فلا قصاص عليه -مثلا- ولكن عليه الدية؛ لوجوب ضمان النفس.

٣-أن السكران قد كُلف وألزم بأعماله؛ عقوبةً له، جزاء له على ما اقترف من إثم.

نوقش: بعدم تسليم ذلك، فعقوبة السكران ما جاءت به الشريعة من الجلد ونحوه، فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود الشريعة.

القول الثاني: عدم تكليف السكران، وبه قال بعض الحنابلة مثل: ابن عقيل، وابن قدامة، والطوفي، وابن تيمية، وابن القيم، وبه قال أكثر المتكلمين.

دليلهم:

١-قوله تعالى: ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)).

وجه الاستدلال: تفيد الآية أن التكليف مشروط بالقدرة، والقدرة تستلزم وجود العقل والإرادة، وهما مفقودان عند السكران.

نوقش: السكران اختياريًا هو الذي أوقع نفسه في حالة عدم القدرة، فلا يعفى من التكليف كما لا يعفى من تبعات أفعاله، والآية تتحدث عمن عجز بغير إرادة منه.

٢-قوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).

وجه الدلالة: تفيد الآية أن التكليف مشروط بوجود الاستطاعة، والسكران لا يستطيع الامتثال للأوامر والنواهي لعدم إدراكه.

نوقش: بأن عدم الاستطاعة ينطبق على من أُكره على السكر أو شربه بجهل، أما المتعمد فلا ينطبق عليه العذر.

٣-قول النبي ﷺ: ''رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق''

وجه الاستدلال: أن السكران فاقد للعقل كالمجنون والنائم فلا يكلف.

نوقش: بأن المجنون فاقد للعقل بغير إرادته، أما السكران ففقده كان بتعمد، فلا يُقاس عليه.

٤-القياس: قياس السكران على المجنون والنائم، فالمجنون والنائم غير مكلفين؛ لأن العقل مفقود فيهما، والسكران فاقد للعقل كذلك، فينبغي أن يُعفى من التكليف.

نوقش: أن قياس السكران على المجنون والنائم قياس مع الفارق؛ لأن العقل في حالتي الجنون والنوم زال بغير إرادة، أما في السكران فقد زال بتعمده.

بعض التطبيقات الفقهية على تكليف السكران:

١-بيع السكران

فيه خلاف على قولين:

القول الأول: تصح عقود البيع والشراء التي يبرمها السكران، ويُلزم بتنفيذه، بناء على تكليفه.

وقال بهذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

القول الثاني: لا تصح عقود السكران؛ لأن فقدان العقل يُبطل الإرادة والرضا، وهما ركنان أساسيان في العقود.، وبه قال الحنفية وبعض الظاهرية.

٢ .طلاق السكران

القول الأول: يقع طلاق السكران؛ لأنه يتحمل تبعات أفعاله رغم فقدانه العقل.

وقال بهذا جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة).

القول الثاني: لا يقع طلاق السكران؛ لأن فقدان العقل يمنع القصد، وهو شرط لصحة الطلاق.

وقال بهذا الحنفية وبعض الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض محققي أهل العلم.

٣–القصاص من السكران

اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: يُقتص من السكران إذا قتل عمدًا، لأنه يتحمل مسؤولية أفعاله.وقال بهذا جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة).

القول الثاني: لا يُقتص من السكران؛ لأنه فاقد للإرادة، ويُكتفى بالدية والتعزير. نُقل هذا القول عن بعض الأحناف وبعض الحنابلة والمحققين من أهل العلم.

عنوان الدرس :

تكليف الناسي

عنوان الوحدة الرئيسية : التكليف

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١.أن يعرّف النسيان لغة واصطلاحًا. ٢.أن يوضح محل النزاع بين العلماء حول تكليف الناسي. ٣.أن يستعرض الأدلة الشرعية والعقلية لكل قول في المسألة.
المهارات	١. أن يستنبط الطالب الأحكام الفقهية المتعلقة بالنسيان من النصوص الشرعية. ٢. أن يُحلّل الطالب الخلاف بين الفقهاء حول قضايا النسيان

المقدمة

النسيان من طبيعة الإنسان، وهو عذر معتبر في الشريعة الإسلامية يرفع الإثم والمؤاخذة عن الناسي، ولكنه يثير تساؤلات حول طبيعة التكليف حال النسيان وآثاره.

يناقش هذا الدرس الخلاف الأصولي والفقهي حول تكليف الناسي، مع استعراض أدلته من الكتاب والسنة والمعقول، بالإضافة إلى تفصيل الأحكام الفقهية المتعلقة بترك المأمور وفعل المنهي نسيانًا.

محتوى المادة العلمية

النسيان في اللغة: ذهاب القلب عن الشيء إلى غيره..

واصطلاحا: ذهول الذهن والقلب عن النظر في المعلوم.

تحرير محل النزاع:

١-اتفق العلماء على عدم تأثيم الناسي بنسيانه، ورفع المؤاخذة عنه.

٢-اتفق العلماء على وجوب تدارك كثير من التكاليف بسبب النسيان، وعدم سقوطها به.

٣-اختلف العلماء في تعلق التكليف بالناسي حال نسيانه وبقاء مسماه على قولين:

القول الأول: الناسي غير مكلف حال نسيانه. وبه قال جمهور العلماء.

أدلتهم:

١-قوله تعالى: ((رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))

وجه الدلالة: أن هذه الآية دعاء من المؤمنين برفع المؤاخذة عن الناسي، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الدعاء بقوله: ''قد فعلت'' (رواه مسلم). فرفع المؤاخذة يدل على أن الناسي غير مكلف، لأن التكليف يستلزم قدرة المكلف على الامتثال، والناسي لا يملك هذه القدرة وقت النسيان.

٢-قوله تعالى: ((وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ))

وجه الدلالة: أن الناسي يدخل في حكم المخطئ لأنه لا يقصد المخالفة، والآية تنفي الجناح عن المخطئ، مما يدل على عدم تكليفه بما وقع فيه أثناء النسيان.

٣-قول النبي ﷺ: ''رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأُ والنسيانُ وما استُكرهوا عليه.''

جه الدلالة: يصرح الحديث برفع النسيان عن الأمة، والرفع هنا يشمل رفع الإثم ورفع التكليف أثناء النسيان معًا، لأن الناسي فاقد للقدرة على الأداء، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

٤-قول النبي ﷺ في الصيام: ''مَن نَسِيَ وهو صائمٌ فأَكلَ أو شَرِبَ فليُتمَّ صومَه، فإنما أطعمه الله وسقاه.''

وجه الدلالة: هذا الحديث يدل على أن الناسي ليس مكلفًا أثناء النسيان، لأن صومه صحيح ولا يُطلب منه القضاء أو الكفارة. فلو كان مكلفًا أثناء النسيان، لوجب عليه إعادة الصوم أو تحمل الجزاء.

٥-قول النبي ﷺ: ''إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه.''

وجه الدلالة: يشير الحديث بوضوح إلى أن النسيان مرفوع عن الأمة، مما يفهم منه أن الناسي ليس مطالبًا بالالتزام بالتكاليف أثناء النسيان.

٣.الدليل من **المعقول** من وجوه:

أ. انتفاء قصد المكلف: إذ إن التكليف في الشريعة مبني على القصد والاختيار، والناسي لا يملك قصد الامتثال أثناء النسيان لأنه غير واعٍ بما يفعله، وبالتالي لا يصح تكليفه.

ب. النسيان ينافي العلم بالتكليف: فالناسي لا يعلم بالحكم حال النسيان، والعلم شرط لصحة التكليف، لأنه أساس القدرة على الامتثال.

ج. رفع الحرج عن الأمة، فالقول بعدم تكليف الناسي ينسجم مع مقاصد الشريعة في رفع الحرج، كما في قوله تعالى: ((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)).

القول الثاني: الناسي مكلف حال نسيانه. وبه قال الحنفية وبعض الحنابلة.

أدلتهم:

١-قوله تعالى: ((وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ))

وجه الدلالة: أن الأمر بذكر الله بعد التذكر يُفهم منه أن الناسي مأمور بالتدارك عند زوال عذره، مما يشير إلى بقاء أصل التكليف في حقه.

٢-قول النبي ﷺ في الصلاة:"مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها.''

وجه الدلالة: أن الأمر بقضاء الصلاة المنسية دليل على أن الناسي لا يسقط عنه التكليف، وإنما يُطالب بالتدارك عند التذكر.

٣. الدليل من المعقول من وجوه:

أ-الإنسان بطبيعته معرض للنسيان، ولكن التكليف يتعلق بما يمكن تداركه عند زوال عذر النسيان، هذا ينسجم مع حكمة الشريعة التي تراعي قدرات الإنسان.

ب-النسيان لا ينافي قصد الامتثال، فالتكليف قائم على نية الإنسان وقصده، والنسيان لا ينفي قصد الإنسان لأداء العبادة. لذا، عند التذكر، يجب تدارك ما فاته.

ج-أن التكليف بالنسيان يتماشى مع تلازم الحقوق الشرعية، وإسقاط التكليف عن الناسي يؤدي إلى إهدار بعض الحقوق الشرعية (مثل حقوق العباد)، مما يقتضي بقاء التكليف مع وجود العذر.

الأقسام المتعلقة بالنسيان من جهة ما يترتب عليه من أحكام دنيوية:

القسم الأول: ترك المأمور به نسيانًا

اتفق العلماء على أن النسيان يرفع الإثم عن الشخص في الحكم الأخروي، واتفقوا في الجملة على أن الأصل في المأموربه أنه لا يسقط بالنسيان فيجب تدارك العبادات المتروكة كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها، ووقع اختلاف بين المذاهب الفقهية في بعض المسائل الفقهية.

الأمثلة:

-من نسي غسل عضو في الوضوء يجب عليه الإعادة.

-من نسي الترتيب في الوضوء يُعاد الوضوء.

-من نسي ركنًا في الصلاة يعيدها.

القسم الثاني: فعل المنهي عنه نسيانًا دون إتلاف

- الأصل: النسيان عذر، فلا إثم ولا فساد للعبادة، ولا تترتب كفارة أو فدية، مع وجود اختلاف في بعض التفاصيل، ولكثير من العلماء تفصيل بيانه على النحو الآتي:

١- إذا لم يكن مع الناسي مذكر ومعه داعٍ للنسيان يُعذر كالأكل ناسيًا في الصوم لا يفسد الصيام.

٢- أما إذا كان معه مذكر ولم ينتبه مع انتفاء الداعي إلى ما يفعله فلا يعذر . كأكل المصلي في صلاته، فإن هيئة الصلاة من ركوع وقراءة وسجود مذكرة للصلاة، مع قصر وقت الصلاة، فإذا وقع الفعل هكذا فلا يكون عذراً مانعا من فساد الصلاة.

٣- إذا وقع الفعل مع عدم المذكر وانتفاء الداعي كترك الذابح التسمية فالراجح أنه عذر فيحل أكل الذبيحة.

القسم الثالث: فعل المنهي عنه نسيانًا مع إتلاف أو ما يلحق به فالأصل أن النسيان لا يُسقط الحكم إذا ترتب على الفعل إتلاف أو ضرر.

من أمثلته:

- قتل الصيد ناسيًا في الإحرام يُلزم بالفدية.
- إتلاف مال الغير ناسيًا يلزم بالتعويض.

القسم الرابع: فعل المنهي عنه مع إتلاف ويوجب عقوبة، فالأصل أن النسيان قد يكون عذرًا في بعض الحالات، ولكنه لا يسقط الضمان أو العقوبة المترتبة إذا كان هناك ثمة تقصير.

عنوان الدرس :

تكليف الصبي

عنوان الوحدة الرئيسة : **التكليف**

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	١.أن يوضح الطالب الفرق بين الصبي المميز وغير المميز. ٢. أن يبين الطالب موقف العلماء من تكليف الصبي المميز وغير المميز. ٣. أن يستعرض الطالب أدلة كل قول من الأقوال الثلاثة في المسألة ومناقشتها. ٤. أن يحدد الطالب أثر التصرفات الشرعية للصبي في العبادات والمعاملات.
المهارات	٥.أن يستنبط الأحكام الشرعية المتعلقة بتصرفات الصبي من النصوص الشرعية. ٦.أن يطبق الفروع الفقهية المندرجة تحت المسألة.

المقدمة

يتناول هذا الدرس موضوع تكليف الصبي، وأقسام الصبي، مع بيان تحرير محل النزاع في مسألة تكليف الصبي والأقوال والأدلة والتطبيقات الفقهية على المسألة.

محتوى المادة العلمية

الصبي هو الغلام الصغير الذي لم يبلغ، وينقسم إلى قسمين:

١-**صبي غير مميز**: هو الذي لا يميز ولا يفرق بين الأشياء فلا يميز بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث وبين الجيد والرديء، وحدده العلماء بما دون السابعة.

٢-**صبي مميز**: وهو الذي يدرك حقائق الأمور، ويميز بين الأفعال الصالحة والسيئة، وبين الأقوال الجيد منها والرديء، ويفرق بين الحق والباطل.، وحدده العماء ببلوغ سن السابعة.

وسبب تفريق العلماء بين الصبي المميز وغير المميز ببلوغ سبع سنين، حديث النبي ﷺ:"مروا أولادكم بالصلاة لسبع"، فقد أمر الشارع ولي الصبي بأنه إذا بلغ سبع سنوات أن يرب ويمرن على أداء الصلاة.

تحرير محل النزاع:

١- الصبي غير المميز غير مكلف باتفاق العلماء، فلا يؤمر بعبادة أو واجب ولا ينهى عن منهي عنه ، لكنه مطالب بحقوق الآدميين من جهة خطاب الوضع لا التكليف.

٢-اختلفوا في تكليف الصبي المميز؛ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: غير مكلَّف. وبه قال الجمهور.

أدلتهم:

١-قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم" الصبي حتى يبلغ".

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز غير مكلف، لأن رفع القلم هنا يدل على عدم تكليفه، ولهذا جعل الشارع البلوغ شرط التكليف.

٢- أن الصبي المميز قاصر الفهم عن إدراك معاني خطاب الشارع، ولا خطاب بلا فهم، ومن ثم كان البلوغ شرطاً للتكليف؛ لأنه أمارة على اكتمال العقل، وليس التمييز عند الصبي؛ لأنه أمر خفي لا يناط الحكم به.

٣- أن فائدة التكليف هي الامتثال والطاعة من المكلف، والصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز لا تتحقق منه فائدة التكليف لأنه لا يمكن للمكلف الامتثال للتكليف إلا بوجود القصد والنية الخالصة، وهو غير موجود في الصبي المميز.

٤-أن عدم تكليف الصبي المميز يتناسب مع حكمة الشريعة في التيسير على عباده والتخفيف عليهم.

القول الثاني: مكلَّف مطلقًا؛ وبه قال بعض الحنفية وهو رواية المرجوحة عن أحمد..

دليلهم:

١-قول النبي ﷺ: " مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر".

وجه الدلالة: أن الصبي المميز قد أُمر بالصلاة، مما يدل على تكليفه.

نوقش: بعدم تسليم دلالة حديث «واضربوهم عليها لعشر» على تكليف الصبي المميز بل هو من باب التربية وليس التكليف؛ إذ إن الخطاب موجه للولي؛ لأنه يفهم خطابه بخلاف الصبي المميز.

٢-روى السائب بن يزيد قال:" حُج بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين".

وجه الدلالة: أن الصبي المميز مكلف بالعبادات من صلاة وصيام وحج وغيرها من سائر العبادات.

نوقش: ليس في الحديث دلالة على وجوب العبادات ومنها الحج على الصبي المميز بل إن الاتفاق قائم على عدم وجوب الحج على الصبي المميز وغير المميز، وغاية ما في الحديث بيان قبول الحج منه وهو دليل على رحمة الله به وبوليه، فيدخر له من الحسنات، ولوليه نظير المشقة والتعب والإنفاق.

٣-أن الصبي المميز تجب عليه الزكاة والنفقات والضمانات من ماله، مما يدل على أنه مكلف.

نوقش: بأن ضمان المتلفات والزكاة والنفقات من قبيل خطاب الوضع لا خطاب التكليف، وحقوق العباد لا تسقط إلا بأدائها، ولا يحتاط في درئها.

القول الثالث: مكلَّف بالمندوب والمكروه دون الواجب والحرام؛ وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية.

دليلهم:

أن كلاً من المندوب والمكروه فيهما ثواب ولا عقاب عليهما، ثواب في فعل المندوب وفي ترك المكروه، وهذا يتفق مع ما ورد في النصوص الشرعية.

ففي جانب رفع العقوبة: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث "رفع القلم" فالرفع هنا للعقوبة.

أما الثواب فهو غير منفي، بدليل المرأة التي رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج قال: "نعم و لك أجر" مما يدل على أنه مأمور به على جهة الندب، فيثاب عليه، وعليه يجوز خطابه بغير الواجبات والمحرمات، وهي المندوبات والمكروهات.

نوقش: أن حديث الصبي لا دليل فيه على أن الصبي مأمور بالحج من جهة الندب؛ لأن المخاطب فيه هو وليّه على جهة الندب؛ لتأهيله وتمرينه على تحمل التكاليف الشرعية بعد بلوغه، فيألف العبادات ولا يستصعبها.

الراجح: قول الجمهور بعدم تكليف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز؛ لعدم فهمه خطاب الشارع، ولأن التمييز يختلف بين الصبيان حسب النشأة والبيئة والثقافة، وليس له ضابط واضح لقياس فهمه، وأما البلوغ فهو مناط التكليف؛ لسهولة معرفته بعلاماتها المحددة ومنها بلوغ خمس عشرة سنة.

التطبيق على تكليف الصبي المميز:

١-أقوال الصبي:

أ-في التصرفات النافعة نفعاً محضاً ، وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه، كقبول الهبة وقبول الصدقة فيصح تصرف وقول الصبي المميز عند الجمهور؛ لعدم الضرر عليه وحصول المنفعة.

ب-التصرفات الضارة ضررا محضا، وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه أو حصول الضرر عليه كأن يهب غيره، وكذلك طلاقه وخلعه ونذره، فهذه لا تقع لعدم تكليفه.

ج- التصرفات المترددة بين الضرر والنفع، كالبيع والشراء والزواج، فقد اختلف فيها الفقهاء حيث ذهب بعضهم، إلى عدم اعتبارها؛ لعدم تكليفه، وجوزها بعضهم بشرط إجازة ولي أمره.

٢-أفعال الصبي، مختلف بين الفقهاء في وقوعها حسب كل مسألة فقهية، وفي الجملة تصرفاته معتد بها، ومن مسائله:

أ-يرى الفقهاء الاعتداد بصلاة الصبي وحجه واعتبارها وصحتها إذا أتى بها مستوفية الأركان والشروط ووقعت منه صحيحة وترتب عليها ثوابها شأنه في ذلك شأن البالغ المكلف.

ب- ذهب جمهور الفقهاء إلى حل ذبيحة الصبي المميز وكذلك صيده.

ج-إذا أتلف الصبي مالاً لغيره وجب عليه الضمان؛ لأنه من قبيل خطاب الوضع فلا يشترط فيه البلوغ.

عنوان الدرس :

تكليف الكفار بفروع الشريعة

عنوان الوحدة الرئيسية : التكليف

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	-أن يبين سبب الخلاف في المسألة. -أن يذكر نقاط الاتفاق ومحل الخلاف في المسألة. -أن يوضح الخلاف في المسألة بالتفصيل بذكر الأقوال والأدلة ومناقشاتها -أن يبين نوع الخلاف في المسألة.
المهارات	-أن يطبق أحكام المسألة على الأحكام الفقهية في أبواب الفقه المختلفة -أن يكيف أحكام المسألة على النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالكفار

المقدمة

تتناول هذه المسألة أحد الموضوعات الأصولية المتعلقة بتكليف الكفار بفروع الشريعة، وهي قضية ذات أهمية في الفقه الإسلامي، لأنها تتعلق بمدى شمولية الخطاب الشرعي للكفار، وآثار هذا التكليف في الدنيا والآخرة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وما أدلة كل قول؟ وما آثار الخلاف بين العلماء في هذا الموضوع؟ هذا ما سيتم توضيحه في هذا الدرس.

محتوى المادة العلمية

سبب الخلاف في المسألة: مسألة تكليف الكفار بالفروع ترتبط بمسألة: "هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟" بمعنى هل الإيمان شرط لصحة التكليف بالفروع؟

تحرير محل النزاع في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة:

١- لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان وأصول الشرائع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافةً ليدعوهم إلى الإيمان؛ والدليل قوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} الآية.

٢- لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالفروع المتعلقة بالعقوبات كضمان المتلفات والتعزير؛ لأنها جاءت للزجر إذا وجدت أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى من المسلمين.

٣- لا خلاف أنَّهم مخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والإجارة وضمان المتلفات المرتبطة بها؛ لأن المطلوب فيها أمر دنيوي.

٤- لا خلاف في عدم صحة الأداء حال الكفر.

٥- لا خلاف بين العلماء في عدم وجوب القضاء على الكفار بعد الإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.

٦- لا خلاف أنَّهم حتى لو أدوها لا تنفعهم.

٧- **موضع النزاع**: اختلفوا في تعلق خطاب التكليف بهم، على أقوال، أشهرها قولان:

القول الأول: أنَّهم مخاطبون بفروع الشريعة، وهو قول الجمهور.

أدلة القول الأول:

١-عموم خطاب التكليف في قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}، وفي قوله: {ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلًا}.

- **وجه الدلالة**: هذه النصوص عامة تشمل أصول الشريعة وفروع الشريعة ولا تفرق بين المسلم والكافر، ففي الآيتين جاء لفظ "الناس"، وهو لفظ عام يشمل كل البشر، سواء كانوا مؤمنين أم كافرين، فالآية الأولى تأمر جميع الناس بالعبادة، وهي تشمل الفروع كالصلاة والصوم كما تشمل الأصول، والآية الثانية: توجب الحج على جميع الناس القادرين، دون استثناء للكافرين من الخطاب، والحج من فروع الشريعة.

٢-أنَّ الله سبحانه توعد الكفار على ترك الصلاة والزكاة فقال: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ...} الآيات.

وجه الدلالة: أنَّ الله توعدهم على تركهم الصلاة وبعض الفروع؛ ولو لم يكونوا مكلفين لما توعدهم بالعذاب على تركها.

٣-قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ} الآيات.

وجه الدلالة: أن الله توعدهم على ترك الإيمان وعلى فرعٍ فقهي وهو إتيان الزكاة، فدل أنَّهم مخاطبون بفروع الشريعة.

٤-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا جُعل صفائح من نار يوم القيامة، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة"...

وجه الدلالة: الحديث عام، ولم يستثنِ الكفار من العقوبة على عدم إخراج الزكاة، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بالزكاة وغيرها من فروع الشريعة.

القول الثاني: أنَّهم غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ وهو قول أهل بخارى (أهل سمرقند) من علماء الحنفية.

أدلتهم:

١-قوله تعالى: ''وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ''

وجه الدلالة: تنص الآية على أن نفقات الكفار، رغم كونها عملاً صالحًا في ظاهرها (كالصدقة أو الإحسان)، لا تُقبل منهم بسبب كفرهم بالله ورسوله، وإذا كان العمل الصالح لا يُقبل منهم بسبب كفرهم، فلا معنى لتكليفهم بفروع الشريعة ما داموا على كفرهم، .لأن الشريعة لا تكلف الإنسان بما لا يمكنه تحقيق غايته

اعترض الجمهور على هذا الاستدلال: هناك خلط بين القبول والتكليف، فالقبول شيء، والتكليف شيء آخر، إذ إن القبول: يعني رضا الله عن العمل وإثابة العبد عليه، وهذا مشروط بالإيمان، والتكليف: يعني مطالبة العبد بأداء العمل، وهذا يشمل الكافر، لأن الخطاب الشرعي موجه إليه، ولكن لا يصح منه إلا بالإيمان.

٢-حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال له: «فليكن أوَّلُ ما تدعوهم إليه شهادةَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ، فإنْ هم أطاعوا لك بذلك فأعلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ ، فإنْ هم أطاعوا لك فأعلِمْهُم أنَّ اللهَ افترضَ عليهِم صدقةً» الحديث.

وجه الدلالة: أن الحديث دل بمنطوقه على أن افتراض الصلاة متوقفٌ على استجابة الإيمان، وهي من فروع الشريعة.

اعترض الجمهور على استدلالهم هذا بأن الحديث لا يفيد توقف التكليف على الإجابة للإيمان لأن النبي ﷺ ذكر بعد الصلاة الزكاة، فقال «فإنْ هم أطاعوا لك فأعلِمْهُم أنَّ اللهَ افترضَ عليهِم صدقةً»، وبناءً على منطقهم جاءت الزكاة بعد الصلاة، ولم يقل أحدٌ من العلماء إن التكليف بالزكاة متوقفٌ على الاستجابة للصلاة، وكذلك بقية العبادات ليست متوقفة على بعض.

ثمرات الخلاف:

ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف يترتب عليه آثار أخروية ودنيوية، وفيما يلي أبرز آثار الخلاف:

أولًا: الآثار الأخروية (الحساب والعقاب في الآخرة)، ويتمثل في عقاب الكفار على ترك فروع الشريعة بالإضافة لكفرهم عن القائلين بتكليف الكفار بالفروع.

والقائلون بعدم تكليف الكفار بالفروع، قالوا: الكفار يُحاسبون على الكفر فقط، ولا يُعاقبون على ترك الفروع، لأنهم غير مخاطبين بها، ولا يتضاعف عذابهم بترك الصلاة والصيام.

ثانيا: الآثار الدنيوية:

ذهب بعض الأصوليين إلى عدم وجود آثار دنيوية على الخلاف في تكليفه؛ إذ إن الكافر غير مطالب بالفروع ولا تصح منه إلا بشرط الإيمان، كما أنه لا يطالب بقضاء الفروع بعد إسلامه.

وذهب بعضهم إلى وجود ثمرات دنيوية تترتب على الخلاف في تكليفهم وأرجعوا عددا من المسائل الفقهية إلى الخلاف في تكليف الكفار بفروع الشريعة، ومنها:

١-إذا نذر الكافر في حال كفره ثم أسلم فإنه يلزم الوفاء به إذا كان نذر طاعة، وهذا على القول بتكليفهم بفروع الشريعة، وقيل: لا يلزمه، بناء على عدم تكليفهم بالفروع.

٢-هل يحرم على الكافر التصرف في الخمر بالبيع والشراء؛ بناء على تكليفه بالفروع، يحرم عليه التصرف؛ لأن الشرع حرم التصرف في الخمر.

٣-إذا توفي المسلم عن امرأة كتابية، فهل تعتد كالمسلمة أربعة أشهر وعشراً أو تستبرئ بثلاثة أقراء، فعلى القول بتكليف الكفار بالفروع تعتد كالمسلمة.

عنوان الدرس :

التكليف بالمحال

عنوان الوحدة الرئيسية : التكليف

الأهداف الإجرائية (نواتج التعلم)

في نهاية دراسة هذا العنصر التعليمي سيكون المتعلم قادراً على:

المعارف	•أن يعرّف مفهوم التكليف بالمحال ● أن يبين أقسام المستحيل. ● أن يحرر محل النزاع في مسألة التكليف بالمحال. • أن يفرق بين المستحيل لذاته والمستحيل لغيره. • أن يوضح الأقوال المختلفة في جواز التكليف بما لا يطاق ووقوعه.
المهارات	● أن يستنبط الأدلة الشرعية المرتبطة بمسألة عدم التكليف بالمحال. ● أن يطبق المسائل الفقهية على قاعدة:"لا تكليف بما لا يطاق"

المقدمة

مسألة التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال تعد من أبرز القضايا الأصولية المرتبطة بالعقيدة الإسلامية. فهي تتناول إمكانية وقوع التكليف بما يعجز الإنسان عن أدائه، وتبحث في الجواز العقلي والوقوع الشرعي لهذه المسألة. يُناقش العلماء طبيعة المستحيل، سواء كان لذاته (كالجمع بين الضدين) أو لغيره (كإيمان من علم الله عدم إيمانه)، مع استعراض الأدلة والنقاشات حول هذه المفاهيم. الهدف من الدرس هو فهم أبعاد المسألة وارتباطها بالعقيدة والشريعة. محتوى المادة العلمية

- مسألة التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال: هي مسألة مرتبطة بالعقيدة، وهي تتعلق بأمرين:

١-الجواز العقلي؛ هل يمكن التكليف بما لا يطاق عقلاً؟

تحرير محل النزاع:

أولا: المستحيل إمّا أن يكون مستحيلا لِذاته ، ويُعبَّر عنه بـ" المستحيل عقلاً " : كالجمع بين الضدين ، ومنه المستحيل عادةً : كالطيران في الهواء لِلإنسان وحَمْل جبل عظيم ..

وإمّا أن يكون مستحيلا لِغيره ، نحو : إيمان الكافر ، وتوجيه الإحالة لِلغير أن علة الإيمان هنا ليست لِذاته ، وإنما امتنع لِغيره ، وهو تَعلُّق عِلم الله تعالى أنهم لا يؤمنون ، وليس امتناعاً لِذاته ؛ لأنه لو كان كذلك لَمَا وُجِد الإيمان مِن أحد كما هو الحال في الجمع بين الضدين .

وهذا القسم ـ وهو المحال لِغيره ـ محلّ اتفاق يصل إلى درجة الإجماع على جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً ، فالتكليف بالإيمان ممن عَلِم الله تعالى أنه لا يؤمن واقعٌ بالإجماع .

ثانياً: محل النزاع: اختَلَف الأصوليون في المستحيل لِذاته (عقلاً أو عادة) على مذاهب ، أَشهرُها

القول الأول: يمتنع التكليف بالمحال عقلا؛ وهو قول أهل السنة والمعتزلة وبعض الأشاعرة .

دليلهم:

أن المحال لا يتصور العقل وجوده، وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يجوز عقلا التكليف به، فالمحال لا يجوز عقلا التكليف به.

٢-أن المحال لا يمكن وجوده في الخارج، وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج لا يجوز عقلاً التكليف به، فالمحال لا يجوز عقلاً التكليف به.

القول الثاني: الجواز مطلقًا؛ وهو قول جمهور الأشاعرة.

أدلتهم:

أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، فإن غاية ما يلزم التكليف به أن يكون مجرداً عن الفائدة، وليس ذلك محال؛ لأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، والقول بأن عدم الفائدة يجعل التكليف عبثاً، والعبث محال، فلا يلتفت إليه؛ لأنه قول مبني على التحسين والتقبيح العقليين، والأشاعرة لا تقول بهذا.

٢- الوقوع الشرعي؛ ومعناه: هل وقع التكليف بما لا يطاق شرعًا؟

القول الأول: يمتنع شرعًا؛ وهو قول الجمهور وحكي إجماع الصحابة والتابعين عليه.

الأدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى :((لا يكلف الله نفسا وسعها)).

– **ووجه الاستدلال**: أن الله تعالى أخبر، ولا شك أن خبره صدق أنَّه لا يكلف الإنسان بما لا يطيق، والمستحيل عادة أو عقلا غير داخل تحت الوسع و الطاقة.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).

– **ووجه الاستدلال من هذه الآية**: أن الله تعالى أخبر ولا شك أن خبره صدق أنه لم يجعل في ديننا حرج، و التكليف بالمستحيل عادة أو عقلا في التكليف به فيه حرج عظيم.

الدليل الثالث: قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

– **ووجه الاستدلال من هذه الآية**: أن التكليف بالمستحيل فيه عسر ومشقة، وقد أخبر سبحانه أنه لا يريد بنا العسر، ومعنى هذا أنه لن يكلفنا بما لا نستطيعه.

الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

– **ووجه الاستدلال**: أنه يدل على عدم وجوب القيام بالعمل الشاق الذي لا يستطيعه الإنسان وإن كان ممكنا، فمن باب أولى أيضا التكليف بالمستحيل الذي لا يستطيعه الإنسان أصلا كالمستحيل عادة أو عقلاً.

الدليل الخامس: استقراء أحكام الشريعة وفروعها وما ورد فيها: فإننا عندما نتتبع أحكام الشريعة نجد أنه لا يوجد فيها تكليف بمستحيل عادة أو عقلا.

الدليل السادس: أن المستحيل عادة أو عقلا لا يتصور وقوعه، وما لا يتصور وقوعه فإنه لا يعد شيئا، والذي ليس بشي لا يمكن أن نؤمر به.

القول الثاني: لا يمتنع شرعًا؛ وهو قول بعض المتكلمين كالرازي.

أدلتهم:

الدليل الأول: قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به).

ووجه الاستدلال من ذلك: أنهم قالوا إن هؤلاء قد دعوا الله تعالى أن لا يحملهم مالا يطيقون، فدل ذلك على أن هذا ممكن الحصول، لأن الشيء الذي لا يمكن حصوله لا فائدة من دعاء الله بعدم إيقاعه علينا، فيكون عبثاً.

ويجاب على ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن المراد بما لا طاقة لهم به في هذه الآية الشيء الشاق وليس المستحيل عقلا أو عادة.

الوجه الثاني: أن الله تعالى قد استجاب دعاءهم كما ثبت في صحيح مسلم أن الله قال: قد فعلت بعد دعائه بهذه الآية، واستجابته تدل على عدم وقوعه.

الدليل الثاني: قالوا: إن أبا لهب مكلف بالإيمان مع علم الله عز وجل، بأنه لن يؤمن ووقوع خلاف علم الله تعالى محال أو مستحيل، فيكون قد كُلف بالإيمان وهو محال وقوعه منه، مما يدل على جوازه ووقوعه.

ويجاب عن هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا ليس تكليفاً بالمستحيل، لأنَّ إيمان أبي لهب لم يكن مستحيلا في حياته، إذ لم يحل بينه وبين الإيمان حائل، بل طولب بالإيمان قبل نزول سورة المسد، ولكن منعه من الإيمان كبره وعناده، والخلاف بيننا وبين الأشاعرة في هذا المقام في المستحيل عقلا وعادة، والمثال الذي ذكر دليله هنا هو ما أطلق عليه بعض الأصوليين: المستحيل لغيره أو المستحيل الذي تعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه.

والوجه الثاني: أن الآية ليس فيها نص على أنه لن يؤمن، بل فيها أنه سيصلى النار وقد يدخل النار المؤمن لتمحص ذنوبه ثم يخرج منها كما قال تعالى: ((**وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا**))

الراجح: قول الجمهور القائلين بعدم التكليف بما لا يطاق أو بالمستحيل شرعا هو الراجح في هذا المقام، لما عرفنا من تتبع أحكام الشريعة واستقراءها وأن كل ما مثل به القائلون بوقوع ذلك من الأشاعرة، إنما هي أمثلة للمستحيل أو

للمحال الذي تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه لا من حيث إمكان وقوعه، وتسمية هذه الأشياء مستحيلات لذاتها غير مقبول، ولذلك لا تدخل في موضوعنا هنا وهو (التكليف بما لا يطاق أو بالمستحيل) بل هي من قبيل الأمر الممكن، وهو ما سماه بعض الأصوليين: المستحيل الذي تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه، وفي تسميته مستحيل نظر.